ביאור המשנה:

הקדמה:

משנה מבאר דינים של קנס של ביאה. יש שני קנסות של ביאה- יש אונס ויש פיתוי. אם אדם מאנס אשה, חייב לשלם לאביה (בדר"כ) חמישים שקל כסף, וכן אם אדם מפתה אשה, חייב לשלם לאביה (בדר"כ) חמישים שקל כסף. רש"י כ' שמשנה מבאר דין של קנס אונס. תוס' מביא מגמ' בסנהדרין (פרק בסו"מ) שחולקים אמוראים בזה (על כל פנים, רואים אמורא שמפרש שמשנה שלנו רק במפותה; וממה שאמוראים אחרים לא תירצו כמותו (עיין שם), מסתבר ששאר האמוראים שם חולקים עליו. אז, יוצא שיש שמפרשים אותו בקנס אונס (או בשניהם), ויש שמפרשים אותו בקנס פיתוי.

משנה לא מונה כל ציור שבו חייב, אלא רק מונה ציורים שחייב אף שבא על פסולה, כמו שיבאר הגמרא.[1]

משנה מונה שלש כתות, ובכולם כמה ציורים. בין הכל, ייצא לנו שלש עשרה ציורים[2].

---

[1] עיין במה שכתבנו בזה בהערות בד"ה אלו נערות פסולות.

[2] יש להעיר שהיה נראה שהרבה ציורים שבמשנה אינם חידושים, אלא הם מיותרים. מצאנו כזה הרבה משניות, וגם מצאנו הרבה משניות שלא כזה (אלא הגמ' מדקדק על כל ציור). לריך ביאור. היה אפשר לומר, על כל פנים, להסביר למה לא מוכרח לדקדק לומר שלפעמים משנה רולה מנין שלם. אבל, קשה לומר כן כאן, שכבר תנא ושייר, כמו שאומר תוס' בד"ה על הכותית. ותתשב.

כת הראשונה:

הכת הראשונה היא ציורים שבהם יש איסור (שאינו איסור כרת[3]) בביאה[4]. ההו"א לפטור הוא שלוקה, ואז לא ישלם (ועיין בגמ' בביאור למה, למעשה, משלם). גם יש הו"א לפטור כיוון שקרא מזכיר נישואין[5] בין הבועל והנבעלת. אז, יש דורשים שצ"ל שאפשר או שמותר לו לישא אותה. משנה מחדש נגד זה[6].

---

3 בע"ה נבאר, אבל הקילור הוא שבציור ראשון, יש איסור לאו; בציור שני, חולקים אם יש לאו מדאו' או מדרבנן; ובציור שלישי, חולקים אם יש לאו מדאו' או חשש של גמ' ביבמות. מסתמא, אם הוא חשש של גמ' ביבמות, הוא ספק איסור, ואז אם הוא מדאו' או לא (ואם הוא לאו או לא) תלוי באם ספק דאו' לחומרא מדאו' או מדרבנן. (יש להעיר שאם ספק דאו' לחומרא מדרבנן, נאמר שהוא לאו, ולא עשה, כיון שהוא בכלל "לא תסור" או מפני שרבנן מצווים אותו בלשון לאו. אם הוא מדאו', לא כל כך פשוט שיהיה לאו. ירמיס כ' שהמקור שספק דאו' לחומרא הוא מ"ובחרת בחיים." (לא כל כך פשוט איך זה מקור. אולי הוא מקור כיון שהוא מיותר, או אולי הכוונה היא שאם דומה עשיית מצוות לך כחיים, תחוש לספק. אז, אומר לנהוג כאילו קיום תורה הוא חיים.) על כל פנים, אם כן, מקורו הוא עשה. לריך לומר שכיון שהוא ספק של לאו, עדיין נכלל בתוך המשנה. ותחשב.)

בתוס' ד"ה והבא כ' שיש בו חייבי לאוויס; כמו"כ בד"ה על הכותית, כ' שלא מונים בו חייבי עשה. ועיין בביאורים שלנו על תוס', ששם באנרנו קצת ענין של חלק ראשון של המשנה. אין הכרח שרש"י סובר כתוס' בזה; אולי יש סיבה לחשוב (מביאור שלו בנתינה) שהוא חולק. (אבל, אז ל"ל שתוס' נחית שלא לומר כך, שלא מקשה מזה על רש"י לגבי נתינה. ותחשב.)

4 יש לדון (ועיין בביאור תוד"ה על הכותית שדנינו בזה) אם הענין הוא הדמיון בציורים– בכל הציורים יש לאו– או הדמיון בהתהה אמינא– שכולם שווה, שתלוי במה שיש לאו. (לא שני, יש להעיר שלתוס' אינם ממש שווים, כמו שבארנו בביאור אותו תוס', אבל אולי הם דומים במה שבא מן הלאו. ותו"ת.) לריך להוסיף שאם כולל מה שיש בו לאו, ולא רק מה שיש הו"א לפטור מחמת לאו, אז לריך לדקדק קצת יותר ולבאר שהוא דבריס שיש לאו חוץ מלאו של פנוי הבא על הפנוייה. (אם זה רק מדרבנן, יש לומר שלא מונים לאוויס מדרבנן. אבל, לרש"י (גבי נתינה) לריך לומר שמונים לאוויס דרבנן.) ותו"ת.

חקירה כמו זה יש לחקור גם בשאר הציורים– אם הענין הוא הדמיון בציורים או בהו"א.

5 קרא מחייב אותו נישואין באונס. אין הדינים ממש שווים בפיתוי, אבל גם שם מזכיר הפסוק נישואין (זה פוטר אותו מן חיוב קנס שלו). ולריך לע', שגמ' רק דורש כן מ"לו תהיה" הכ' גבי אונס. יש לדון אם גם נדרוש כן ממה שכ' גבי פיתוי. יותר מזה, יש לדון אם מוכרח לדרוש כן מן האונס לפיתוי, שיש לומר שכיון שכבר חלוקים הם בחיוב נישואין, לא כל כך קל ללמוד דבריס אחריס שנלמדים מאותו קרא. ויש לדון. לריך לעיין בגמרא לקמן.

6 כמובן, רק יש הו"א לפטור כאן מחמת אפשרות של הקידושין לפי ר"ע, שסובר שאין קידושין חלים אם נושא מי שאסור לו בחיוב לאו.

בו, יש שלש ציורים:

1. ממזרת. ממזרת הוא כל מי שנולדה מן הממזר או מן הממזרת או מן העבירה. בגדר העבירה, חלקו תנאים ביבמות אם צ"ל איסור מיתה או איסור כרת או אולי כל איסור (אלא שאולי צריך להיות איסור לאו של שאר, או איסור לאו) עושה ממזרות. אסור לכל מי שהוא חלק מקהל[7] לבעול ממזרת. נלמד האיסור מן הקרא שכ', "לא יבוא ממזר בקהל ה'."[8] אם עבר ישראל, ובעל ממזרת, שניהם לוקים.

2. נתינה. נתינה היא אשה שבאה מאומת הגבעונים. (גבעונים היו אומה אחת מן השבעה אומות שהיו בארץ כנען כשבאו יהושע ובני ישראל לא"י. טעו את בנ"י עד שנעשה ברית בין בנ"י להם.) יש שני מיני נתינים- נתין שנתגייר ונתין שלא נתגייר. בפשטות, משנה שלנו מבאר דין של נתין שנתגייר.[9]

חול' רש"י ותוס' מהו האיסור לבוא על נתינה שנתגיירה. רש"י כ' שאין איסור דאו', אבל יש איסור מדרבנן. אומר שהוא אותו גזירה שהוזכרה ביבמות (עח:), שגזר דוד להרחיק את הגבעונים, כיון שראה שלא היו רחמנים. (כמו שבארנו בביאורים שלנו על תוס', לכאו', גזי' זה הוא מחמת עבדות שגזר עליהם דוד.) תוס' כ' שיש איסור דאו', שכ', "לא תתחתן בם." כיון שחיתון עם גוי לא חל, צירך לומר שהקרא קאי על נתינה שנתגיירה (שכיון שהיא ישראלית, נישואין חל בה).

3. כותית. אחר גירוש עשרת השבטים ע"י אשור, הושיבו אומות אחרות בארץ של מלכי ישראל. לסוף, אומות אלו נתגיירו. חולקים אם גירותם חל (ודינים כישראלים) או לא חל (ודינם כגויים).

חול' רש"י ותוס' מהו ההוה אמינא כאן. רש"י כ' שמשנה שלנו סובר שכותים אינם גירים. אז, יש איסור מדאו' לבוא על הכותית, שכ', "ולא תתחתן בם," שאוסר ביאת ישראל עם גויה.

---

7 עיין בפרק רביעי של קידושין לגדריס דין זה.

8 דברים כג ג.

9 עיין במה שכתבנו בזה בביאורי תוס' בד"ה על הנתינה.

ההו"א של המשנה, אז, הוא שווה להו"א של ממזר ונתינה- לפטור אותו כיון שבא על אשה שאסורה לו בלאו. תוס' פי' שמשנה שלנו סובר שכותים הם גירים. אז, אין איסור ביאה עם גוי בביאה עמהם (אבל יש איסור אחר שמבואר ביבמות). פי' שההו"א אינו לפוטרו מחמת האיסור, אלא לפטרו כדי שלא נבוא לטמע בכותים.[10]

כת השנית:

הכת השנית הוא ציורים של נשים שיש להם חשש שהן בעולות[11]. בועל רק חייב קנס אם בעל בתולה; באשה רגילה, יש חזקות בתולים שמגיד לנו להניח שהיא בתולה. אבל, בנשים כאלו, יש הו"א שאינן בתולות, שנשים כאלו שטופות בביאה.[12] בו, יש שלש ציורים:

1. גיורת שנתגיירה פחותה מבת שלש שנים.
2. משוחררת שנשתחררה פחותה מבת שלש שנים.
3. שבויה שנפדית פחותה מבת שלש שנים.

---

10 יש להעיר שתוס' חולק על רש"י בשלש עניינים. חולק על מה שמניח רש"י שהם גויים, וגם חולק על מה שמניח רש"י שיהיה איסור עליהם אם הם גויים, וגם חולק על מה שמניח רש"י שיהיה להם קנס אם הם גויים.

11 עיין בתוד"ה והכא על הגיורת, שמשמע שההגדרה לכלל זה הם ציורים שיש חידוש בכתיבתם אבל הם כשרות. (ע' במה שכתבנו בהערות בד"ה אלו נערות פסולות בענין זה.)

12 יש לדון מה לנו בזה:

- אין חזקה כיון שהיא עומדת לשנות. (יש לדון, שהיה אפשר לומר שזה מחלקת בתחילת נדה (לד ראשון של גמ'). אפשר לומר שבשאר נדיים כולי עלמא מודו להכל, אבל עדיין צריך לבאר כן לפי אותו לד. יותר מזה, רק מדרבנן אומר הכל כן. צריך לומר שכאן יותר מצוי שתיבעל.
- אולי החזקה נדחה. חזקה אומר לנו שלא נבעלה, אבל יש לנו קצת הוכחה שנבעלה, והוא מה שהיתה גויה, וכל גויה נבעלה. ותחשב.

בדרך כלל, גיורת משוחררת ושבויה לא נחשבות בתולות, שכולם מצויות בביאה. אבל, כיון שהיא פחותה מבת שלש שנים, נחשבת בתולה. גמ' רש"י ותוס' לא מבארים למה גיל שלהן (מה שהן פחותות מבת שלש) משנה את הדין.

נראה שיש שני דרכים עיקרים:

דרך ראשון הוא לומר שעליה, כמו על כל גויה ושפחה, מניחים שנבעלת. אבל, אין אותו ביאה מונעת מקבלת קנס, שעדיין נחשבת בתולה לענין קנס.

יודעים שני דברים שמשתנים כשילדה נעשה בת שלש. הראשון הוא שאז בביאה בתולים שלה יוצאות ולא חוזרות. קודם שהיא בת שלש, אף אם נבעלה, תהיה בתולה. (בגמ' בנדה דן אם לא מוציא בתולות או שמוציא אבל בתולות חוזרות. מסיק שבתולות חוזרות.) השני הוא שאז ביאה שלה עושה חלותים[13]. למשל, אז ביאה שלה יכול לגרום קנין אישות, ואז ביאה שלה יכול לגרום חיוב מיתה לבועלה (אם היא ערווה לו).

לא מוכרח ששני הדברים קשורים. היה אפשר לומר שכשהיא בת שלש, בתולות לא חוזרות, וגם אז ביאה נחשבת ביאה. אבל, מסתבר לומר ששניהם תלויים ושאינו קואינסידנ"ס. אז, צריך ביאור איך ייתלו זה בזה. יכול להיות שלש דרכים לשני הדברים להיות תלויים זה בזה:

- אפשר שמה שאין ביאתה נחשב ביאה עושה שבתוליה חוזרות. זה קשה להאמין, שהיא לא יודעת כלום בעניני דיני ביאה.[14]
- אפשר שמה שבתוליה חוזרות עושה שאין ביאה שלה נחשבת ביאה. היה קל לומר שביאה הוא רק ביאה כשעושה רושם. אבל, קשה שאז ביאה עם בעולה לא ייחשב ביאה. זה, בוודאי, אינו נכון.

---

13 יש להעיר שאין קנס למוכת עץ. יהיה מעניין אם מה שביאה של פחותה מבת שלש לא נחשבת ביאה יחייב את הבא עליה, כיון שלכאו' לא ייגרע ממוכת עץ. ותחשב.

14 אבל, יש לציין לירושלמי. ירו' אומר שאם נתעברה השנה, נשתנה גוף של האשה עד שבתוליה חוזרים לזמן יותר ארוך. נמצא שמציאות זו תלויה בהלכה.

- אפשר שמה שבתוליה חוזרות ומה שלא נחשב ביאה תלויים בדבר אחד[15]. יש לדון מהו אותו דבר אחד.

יש לדון במציאות זה- למה בתוליה חוזרות, אם זה מפני שינוי באופן שיוצא או מפני שינוי ביכולתה להחזיר אותם[16]. אם נאמר כראשון, נוכל לומר שיש איזה דבר שהוא חלוק עם ביאה זו. הוא חלוק מביאת בתולה, והוא חלוק מביאת בעולה. תוצאה של חילוק זה הוא שיכול להשיר בתולים באופן שחוזרים. אז, נוכל לומר שאותו חילוק הוא מה שעושה שלא נחשב ביאה. אבל, קצת צריך ביאור למה חילוק זה הוא מחלק. (אפשר לומר שהסיבה שמחלק הוא רק מפני שלא שווה לביאה של גדול. גדול היא עיקר בת ביאה, או מפני שנבעלת יותר או מפני שביאה שלה יותר חשובה, שמשרת את הבתולים ושמולדת. ותחשב.)

גם יש לומר שתאווה של האשה משתנה (או שהנאתה משתנה[17]). אולי כיון שהגוף מרגיש בביאה (שנהנה ממנה או נתאוו לה) לא מוסיף לעשות בתולות עוד.[18] כמו"כ, יש לומר שבגיל שלש, רוצה עוד ביאה, ואז גוף שלה לא עושה בתולים, שמונעים את הביאה.

דרך שני הוא שלא חוששים לביאה, כיון שהיא פחותה מבת שלש. אילו קרה ביאה, אף שבתוליה חוזרות, לא יהיה לה קנס[19], אבל מניחים שלא קרה לה ביאה. לזה, צריכים להניח שני דברים. צריכים להניח שאילו נבעלה, לא יהיה לה קנס. (עיין למטה, שהערנו על זה.) גם צריך להניח שמניחים שלא נבעלה. יש לדון למה לא. מסתבר שאותו דבר שגורם כך הוא מה שאינה בת ביאה או מה שבתוליה

---

15 כמו כן, יש לומר שאחד תלוי במה שגורם דבר אחר שהוא הסיבה לשני כאן. ותו"ת.

16 לכאו', יש קצת ראיה לצד ראשון. מסתבר שהחזרת בתולים, כמו כל רפואה שהגוף עושה בעצמו, נמשך לקצת זמן. אז, לכאו', אם נבעלת קצת פחותה מבת שבש שנים, לא יוכלו הבתולים להחזיר. אז, קשה למה הגדר היא בת שבש שנים. יש לדחות שכעין לא פלוג הוא, שנקטו גדר שבש שנים, כיון שהוא זמן של שנים שלימות. גי"ל שכוחה להחזיר בתולים אינו נעלר כשנעשה בת שבש שנים, אלא קצת אחר כך. גי"ל שרק צריך כוח מיוחד של פחותה מבת שבש שנים להתחיל החזרת הסימנים, אבל לא לכל משך ההחזרה.

17 לזה, אולי אינו מחמת שינוי בדעתה, אלא שינוי במעשה, כמו שבארנו, שמביא יותר הנאה.

18 תחשב על זה. לא פשוט לי למה יקרה, אבל נראה שהוא אפשרי.

19 זה לא כל כך פשוט, שהרי הביאה לא נחשב ביאה, וגם בתולית חוזרות. אז, קשה במה היא נבעלת. ויש לדון, שסוף סוף מעשה של ביאה קרה לה. ותחשב. ויש לעיין למה שלנינו לעיל, בביאור למה אין קנס לבעולה.

חוזרות. ותחשב. נראה שהביאור הוא שאין לבועל או לנבעלת הרבה תאווה או הנאה (או מפני הדעת או מפני שהמעשה חלוק), ולכן אין חשש שנבעלה. גם אפשר שכיון שלא נחשב ביאה, לא באים עליה. (זה יהיה ענין פסיקולוג'י, שבני אדם רוצים ביאה, וזה לא ביאה.)

עיין ברשי לקמן (לו:) ד"ה יתירות, שנראה שמשמע כצד זה[20]. (כמו שהזכרנו, לצד זה, נמצא שצריכים לומר שביאה עמה יעשה שהיא בעולה, אף שבתוליה חוזרות.)[21]

לפי דרך ראשון, מה שמשנה מחדש הוא שביאה שלה לא שווה לביאה שצריך כדי לעשות שאינה בתולה. יש לדון אם משנה ביאה שלה או משנה ביאה שצריך כדי לעשות אותה בעולה. אם משנה ביאה שלה, יש לדון אם משנה אותה במציאות (למשל, מחדש שלא מסיר בתולים) או משנה אותה בלומדות (למשל, מחדש שביאה בלי הנאה לא נחשב ביאה[22]). ותחשב. לפי דרך שני, מה שמשנה מחדש הוא שלא מניחים שהיתה נבעלת. יל"ד אם משנה כמה מניחים ביאה בה או כמה צריכים להניח.

גם אפשר שההו"א הוא שלא יהיה לה קנס, לא פלוג משאר גיורות משוחררות ושבויות. הקא משמע לן יהיה, לכאו', שכיון שביאה שלה או תאווה שלה חלוק מביאה שלהם, אין אומרים לא פלוג. ותחשב.

גם אפשר שההו"א הוא שנבעלו לפני גיור ושחרור שלהם, אבל אין ביאה זו פוסל אותם. אבל, הרגיל אותן לביאה. אז, מניחים שיהיו נבעלות עוד.[23] אז, החידוש הוא שלא מניחים שהיו נבעלות או החי' הוא שלא מניחים שביאה (או ביאה של פחותה מבת שלש שנים) עושה שתהיה נבעלת עוד.

---

20 ועיין לקמן, דמה שנביא מרש"י.

21 יש להעיר שאפשר שרש"י סובר ששניהם נכונים. אבל, רש"י מזכיר זה כיון שהוא היותר עיקרי, שלא נדון מה עושה לה ביאה, כיון שלא נבעלה. ותחשב. ויש לדון, שאילו רש"י אמר שביאה שלה לא עושה שאינה בתולה, היה מוסיף חידוש לגיור שיש עדיס שנבעלה.

22 עדיין, זה לא שווה לגד שני, שגגד שני, נניס אס צריך מה שנחשב ביאה או מה שהוא מעשה ביאה כדי לעשות שהיא אינה בתולה. ותו"ת.

23 לפי מה שגדלנו בהקדמה שאולי חלק מן הרע של אונס ומפתה הוא שמרגיל אותה לביאה, יש לומר שהענין הוא שהיא כבר מורגלת.

ועיין ברש"י על המשנה. רש"י כתב, כמעט בפירוש, שמניחים שנבעלה קודם שהיא בת שלש שנים, אבל ביאה כזה לא משיר בתולים, ואז עדיין חייב קנס עליה.[24]

כת השלישית:

הכת השלישית הוא ציורים שבהם יש איסור כרת בביאה[25]. ההו"א לפטור אותם שווה להו"א שהזכרנו בבבא ראשונה (אלא שכיון שחייבים כרת, יש יותר סיבה לפטור אותם מחמת הראשון, ויש יותר תנאים שסוברים שלא אפשר שקידושין חלים). יש שבע ציורים:

1. אחותו.
2. אחות אביו.
3. אחות אמו.
4. אחות אשתו.
5. אשת אחיו. ואם תאמר הרי היא אשת איש, שהיא נשואה לאחיו. ויש לומר שאחיו מת או גירש אותה. אם אחיו מת, יש להקשות ל"ל חייב בייבום (ואז אין חיוב כרת ואין קנס[26]). ויש לומר שאם מיירי בשמת האח, מיירי בשיש לאחיו בנים. (כ"ז יוצא משקלו"ט של תוס' ד"ה ועל אשת אחיו.)
6. אשת אחי אביו. גם על זה יש להעיר שצריך להיות שהנישואין כבר נגמר.
7. נדה. לכאו', זה כולל נדה וזבה.

---

24 אבל, עיין במה שכתבנו בהערות על רש"י.

25 כיון שכת זה דומה לכת ראשונה, יש לדון למה הרחיק אותם. אולי תוס' דן בזה; עיין בביאורים שלנו על תוס'.

26 כן אומר הירושלמי, אבל לא נראה לי שזה כל כך פשוט. יש מיורים שאין לו לייבם, כמו אם מוכת שחין הוא. יותר מזה, לפי אבא שאול אם אינו מכוון לשם שמים, אין לו לבעול. אבל, לזה יש לומר שלא נדע כן אלא אם כן הוא מודה (ויש לדון, שואלי ישמעו לו בשעת מעשה; לא נראה שזה ייחשב הודאה), ומודה בקנס פטור.

ביאור לשון "אלו נערות":

קושיית גמ':

מקשה גמ' ממשמעות של המשנה במילים "אלו נערות." משמע שמונה כל הנערות שיש להם קנס. אבל, יש כלל של נשים שמקבלות קנס שלא מנה- והוא נשים כשירות. אז, מקשה איך ידלג משנה עליהם.

לכאו', צריך ביאור למה קושיה זה קשה, שכבר באר תוס' (בד"ה על הכותית) שמשנה תני ושייר. אז, יש לומר שכמו שתני ושייר על מש"א תוס', גם תני ושייר על נשים רגילות. נראה שיש שני תירוצים עיקריים לזה.

הראשון הוא שלא נאמר תנא ושייר על דבר כזה. נראה לומר שלש ביאורים בזה. אפשר שכיון שהוא הציור הרגיל[27], אי אפשר ששייר אותו. גם אפשר שהוא חלוק משאר הציורים, ויהיה בבא בפני עצמה. אי אפשר שתנא ושייר בבא שלם. גם אפשר לומר שהוא מפני שלא אומרים תנא ושייר אם היה קל לו שלא לשייר. אז, רק אומרים תנא ושייר אם שייר שני דברים (שאז היה צריך לכתוב את שניהם). נוכל לומר שהיה קל לו שלא לשייר, שהיה לו לומר, "אלו נערות פסולות." יש להעיר שיש בזה שני חידושים גדולים. חידוש ראשון הוא שטוב שיהיה מה ששונה שלם, ולא שישמיע לנו את כל הדינים. במילים אחרים, אף שנמצא שלא שייר, היה נמצא שכל כלל של המשנה לא מדבר בכל הדינים. לא פשוט שזה יותר טוב. חידוש שני הוא שהיה לו לעשות כן אף שבין כך ובין כך שייר. לא נראה שזה נכון, שאז נאמר כן בכל זמן שמשייר שני דברים, שיש לו לרבות אחד מהם, כיון שהוא קל. הדרך לדחות הוא שכיון שבאותו דרך שמרבה אחד מרבה חבירו, לא ירבה רק אחד מהם, שלמה לי לרבות זה יותר מזה. אבל, אולי כאן, שמרבה אותם בדרכים שונים, לא נאמר כן. דחוק.

השני הוא שנוכל לומר תנא ושייר, אבל גמ' הקשה כדי למצוא תירוץ יותר טוב. (כמו"כ, יש לומר שהתרצן הוא שהקשה, ובא לפרש את המשנה, אלא שעשה כן בדרך קושיה ותירוץ. עיין בר"ן ורא"ש בפרק נערה המאורסה בנדרים כעין זה.)

---

27 יש שני דברים בכלל זה– הוא הציור הכי מצוי (שכל חילוק שיש בין נשיס שבאותו כלל אינו חשוב) והוא הציור שאין בו קרקע שישנה אותה מן הדין, אף בהו"א.

תירוץ גמ':

תירוץ של גמ' הוא ש"הכי קאמר: אלו נערות פסולות שיש להם קנס."

יש לדון מהו כוונת גמ'- אפשר שמשנה את גירסת המשנה, לומר שמשנה לא אומר "אלו נערות שיש להם קנס," אלא "אלו נערות פסולות שיש להם קנס."[28] גם אפשר שמפרש שמשנה רק מדבר בפסולות, ובתוך אותו כלל אומר, "אלו נערות שיש להם קנס." לשני, ק"ק שלא יפרש המשנה עצמו את זה[29].[30]

קשה למה משנה רק דן בנערות פסולות. וי"ל שרק בהן יש חידוש, שמה שיש קנס לנערה בתולה כשרה שנבעלה הוא פסוק בפירוש.[31] כן נראה מרשי על המשנה.

---

28 ע' בגמ' בתחילת פסחים, שנראה שמשמע נגד לד זה.

29 יש להעיר שאין לומר שדין של נשים כשרות פשוט מן המשנה, וכלשון כן הס, שהרי יש לומר שרק יש קנס אם בא על פסולה, שיותר גרוע הוא. יש לדון, שאין איסור בבא שני של המשנה. אז, לא נראה לקנוס יותר שם.

30 יש לציין לתוס' בתחילת פרק מרובה, שסובר שלפעמים משנה רק מבאר דינים של סוג אחד, ולא מזכיר שרק דן באותו סוג. אבל, אולי יש לחלק בין לשון משנה זה ("אלו נערות") ללשונות של משניות שהזכיר שם. ויש לדון.

31 על פי זה, יש לבאר למה, לגד שני, משנה לא מזכיר שרק דן בפסולים. אולי לא צריך להזכיר אותו, כיון שפשוט שרק אומר דבר שצריך אמירה, ולא ידון במה שהוא כבר ידוע.

ביאור מיעוט קטנות מ"נערות":

הקדמה:

כבר בארנו שכשבא איש על אשה, חייב לשלם לאביה קנס. אבל, אין חיוב זה שווה בכל אשה שבעל. אם בא על בוגרת, לא חייב לשלם קנס, שפסוק רק אומר שחייב כשבא על נערה. חולקים רבנן ורבי מאיר אם חייב כשבא על קטנה.

סברה חיצונה יהיה לפטור אותו, שקרא מחייב רק אם בא על נערה. אבל, מילת נערה כתוב חסר, שאין ה"ה בסופה, אלא כ', "נער[ה]." במקום אחר (מוציא שם רע), לא כ' חסר, אלא שלם. שם, ממה שמזכיר חיוב מיתה, מבואר שהפסוק רק מדבר בגדולה. מזה לומדים שיש חילוק בין מילת "נערה" למילת "נער."[32] מילת נערה משמע אשה גדולה (כבר הביאה שני שערות) עד בגרות (ששה חדשים אחר הבאת השערות). אבל, נער משמע נערה וקטנה[33].[34]

עכשיו, נשתנה הסברה, ועכשיו נחשב שחייב אם בא על קטנה כמו שחייב אם בא על נערה- וכן סוברים רבנן. אבל, רבי מאיר דורש נגד זה. קרא כ' שאחר שבעל אותה, "לו תהיה לאשה." לשון הקרא משמע שהוויתה לאשה בא ע"י עצמה- היא מהווה את עצמה, ואין אביה מהווה אותה. קטנה לא יכולה לעשות כן, ואז נתמעטת. (יש להוסיף שאין הביאור שכיון שאי אפשר לקיים חלק זה- להוות את עצמה- נתמעטת, שהרי אי אפשר לקיים זה גם בחיובי כרת, כיון שאין קידושין חלים. אבל, עדיין

---

32 בכל קטע זה, כשנכתוב "נער," כוונה שלנו יהיה לאותו מילה עם קמץ תחת הרי"ש. אבל, מילת נער בלי קמץ– רצה לומר ילד, ולא ילדה– לא ייכתב בקטע זה כלל.

33 יש לדון קצת מהו הלימוד. הדרך שכתבנו אותו כאן הוא שמבאר משמעות של המילה. אבל, אפשר לומר שאינו מגלה משמעות של המילה, אלא מגלה שבכל מקום שכתוב "נער," גם נוהג הדין בקטנה. אז, נמצא שתורה רק אומר דין זה בנערה, אבל הדרך שאמר לנו גם מגיד לנו שהוא נוהג בקטנה. ותחשב.

34 לא פשוט לי מהיכי תיתי שמשמע נערה וקטנה, ולא נערה ובוגרת. אפשר שיש מקומות שכ' נער שבו לא מסתבר שיהיה הדין בבוגרת, כמו כאן, שאי אפשר שילך לאב, שכבר יצאה מרשות שלו. .ותחשב. גם אפשר שיותר קל לקרוא לקטנה בשם נערה, כיון שעומדת להיות נערה. (זה רק אפשר אם לומדים מזה שמילה "נער" (שמסתמא דומה למילת "נערה") אומר קטנים ונערות. אבל, אם רק מלמד שגם בהן נוהג הדין, לא כל כך מסתבר. אבל, עדיין יש לומר שמפני זה יותר קל לומר שדיני נערה נוהגים בה. ותחשב.

משנה שלנו (שממעט קטנה) לא ממעט חיובי כרת[35]. אלא, צריך לומר שממעט מין אשה שלא יכולה להוות את עצמה כלל[36].

כמו שהערנו למטה, מסתמא, זהו המיעוט לגויה ושפחה גם כן. (אז, היה אפשר לומר שרבנן חולקים גם על אותם דינים.[37])

ויש לדון אם זה מוכיח לרבי מאיר שמשמעות "נער" ו"נערה" שווה, או שמוכיח שדין זה רק בנערה, ולא בקטנהש[38]. (צריך לעיין במקומות אחרים שאומר "נער.") גם יש לדון אם רבנן דוחים דרשת רבי מאיר מחמת מילת "נער" או שלא דורשים כרבי מאיר כלל, שכבר דורשים "תהיה" לדבר אחר (עיין לקמן בגמ'[39]). על צד ראשון, יש להעיר שלא כל כך פשוט ש"נער" ירבה, שמשמע הכלל, אבל לא שיהיה, בדווקא, כל נשים שבאותו כלל. אולי יש לדקדק ממה שלא אמר "נערה," אבל אף זה אינו

---

35 אין לומר שמשנה שלנו בהכרח חולק על רבי מאיר, כיון שיש אמורא שסובר שרבי מאיר הוא התנא אף של חלק זה של המשנה.

36 וא"ת למה ממעטים קטנה ולא חיוב כרת. ויש לומר שקטנה לא יכולה להוות את עצמה לשום אדם, אבל חיוב כרת יכולה להוות את עצמה לשאר בני אדם. וא"ת אם כן נמעט גם גוי. עיין בביאורים שלנו על תוס', שכנראה חולקים רש"י ותוס' אם ממעטים גוי. (אפשר לומר שמודים שממעטים גוי, אבל רש"י סובר שדורשים טעם הקרא (עיין בתורא"ש בב"מ שכ' שדורשים טעם הקרא כשהוא מסתבר מאד), ושטעם הקרא הוא שלא שומרת על עצמה. אז, אם שומרת על עצמה, יש קנס. ותתשב.) ויש לומר שגוי מהווה את עצמה לגוי אחר. גם יש לומר, כמו שנכתב לקמן למעלה, שרש"י רק הולך כשיטת רבנן (קצת קשה אם נאמר שמשנה שלנו הולך כשיטת רבי מאיר), וסובר שחולקים על רבנן בזה.

37 וא"ת איך תוס' ידחה את זה. אפשר לומר שתוס' רק אומר כן לפי רבי מאיר, כיון שמשנה הוא כשיטתו. גם אפשר לומר שתוס' סובר שאף שרבנן לא דורשים את זה למעט קטנה, דורשים את זה למעט גוי. אולי החילוק הוא שקטנה נתרבה כבר מ"נער." גם אפשר שהחילוק הוא שקטנה תבוא לכלל הויית עצמה. ותתשב.

38 וא"ת אם כן למה יכתוב כאן "נער." ויש לומר שכיון שהוא יותר קטן, ובין כך ובין כך נולע מתי הדין נוהג, כ' "נער." זה קצת דחוק אם נאמר שמגלה משמעות "נער," ולא מגלה מה יש לדרוש ממנו. גם קצת קשה למה לא כ' "נערה," ולא כ', "לו תהיה." אולי בין כך ובין כך צ' לכ' דבר כעין "לא תהיה" לפשטות הקרא. ותתשב. גם יש לומר שצריך לותו למעט גוי ושפחה.

39 אגב, קצת צריך ביאור מה סובר רבי מאיר. לכאו', צריך לדרוש כן, שלא מצאנו שהוא חולק. אבל, אז קשה איך לומד מ"תהיה" שצריך להיות אשה שיכולה להוות את עצמה. ראשון, אינו מיותר, ולא נראה שזה דבר שיכולים לדרוש בלי ייתור. שני, מה יאמר פסוק, שצריך לומר כן. אז, צריכים למחול על המשמעות, שרק אומר משמעות זה, אף שאינה נכונה, מפני משמעות אחר של אותו הפסוק. ויש לדון, שאולי היה לו לרבות, אז, קטנה בפירוש. ותתשב.

כ"כ חזק, שיש לומר שלא היה צריך לומר "נערה," כיון שהיה אומר "תהיה." אולי יותר טוב לומר "נערה," כיון שהוא יותר בפירוש. ויש לדון.

דיוק של גמ':

גמ' מדייק מלשון המשנה- "אלו נערות שיש להן קנס"- שמשנה זה רק נכון בנערות, אבל לא בקטנות. לכאו', יש שני חלקים למשנה שזה יכול להיות בו- יכול להיות במה שיש קנס לאלו, ויכול להיות במה שאין קנס לאחרים (המנויים בסיפא). יותר מסתבר לגמ' לומר שיש חילוק בין נערה לקטנה לענין אלו שיש להן קנס מלומר שהוא לענין אלו שאין להן קנס. אז, מדייק מן המשנה כרבי מאיר.[40]

ע' בתוס' ד"ה נערה אין קטנה לא. מזה מבואר שגמ' סומך על הוכחה אחרת (ממשנה לקמן שאומר בפירוש כרבי מאיר). ע' בביאורי אותו תוס', שבארנו מה כוונת גמ' בדיוק זה, כיון שאינו עיקר המקור.

הברייתא:

מזכיר גמ' בריי' שאומר מחלקת בין רבי מאיר לרבנן. (עיין בהקדמה לקטע זה, שהבאנו אותו שם.) בריי' אומר שר"מ אומר שקטנה יש לה מכר (רצה לומר, האב יכול למכור אותה) ואין לה קנס. נערה אין לה מכר (רש"י מוסיף מגמ' שזה נלמד מקל וחומר. פסוק אומר שהיא יוצאת חנם כשנעשה נערה. אז, קל וחומר שלא יכול למכור אותה כשהיא כבר נערה[41].) ויש לה קנס. רבנן חולקים ואומרים שקטנה מבת שלש שנים עד שתבגר יש לה קנס. (אבל, קודם שלש שנים, אין קנס, כיון שאין הביאה נחשבת ביאה. כן אומר רש"י. עיין לעיל (גבי חידוש של כת שנית) שבארנו שני חילוקים (לכל הפחות) בין ביאת בת שלש שנים לביאת קטנה פחותה מבת שלש שנים. יש לדון איזה חילוק הוא הגורם החילוק בדין כאן. מרש"י, משמע שהוא מה שלא נחשב ביאה בשאר דינים. (אפשר שהוא זה עצמו- שזה לא פלוג- ואפשר שהוא מה שגורם אותו דין.)

---

40 יש להעיר שלא צריך כך לפי מה שבארנו בתוס' (לגד אחד) שאין דיוק זה מקור כלל, אלא הוא מבאר שהדיוק הוא מפני שסובר כר"מ, שיודע ממקום אחר שסובר כרבי מאיר. ותו"ת.

41 אין קל וחומר זה כל כך פשוט, אבל מניח, בעשיית אותו קל וחומר, שיותר קל לעשות חלות נמשך מלעשות שחלות חל. אז, אם יכול לעשות שחלות לא נמשך, בוודאי יכול לעשות שחלות לא חל. במקומות מפוזרים בשי"ח ש"י ובחרב אל הבדים לגינו בקל וחומר זה.

קושיית גמ':

מקשה גמ' למה אמרו רבנן שיש קנס, ולא הזכירו שיש מכר. הרי, פשוט שיש מכר לקטנה.

לכאו', יש שתי תשובות פשוטות לקושיה זו. פשוט לתרץ שרק הזכיר קנס כיון שאין מכר בכל מה שאמרו רבנן, אלא רק במקצתו; אין מכר בנערה, ורבנן הזכירו קטנה ונערה במאמר אחד. (יש לדון, שלא היה ערך להזכיר נערה, שבזה לא חולקים על רבי מאיר. ויש לדון, שכל קושיא זו מקשה על הזכרת מכר, אף שבזה לא חולקים על רבי מאיר.) גם פשוט לתרץ שרבנן רק הזכירו דין קנס כיון שרק בזה חלקו. אבל, דין מכר לרבנן הוא שווה לדין מכר לרבי מאיר, ולכן לא דנו בו. אבל, גמ' לא מתרץ כצדדים אלו, וצריך ביאור ל"ל.

נראה שאולי קושיית גמ' מיוסד על הנחה אחרת. נכון הוא שרבנן לא חייבים להזכיר דין מכר. אבל, אפשר שגמ' מניח שאילו היו חולקים על מה שאמר רבי מאיר חוץ ממה שאמרו, היו מפרשים אותו. במילים אחרים, ככה: רבי מאיר אומר שני דברים- אומר כלל, ואומר פרט. אומר כלל, והוא שרק יש קנס כשאין מכר, ורק יש מכר כשאין קנס. אומר פרט, והוא ביאור מתי שי קנס ומתי יש מכר. אולי סובר גמ' שכיון שרבנן מדברים ביותר על פרט- מתי חייב מה- מסתבר שחולקים על הפרט. אז, נמצא שמודים לכלל של רבי מאיר, והוא שלא חייב קנס ומכר בגיל אחד. לכן, מקשה שאינו כן. אז, אומר שצריכים לשנות את לשון של רבנן (או ביאור של רבנן) על שפשוט שרבנן לא מודים לכלל של רבי מאיר, אלא על זה הוא שחולקים. ותחשב.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ ש"אימא אף קנס במקום מכר."

כמו לעיל, יש לדון אם משנה את הנירשא או לא. אם משנה את הני', פשוט מהו התי' (אלא שנצטרך לדון בני' החלשה לקמן). אם לא משנה את הני', צריך לומרש התירוץ הוא משני התירוצים שכתבנו לעיל. לשון גמ' מאל משמע כצד ראשון, ואז נניח כן.

ני' חלשה קצת קשה. אני מבין למה נאמר "אף קנס," שאומר שלא רק יש מכר אלא אף יש קנס, ואני מבין למה נאמר "קנס במקום מכר," שזה אומר שיש שניהם. אבל, אני לא מבין למה נצטרך לומר שניהם. אם כבר אומר שיש מכר, אין צריך לומר שהקנס מוסיף על המכר. אולי כיון שמוסיף, אף שלא צריך לחלש שמוסיף, אומר "אף." לחוק. גם צריך ביאור, עליין, למה אומר "במקום מכר" כיון שאומר "אף קנס." (קושייה זו יהיה קשה בין כך ובין כך על לשון גמ', אבל נראה שהוא יותר קשה אם גמ' מלקלק במילים שלו ומבאר מה באמת נורם.)

אפשר לומר שכוונת גמ' הוא לומר שצריכים לנרום, "אף קנס," ומפרש שרצה לומר, אז, במקום מכר. עליין זה לחוק, שאין זה לשון הגמ' בדרך כלל.

ביאור שקלא וטריא ל"ל ממעטים בבא ראשון ושלשי:

קושיית גמ':

מקשה גמ' למה יש קנס לנשים שנמנו בבבא ראשון ושלישי[42]. הרי, כ', "לו תהיה לאשה," ואז צריכה להיות אשה הראוייה לו לישא.[43]

---

42 יש מלותן נשים שנאסרו רק מדרבנן (על כל פנים, לרש"י). אז, יש לדון אם גמ' מקשה על דינן גם כן או לא. לכאו', מסתבר לומר שלא מקשה מאותו ליור, שאין קרא ממעט אותו, שהוא ראוי מדאו'. ויש לדון, שאפשר שמה שאינו יכול מדברנן הוא בכלל אינו ראוי, כמו שכתבנו בביאור תוס' ד"ה על הנתינה. גם אפשר לומר שאילו לא היה קנס למה שנאסר, היו רבנן גוזרים כן (ומבטלים הקנס מדין הפקר בית דין הפקר) על מה שהוא אסור מדרבנן.

43 בין הכל, מצאנו שלש סיבות למעט בבות של המשנה:

- כתיב "לו תהיה." משמע שצריך להיות ראויה להוויה (שמותר לישא אותה).

לזה, דוחה גמ' שכ' ריבוי ב"הנערה," וכ' ריבוי ב"הבתולות." אז, מרבים מזה מה שיש בו איסור על ההוייה, ומה שאין בו הוויה (שלא חל).

- רנבה"ק סובר שחיוב כרת פוטר מחיוב מיתה. אז, נמעט בבא שלישית.

- רבנן סוברים שאין מקבלים מלקות ומיתה. אז, בבא ראשון ושלישית לא יחייבו ממון.

בזה, מצאנו שלש שיטות בגמ':

- יש לקיש אומר שאין הכי נמי, כן הוא. רבנן חולקים על משנה שלנו. יש להעיר שעדיין רק יחלקו רבנן על ליורים שיש בהם מלקות. זה ימעט בבא ראשונה (או מקלת ליורים שבו), אבל לא בהכרח ימעט בבא שלישי. שם, חולקים רבנן ורבי יצחק אם יש חיוב מלקות או אין חיוב מלקות. אז, רבנן יחלקו על בבא שלישי, ורבי יצחק לא יחלוק על בבא שלישי.

- עולא אומר שתמיד חייב ממון (בקנס אונס ומפותה), אלא שלפעמים (כשמשלם ממון) לא חייב במלקות.

- רבי יוחנן אומר שחייב ממון כשלא לוקה (כמו אם לא מתרים אותו).

עכשיו, צריכים לעשות קלת השבון על כל זה:

יש לדון, לפי הו"א של גמ', למה צריכים מיעוט ראשון, ולמה לא ממעטים את הכל ממיעוט שני ושלישי. לא נראה שנוכל למעט ממיעוט שני, כיון שזה רק ממעט חיובי כרת. אבל, עדיין לא ממעטים חיוב מלקות. לא פשוט אם יכולים למעט ממיעוט שלישי. לפי עולא, זה לא ימעט כלל, ולפי רבי יוחנן, זה לא ימעט ליור שאין בו התראה. (יש לדון אם גמרא ידע כן כשאל ממקור ראשון.) לפי רש"י לקיש, קשה למה נצטרך מיעוט ראשון. אפשר שגמ', כשהקשה,

לא כל כך פשוט מהו דרשה זו. נדון בו, בע"ה, אבל לפני זה, צריכים להקדם שיש שני דברים שונים שיבואו כאן, והם שאין עשה לישא אותם ושאין חיוב קנס להן. שני דברים אלו הם דברים חלוקים, ולא, בהכרח, תלויים זה בזה. באמת, לא בהכרח הם שניהם נכונים; רק יודעים שבוודאי השני נכון, שזהו מה שאמר המשנה.

אז, נתחיל לדון במקור. נראה שיש שני צדדים עיקרים, ובכל אחד יש לדון.

1. אין ייתור לדין זה, אלא נשמע מפשטות הקרא. איך נלמד מפשטות הקרא:

a. אולי יודעים שאין להן חיוב לישא אותה (ע' לקמן). אולי חיוב לשלם דמי קנס קשור לחיוב לישא אותה. (יש לדון למה זה יהיה. אולי הענין הוא שלא יועיל די אם אינו חייב לישא לה, ולא יטריח אותו תורה לשלם, אז, כיון שלא מועיל כל כך. ואם תאמר ישלם יותר. ויש לומר שלא פלוג תורה. גם יש לומר שאז יפסד יותר מדי.)

b. אולי ממה שקרא אומר שצריך לישא להם, רואים על מי קאי הקרא- קאי על מי שיכולה לישא להן. זה אותו פרשה של קרא שמחייב קנס. אז, קרא שמחייב קנס לא דן בציור שאיש לא יכול לישא אותה אשה. ואם תאמר אף שלא אומר קרא כן, נלמד אותו ממה מצינו. ויש לדון אם קונסים ממה מצינו, שאולי הוא בכלל "אין עונשים מן

לא חש למה שאומר ריש לקיש, כיון שלא היה פשוט לו. במילים אחריס, הקשה שכנראה יש מקור מזה. אף אם נמצא שיש מקור היה נמצא נגד ריש לקיש, לא היה זה קשה לגמ', כי גמרא לא מסיק שיש מקור. ותחשב. אבל, לפי ריש לקיש, צריך ביאור מה סוברים רבנן למעשה. אי אפשר שממעטים ממנו, שכבר יש להס מיעוט אחר. יכוליס לומר שלאיזה סיבה לא אוהבים דרשה זו. קשה, אז, למה גמרא לא אומר כן לבאר למה לא ממעטים משם. אז, נראה שצריך לומר שרבנן סוברים כתי' של גמ'. אז, רבנן ירבו חייבי מלקות וחייבי כרת. אז, קשה למה לא דוחים מיעוט שליש מזה. אולי מרבה רק חיוב מיתה, אבל לא חיוב מיתה ומלקות. אז, חייב רק מיתה, ואינו חיוב מלקות בכלל. אז, יוצא לנו חידוש גדול מזה. ותחשב.

לא קשה למה צריכים מיעוט שני ושליש, כיון שראשון לא יהני, בין מפני שנדחה, בין מפני שרק נוהג כאן. ות"ת למה צריכים שני אחרי שיש שליש. לעולא, יכול להיות שפוטר אותו מחיוב ממון. לרבי יוחנן, יכול להיות שפוטר אותו כשלא עבר במזיד. (יש לדון אם עולא מחייב גם שם. היה נראה לומר שמחייב, כיון שנלמד ממיתה. ויש לדון, שאולי רק הוקש עונש לעונש, ולא עבירה לעבירה. לא נראה כן, שאין רואים שום פטור של עונש מיתה, כיון שיכוליס לתלות הכל בעבירה.) לריש לקיש, יש לומר שסובר כרבי מאיר.

יוצא מן הגמ' שצריכים שני פסוקים. קשה לפי רנבה"ק, שאז נדחה מקור שלו מחמת הקרא. אפשר לומר שר"נ לא דורש כן, אבל קשה מהיכי תיתי לגמרא לומר זה. ויש לומר שאז לא חייב כרת, ולא היה למשנה לומר שחייב כרת. אבל, תוס' לא תי' כן, אלא אומר שאז לומדים מכרת למיתה, ואף בחיוב מיתה הוא חייב על ממון.

הדין." (ויש לדון, שאני מרגיש שזה רק כעין גילוי מילתא, שאין חילוק חשוב ביניהם.) ויש לומר שיש לחלק, שכאן יש איסור, ואז אינו כל כך מצוי שיבוא עליה. אז, לא צריכים הקנס כל כך.[44]

ואם תאמר מהיכי תיתי שאינה בכלל העשה. למי שיש לה לאו שאינו נדחה בפני עשה- כמו חייבי כריתות- אין זה קשה, שבוודאי אינה בכלל העשה, שלא נדחה הלאו מפני העשה להתיר עשיית העשה.[45] גם אם נאמר שמה שאשה צריכה לעכב לומר שלא רוצה לישא אותו, כדי לקיים העשה והלאו, נמצא שאי אפשר לקיים את העשה, שאף אילו היה ציווי, לא היה נעשה. ונראה, אז, שנצטרך לומר- לנקודה זו- כאחד מן הצדדים שבצד כללי 2 (או לומר שמשמעות הקרא ממעט אותו).[46]

2. זה נלמד מייתור. יש לדון מאיזה מין ייתור נלמד:

a. יש קרא מיותר, ואז דורשים דין.

b. יש קרא מיותר שיש בו משמעות לדין זה. יש לדון מהו המשמעות:

i. מילה שלא צריכה להיות נכתבת יש בו משמעות.

---

44 גם יש לומר שיש לחוש יותר שיבוא עליה אם חייב לה קנס, בדומה למה שכתב תוס' בהו"א גבי כותים.

45 לכאו', לא אפשר לפרש שזהו קושיית הגמ', שהרי צריך קרא לחייבי לאווים. צריך להשוב אם נוכל למצוא מין של חייבי לאווים (לא צריך להיות אלו המנויים במשנה) שצריכים קרא.

יש להעיר שאם נשנה את גי' הגמ', נוכל לומר שלי' קרא רק לחייבי עשה וחייבי לאו שיש בו כרת, שרק בהם אין העשה שייך. אז, מהורץ קושיית תוס' ל"ל צריכים שלש קראי, שלא צריכים קרא למה שנדחה בפני עשה. ותחשב.

אבל, עיין לקמן בגמ', שבוודאי יש שיטה שממעט חייבי לאווים.

46 ויש להעיר שלגד שני שבגד רשון, אין זה כל כך פשוט, שהרי היה אפשר לפרש, אז, שהוא בתוך הקרא. זה אומר שקרא מדבר אל כל מי ששייך לעשה, ואומר שחייב קנס, וגם מזכיר שאם רצוי הוא לעשה (שהרי, שם בקרא כתוב המיעוט), יש גם דין אחר, שהוא העשה. במילים אחרים, אולי מה שקרא מחייב עשה לא מבאר שקרא מדבר למי שיכול לקיים את העשה, שקרא שם גם ממעט מן העשה. אז, צריך לומר שאותם בני אדם שנתמעטים הם גם בתוך הקרא, שרק משם נתמעטו. ותחשב על זה.

ii. יש מילה מיותרת. פרֵיי"ז זה, אז, הוא יותר ארוך ממה שצריך להיות, ומילה שבפרֵיי"ז זה יש בו משמעות. ותו"ת.

אז, לבאר שני ענינים אלו, יש שני דברים לבאר:

ראשון, יש לבאר מה היה לו לומר. נראה שיש הרבה דרכים בזה. היה אפשר לומר "ישא אותה," "תנשא לו," "ישאו," או כדומה. ותחשב עוד.

שני, יש לבאר מהו הדרשה. נראה שאפשר שדורשים מלשון "לו," שמשמע שמי שהוא משנה את הדין, שאילו הוא אסור לה, אין דין זה קיים[47]. גם אפשר שדורשים מ"לאשה," שאולי משמע אשה מיוחדת, שהרי, מילה יחידית היא[48]. זה משמע שהיא מין פרטי של אשה, דהיינו אשה המותרת לו. אפשר שדורשים ממילת "תהיה" שמשמע שהיא אשה שבדרך כלל מותר לו[49]. (כן נראה מגמ' לקמן, וכן סובר רש"י שם.)

יש להעיר שהיה אפשר לדרוש מדרשות אלו שאין עשה, ולא שאין קנס. אולי לא כל כך מסתבר לדרוש שאין עשה, שאין זה כל כך נוגע, שבין כך ובין כך, היא חייבת (או טוב לה) לטעון שלא רוצה לישא לו, כמו שאומר גמ' לקמן (מ.). אולי אף בלי זה אינו מסתבר כמו שמסתבר לפטור מקנס. ויש לדון. גם אפשר שיש שתי דרשות.

בביאור הדרשה, חשוב לציין לתוס' ד"ה וחד לאתויי. תוס' מקשה למה כתב קרא כן וכ' ריבויים, ולא רק מנע מכתיבת הקרא. אז, פשוט שתוס' סובר שלא דורשים רק ממה שאי אפשר לקיים עשה, אלא מייתור. תוס' תי' שצ' כן כדי ללמד שצריכה לבחור לישא לו, שכ', "לו תהיה." יש לדון אם הדרשה שם הוא מ"לו," שאומר שבוחרת בו, "תהיה," שמשמע שהיא העושה כן, וכאילו היא העושה חלות, ואז בוודאי צריך רצונה, או "לאשה," שמשמע שהיא כשאר נשים, שלא נושאים איש שלא רוצים

---

47 שוב ראיתי בגמ' ב"ב (קלז:) שמשמע כדיוק זה.

48 אף שצריך לנקוט מילה יחידית, שהרי רק נושא אשה אחת, לא צריך לנקוט מילה זו כלל.

49 ויש לדון אם משמע שצריך להיות מותר בהויה או ראויה בהויה (אלא שמניחים שבנ"י לא ישאו באיסור, וזה בכלל "ראוי").

לישא. גם אפשר שאחד מן המילים צריך להיות נכתב אגב מילה אחרת. על כל פנים, זה נוגע בביאור הדרשה.

גם יש להעיר שמגמ' לקמן, יוצא שיש עשה שאומר שישא מי שאסורה לו בלאו. אז, לכאו', אילו בהו"א היינו דורשים שאין עשה, צריך לומר שגם זה נשתנה במסקנה, שכיון שלא דורשים שצריך להיות ראוי כדי לשלם קנס, לא מסתבר לדרוש שצריך להיות ראוי כדי להיות עליו עשה זה. ותחשב.

גם יש לדון קצת בסברת המיעוט- למה יהיה שביאה עם מי שאסורה לו לא יחייב קנס. נכתב כמה צדדים:

- אפשר שהוא מפני שכבר יש לו עונש אחר בשמים. אף שלעולם יש עונש, אולי דורשים מן הקרא שכאן יש עונש די עד שלא נענש. (באמת, אני לא מבאר כאן למה לא חייב, אלא רק מסביר שמצאנו דין אחר כזה, והוא דין שאין מלקות או מיתה וממון.)

- אפשר שאינו כל כך מצוי שאדם יבעל אשה האסורה לו, שמסתמא יוכל לעצור א"ע מזה. כיון שאינו כל כך מצוי, לא צריך קנס.[50]

- אפשר שכיון שבא עליה, רואים שהיה לו תאווה גדולה. אולי, אז, לא היה קנס מהני כל כך.

- אולי חלק מן הקנס הוא חיוב לישא אותה. אז, אם אי אפשר לו לישא אותה, אין קונסים לו. ואם תאמר הרי במפותה לא חייב לישא לה. ויש לומר ששם לא רוצים לקונס אותו כל כך; רק קונסים אותו שיחייב לשלם אם לא רוצה (היא לא רוצה) לינשא. כאן, נמצא שקונסים אותו לשלם, שאי אפשר לו לישא. קנס גדול כזה לא רצתה תורה.

- אולי רצתה תורה להשוות דין של כל הנקנסים (כמו שמשמע מגמ' בתחילת החובל). אולי יותר טוב שלא לקנוס מלקנוס באופן שאינו שווה. ואם תאמר מחמת זה נחייב לו לישא. ויש לומר שלא רוצים שיעבור. גם יש לומר שאז חוטא נשכר.

---

50 כמו כן, יש לומר שאינו מצוי כיון שאין האסורים לו כל כך מצויים. אף שאין זה סיבה לחלק, אולי זה עושה שהוא סוג בפני עצמו. אין לריכיס קנס על אותו סוג, כיון שכבר יש קנס על סוג הרגיל, שכולל כל שאר הציורים. ותו"ת.

- אולי אדם צריך להיות זכאי בקנס, שקנס טוב לו, שמרחיק אותו מדבר רע. אז, אולי מי שצריך הרחק מביאת איסור לא זוכה בקנס. (וע' בב"ק (ע), שנראה שזה מחלקת תנאים.)

תירוץ הגמ':

גמ' נותן שלש תירוצים. אבל, עיקר התירוץ שווה. גמ' יאמר שיש שני פסוקים שהם מיותרים, ומשם דורשים דין של קנס לחייבי לאו ודין של קנס לחייבי כרת. באמצע, נמצא פסוקים אחרים, ונבאר מה דרשה שלהם.

ואם תאמר איך דורשים משני פסוקים, כיון שצריכים לרבות חייבי עשה לקנס, חייבי לאו לקנס, וחייבי כרת לקנס. תוס' תי' שכיון שמרבים אחד (איני יודע איזה אחד נרבה- חייבי עשה או חייבי לאו), נדע שאין הפירוש של "לו תהיה לאשה" שצריכה להיות אשה המותרת לו, שהרי כבר נתרבה אשה שלא מותרת לו. אז, ממילא גם השני (לאו או עשה) יהיה נלמד, שאין עוד מיעוט לו.

ואם תאמר אם כן לא צריכים שני קראי, אלא רק קרא אחד לרבות. תוס' מבאר שזה רק יגיד לנו שאין "לו תהיה לאשה" אומר שצריכה להיות אשה שמותרת לו. אבל, עדיין אולי צריכה להיות אשה שראוייה לו- אשה שיש לו תפיסת קידושין עליה. אז, נמעט, עדיין, חיובי כרת. לכן, צריכים קרא שני.[51]

ואם תאמר נצטרך ארבע פסוקים, שצריכים שנים לאונס ושנים לפיתוי. ויש לומר שרק צריכים לימוד באחד מהם, שלומדים זה מזה בגזרה שווה. קצת יש לדון בזה, שבהו"א של גמ', רב פפא לא ידע שיש גז"ש. אולי אין הכי נמי, היה אפשר להקשות גם זה. וע' לקמן שנעיר שלכאו', לא צריך ג"ש, שקרא מדמה אותם בפירוש, שאומר שחייב כמוהר בתולות (עיין שם). אולי צריך לומר שלמקצת דינים דמיון זה מהני, אבל למקצת דינים לא מהני, ולזה צריך גזירה שווה. (עיין בתוך הקרא להבין מה שאני אומר- מקצת דינים הם כלולים בתוך המשמעות של הקרא.) אז, אולי יש לומר שלימוד זה הוא בתוך פשטות הקרא, ולא צריך גזרה שווה לו. ותחשב.

---

51 עיין לקמן, בביאור לרשת הגמרא. נראה שיכול להיות שני מיני לרשות להרבה מן הלדיס שלדנו לעיל. וע"ש.

תירוץ של ריש לקיש:

יש שלש דרשות שנלמדים מ"הנערה." אחד אומר דינו (מה שחייב קנס רק אם בא על נערה), אבל שנים מיותרים. דורשים מן השנים דין מי שבא על חייבי לאו ודין מי שבא על חייבי כרת.

חולקים ראשונים מה הם השלש דרשות. רש"י סובר שהשלש הם שני הפעמים שכ', "נערה," והה"ה שניתוסף בפעם אחת. ר"ח סבר שהשלש הם "נער" עם מה שיש ה"ה בסופו וה"ה בתחילתו.

יש להעיר שנמצא, אז, שהה"ה בתחילתו מרבה. בדרך כלל, ה"ה ממעט, שמשמע שהוא רק מין נערה זה, אבל לא מין אחר. (לפעמים, דן גמ' בזה.)

אפשר שה"ה הוא ה"ה הידיעה, ומגלה שנערה זה יכולה להיות נערה שכבר הוזכרה בתורה. לא הוזכרה נערה המותרת לו, אבל הוזכרה נערה האסורה לו, כשאומר שלא לישא אותה. (שם, רק הזכיר אשה, ולא נערה בדווקא, אבל אף נערה בכלל האיסור.) ויש לדון בזה, שהזכיר גם אשה מותרת לו כשדן באיש שנושא אשה. ותחשב. ויש לדחות בקל, שהה"ה כאן מיותר, ואין צורך לו להיות אומר שהוא דווקא אותו מין של אשה, שכבר היינו יודעים כן מ"לו תהיה לאשה," ואז צריך לומר שהה"ה מגיד שדנים באותה אשה שנזכרת כבר לענין איסור. ותו"ת.

היה אפשר לטעון שאף כאן ממעט, אלא שהוא מיעוט אחר מיעוט, שרק כ', "לו תהיה לאשה." וע' בתוס', שמשמע שלמסקנא, דורשים דבר אחר מ"לו תהיה לאשה." אז, אינו, למסקנא, מיעוט, ואז נמעט מכאן, ולא נוכל לרבות. ויש לדון, שאולי מיעוט אחר מיעוט אומר שאילו היה, בלתי דרשת רבוי, מיעוט אחר מיעוט, מרבים ממנו. אפשר לתת סברה לזה- אין צריכים קרא למעט, שכבר יודעים למעט. אבל, קרא משמע שדן באותו דבר, ואז צריך לקיים, על כל פנים, אותו משמעות של הקרא, ולומר שהוא דן בו, אבל לא למעט אותו, אלא לרבות לו. אם כן, יש לומר כן כאן גם כן. קרא משמע שדן באשה האסורה לו, שאומר מיעוט, אבל אי אפשר שבא למעט, שזה כבר פשוט. אז, צריך לומר שבא לרבות.[52]

כל חשבון זה נוגע, גם כן, לדרשת רב פפא.

---

52 ויש לדון, לפי זה, למה צריכים שני פסוקים. לכאו', מסתבר שקרא ראשון דן בהכי אסור, ואז ממילא, כשנעשה ריבוי, ידון בהכי אסור. אז, נלמד השאר ממנו. ותחשב.

תירוץ של רב פפא:

יש שלש דרשות שנלמדים מ"הבתולות." אחד אומר דינו (מה שחייב קנס רק אם בא על בתולה), אבל שנים מיותרים. דורשים מן השנים דין מי שבא על חייב לאו ודין מי שבא על חייבי כרת.

הקרא כתוב במפתה, ואומר שמי שמפתה אשה חייב לאביה כסף הדומה לכסף של מוהר הבתולות. חולקים (כן יוצא מגמ' כאן וגמ' לעיל (י.)[53] אם אותו מוהר בתולות הוא חיוב אונס או חיוב כתובה.

אז, יש לדון אם הדרשה מלמד דין על מפתה (שבו כ' קרא שמחייב לו כמוהר הבתולות) או על אונס, שהוא ה"מוהר הבתולות." כמובן, לצד שני, צריך לומר שסבר ש"מוהר הבתולות" הוא אונס, ולא כתובה. ותו"ת. (אף אם ה"מוהר" הוא חיוב אונס, עדיין אולי כיון שנאמר בפרשת מפתה, מלמד דין על מפתה.)

חולקים ראשונים מה הם השלש דרשות. רש"י סובר שהשלש הם שתי הפעמים שכ', "בתולה," והה"ה של "הבתולים." ר"ח סבר שהשלש הם "בתולה," עם הה"ה שלו והלשון רבים שלו.

למה לא סובר ר"פ כר"ל:

גמ' מפרש שצריך אחד מן הדרשות של "נערה" לומר שרק יש חיוב לשלם לאב אם הנערה כבר חי (בשעת פסק בית דין). (לכאו', הסיבה לזה מובנת, שכיון שקנס הוא, אין חיוב עד אז. לכן, צריך להיות מי שראוי לקבל את החיוב- דהיי', אבי הנערה- באותו זמן.[54]) אז, אין שנים מיותרים לדרוש.

יש להעיר שזה לא פשוט (ע' לקמן בגמ'). אז, היה אפשר לומר שריש לקיש חולק על אביי. אבל, ע' לקמן בגמ', שלא אומר כן.

---

53 כן הגהתי בדרשת הקרא, וראיתי שכן באר רא"ש שם. כן נראה גם כן לפי תוס' שם (עיין בלדי לדיס בזה), אבל רש"י שם לא פי' כן. רש"י פי' שכוע"מ שקאי על אונס, ורק דניס אם מילת "מוהר" גם מרבה כתובה.

54 זה מסתבר, כמו שכתבנו, אבל בוודאי לא מוכרח. נראה שקל לומר שחייב אף לפני שבית דין מחייבים אותו, אבל רק מפני שבית דין מחייבים אותו (שמחייבים אותו למפרע). ויש לדון, שאולי ש גמ'"נ במכות (ה) שמשמע נגד זה. אז, צריך לומר שהדרך לחות את זה (שמטעין פסוק) הוא שעדיין יש סיבה לקנס, כיון שהוא עדיין עבר על איסור, ושלם לאב, והוא עדיין ראוי אז, כיון שהוא אב של הנערה שהיתה חיה. ותחשב.

עדיין זה לא מסביר למה לא אמר כמותו, שעדיין לא מסביר למה לא לומד מקור אחדם משם (כמו שעושה למסקנא).

ל"ל סובר ר"ל כר"פ:

גמ' מפרש שצריך אחד מן הדרשות של "בתולה" לדון גזירה שווה מאונס למפתה[55], ללמד דין זה לזה וזה לזה[56]. (מעניין שקורא לו גז"ש. היה יותר נראה לומר שאומר שמשלם כמוהר הבתולות, דהיינו אונס, וממילא יש לימוד. אולי פשטות הקרא הוא רק בתשלומים, אבל דורשים מן הגז"ש יותר מזה. גם אפשר שגזירה שווה אינו מה שמלמד לנו את הדינים, אלא שגזירה שווה מלמד לנו ש"בתולה" שנאמר כאן הוא אונס. ותחשב. גם אינו פשוט לי שמוהר בתולות רצה לומר אונס. אולי רצה לומר "כמה שראוי לבתולה כעין זה." רק דורשים ג"ש לאונס, וזהו. ותחשב.)

עיין לקמן, שזה מחלקת תנאים. אז, היה אפשר לר"פ להוקים המשנה כתנא שחולק על זה.

אבל, יותר מזה, יש להעיר שלקמן זה רק לשיטת רבי יוסי הגלילי, שסובר שאשה שנתארסה לא מקבלת קנס. משנה שלנו לא יכול להיות כשיטת רבי יוסי הגלילי, שהרי מונה אשת אחיו. צריך לומר, כמובן, שאשת אח היתה מאורסת. אז, קושיית הגמ' כאן צריך עיון, שנמצא שמקשה משיטת רבי יוסי הגלילי, שחולק על משנה שלנו, על דרשות שמבארות את המשנה. ותחשב.

גם קצת קשה כיון שמצאנו עוד מחלקת תנאים בגזרה שווה זו לעיל (י), שחולקים אם כ' דאו', ונלמד מקרא זה, או דרבנן, ולא נלמד מקרא זה. אם נלמד מכאן, צריך לומר שמדבר בכתובה, ולא באונס. אולי אף שפשטות שלו הוא בכתובה, לומדים גזרה שווה ממנו, וחייב בשניהם. ותחשב. זה יבאר למה צריכים גזירה שווה.

---

55 צריך לעיין בפסוקים. צריך להיות ג"ש מופנה, שלכאו', יש פירכות (כמו שהזכרנו בהקדמה), אבל יש לדון אם יש מילה אחת מופנה או שתי מילים מופנות. גם יש לדון אם זה לפי התנא שסובר שצריך מילה אחת מופנה או שתי מילים מופנות. ותחשב.

56 קצת יש לדון בביאור גז"ש, אם הענין הוא שלומדים מקרא זה, שנכ' גבי פיתוי, מגז"ש ממילת בתולה שנכ' גבי אונס, או שלומ' ממילת בתולה אחרת שכ' גבי פיתוי, כיון שאף שזה כתוב גבי פיתוי, מכוון לאונס. ותחשב.

קושיה:

מקשה גמ' למה לא סובר ריש לקיש כדחיית רב פפא, ולמה לא סובר רב פפא כדחיית ריש לקיש. (וע' לעיל, שבארנו שיש דיחויים.)

תירוץ (שהוא ביאור שלישי):

מבאר שיש, בין הכל, שש דרשות- שלש מ"נערה," כמו שבארנו, ושלש מ"בתולה" כמו שבארנו. צריכים שנים לדינם, ואז יש ארבע. צריכים שנים לדינים שהזכירו ר"ל ור"פ (דין של נערה שמתה וגז"ש להקיש אונס ומפתה). נשארו שתי דרשות, אחד לקנס לחייבי לאו ואחד לקנס לחייבי כרת.

ואם תאמר ל"ל דורשים פסוק אחד לאונס ופסוק אחד לפיתוי. ויש לומר ששני הפסוקים כתובים באונס. (יש לדון בזה, שבתולה נכ' בתוך פרשת מפתה, אבל אותו מילה מדבר על אונס.) גם יש לומר שכבר יש ג"ש, ואז אין צורך לכ' פסוק לזה ופסוק לזה. ואם תאמר אולי אף שיש ג"ש טרח וכ' קרא, כמו שסובר הר"ן (וכמו שנ' מגמ' בתחילת איזהו נשך). וי"ל שכמו שאומר גמ' בקידושין (בתחילת פרק ראשון), לא אומרים שטרח וכתב אותו קרא אלא שאין מה לדרוש ממנו. אבל, כשיש מה לדרוש, דורשים ממנו. אז, אף כאן, שיש מה לדרוש, דורשים ממנו.

צריך לבאר מה שאמר ר"ל ור"פ. אפשר שריש לקיש אמר מה שהזכיר גמ' לעיל, וכן ר"פ אמר מה שהזכיר גמ' לעיל, ושיטות שלהם נדחו. גם אפשר שגמ' משנה את הגי' במה שאומר. גם אפשר שכל אחד רק אמר חצי המקור. ויש לדון למה. אין זה כל כך קשה על מש"א ר"פ, שיש לומר שר"פ ידע מה שאמר ר"ל, והיה מוסיף עליו. אבל, קשה למה ר"ל רק אמר אחד. אולי רק בא לבאר תחילת המשנה, וכשהגיע לסיפא, אולי אמר כר"פ (אלא שזה לא היה נאמר למסדרי גמ'). דחוק.

נראה שגם אפשר שריש לקיש סובר כדיחוי שכתבנו ורב פפא סובר כדיחוי שכתבנו. כוונת הגמ' כאן הוא רק לבאר מה סובר מי שלא סובר כדיחוים שכתבנו- לא יאמר כריש לקיש, מפני דיחוי של רב פפא, ולא יאמר כרב פפא, מפני דיחוי של ריש לקיש.

נמצא, אז, שלמי שלא דורש את הפסוקים כן (רבא, שאולי חולק על אביי, ורבי עקיבא, שחולק על רבי יוסי הגלילי), יש פסוקים מיותרים. צריך ביאור איך דורש אותם. אולי שיטות אלו לא סוברים שדי בשני פסוקים, כמו שאומר תוס', אלא שצריכים שלש, שצריכים אחד לחייבי עשה. יש לדון אם סוברים שהיה אפשר לקרוא את הפסוק באופן שרק ימעט חייבי עשה ולא חייבי לאו (עיין בביאורים על תוס' ד"ה וחד לאתויי, שכתבנו שאולי חייבי לאו הם יותר ראויים, שאם היא רוצה, עשה דוחה לאו. גם אפשר שסובר שעושים פשרה בין שתי הדרשות.) ויש לדון בזה, שזה מניח ששלש דרשות

(או אולי ארבע) די. ויש לדון, שיש הרבה סוגי חטא, ואולי, אז, נצטרך קרא לכל אחד. ותחשב. גם קל לומר שדבר שנלמד בגזרה שווה טרח וכתב לו קרא. אז, אחד הוא לדין של אונס ואחד הוא לדין של מפתה. אם יש רק שלש פסוקים, צריך לומר שרק בדין אחד שלהם טרח וכ' קרא, ולא בשניהם.

ביאור חולקים על המשנה:

הקדמה:

גמ' מוצא ארבע תנאים שחולקים על המשנה; הדרך שאומר אותו הגמ' הוא שמשנה בא להוציא משיטת ארבע תנאים האלו. יש שני מקורות לארבע תנאים אלו- הראשון הוא לשלשה ראשונים, והשני הוא לאחרון.

גמ' יבאר מקור של תנאים אלו לחלוק על משנה שלנו. יש להעיר שהזכיר דרשה של תנא של משנה שלנו. לא מבאר איך דוחים אלו את הדרשה.[57]

ברייתא של שמעון ושמעון[58]:

גמ' מביא ברי' שאומר: "לו תהיה לאשה שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה." בתוך ברי' זה, מצאנו שלש תנאים שחולקים על משנה שלנו.

בתוך אותו ברייתא, יש לדון אם שיטת שמעון התימני ורשב"ם חולקים גם איך לדרוש או רק בביאור הדין שנדרש. לצד ראשון, יש לדון אם לשון של שמעון ושמעון הוא ביאור הדרשה או ביאור הדין. (לא צריך להיות שווה; אפשר שאחד אומר הדרשה ואחד אומר הדין. אבל, יותר נראה לומר שהיו מדברים על ענין אחד, ואם אחד דבר על הדרשה, גם חברו דבר עליו.)

---

57 לפי שיטת שמעון התימני, אולי יש לומר שליכים קרא אחד לחייבי עשה וקרא אחד לחייבי לאווים. כמו כן, יש לומר שהוא לא דורש הג"ש (או סובר שאומרים שטרח וכ' ליה קרא, אף שיש ג"ש), ואז שני הקראי הם לחיי"ל, אחד לאונס ואחד למפתה. גם אפשר שסובריס שבאחד (מאונס ומפתה) פטור ובאחד חייב (מחמת הסתירה שבדרשות).

58 אגב, יש להעיר (וזה יהיה נוגע בכל סוגיה זו) שקשה מהיכי תיתי שאין משנה שלנו מודה לשמעון, ותולה אותו בחלות קידושין, אלא שסובר שאין קידושין חלים רק לחייבי מיתת בית דין. נראה שאולי יש להוכיח נגד זה ממשנה שלקמן, שאז דין מיתת בית דין פשוט, שבוודאי אין קידושין תופסים להם, שדברי הכל הוא. ויש לדון למה זה פשוט- אכן, דבר הכל הוא, אבל לא פשוט הוא. גם לא פשוט שנדרוש כשמעון. ותחשב. אז, משנה היה יכול לסבור כשמעון, וגם היינו יכולים לומר שכן סובר ר"נ, ומרבה חייבי לאווים וחיי"כ משני הפסוקים, ועדיין ממעט חיי"מ ממה שאין קידושין תופסים. ולכך ביאור.

ע' ברש"י ד"ה שיש בה הוייה, שמבאר שחולקים בדרשה, ולשון שניהם אומרים הדרשה שדורשים.[59]

שמעון התימני[61]:

שמעון התימני סובר שפטור מקנס אם בא על אשה שלא חל עמה קידושין. (לקמן, בע"ה, נבאר איזה מין אשה בכלל זה.) בוודאי אין תפיסת קידושין בציור שיש חיוב כרת בביאה, ואז שמעון התימני בוודאי חולק על בבא שלישי של המשנה. לקמן, נראה שאולי אף חולק על בבא ראשונה של המשנה.

בביאור הדרשה לפי שמעון התימני, נראה שיש לומר שני צדדים:

1. אין ייתור לדין זה, אלא נשמע מפשטות הקרא. איך נלמד מפשטות הקרא:

a. אולי יודעים שאין להן חיוב לישא אותה, שהרי אין אפשרות לישא אותה. אולי חיוב לשלם דמי קנס קשור לחיוב לישא אותה. (יש לדון למה זה יהיה. אולי הענין הוא שלא יועיל די אם אינו חייב לישא לה, ולא יטריח אותו תורה לשלם, אז, כיון שלא מועיל כל כך. ואם תאמר ישלם יותר. ויש לומר שלא פלוג תורה. גם יש לומר שאז יפסד יותר מדי.)

b. אולי יודעים שאין אפשרות לישא אותה. אולי אף אם לא תלה בחיוב, תלה ביכולת לקיים המצווה. במילים אחרים, אף אילו לא היה לו החיוב, כיון שנדחה מפני לאו, היה אפשר לו לקיים אותו, אם בא עליה באונס. נמצא שמה שגילתה תורה יש בו

---

59 נראה שאולי לשון הברייא', שמביא הקרא קודם דבריהם, קצת משמע כרש"י. (עיין במה שכתבנו בביאורי תוס', בתוד"ה ולאפוקי מהאי תנא." אין זה סותר מה שנחנו כותבים כאן. ותו"ת.)

60 אם מודים בדרשה, עדיין יהיה קצת חילוק בדרשה בינהם, שהרי יוצא הגדרה חלוקה. אבל, יודו שהדרשה אומר שצריכים להיות רואיים לאותו דין, ויחלקו מה נחשב ראוי, אם צריך להיות יכולת או יכולת מדין. ותו"ת.

61 גם בו, יש לדון אם היה שמעון התימני או ר"ש התימני. בכל הש"ס ורש"י ותוס' נקרא שמעון התימני. אבל, ראיתי שלפעמים סדר הדורות קורא לו ר' שמעון התימני (אף שבערכו קורא לו שמעון התימני).

נפק"מ לו. אבל, כשאין תפיסת קידושין, אי אפשר לו אף לקיים מש"א תורה. נמצא שמש"א תורה אינו נוגע לו כלל.

2. נלמד מייתור. יש לדון מאיזה מין ייתור נלמד:

a. יש קרא מיותר, ואז דורשים דין.

b. יש קרא מיותר שיש בו משמעות לדין זה. יש לדון מהו המשמעות:

i. מילה שלא צריכה להיות נכתבת יש בו משמעות.

ii. יש מילה מיותרת. פריי"ז זה, אז, הוא יותר ארוך ממה שצריך להיות, ומילה שבפריי"ז זה יש בו משמעות. ותו"ת.

אז, לבאר שני ענינים אלו, יש שני דברים לבאר:

ראשון, יש לבאר מה היה לו לומר. נראה שיש הרבה דרכים בזה. היה אפשר לומר "ישא אותה," "תנשא לו," "ישאו," או כדומה. ותחשב עוד.

שני, יש לבאר הו הדרשה. נראה שאפשר שדורשים מלשון "לו," שמשמע שמי שהוא משנה את הדין, שאילו לו אין קידושין לה, אין דין זה קיים. גם אפשר שדורשים מ"לאשה," שאולי משמע אשה מיוחדת (כיון שלשון יחיד הוא), דהיינו אשה שיש עמה תפיסת קידושין. גם אפשר שלשון אשה יכול להיות משמע ווי"ף (כמו שנראה מן הקרא), ולא וואמא"ן, וכן דורשים אותו כאן. כיון שאי אפשר שתהיה אשה לו, אין קנס. גם אפשר שדורשים מ"תהיה" שאומר שצריך להיות אשה שיכול לישא (יכול להיות קידושין עמה). לזה, נצטרך לומר ש"יכול" יהיה משמע שיכול, ולא שמותר.

אם נניח שלשון של שמעון קאי על הדרשה (וכן מסתבר, שאי לאו הכי, למה ינקט לשון מוזר כזה), אז צריך לומר שסובר כצד שהוייה משמע תפיסת קידושין. אולי מייתור ואולי מסברה, יודע שצריכים זה.

אגב, יש לדון אם, לפי שמעון התימני, הוייה משמע קידושין או נישואין. אין חילוק, אבל עדיין יש לדון. (לקמן, ברשב"ם, אולי זה יהיה נוגע.)

יש לדון, לפי שמעון התימני, אם מה שאין להם תפ"ק הוא סיבה לפטור מקנס או סימן לדבר אחר שהוא סיבה לו.

רבי שמעון בן מנסיא[62]

רשב"מ סובר שאין קנס לכל מי שאסור לבועל בביאה. אז, חולק על בבא ראשון ושלישי.

דרשה של רשב"מ יכול להיות ככל הדרשות שאמר גמ' לעיל בקושייתו על המשנה. (עיין שם, בביאור הקושיה, שבארנו הצדדים.)[63]

ויש להעיר על לשון רשב"מ, שאומר שפוטר מקנס כל זמן שאינו ראוי לקיים אותה. לכאו', קשה ל"ל אמר שהפטור הוא לכל זמן שאסור לישא אותה. נראה שאפשר שאין הכי נמי, כן רצה לומר. אלא, אומר קיום כיון שזהו פי' של מילת הקרא, שהוא הוויה. יש להוסיף שאולי הדרשה גופא בא ממה שנקט לשון הויה, ולא לשון נישואין (שהוא יותר מצוי[64] או יותר פרטי[65]). יש להוסיף עוד שאולי מה שיכול לדרוש מלשון הויה (נגד לשון נישואין) הוא מפני שלשון הוויה מוסיף קיום הנישואין. אין צורך

---

62 מקלת הפעמים שנזכר בגמ' נקרא "ר"ש בן מנסיא," מקלת הפעמים נקרא "שמעון בן מנסיא." אולי היו שני תקופות בחייו, כמו שאומר גמ' גבי רבי יהושע בן בתירה בתחילת תענית. אבל, יש להעיר שכנראה לעולם היה נקרא בשמו, ולא רק בשם אביו. אולי היה "בן מנסיא אחר." יל"ד, שלכאו' היה בן בתירה אחר, שהוא רבי יהודה בן בתירה. ואני לא יודע מתי רבי יהושע בן בתירה חי. אז, אולי לא היה בעיה. גם אפשר שהיו שני אנשים– היה אחד שהיה רשב"מ, והיה אחד שהיה שב"מ. אולי אחד נסמך ואחד לא נסמך. גם אפשר שאחד נקרא דבר אחר (או רשב"ס או שב"מ) כיון שהיה, כבר, אחר עם אותו שם.

עיינתי בזה יותר, וראיתי שלעולם קורא לו רשב"ס חוץ ממקום אחד. ביבמות קורא לו שב"מ, ושם מביא ממשנה שבו קורא לו רשב"ס. בוודאי, אז, אי אפשר לומר כמו שכתבנו (אם לא שנשנה את גי' המשנה). יותר נראה לשנות הגי' של אותו גמ' ביבמות.

ע' בסדר הדורות, שקורא לו רשב"ס.

63 בפשטות, סובר (וכן הוא לשמעון התימני) שאין כל כך סיבה לדרוש מ"הנערה" וכדומה. אבל, אפשר לומר שסובריס שיש הוכחה לזה, כמו שאומר תוס', ממה שאמר "לו תהיה," שלא היה לו לומר זה או זה. אולי חולקים על דרשה האחרת (אולי על הדין ואולי על המקור), או שסובריס שיש דרך יותר טוב לומר כן (שלא יטעון לנו לב', "הנערה" וכדומה), ואז צריך לומר שלא באים לדחות דרשה זו. ותתשב.

64 יש לדון, שלכאו', אינו יותר מצוי בתורה.

65 יש לדון למה יותר טוב לומר לשון יותר פרטי.

למשמעות זה, ואז לשון הויה קשה. גם יש לומר שלא אמר שפוטר כל הציורים שאסור לישא, שאינו אסור לישא[66], שרק ביאה אסורה. אבל, גמ' בכ"מ אומר שמי שנושא אשה שאסורה לו חייב לגרש אותה[67].

ואם תאמר ל"ל דיבר על איסור ביאה. ויש לומר שאז היה ממעט נדה, שאסור לבעול אותה. ויש לדון, שמותר לבעול אותה לאחר זמן. (ודע שאם נאמר שמחמת זה לא אמר איסור ביאה, אולי מחמת זה לא אמר איסור לישא אותה. דנים ראשונים (ע' במאירי בתחילת כתובות) אם מותר לישא נדה. אבל, אם מחמת זה לא אמר נדה, צריך לומר שמה שאינו מותר לישא אותה לא עושה שאומרים שאינו אפשר לקיים אותה, כיון שלא אפשר לישא אותה ולהתחיל הקיום. עיין בביאורי תוס' (בביאור שיטת הר"ח בד"ה איכא בינייהו), שכתב תוס' שמי שאסור לו לישא היא בכלל מי שאסור לו לקיים. אז, צריך לומר שאין איסור לישא (או לקדש, אם דנים בקידושין) את הנדה, שאי לאו הכי, לא יהיה קנס לפי רבי שמעון בן מנסיא.) גם יש לומר שלא רצה לדבר על ביאה, אלא נקט לשון יותר נקי.

יש להעיר שבכל זה יכול להיות שני קושיות- למה נקט בריי' לשון זה, ואם הוא אגב קרא (או אם קרא גם אומר כן), למה נקט קרא לשון זה. ותחשב.

תנא של הבריי':

מתוס' נראה שתנא של המשנה חולק על משנה שלנו. עיין בביאורים על התוס', שדנינו אם זה כוונת תוס' או לא. גם דנינו שם אם מחלקתו הוא מהו המחלקת או מהו הדין; ומהיכי תיתי שחולקים בזה. עיין שם.[68]

---

66 קצת יש לדון בזה. אם הוויה רצה לומר קידושין, אז בודאי זה נכון, שאינו אסור לעשות קידושין. אבל, אם כוונתו הוא נישואין, יש לדון בזה, שאז הוא חופה של פסוליס, ואולי רק ביאה מהני (עיין בגמ' בפרק שני של יבמות). אז, אולי נישואין הם, באמת, אסוריס. ותו"ת.

67 לא פשוט לי מהו המקור לזה, ואם הוא חיוב לאו' או רבנן. אם הוא חיוב דרבנן, לא כל כך פשוט שיהיה נקרא "אינו ראוי." אבל, יש להעיר שאם נשון של רשב"מ אינו פי' של הדרשה, אלא הגדרה של הדין, יש לומר שזהו הגדרה של הדין שאוה לאסור לבעול. כיון שהדין והלימוד תלוי על איסור ביאה, הוא שייך מדאו'. אבל, כשמזכיר את הדין, מזכיר אותו בלשון זה, שהוא סימן יפה עם לשון יפה.

68 אביא את לשוני הקדוש כאן:

שאלת גמ' מהו הנפק"מ:

שואל גמ' באיזה ציורים יש חילוק בין שיטת שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיא. מגמ' לקמן, נראה, לכאו', שזה אינו רק שאלה- להיינו שרוצה לדעת את הדין, ואז שואל- אלא אף קושיה, שמוכרח (כמו שנבאר, בע"ה, לקמן) שיש חילוק, ושואל מהו.[69]

תי' גמ':

גמ' מזכיר שני נפקא מינות[70]- מי שבא על נתינה ומי שבא על ממזרת. בשניס אלו, יש איסור, ואז אינה ראוייה לקיים אותה, אבל קילושין חלים. אז, לפי שמעון התימני, חייב קנס, ולפי רשב"ם, פטור מקנס.

תוס' באר (כט.) שאפשר שיש רק נפקא מינה- מי שבא על ממזרת- שביאה עם נתינה הוא, לפי רש"י, רק איסור מדרבנן. כמו שנבאר לקמן (בע"ה), איסור דרבנן נקרא ראוי לקיים, ואז יהיה קנס אם בא על נתינה.

"לא מבאר תוס' במה בא לאפוקי מתנא של הבריי'. לכאו', מי ששונה את הבריי' רק מגלה שיש שני שיטות אלו. אף משנה שלנו מסכים לזה, שאין לנו סיבה להשוב שסובר שאין שני שיטות אלו.

אפשר שממה שתנא של בריי' רק מזכיר שני לדיים אלו, ולא מזכיר תנא אחר, רואים שתנא של בריי' חולק על משנה שלנו. תנא של בריי' לא יודע מהו הדין– הוא שנוי במחלקת– אבל יודע שאינו כתנא של משנה שלנו.

גם אפשר שיש לדייק מלשון הבריי'. בריי' לא אומר: "שמעון התימני אומר, "ולו תהיה לאשה"– אשה שיש בה הויה. רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה," אלא אומר: "לו תהיה לאשה שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה." אז, תנא של משנה אומר ככה: יש קרא שדורשים, והוא "לו תהיה לאשה." חולקים מה דורשים ממנה. אבל, תנא של משנה סובר שלא דורשים מאותו קרא כלל. אז, צריך לומר שמשנה חולק על הבריי'.

לא נראה כן, שאף תנא של משנה מודה, לפי תוס', שדורשים מ"לו תהיה לאשה." אז, היה אפשר לומר שמשנה מביא קרא, ומזכיר שני דרשות שבו. אז, לקיים לד זה, צריך לומר שלא מסתבר לומר שבריי' מסולר על פי קרא. במילים אחרים, אם נאמר כתנא של משנה שלנו, צריך לומר שתנא מביא קרא, ומבאר דרשות של הקרא. אולי זה לא מסתבר, אלא משנה בא לבאר דין קנס, ומבאר מי חייב בקנס. מבאר שיש קרא שיש בו דרשה לענין זה, ואז מביא השיטות בקרא זה. אז, זה נגד שיטת משנה שלנו.

אבל, כיון שאומרים שהבאת הקרא מיוסד על ידיעת שיטת התנאים, אינו כל כך מוכרח לומר כמו שכתבנו. אילו היה הבאת הפסוק רק מיוסד על הוכחה מן הקרא עצמו, רואים מה סובר תנא עצמו. אבל, אם בא מדרשות שיודעים מתנאים אחרים, יכולים לומר שידע שני דרשות אלו– וידע שיש חולקים שלא רצה להזכיר– וסבר שהדרך הכי טוב להזכיר הוא להביא קרא ושוב לפרש שני הדרשות עליו. ויש לדון, שאולי מסתבר לתוס' שאין זה הדרך הכי טוב."

69 כמובן, לכאו', אינו קושיה ממש, שפשוט לתרץ. אז, יש לדון אם אומר אותו כדי להגיע אל התירוץ או כדי להגיע אל הקושיה האחרונה (לפי ר"ע). (לגד שני, יש לדון אם "קושיה אחרונה" הוא קושיה ראשונה שמקשה לר"ע, או קושיה שמקשה בסוף, או אחד שבאמצע.)

70 מילה זו אינו, לכאו', נכונה. יותר טוב לומר "נפקיס מינה," שמרבים ציורים, והציור נפקיס.

יש להעיר שיש הרבה יותר ציורים שהם נפק"מ, וכוללים כל חייבי לאו ועשה[71] שאינם חייבים כרת. (נראה שרק נקט אלו שנזכרים בתוך המשנה שלנו. אז, במילים אחרים, ליון של נמי' הוא אם יש נפקא מינא בנוגע כמה יחלקו על המשנה[72]. ותחשב.)

שאלת גמי' לפי ר"ע:

צריכים להקליש לזה בביאור שיטת רבי עקיבא[73]:

---

71 נראה שאולי לא מזכיר חייבי עשה כדי להקשות "ולרבי עקיבא" לפי יותר שיטות. (ויש לדון, שאז היה לו לומר חיי"ל של שאר, כיון שיש שיטה של ר"ע שסובר שרק באלו אין תפ"ק.

72 יש לומר את זה בשני אופנים:

1. שאלת הגמ' הוא אם יש נפקא מינא ביניהם בנוגע כמה יחלקו על המשנה, ולא היה השאלה אם יש נפקא מינא ביניהם בדין מי מגיע לה קנס. יש לדון למה הוא כן; מסתמא הוא מפני שהיו דנים במשנה.

2. שאלת הגמ' היה אם יש נפקא מינא בדין מי מגיע לה קנס. אבל, כשמשיב, נקט ציורים שנזכרים במשנה. לכאו', זה מפני שסלק מן המשנה.

יש להעיר שמה שנקט ציורי המשנה גם מבאר למה נתינה יכול להיות בא אגב ממזר. כבר הערנו שמוזר שנתינה יבוא אגב ממזר, שאינם כל כך דומים, ולחוק לומר שמה שהם פסולים מספיק. עכשיו, יכולים לומר שהלמיטון הוא ששניהם הם במשנה, באותו בבא. ותחשב.

יש להעיר שלרש"י קלת קשה למה לא נקט כותית, שיש בה איסור לאו, והיא במשנה. (לתוס', זה לא קשה, שאין חיוב לאו בה. אבל לרש"י– וכל השאלה בא רק לפי רש"י– קושיה.) אפשר לומר שאין זה פסול יחוס, אלא שינוי. (במילים אחרים, אינה גרוע ביחוס שלה (היא גרוע, אבל לא לענין ביאה), אלא היא שונה, ולא טוב לערב בני אדם שונים.) לחוק. יותר נראה לומר שנקט ממזר ונתין כיון שהם דבוקים זה לזה במשנה. (יותר מזה, יש לומר שרק נקט שניים הראשונים שבא לו, שהם שניים הראשונים שבמשנה.)

73 כאן, נבאר קלת ענין של תפיסת קידושין וממזרות.

בממזרות, יש שלש שיטות עיקריות– יש שיטת רבי יהושע, שיטת שמעון התימני, ושיטות של רבי עקיבא. שיטת רבי יהושע הוא שרק מי שנולד מביאה שאילו היה במזיד עם עדים והתראה היה מחייב מיתת בית דין הוא ממזר. שיטת שמעון התימני הוא שרק מי שנולד מביאה שאילו היה במזיד היה מחייב כרת הוא ממזר. יש יולא אחד מכלל זה, והוא שיש שמרבים ציורים שאין בהם תפ"ק, אף שאין לכ"ע. אז, מרבים עבד וגוי. (היה נראה מסברה שכולי עלמא יודו לרבות יבמה לשוק לרב, שאין בו תפ"ק. ולכ"ע, שלא מלאתי כן בפירוש.) יש שלש שיטות בשיטת רבי עקיבא. תנא אחד סובר שמי שנולד מאיסור לאו של שאר הוא ממזר. י"ש סובר שמי שנולד מאיסור לאו (חוץ מאלמנה לכה"ג) הוא ממזר. י"י חולק; דן גמ' אם סובר שמי שנולד מכל לאו הוא ממזר או שמי שנולד מכל איסור (בין לאו בין עשה) חוץ מבעולה לכה"ג הוא ממזר.

כולם דורשים, בעיקר, מקרא אחד. כ' בקרא, "לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו," וסמוך לו כ', "לא יבא ממזר." מן הסמוכים, דורשים שציור של קרא ראשון הוא ממזר, שהוא קרא שני. אבל, חולקים בשני דברים– איזה ציורים של הקרא מרבה, ומה הם ציורים של הקרא. חולקים רבי יהושע עם שאר התנאים בדיון ראשון; רבי יהושע

סובר שמרבה ליור לאשון (לשון גמ' מבלבל, אבל כ"כ רש"י), ושאר התנאים סוברים שמרבה ליור שני. ראשון, אשת אב, הוא איסור שיש בו חיוב מיתת בית דין. אז, רק מאיסור כזה יש ממזר. בדיון שני, חולקים שמעון התימני ור"ע במחלקת רבנן ורבי יהודה, והוא אם הקרא הוא בשומרת יבם של אביו, שהיא דולתו, ואז יש בה איסור כרת, או באנוסת אביו, שאין בה אלא איסור לאו. שמעון התימני סובר כראשון, ור"ע סובר כשני. אבל, עדיין לר"ע יש רק מקור ללאוים של שאר. שתי השיטות האחרות ברבי עקיבא מרבים את שאר האיורים שמרבים מ"ולא." (גמ' לא מבאר איך נרבה את כולם מאותו קרא. ויש לדון. גם לא מבאר מה מיותר שם. אולי הוא הו"ו, או אולי מכוון לומר שהיה לו לומר, "לא יקח אדם את אשת אביו ויגלה...," וה"לא" יהיה קאי על שניהם. ותחשב.)

זה מבאר ליור אחד שמרבים. לא פשוט איך מרבים ליורים אחרים אחר זה. מה שיודעים הוא שתוס' כ' שלפי רבנן מרבים שאר חייבי כריתות מחמת היקש בין כל חייבי כריתות. אבל, לא יודעים איך מרבה רבי יהושע ורבי עקיבא. אפשר לומר שרבי יהושע מרבה מחמת אותו היקש. אבל, מה שתורה בחרה ליור שיש בו מיתה ממעט מקצת הליורים. קשה, שאם כן אף לרבנן נמעט אשת איש, שתורה נקט ליור שלא יכול ללמד אותו. (יל"ד, שאולי שם לא היה ליור יותר טוב לנקוט, שכל דבר לא יכול ללמד לכל דבר.) לרבי עקיבא, בוודאי צריך ביאור. היה אפשר לומר לשניהם שנלמד ממה מצינו. יל"ד, שלר"י בוודאי יש ליורים, כמו אשת איש, שיש להם פירכא.

בתפ"ק, יש שתי נקודות לדעת– צריך לדעת הכלל, וצריך לדעת היוצאים מן הכלל. הכלל הוא שכל מי שמוליד ממזר אין בו תפ"ק. היוצאים מן הכלל מרובים. יוצא אחד הוא שלרבי יהושע חייבי כרת אין בהם תפ"ק. יוצא שני הוא שלנדה, לכ"ע יש תפ"ק. יוצא שליש הוא שלכ"ע לסוטה לבעלה (יש לדון אם זה אף סוטה לבועלה, שמקיים את דינם) יש תפ"ק. יוצא רביעי הוא שלרב (שמואל מסופק בזה) לכ"ע ביבמה לשוק אין תפ"ק. יוצא חמישי הם ליורים שאין בהם תפ"ק כיון שפשוט כלל שאין נישואים שייך בהם (אפשר שזה ענין של כל שאין בהם תפ"ק, אבל באלו פשוט הוא מאל), וזה כולל זכר לזכה, נקבה לנקבה, בהמה (לזכר או לנקבה), גוי (וגויה), ועבד (ושפחה).

יש לדון בלומדות של מה שאין תפ"ק באיסורים אלו:

- אולי יהם שלהם (או מה שביאתם רע או אסור או מה שגורם אותו רע) סותר יהם של קידושין.
- מה שביאתם רע או אסור הוא הרחק ביניהם, ואז אין קידושין יכול לקרב אותם לי. ותחשב. נראה שזה יכול להיות חלוק מלד ראשון. ותחשב.
- אולי יהם ביניהם רע, כמו שביאה ביניהם רע.
- אולי יהם, כיון שגורם ביאה (תחשה), לא יכול לחול, כיון שביאה רע כאן.
- אולי כיון שק' זה עומד לבטל מחמת איסורו (שיגרש), לא חל. (ואם תאמר אז מה לי חייבי לאווים מה לי חייבי כריתות. ויש לומר שכאומר האיסור כן עמידתו, שבני אדם ישמעו לחיוב כרת יותר מלחיוב לאו. ויש לדון, שלכאו' בית דין יכפו בין כך ובין כך. ויש לדון, שאולי אין זה עומד, שצריך שיכפו. רק נחשב עומד אם יעשה כן מעצמו, אבל עדיין, בחייבי כריתות, הוא עומד, כיון שהוא אסור.)

גם אוסיף כאן סיכום קצר שכתבתי:

חייבי מיתת בית דין:

כאן, כולי עלמא מודים שאין תפ"ק בה. יש שלש מקורות לזה:

1. ממה שבנס ממזר. כולי עלמא מודו כאן שבנס ממזר. כיון שיודעים שבנה ממזר, יש סברה שלא יהיה להם תפ"ק.
2. מהיקש שלכל חייבי כריתות. הוקשו כריתות (ובכללם חייבי מיתת בית דין) זה לזה. ואם תאמר אם כן נרבה כל חיי"כ. אולי לקמן, שיש שמרבים אותם. אבל, יל"ל לפי רבי יהושע.
3. מלימוד מיבמה.

חייבי כרת:

1. מהיקש של כריתות.
2. מלימוד מיבמה.

חייבי לאו:

חייבי לאו של שאר:

רבנן- יש תפ"ק- אין מקור לממזרות.

רבי עקיבא- אין תפ"ק- מקור לממזרות. מהו המקור: לא יגלה כנף אביו הוא כרבי יהודה.

חייבי לאו אחר:

רבנן, ר"ע (א)- יש ת"ק- אין מקור לממזרות.

ר"ע (ר' שימאי)- אין ת"ק- מקור ממזרות. מהו מקור: ולא.

אלמנה לכה"ג:

רבנן, ר"ע (א)- יש ת"ק- אין מקור לממזרות.

ר"ע (ר' שימאי)- יש ת"ק- יש מקור שאינה ממזרת- לא יחלל

ר"ע (ר"י)- אין ת"ק- לא מבאר

עשה:

מצאנו לרבי עקיבא שתי שיטות בחייבי לאוויס, והם שאין קילוסין חלים, ושהילד שנולד מביאה כזה הוא ממזר.

יש ארבע נמרות שהם נוגעים לזה.

נמ' ביבמות (מט.):

משנה מזכיר שיטת רבי עקיבא שממזר הוא כל מי שבא מחייבי לאו של שאר. לומד את זה מסמיכות של "לא יגלה את כנף אביו" לפרשת ממזרות. סובר כרבי יהודה שאותו קרא מיירי באנוסת אביו, ואז הוא רק חייבי לאו. יש שמרבים חייבי לאוויס שאינם של שאר, ויש שמרבים חייבי עשה, והוא מריבוי של "ולא."

נמ' ביבמות (מה:):

חולקים בדין בן הנולד מנוי שבא על בת ישראל. נמ' מפרש שאין נפק"מ בין אם היא נשואה כבר (ואז הוא נ"כ איסור אש"א או לא). המחי' תלוי באם יכולים ללמוד מה מצינו מחייבי כריתות, שאין תפ"ק, או לא, שסס רק לו אין תפ"ק.

נמ' בקילוסין (סח):

נמ' מבאר למה אין תפ"ק בחייבי כרת. מזכיר שני פסטיס- ראשון הוא קרא והיקש לחייבי כרת, ושני הוא לימוד מחייבי לאו. הסיבה שלא מרבים כל חייבי לאו מסס הוא שיודעים שלפעמים קילוסין חלים, ממה שיש אשה שנקראת שנואה.

נמ' בתמורה (ד:):

חולקים רבא ואביי אם כשאלם עושה דבר שהתורה אומר שלא לעשות לא חל או חל. מקשה נמ' מתפ"ק בחייבי לאוויס לשיטה שלא חל, ומתרץ ע"י דרשה.

אז, נמצא:

מקור שהילד ממזר:

1. נמ' ביבמות מט:.
2. לימוד מחייבי כרת (כמו בנמ' ביבמות מה:). צריך ביאור ל"ל אומר כן נמ'. אולי הוא מפני שהמקור שאין תפ"ק הוא 2. (ואם תאמר לרב ל"ל נאמר כן, ונמ' כשמואל. גם יש לומר שאולי יותר מסתבר לדרוש שנואה הוא כל חייבי לאו. אז, צריך לומר כפשט שני (או ג"ל שיש סמך במה שיש חיוב כרת.) אם גם סובר בני חיי"ל שאינם של שאר ממזרים, גם צריך לומר כנ"ל 1 כאן. אבל, לא נראה שזהו ההכרח, שהרי נמ' אומר כן לפרש את

רבנן, ר"ע (א)– יש ת"ק– אין מקור לממזרות.

ר"ע (ר"י, אולי)– אין ת"ק– מקור לממזרות– ולא.

המשנה סס, שאומר ששיטת ר"ע הוא רק בחיי"ל של שאר. נס י"ל" לאס עריך עוד קרא של "ולא," כיון שכבר יש לימוד אחר (ממה מצינו), שיש קרא מיותר, אז. ותחשב.[74]

ואולי עיין במה שנכתב (בגד כעין זה) לקמן, שאולי על פיו יתורץ קושיה זו.

מקור שאין תפ"ק:

1. פשט שני של נמ' בקידושין. (יש להעיר שזה רק אפשר לרב. אולי שמואל יאמר שבזה חולקים.) קשה מהו המקור לחייבי עשה.

2. לימוד מחייבי כריתות, בהיפוך של הלימוד בנמ' יבמות (מה). כן פי' תוס'. (ועיין בלשון תוס', שנראה ששובר שאינו מה מצינו- ואז לא קושיה ל"ל מקשים פירכות- אלא הוא מסתבר להשוות אותם. ותחשב. עיין לעיל (כשבארנו מקור להיותה ממזר). אולי אין בזה אותו סברה, שאולי הסברה אינו להשוות אותם, אלא רק לומר שבכל מקום שהיא ממזרת אין תפ"ק. ותחשב.)

3. שובר כרבא בתמורה (ל:), ולא דורש הקרא באלמנה לומר שקידושין חלים.

עכשיו, מקשה נמ' שאם נאמר כרבי עקיבא, אין חילוק בין מי שאסור לבעול למי שאין עמה תפיסת קידושין.

משמע, אז, שיש הכרח שיש מחלקת בין שמעון לשמעון. יש לדון מהו ההכרח:

1. איזה תנא שאמר את דבריו שני לא היה לו לחלוק, כיון שאין נפק"מ במה שאמר. יש לדון בזה, שעליין "משמעות דורשים איכא ביניהו."[75] אם נאמר שלא חולקים איך לדרוש, ואף אם אומרים שאין מילים שלהם מבארים איך לדרוש, קל ללחות שאילו רק חולקים במשעות הדרשה, היה להם לבאר איך דורשים, ולא רק מה התוצאה. אבל, ע' ברש"י שכ' שחולקים בדרשה, ולשונם אומרים הדרשה שדורשים.

2. לא היה לו לתנא של המשנה להביא שני התנאים כיון שאין נפק"מ ביניהם. אף כאן, ק"ק לל"א שמשמעות דורשים איכא ביניהו. יש ללחות כמו לעיל.

ע' ברש"י (ל"ה מאי ביניהו) ותוס' (ל"ה ולר"ע), שמלבריהם נראה שהם מפרשים כגד ראשון. (זה ביאור קצר. עיין בביאורים על תוס' (ל"ה ולר"ע), שהרחבנו על זה.)

---

74 יש לדון אם יש בזה ענש. אם מה מצינו הוא, יש לדון בזה, שאין עונשים מן הדין. ויש לדון, שדין זה מלמד שהוא ממזר, והרי הוא, אז, בכלל קרא שאוסר ביאה עם ממזר. ותחשב.

75 יש להעיר שאביי רגיל לומר כן. אבל, אולי רבא, שבדרך כלל, מחפש תירוצים אחרים, לא מולה לכל מושג זה (על כל פנים בתוך בריי'). אולי אף לאביי יש לומר שלחוק לומר כן, ושואל גמ' אם יש דרך אחר לתרץ.

תי' גמ':

תי' נמ' שיש נפקא מינא באלמנה לכהן גדול. שם, אף לרבי עקיבא קידושין תופסין. ואם תאמר הרי לא חייב קנס כשבא על אלמנה, שרק חייב קנס אם בא על בתולה. ויש לומר שהיא אלמנה בתולה, כמו אלמנה מן האירוסין. עליין, לרבי יוסי הגלילי (לח:) אין קנס.[76]

מפשטות לשון הגמ', היה נראה לומר שיש נפקא מינא רק באיסור אחד, והוא איסור אלמנה בכהן גדול. יש להעיר שאיסור "לא יחלל" (שממנו נדרוש שאין הבן ממזר) אינו רק כתוב גבי אלמנה. אלא, קרא כ', "והכהן הגדול מאחיו... והוא אשה בבתוליה יקח אלמנה ונרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה ולא יחלל זרעו בעמיו." יש שני צדדים עיקריים בלאו של "לא יחלל," ויש שני צדדים עיקריים בדרשה שבא מ"לא יחלל." שני צדדים בלאו של לא יחלל הוא שקאי על כל אחד מאלו. כן נראה שהוא הפשטות, שבאלו הבן חלל. (ועיין ביכמות, שיש מחלקת אם אף קאי על חייבי עשה.) שני צדדים על הדרשה הוא אם קאי על כל מה שהלאו קאי או על ציור אחד. לצד שני, יש לדון אם אותו ציור צריך להיות בתוך הדרשה.

מסתבר שאם דין זה הוא אף על נרושה, לא יהיה רק על נרושה לכהן גדול, אלא כל שכן שיהיה על נרושה לכהן הדיוט. רש"י, באמת, כתב כן. (וע' לקמן, שנדון קצת בביאור ברש"י.)

מסתבר לי שדרשה של הגמ' יהיה רק על אחד מהם. כל הדרשה בא ממה שנקט לשון חילול, ולא לשון ממזרות. אז, כיון שבאחד מהם רק יש חילול, אין לדרוש ממנו עוד. ותחשב. אבל, עליין יש לומר שממה שכולם כלולים בתוך מילה אחת (מילה אחת אומר את דין של כולם), הוקשו זה לזה לענין אותו דין. גם יש לומר שדורשים ממה שלא מזכיר שהבן ממזר כשמזכיר פסול הבן. אם כן, אף אם במקצת הבן הוא ממזר, היה לו לפרש שכן הוא במקצת מהם. ויש לדון.

לא מבאר גמ' למה אלמנה לכהן גדול חלוק משאר חייבי לאו. (עיין לקמן, שיבאר כן גמ' על ציור אחר. משתמע, צריך לבאר שם, ולא כאן, כיון ששם אין דרשה איזה ציור הוא, אבל כאן, יש דרשה.) אולי הוא מפני שהוא לאו שאינו של שאר, ואפשר שהוא מפני שהוא לאו שאינו שווה בכל. לצד ראשון, צריך לבאר אם דורש מ"ולא" שבנים של איסורי לאו שאינם של שאר הם ממזרים או לא. אם לא, קשה למה צריך קרא זה. אם כן, קשה, שאז אין דין זה נכון. צריך לומר שלומדים מקרא זה שלא לדרוש "ולא." ק"ק, אז, ל"ל רק ישמיט שניהם. (אולי עליין מרבים חייבי עשה (ואינם של שאר). ויש לדון אם קרא זה של חילולים מיותר, שאולי נצרך בין כך ובין כך לומר שהבן והאשה חלולים. (אבל, עליין צריך ביאור למה כ', "ולא.")

לכאו', רש"י שמרבה נרושה לכהן הדיוט סובר כצד שני. לכן, מרבה את שאר לאווים שאינם שווה בכל. ויש לדון, שהיה אפשר, עליין, לחלק על פי כמה שווה הוא בכל[77].[78] ויל"ל בזה, שיש לומר שסובר שהדרשה נאמר על נרושה כמו שנאמר על אלמנה, כמו שהזכרנו לעיל.

יש להעיר שאם השאר לא יכולים להיות נלמדים מאלמנה לכהן גדול, יש לדון למה נקט ציור זה לומר בו חילוש שאין הבן ממזר. זה הציור שהוא הכי מסתבר להיות לו דין זה, על כדי שלא יכולים ללמוד ממנו. ותחשב. (לע שאפשר שגם לא יכולים ללמוד לו,

---

76 עיין לקמן בתוס', שלא משגיחים על שיטת רבי יוסי הגלילי כאן, ורק על שיטת ר"ש משגיחים.

77 יש לדון בזה, שאף שיש רק כהן גדול, כל כהן ראוי להיות אותו כהן גדול. אז, אולי לא נחשב שאינו שווה בכל, שהוא על כל כהן, אם הוא באותו מצב. ותחשב על זה. (לדוגמא, יש דברים שאסורים רק למי שהוא אבל. אולי זה נחשב שווה בכל, שהוא על כל אדם, כשהוא אבל. ותחשב על זה, שזה צריך הגדרה.)

78 אולי כן משמע ממה שלא ממעטים מצרי עם בעולה לכהן גדול לקמן.

כיון שכמו שמחמירים באיסורי כהונה (כמו שאומר נמ' ביבמות), ביותר נחמיר באיסורים שלו. סברות אלו הפוכים קצת. על כל פנים, אז לא כל כך קשה שיזכיר עיור זה, שהוא נם הכי מחולש בענין אחר.)

ראיית גמ:

מביא בריי' שאומר ששם מודה ר"ע שאין הילד ממזר, כיון שכ', "לא יחלל," שמשמע שהבנים הם רק חלולים, ולא ממזרים. יש לדון אם הראיה בא מהנחה שממזרות הוא הוספה על חילול, ואז נמצא שמה שמזכיר בו הוא רק מקצת פסול שלו או שמניח שיש בו ממזרות וחילול, ואז נמצא שרק הזכיר פסול אחד משני הפסולים שיש בו.[79]

ואם תאמר אולי כשמזכיר חילולים, רק מדבר על אשתו. ויש לומר שנמ' דורש במק"א מכפל הלמ"דים ב"יחלל" שקאי על אשתו ובניו. (אבל, עדיין קצת קשה, שאולי נקט לשון חילול כיון שלשון ממזרות לא אפשר על אשתו. יותר מזה, יש לדון אם קל הוא להוסיף דרשה על לשון ממזרות לומר דין אשתו, ואף אילו היינו יודעים שהוספה לעשות אשתו כבניו רק עושה אותה חללה. ותו"ת. אבל, זה לא קשה אם נאמר שהדרשה בא ממה שמזכיר חילול בלי ערך.) עדיין יש להקשות שאולי עושה את בניו חללים וממזרים, ורק מזכיר חללות, כיון שמזכיר אותו עם דין אשתו. ויש לומר שהיה לו להזכיר ממזרות בפני עצמו. זה יותר טוב לנד שני שכתבנו לעיל (שאין ממזרות הוספה על חילול), אבל אפשר לשני הצדדים. ותתחשב. נם אפשר לפרש שלשון חילול עצמו משמע שאינה ממזרת. אולי חילול ממשע שהיא חולין, אבל נם לחולין יש מעלה. ממזר הוא דבר שהוא גרוע מחולין, ואינו חלק מחולין. ותתחשב. (עיין למטה שכתבנו עד אחר.)

לשון הנמ' כשאומר דרשה זה הוא שדורשים כן מ"לא יקח ולא יחלל." רש"י מסביר שהדרשה בא מ"לא יחלל," ויודעים על מה לדרוש ממה שכ', "לא יקח." לולי רש"י, היה אפשר לומר שדורש מן הכפל, ממה שצריך שייהס. יש לדון איזה הוא כפול. לכאו', לא היה אפשר לכ', "לא יקח," שצריך קרא לומר שנעשה חלל. ויש לדון בזה. לנד אחד שהזכרנו, לפי רבי עקיבא, ממזרות הוא הוספה על חילול. אז, כיון שהוא ממזר- ככל חייבי לאו- לא צריך קרא שמחלש שהוא חלל. נם אפשר שלא היה צריך לכ' שלא יקח, אלא שלא יחלל. (ודע שלא כל כך פשוט איך יכתב כן. ותו"ת.)

אז, יש לנמ' ראיה שאין מי שנולד מאותו ביאה ממזר לפי רבי עקיבא. אבל, עדיין לא הוכיח שאין חלות קידושין. אם נאמר שהמקור שאין תפ"ק הוא מלימוד מחייבי כריתות, שהם שווים במה שבנס ממזרים, אז אי אפשר ללמוד שאין תפ"ק. אם נאמר שהלימוד הוא מיבמה, יש לומר שיש פירכא, שבני יבמה עם זר הם ממזרים, אבל בני אלמנה לכה"נ אינם ממזרים. (ק"ק, שלפני זה נ"כ היה פירכא, שהוא לאו שאינו שווה בכל, ונס, אולי, עשה.) כמו"כ, יש לומר שהנדר של מה הוא בתוך הקל וחומר, ולא בתוך הקרא שאומר שק' תופסים, הוא שכל מה שעושה ממזר יש בו תפ"ק. ויש לדון למה יהיה כן, שלכאו', רק נדרש דבר הכי קל לדרוש, וזהו, אם היה בא מחמת הקל וחומר[80]. נם יש לפרש שכמו שמתבר לנמ' שכל מי שאין עליו תפיסת קידושין בנו ממזר, נם מסתבר שכל מי שאין בנו ממזר, יש עליו תפיסת קידושין (שהוא, באמת, אותו סברה). זה רק אפשר אם נאמר שאותו לימוד של נמ' אינו מה מצינו, אלא הוא סברה. ותתחשב.

---

79 יש להוסיף על זה (וזה גם נוגע לאיזה ציורים יתמעטו) שאולי אי אפשר לומר מילת חילול על מי שהוא ממזר. חילול משמע שיש קדושה לחויה (שיש קדושה, שמחמת שנוגע בדבר רע, נפסל). אבל, אולי ממזר אין בו אף קדושה. מחולש לומר כן מן הסברה, שאבא שלו עוד כהן, ויירש קדושת כהונה ממנו, אלא שיש עבירה בו. ויש לדון. (אולי יש להוסיף שעל פי חילוק זה שכתבנו בין חילול לממזרות יש לבאר למה יש טהרה לחילול, כמו שמבאר גמ' ביבמות, ואין חילול לממזרות, והוא שבחילול כבר יש קדושה, ויש סיבת כשרות, ובממזרות אין אף קדושה (ונוכל לומר שאף אין קדושת ישראל, ולא רק שאין קדושת כהונה). ותתשב על זה.)

80 זה דומה, באמת, לנד שלישי, אלא שכאן צריכים מה שצריך לעשות פשרה בין דין ולימוד.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שמצאנו חולק על זה. רבי ישבב סובר שאף באלמנה לכהן גדול הבן ממזר. אז, אף שם לרבי עקיבא אין תפיסת קידושין. אז, עליין אין חילוק בין שמעון ושמעון לפי ר"ע.

תי' גמ':

גמ' מתרץ שיש נפק"מ במי שבא על חייבי עשה. אסור לקיים אותם, אבל יש עמהם תפיסת קידושין. אם מקור שאין תפ"ק הוא מלימוד מיבמה, יהיה בהם תפ"ק, שמה שיש לאו ביבמה הוא פירכא. אם מקור שאין תפ"ק הוא ממה שהבן ממזר, אז תלוי באם הבן הוא ממזר. זה תלוי באם לורשים מ"ולא," ובמה לורשים מ"ולא," כמו שמבאר גמ' ביבמות (מט.). אם מקור שאין תפ"ק הוא שכל מה לאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהני, יש לדון. לכאו', אמר רחמנא שלא ליבא חייבי עשה. אבל, אולי יש לדייק מלשון "כל לאמר רחמנא לא תעביד," שמשמע שאמרה תורה שלא לעשות אותו, ולא שאמרה תורה לעשות דבר חלוק. אז, אולי הא רק בלאוויס, ולא בעשייס.

ק' גמ':

גמ' מבאר שלא כל כך פשוט שכן סובר רבי ישבב. הלשון הוא כן: רבי ישבב אומר, "בואו ונעוח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל[81] הולד ממזר."[82] לא פשוט לגמ' אם בא לדחות רבי שימאי (שאמר שלר"ע, בן של כה"נ ואלמנה הוא רק חלל, ולא ממזר) או בא לפרש שיטת רבי עקיבא. אם נאמר כראשון, נוכל לומר שאף שאמר, "כל שאין לו היתר ביאה," זה לא היה לווקא, אלא שסמך על מה שאמר ר' שימאי שהוא רק בחייבי לאוויס. אבל, אם נאמר כשני, צריך לומר שלשון "כל שאין לו היתר ביאה" מרבה גם האסורים באיסור עשה. יש לדון אם ההוכחה בא ממה שלא מיעוט חייבי לאוויס- והרי אף הם אין להם היתר- או בא מלשון "כל." אז, לאותו צד, עליין קשה.[83]

לא פשוט למה, לצד ראשון, לא צריך להיות לווקא.

---

81 איני מבין כל כך לשון "אין לו ביאה בישראל." אפשר שלמסקנת גמ' בא למעט בעולה בכהן גדול. אבל, קשה, שאז נוכל לומר שממעט אף לאו שאינו שווה בכל.

82 אגב, יש לדון אם כוונת רבי ישבב הוא להזכיר מה שאמר או להעיר כמה רע יהיה אם עושים כמותו שלא כדין. אם הוא רע, אפשר שהוא מפני צער של ה"ממזרים," ואפשר שהוא מפני שיאמו ממזרים אמיתיים, ונמצא הרבה איסורים קרים.כמו"כ, ממעטים הכשרים, שעכשיו לא יאמו כשרים ולא יולידו כשרים.

לצד שני, יש לציין לגמ' בתחילת נדה, שאם דן מהו כוונת תנא, ומוכיח כן ממה שאמר לתנא אחר– א"כ בטלת פרו ורבו; ואם, דן איך לדחות אותו. אילו היה לד שני נכון, היה דרך לדחות אותו. וי"ל שדחוק לומר כן. גם אולי יש לחלק בין אם טוען אותו לחבירו החולק או לא. ותחשב. וע"ש.

83 יש לדון קצת למה זה בעיה; נניח נגד אותו צד. באמת, אף אם בא לאפוקי מר"ס, לא היה מוכרח שלא בא לאפוקי ממנו בשני ענינים. אבל, היינו יכולים להניח כן, כדי לתרץ מהו החילוק לפי רבי עקיבא. אז, אף בשאלה זו נניח. צריך לומר שגמ' ידע שהיתה שאלה בזה, ולא היתה סגורה. אז, אומר שמי שלא סגר שאלה זו בוודאי סובר שלרבי עקיבא אין נפקא מינא. ותחשב. (ודע שאינו כל כך קשה אם מי שלא פשט סבר כן, שמסתמא היה איזה אמורא, שלא פסק בכלל כרבי עקיבא.)

אפשר לפרש שאף שלא פירש שהוא רק בחייבי לאוויס, הרי רבי סימאי כבר פירש כן, וכיון שעליו אומר מאמרו, לא צריך לכפול כן. לא נראה כן, לשני טעמים חזקים. הראשון הוא שלכאו', רבי סימאי לא מיעט חייבי עשה. אמר ש"מן הכל היה עושה ר"ע ממזר...." לא מפרש מכל מה. אז, אין להוכיח מכאן למעט חייבי עשה. ויש לדון, שאולי פשטות לשונו משמע שהוא מכל הכלל של אלמנה לכה"נ, דהיינו איסור לאו, או מכל הכלל שבו דבר ר"ע בפירוש, שהוא איסור לאו. שני הוא שלכאו' ר"י בא לחלוק על רבי סימאי. אז, אי אפשר לפרש שסמך עליו לדין. נוכל להקשות כן מסברה- איך נניח שמי שבא לדחות שיטת חבירו סומך על חבירו לומר דין לו, ונס מלונמא, שאם נניח שסומך עליו, נניח כן נס לענין אלמנה לכהן גדול, ומהיכי תיתי שעל זה הוא שחולק.

אפשר שמסברה היינו אומרים שאינו מרבה חייבי עשה. (לא כל כך פשוט למה לא[84]; אולי כיון שיש רק ריבוי אחד, כמו שמפרש נמ' ביבמות, לא מסתבר לרבות מסש חייבי עשה וחייבי לאו.) אבל, כיון שאמר "כל שאין לו היתר...," מוכרח לומר שכן סובר. אבל, אם נאמר שלא בא לבאר לדברי ר"ע, אלא בא לדחות לדברי ר"ם, יש לומר שמפלינ בדברים נגד רבי סימאי כיון שבא לדחות אותו. (נראה שזה יותר קל לומר אם הריבוי הוא ממילת "כל.") על זה נס כן יש קושיה. בין כך ובין כך הוא בא לדחות שיטת רבי עקיבא. אז, היה אפשר לומר שמפלינ בו לדחות אותו. ויש לדון, שאם לוחה של ר"ם, אז מבאר שמוסיף, אלא שמפלינ במה שמוסיף. אבל, אם בא לדחות את השיטה, אינו אף מוסיף. אז, אולי לא יפלינ על ההוספה. ותחשב.

אפשר שאם בא לפרש לדברי רבי עקיבא, היה לו לקקק יותר במילים שלו, שהרי בא לומר דין. אבל, אם לא בא לפרש דין, אלא לומר שחברו לא נכון, אולי לא צריך לקקק כל כך במילים שלו. (נראה שזה יותר קל לומר אם הריבוי בא ממה שלא באר שהוא רק בחייבי לאוויס.) נראה שני טעמים לזה. יכול להיות מפני שמה שאמור כדי לבאר שיטת תנא הוא יותר חשוב, וליוקים שלו יותר חשובים. ממילא, צריך לחוס על ביאור שלו יותר. נס יש לומר שאם כן בשיטת אמורא אחר, רק צריך לדון במה שאותו אמורא כן. הרי, כאן רבי סימאי לא כן כלל בחייבי עשה, ואז לא צריך ר"י לדון בו.) אבל, עדיין יש לדון מהיכי תיתי שחולקים בכה"נ באלמנה, ולא שחולקים ר"ם ור"י בחייבי עשה ומולים בכ"נ לאלמנה. ותחשב. (עיין בלשון רש"י, שאולי משמע כנ"ל זה.) אפשר שכיון שר"ם לא כן בפי' בעשה כלל, לא מסתבר שיהיה קאי עליו ויהיה מפרש דין עשה.

תי' גמ:

נמ' מתרץ שיש נפק"מ באיסור עשה של בעולה לכהן גדול, כיון שהוא איסור עשה ואינו שווה בכל. חולקים ראשונים בעיור זה. רש"י מפרש שבא על אשה שהיתה נבעלה כבר. ואם תאמר א"כ יפטור מחיוב קנס. וי"ל שנבעלה שלא כדרכה. ר"ח מפרש שבא על אשה. האיסור בא אחר הבעילה שמחייב קנס, והאיסור הוא בעילת עצמו. אף שמותר להיאחר נשוי לבעולת עצמו, אסור ליקח אותה מאלו', ואז נקראת "אינה ראויה לקיימה."

ואם תאמר אם כבר נבעלה אינה רק בעולה, אלא אף זונה[85]. הרי, זונה נאסרה לכהן בלאו. אז, עדיין לא יהיה עיור שיש בה איסור ויש בה תפיסת קידושין לפי ר"ע. תי' רש"י שאם נבעלה לכסרה, והוא ביאת פנוי הבא על הפנויה רגילה, אינה זונה לרוב תנאים. (עיין לעיל בביאורי תוס', שהבאנו כל השיטות. רק ר' אלעזר אומר שהיא זונה, והרי נמ' ביבמות פוסק נגד רבי אלעזר.) ואם תאמר עליין נקשה לפי רבי אלעזר. ויש לומר שר"א לא צריך לסבור כר"ע. במילים אחרים, כיון שרק מוכיחים מרשב"ם, נמצא שיש לנו שלש שיטות- שיטת רשב"ם, שיטת ר"ע, ושיטת ר"א. אי אפשר לסבור כשלשתם. אבל, עליין "זול הכא קמלחי ליה וזיל הכא קמלחי ליה," ואפשר לרשב"ם לסבור כרבי עקיבא או כרבי אלעזר. אבל, ע' בביאורי תוס' שלא נראה

---

84 אפשר לומר– וזה נ"ל מאד מחודש– שלשון "אין לו היתר" מוכרח לומר לאו. הרי, חייב עשה יש לו היתר, אלא שיש לו חיוב אחר. ויש לדון, שאז למעשה אין לו היתר. ותחשב.

85 לכאו', אילו היה קושיה זו נכונה (ובאמת, לפי ר"א הוא נכונה), לריך ביאור מה מוסיף עשה זה, שהרי היא כבר זונה. ויש לומר שמוסיף עשה. אבל, אין ליור שיש רק עשה, בלי לאו עמו.

שסובר תוס' שתי' זה מהני. לולי רש"י, היה אפשר לומר שהעיור הוא בממאנת, כמו שתי' נמ' ביבמות (נט:), שפס אינה נחשבת זונה, אפילו לרבי אליעזר.[86]

המקור לדין זה מבואר בקידושין (סט), שלומדים מקרא (שמדבר על אשה שנואה) שיש מי שאסור לו ליקח וקידושין חלים.

מבאר נמ' שהסיבה[87] שמה שמרבים הוא בעולה לכה"נ הוא מפני שיש לנו שניס לגריעותא- הוא עשה, ולא לאו[88], ואינו שווה בכל.[89][90]

יש להעיר שעליין נמצא שלשון של ר"י, ש"כל שאין לו היתר ביאה," הוא לאו לווקא, שלא מבאר שבעולה לכה"נ נתמעט. יש בזה, לכאו', שני הערות. הראשון הוא שלשונו קשה. השני הוא שאז קשה מהיכי תיתי לרבות חייבי עשה, שבין כך ובין כך לשונו לאו לווקא. על קושיה שניה, יש לדון. אולי אם הוא קנת יותר לווקא (שיש רק עיור אחד שיוצא מן הכלל), אינו כ"כ קשה שהוא לאו לווקא. יותר מזה, יש לומר שכיון שמשייר כלל שלם- להיינו חייבי עשה- יותר קשה, לא רק מפני שיש הרבה עיורים בו, אלא מפני שהוא דבר שלם. מה שהוא דבר שלם הוא שיש קרק' חשוב, וכל שיש בו אותו קרק' לא הוזכר. ותחשב על זה.

אפשר לפרש שמה שאינו לווקא אינו כל כך קשה כיון שיש קרא שמוכיח שיש עיור שבו חל הקידושין. אולי כיון שזה כל כך פשוט, אז, לא צריך להעיר שהוא לאו לווקא בעיור אחר. לחוק. גם אפשר שכיון שכ', "בישראל" הרי מיעט עיורים של איסוריס לכהנים. ויש לדון, שכוון לרבות מקנת איסורי כהן, כמו אלמנה לכה"נ, שאי לאו הכי, נאמר שסובר כר"ם, לגר שלא מקשה עליו. כמו"כ, אז היה נמצא שגר שהוא מקשה עליו מתנגד לנמרי לגר זה, שגר זה יאמר שאף אינו חולק עליו, אלא מלוייק כמותו. גם אפשר שהבן ממזר, אבל יש תפיסת קידושין, כמו שלורשיס מן הקרא בקידושין. אז, מה שאומר הוא לווקא. אבל, צריך להניח שאף שאין ממזרות ותפ"ק לעולם תלוייס זה בזה, שיש מי שאין בו תפ"ק ואין בנו ממזר, בדרך כלל מניחים שהם תלוייס זה בזה.

---

86 אגב, זה דין מעניין, שלא היה, מלאו', שוס נישואין. צריך לומר או שיש לרבנן כוח לעשות קנת נישואין לאו' או לומר שזנות לא תלוי בנישואין לאו', אלא בדבר אחר, ונשואי קטנה מספיק לאותו דבר. ותחשב.

אם נאמר שרק נקראת זונה כשמגלה שתזנה עוד (ואז כוונת מילת זונה הוא מופקרת, אלא שר"א סובר שדי אם היא עומדת להיות מופקרת), נוכל לומר שאין אונס עושה אותה זונה. אבל, גמ' לא מזכיר זה כלל, ואז מסתמא אינו נכון.

87 בלשון של גמ' שלנו, היה אפשר לפרש שלא בא לבאר הסיבה להדין, אלא לבאר למה אין זה כל כך קשה בלשון של רבי יצחק. לא כל כך פשוט איך מבאר כן, אבל לכאו' מוכח נגד זה מגמ' בקידושין (סח.).

88 לא כל כך פשוט לי מהיכי תיתי שזה לגריעותא. כמו שבארנו לעיל, לכל אחד יש מעלה וגירוע.

89 ואם תאמר הרי גם מצרי אינו שווה בכל, שהרי אינו אסור למצרית. צריך לומר שאינו שווה בכל הכל. ותחשב. גם אפשר שאלמנה יותר אינו שווה (ר"ל, נוגע בעיוריס יותר מועטיס). עיין בלשון רש"י, שמשמע כלד ראשון ולא כלד שני, שכ', "אבל עשה דמצרי ואדומי נוהג בכל הקהל." לשון "כל" משמע נגד לד שני, ולשון "הקהל" משמע כלד ראשון. אז, נראה שרש"י אומר כלד ראשון.

90 לא פשוט לי למה מה שאין דבר שווה בכל הוא גריעותא. ע' במה שכתבנו למטה בביאורים על תוס' (ד"ה ועל הכותית).

דין מכ"ח:

מזכיר נמי' שסלם תנאים שהזכרנו (תנא של המשנה, רבי שמעון בן מנסיא, ושמעון התימני) מודים שיש קנס בעיור אחד של בבא שליסית של משנה שלנו, והוא עיור של נזה. פשוט שתנא של משנה שלנו סובר כן, אבל החידוש הוא שאף שמעון ושמעון אומרים כן. שמעון התימני אומר כן כיון שקילוסין חלים לנזה, ורבי שמעון בן מנסיא אומר כן כיון שראוי לאדם לקיים נזה. (עיין לעיל שלגינו קנת בדין נזה. יש להעיר שאולי מתוס' נוכל להוכיח שאף מותר ליטא אותה. נראה שאולי לפי תוס' עריכים שמותר למי שאינו נשוי לה לקיים אותה. אז, עריך להיות שנס מותר ליטא אותה. אז, אף אם אסור ליטא נזה, עליין מותר ליטא אותה כשאינה נזה (מה שאין כן בבעולה לכהן גדול, שהיא כבר בעולה), ולקיים אותה. ותחשב. גם יש להעיר שיכולים להוכיח מזה שאינו מכוון לאיסור ביאה, שבוודאי יש איסור ביאה בנזה.)

מה שקילוסין חלים לנזה נדרש ביבמות (מט:), שכ', "ותהי נדתה עליו."[91] זה מגיד לנו שיכול ליטא אותה. כיון שכן, פשוט שנס יכול לקיים אותה. (יש להעיר שאם לשון הוייה רגה לומר קיום לפי ר"ש (עיין לעיל), אז אולי רק לורשים מזה שיכלו לקייסא ותה, ולא שחל קילוסין. ותחשב.)

ויש לדון ל"ל מביא ראיה ממה שאם לא חלים הקילוסין, עריך אדם ליטא את אשתו כמה וכמה פעמים, שקילוסין שלו יפקע כל זמן שהיא נזה. אולי אין הכי נמי, עריך. לא נראה כן (כמו שלא נראה לרש"י שלא יכול אדם לאכול בשולחן חברו, וממנו לומד שע"א נאמן באיסורים).[92] יותר מזה, נראה שאילו היה חייב לעשות כן, כמעט היה אי אפשר שלכהן להיות מוליד בן, שהיה עריך כמה וכמה נשים. אולי יש לחלק בין מה שאין קילוסין בטלים למה שקילוסין חלים. אבל, יש לדון, שתוס' מניח שקילוסין חלים לסוטה. שם, אין מקור שקילוסין חלים, אלא נמי' רק אומר שכולי עלמא מודה שאין הכן ממזר. זה נלמד ממה שאין קילוסין פוקעים. (אף מקור שאין קילוסין פוקעים קנת עריך ביאור.) אז, משמע שאין חילוק ביניהם. ותחשב.[93]

---

91 אגב, יש לדון אם רבי שמעון בן מנסיא, שדורש לשון קיום מלשון הוייה, מודה לדרשה זה. ותחשב. אולי אין חידוש שיכול לקיים אותה, שלא מסתבר שאדם תמיד יצטרך לקדש אשתו. אז, צריך לומר שהוייה של כאן רצה לומר קילוסין. אבל, עיין לקמן, שנדון קצת בזה.

92 גם יש להעיר שאם היה כן, קצת קשה למה תורה מזכיר דינים של גט, שמי ירצה לגרש את אשתו אם יכול לסלק את הקילוסין בכל זמן שהיא נזה. יש לדון, שאולי נמצא באשה שאינה בזמן ראייתם דם (כמו קטנה או זקנה).

93 קצת ראוי לדון על לשון גמ'. גמ' אומר שגבי נזה כולי עלמא מודו, ומסביר שמה שפוטר לשמעון התימני לא נמצא ומה שפוטר לרבי שמעון בן מנסיא לא נמצא. יש להעיר שק"ק למה צריך להוסיף כל זה, שכיון שאומר שמחייבים, פשוט שהוא מפני שהפוטר לא נמצא. אילו היה מוסיף מקור שקילוסין חל או מוסיף מקור שהיא ראוייה לקיום, לא היה כל כך קשה, שאז יש לומר שבא להוסיף אותו נקודה. אבל, כיון שלא מוסיף זה, נמצא שלא מוסיף כלום.

נראה שהיה הו"א לומר שכיון שלשון הפסוק הוא שווה– דהיינו שפסוק אחד מחייב רק כשיש הוייה, ופסוק אומר גבי נזה שיש הויה– אף אם אין ההויה שווה, היינו מחייבים אותו. אז, היה אפשר לומר שגבי נזה אינה ראוייה לקיימה. אבל, בה יש "הויה." אף שאין זה אפשרות לקיום, שהוא פירוש של "הויה" של קנס, עליין מין הויה הוא– במה שנקרא הויה– ואז יש בו קנס. ותחשב.

כמו כן, יש לומר שהו"א ששמעון התימני סובר שהויה אומר שניהם, ורק צריך להיות ראוי לאחד. אז, אפשר שאין קילוסין תופסים בנזה, אבל ראוי היא לקיום. אז, גמ' מחדש שאינה כן, ואם היתה כן, לא היה שמעון התימני מודה. אלא, קילוסין חלים בנזה, ורק מחמת זה מודה שמעון התימני, שסובר ש"הויה" גבי קנס אומר חלות קילוסין.

רבי נחוניא בן הקנה:

גמ' מביא חולק השלישי על המשנה.[94] ר"נ בן הקנה חולק על כל בבא שלישי של המשנה. משנה שם מחייב קנס לאשה שנבעלה בביאה שהיה מחייב, אם נעשה במזיד, כרת. ר"נ בן הקנה חולק על זה, וסובר שכיון שבזמן שהיה בא לו חיוב ממון[95] גם בא לו חיוב כרת, פטור.[96]

רנבה"ק לא אומר כן בפירוש, אלא נלמד משיטה אחרת שיש לו. בריי' אומר שר"נ בה"ק היה משווה דין יוה"כ לשבת. אם אדם עובר על מלאכה בשבת, חייב מיתת סקילה. לכן, אם באותו הזמן נתחייב ממון (למשל, קרע חפץ של חבירו על מנת לתפור) הוא פטור. ר"נ סובר שאף יוה"כ כן. אף שלא חייב מיתת בית דין, אלא חייב כרת, עדיין פטור מחיוב ממון. רואים מזה שסובר רנבה"ק שחיוב כרת פוטר חיוב ממון.[97]

---

94 כן נראה מן הלשון (ע' לקמן) שהוא כוונת הגמ' כשאומר "ולאפוקי..." וכן מפרש רש"י על בד"ה ולאפוקי מדר"נ. (קצת משמע כן ממה שאומר "ולאפוקי," ולא "לאפוקי." משמע שכבר הזכיר תנאים אחרים שמהם בא להפקיע.) אבל, תוס' פי' שגמ' קאי על ר"ח, ואומר שר"ח הוא לאפוקי מר"נ, שמניח שכל התנאים (שמניח ששמעון ושמעון חולקים בלי ראיה, מהנחה שכל תנא חולק) חולק על ר"נ.

אבל, בין כך ובין כך, אמת הוא שמשנה שלנו חולק על ר"נ בה"ק.

95 עיין לקמן בגמ', שאם ירצה ה', מגמ' לקמן נוכל להגדיר את זה יותר טוב.

96 לכאו', סובר כן אף אם אינו נתחייב, בפועל, כרת. אילו לא היה כן, היה אפשר לומר שאין משנה שלנו חולק על ר"נ, שאולי משנה שלנו הוא בשוגג. (ואם תאמר אם כן לא יחייב קנס. איני יודע ששוגג פטור מקנס– באמת, מחלקת הוא בכ"מ בש"ס אם קונסים שוגג משום מזיד– אבל אף בלי זה, יכול להיות שהוא שוגג במה שגורם כרת ומזיד בכל דבר אחר.) אפשר לדחות שמשנה שלנו צריך להיות מדבר בליור שחייב כרת בפועל, שהרי אומר שחייב כרת. יש לדחות בקל שראה לומר שהוא חיוב כרת במזיד, ולא חיוב מיתה במזיד, שאז אין פטור על שוגג שלו.

ע' לקמן בגמ' במקור לדין זה. לכאו', לכל הצדדים של הגמ', נלמד הוא מפטור מממון אם נתחייב מיתה. גמ' יאמר בפירוש לקמן שזה אף בשוגג (צריך לעיין שם, לראות אם אין חולק על זה), ואז אף כאן יתחייב על שוגג.

97 אגב, שם דן במליק גדיש חברו. לא כל כך פשוט לי למה פטור מכולו, שהרי פטור מחמת חיוב מיתה. חיוב מיתה בא בשעה שהוא מליק אותו. אבל, נמשך האש, ועל זה גם חייב. אולי אין הכי נמי, כשאומר פטור, רק מכוון למה שנשרף מיד. גם יש לומר שחיוב על הכל מיוחס למיתה כיון שבאים בזמן אחד. גם יש לומר שחייב מתחילה, אלא שמה שחייב נקבע ממה שקרה אחר כך. אבל, למפרע, חייב מתחילה. ותתשב. זה קצת תלוי באם חייב כיון שחפצו הזיק, והוא מיוחס לו, או כיון לעונש על מה שלא שמר את חפצו. ותתשב. (גם יכול להיות שהוא מיוחס להיזק כיון שהוא גרם אותו על ידי שלא שמר את הבהמה שלו. ואם תאמר הרי כל אדם לא שמר את הבהמה שלו, ולמה הוא יותר חייב מחמת זה.

לכאו', יש חילוק יסודי בין שיטות שמעון ושמעון ובין שיטת ר"נ בה"ק. שיטות שמעון ושמעון הם לפטור מחמת איסור בנישואין שיקרה אחר הביאה שמחייב קנס[98]; שיטת רנבה"ק הוא לפטור מחמת איסור בביאה שהיה מחייב קנס.

ביאור שיטת רבי נחוניה בן הקנה:

מן הגמ' הזה יוצא ביאור שלם של שיטת ר"נ בן הקנה. יש שני נקודות שצריכים ביאור בדברי ר"נ- מהו המקור של ר"נ, ואיזה דברים פוטר מחיוב ממון. יש, בעיקר, ארבע עונשים- יש מלקות, יש מיתה בידי שמים, יש כרת, ויש מיתה בידי בית דין. יודעים דין מלקות (לקמן, גמ' יפרש שמחלקת תנאים הוא, ותלוי בדרשת פסוקים). גם יודעים דין חיוב כרת (הוא מחלקת בין ר"נ ותנא של משנה שלנו). גם יודעים דין מיתה בידי בית דין (כולי עלמא מודו שפוטר מחיוב ממון). אבל, לא נודע דין הנשאר- דין של מיתה בידי שמים. יודעים שרבנן לא סובר שפוטר מחיוב ממון, שאין להם מקור לפטור אותו. אבל, לא ידוע מה סובר ר"נ. אז, נצטרך לפרש מה אומר ר"נ בו.

יש להוסיף שייצא כמה פוטרים מן חיוב ממון. כמו כל זמן שנמצא דין אחד בשני מקומות, נצטרך לדון ביחס שבין שניהם. בנוגע פטור שבא מחיוב מיתה ע"י בית דין ושבא ע"י חיוב כרת, יש לדון אם נוכל לכלל אותם ל"פטור שבא על ידי חיוב מיתה" או שהם שני דברים חלוקים. צריך לחשוב על זה- על מה הוא השאלה בדיוק, ועל מה הוא התשובה.

מקור של רנבה"ק[99]:

גמ' מביא שני מקורות (מחלקת הוא, כמובן, שאין ר"נ צריך שני מקורות) לשיטת רבי נחוניה בן הקנה. גם מבאר נפקא מינא בין שני המקורות האלו.

ויש לומר שסיבה תלוי בדיהר של בני אדם. דיהר של בני אדם מגיש דבר לסיבה כשהוא מונח שיקריה ולא קוריה (או להיפך), אבל לא כשעושה מה שמונח שיעשה. ותחשב.)

98 אין זה ממש מוכרח, אבל כן הוא הפשטות. עיין בתוס' ד"ה איכא בינייהו, שאולי רש"י ור"ח חולקים בזה, ואולי זה רק נכון לפי הר"ח, אבל לא לפי רש"י.

99 כאן, אני מביא כל שקלא וטריא של גמ' בתוך שיטת ר"נ בן הקנה. אין זה כל כך נוגע לענין של הגמ'– חולקים על המשנה– אבל כיון שהוא גדול והיא סוגיה חשובה, אני מביא אותו לעיקר, ולא לאגב.

מקור ראשון- אביי:

אביי אומר שדורש ר"נ מגזירה שווה. פסוק אחד אומר: "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש." הפסוק מגיד שאם שני בני אדם מכים זה את זה, והכו אשה הרה, אם לא הרג אותה[100] ונתחייבו מיתה, מי שהיכה אותה חייב דמי ולדות.

פסוק שני אומר: " לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה." בפסוק זה, יעקב מסביר לשבטים ל"ל רוצה שבנימין ירד למצרים עם שאר האחים- הוא מפני שחושש שאסון יקרה לו. דורשים גזירה שווה מפסוק ראשון לפסוק שני, שבשניהם כ' "אסון."[101]

יש לדון מהו הלימוד כאן- איזה פרט של פסוק ראשון נלמד לפסוק שני. נראה שיש שני צדדים.

צד ראשון עיקרי הוא שפסוק ראשון מדבר על מיתה בידי אדם. פסוק שני מדבר על מיתה בידי שמים (כמו שנבאר). אז, אפשר לומר שהגזירה שווה שיש בין מיתה בידי אדם למיתה בידי שמים מלמד שדין של מיתה בידי אדם בנוגע דין ממון- דהיינו, מה שפוטר חיוב ממון- הוא נוהג גם במיתה בידי שמים- שאף הוא פוטר חיוב ממון. לצד זה, יש לדון מהו המיתה בידי אדם שבו מדבר קרא ראשון.

נראה שצריך לדון בביאור פשטות הקרא- מהו האסון. נראה שיש שני דרכים לקרוא את הקרא. אפשר שקרא אומר שאם אין הריגת אשה (שגורם חיוב מיתה), אז חייב הממון. גם אפשר שקרא אומר שאם אין חיוב מיתה (שבא מחמת הריגת האשה)[102], אז חייב הממון. לפי צד ראשון, יש לדון

---

100 אפשר לדון מהו ה"אסון" שם, אם הוא מיתת האשה או חיוב מיתה. ועיין לקמן בגמ', שאולי דן בזה. (היה נראה לומר שזהו החי' בין "אסון" ל"דין אסון" שלקמן, אבל כל אחד אפשר להיות נדחה, שאפשר שדין אסון רצה לומר מיתת אשה שמחייב דין, ואסון יכול להיות אומר מה שבדרך כלל גורם אסון. ותחשב.)

101 לא מוכרח שהוא גזירה שווה ממש. עיין לקמן (למעלה), שנפרש (בע"ה).

102 לזה, יש להעיר שלפעמים אין חיוב מיתה, אבל לא חייב, שגמ' לקמן ידרוש שמי שעושה מיתה באופן שאילו היה מזיד בהתראה ובעדים היה חייב מיתה פטור מממון בכל אופן שעושה אותו. אז, יכול להיות פטור אף אם אין אסון. ותחשב על זה. גמ' לקמן ידון בזה. (יש להעיר שלא קשה לומר שיש פשטות הקרא ויש דרשת הקרא, וכאן דנים בפשטות הקרא, ושם דנים בדרשה של הקרא. לא משמע כן כל כך, אבל יש לדון.)

מהו המיתה בידי אדם. אפשר שהוא הריגת האשה, שהוא מיתה שבא על ידי אדם[103]. גם אפשר שאין הכוונה למיתה בידי אדם ממש, אלא דבר שטוען מיתה בידי אדם, דהיינו רציחה. לשני, צריך לומר שהמיתה בידי אדם הוא מיתת בית דין. יש להעיר שלצד שני שכתבנו בצד ראשון, אין הלימוד כל כך ישר. אילו היה "אסון" של פסוק שני מלמד במה שמחייב מיתה בידי שמים, אז היה ההדרשה מובנת. אבל, כיון שהוא מדבר במיתה עצמו, קצת קשה איך נלמד מ"אסון" שמדבר במה שגורם מיתה.[104] ותחשב. צריך לומר שעדיין הוא קרוב די למיתה עצמה ללמד. ותחשב על זה. רש"י פי' כצד שני- שהקרא, כשאומר שלא יהיה אסון, אומר שאין מיתת בית דין. (ויש להעיר שלא באמת צריכים מיתת בית דין, אלא די שהיה מיתת בית דין אילו היה מזיד. אז, אפשר שאין אסון, ועדיין לא נענש בחיוב מיתה.)

יש להעיר שעל פי גמ' לקמן, יוצא שאינו פשוט שהכאה של אדם בחברו הוא על ידי אדם, שאפשר שיהיה על ידי שמים. אז, נראה שלא לפרש כן, אלא לפרש כרשי.

צד שני עיקרי הוא שפסוק ראשון אומר שיש פטור מממון כשחייב מיתה בידי אדם (שאומר שרק אם אין אסון חייב). אז, אפשר שהגזרה שווה לו מלמד שאותו דין נוהג ב"אסון" של פסוק שני. אז, מלמד פסוק שאף במיתה שלא בידי אדם יש פטור מממון.[105] לשון הגמ' לא משמע כן כל כך, שמשמע שהוא גזרה שווה של דמיון, שאומר, "מה... אף...."

יש להוסיף שלצד עיקרי ראשון, לא מוכרח שהוא ממש גזירה שווה. אלא, יכול להיות שמה שיכולים להשתמש במילה שווה לשניהם מלמד דמיון בין שניהם, ומחמת זה יהיה מסתבר להשוות את דינם לפטור ממון. (יש להוסיף שאולי מסתבר לגמ' שאותו דמיון ישווה דין ממון כיון שנקרא מיתה בידי אדם אסון בפסוק שפוטר אותו מממון.)

גם יש לפרש שפסוק שני מלמד שמילת אסון משמע כל מיני מיתה. אז, כשפסוק אומר, "ולא יהיה אסון," לא רק אומר שחייב ממון רק אם אין חיוב מיתה על ידי אדם, אלא שחייב ממון רק אם אין

---

103 לאחר העיון בשאר הסוגיה, לא נראה כן, שאינו פשוט שזה בידי אדם, שהרי לפשר שהאשה חייבת מיתה, וזה הדרך שה' הורג אותה, כמו בדברי' שיביא לקמן. ותחשב על זה.

104 לקמן, בעזרת ה', נכתב לד שיעקב השש שבנימין יחטא בדרך, ויתחייב מיתה. אבל, מדיון הגמ', מוכרח נגד אותו לד.

105 נראה שמצאנו גזירה שווה כעין זה בתחילת יבמות (גזרה שווה של עליה). ותחשב.

חיוב מיתה." לפי זה, "אסון" קאי על עונש שלו, ולא על הריגת האשה. (אבל, אפשר שזה רק מפני לימוד מפסוק שני. לפני לימוד מפסוק שני, היה נראה לומר שה"אסון" הוא מיתת האשה. אבל, כיון שלומדים ש"אסון" הוא מילה שמשמעת מיתה בכל אופן, מה שנקט אותו מילה משמע שהמילה מדברת על מיני מיתות. אז, צריך לפרש שלא קאי על הריגת האשה, אלא על חיוב מיתה.) אבל, לשון הגמ' לא משמע כצד זה.

יש עוד פרט שצריכים לבאר- כל הדרשות האלו מניחים שפסוק שני מדבר על אסון בידי שמים, ולא ידוע מהו המקור להנחה זה- וגמ' יבאר אותו מיד.

קושיה:

גמ' מקשה שכל הדרשות האלו מיוסדים על ההנחה שפסוק שני מדבר על אסון שבידי שמים. אז, צריכים לבאר למה מניחים כן. אולי יעקב כוון לומר שהוא ירא מחמת מיתה שבידי אדם.

לשון הקושיה של הגמ' הוא: "ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על צינים ופחים [בע"ה, נבאר מה הם צינים פחים לקמן] דבירי שמים נינהו דלמא על אריא וגנבי דבידי אדם[106] נינהו." אף שאין לשון זה כל כך שייך לביאור של הקושיה, יהיה שייך לביאור קושיה אחרת שיבוא לקמן.

תירוץ:

גמ' מתרץ שיעקב לא הזהיר על מין מיוחד, אלא הזהיר על הכל. לכאו', כוונת גמ' הוא שהיו כמה חששות שגרמו שיעקב לא רצה להוריד את בנימין- יש מהם שהם מיתות בידי אדם ויש מהם שהם מיתות בידי שמים- וכלל את כולם במילת "אסון." אז, יש בכלל אסון מיתות בידי שמים.[107]

לשון גמ' ("אהא אזהר") הוא קצת מעניין. לא הייתי אומר שיעקב הזהיר כלל, אלא שיעקב דאג וחשש. אולי "אהא" רצה לומר "מחמת זה." אז, אומר שמה שיעקב צווה שלא יביאו אותו היה מחמת זה ומחמת זה.

---

106 יש לדון מהו הלל לומר שאריות הם בידי אדם. אם נאמר שתלוי מהו הסיבה, אם הוא ה' או דבר אחר, כמו שנ' מרש"י, אולי יותר מובן, שמסתבר שאריה הוא הסיבה. ותתשב.

107 אבל, עדיין, מה שיש בו מיתות בידי אדם ומיתות בידי שמים אינו די להקיש זה לזה ללמד דין מיתות בידי שמים.

בהשקפה ראשונה, תירוץ זה קצת פשוט. מסתבר מאד שיעקב דאג לכל מיני אסון. לכאו', צריך ביאור מה היה המקשה חושב. אולי סבר שכל מיני מיתה ביחד נקראים אסון רק כיון שכוללים מיתה בידי אדם. אז, אולי כל מה שנלמד[108] ממה שנקרא אסון נדרש על מה שגורם לו להיות נקרא אסון. אפשר שהתי' מחדש שלא להניח שנקרא אסון מפני שיש בו מיתות בידי אדם, ואפשר שהתי' מחדש שכיון שכל המיתות הם בכלל "אסון," דינים נלמדים לכולם.[109]

אבל, יותר נראה שאין התירוץ פשוט כלל. מי יאמר שיעקב חשש לכל דבר רע. לא רצה שאותו דבר רע יקרה, וידע שיש חשש קטן שיקרה, אבל אולי זה לא היה בתוך כוונה שלו כשאמר, "אולי יקרה לו אסון," שחשש שלא כל כך מצוי שיקרה. (ויש לדון, שעל כל פנים, יהיה סניף לומר שלא ילך. אז, אלוי מחמת זה מוכרח להיות בלשון "אסון." אבל, על כל פנים, אין זה פשוט.) צריך לומר, אז, שגמ' ידע שחשש לזה או מפני שידע שאין חששות בידי אדם יותר מצויות או שידע שכלל בלשון זה גם סניפים. לשני, יש להוסיף שאולי חשב שכל דבר אחד הוא סניף, שאין חשש אחד שהוא די בפני עצמו. אז, מוכרח לו לדבר על סניפים שמצטרפים. ותחשב.

לכאו', ממה שחשש לדברים שהיו בידי שמים, נמצא שחשש שבנימין חייב מיתה[110]. זה מחודש.

קושיות בענין גדר "בידי אדם" ו"בידי שמים":

לשון קושיית נמ' היא "ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על עניים ופחים דבידי שמים נינהו דלמא על אריא וגנבי דבידי אדם נינהו." מזה, רואים שני דברים- רואים שעניים ופחים הם בידי שמים, ורואים שאריא וגנבי הם בידי אדם. נמרא יקשה על שני מאמרות אלו. (בביאור בידי שמים, ע' למטה[111].)

---

108 ואם תאמר אילו היה כן, לא היה צורך ללימוד. אולי אין הכי נמי, ונמצא, אז, שלא נדרש.

109 צריך להגדיר קצת מה בכלל "בידי אדם" ומה בכלל "בידי שמים." (בע"ה, לקמן נגדיר.) יש להעיר שאפשר לומר שחשב שכל דבר שהוא בידי שמים יבוא, בין אם הוא בדרך בין אם אינו בדרך. אז, רק חש למה שהוא בידי אדם. מסיק שאף דבר שהוא בידי שמים יותר קל לבוא עליו באופן סכנה. אבל, לשון גמ' לא משמע כן, שלא מקשה שמוכרח להיות שהיה מזהיר על דברים שאים בידי אדם, אלא שיכול להיות שרק מזהר עליהם.

110 אבל, דע שאינו כל כך פשוט מה צריך כדי להתחייב מיתה בציור סכנה. ותו"ת. וע' בגמ' בסנהדרין (י.) שאומר שמלקות הוא במקום מיתה, שבעצם היה ראוי למות על כל חיובי מלקות. רש"י אם משמע שזה על כל איסור. אבל, לאידך גיסא, ע' בגמ' שבת (נה:) שאומר שבנימין לא חטא כלל. וי"ל שיעקב חשש שיחטא בדרך. גי"ל שיעקב לא ידע שלא חטא בנימין. ותו"ת. (גם נראה שאולי חשש שיגזור ה' מיתה עליו, אף שלא חייב מיתה, כדי שלא יחטא, כמו חנוך.)

111 מהו בידי שמים:

הקדמה:

גמ' אומר שהכל בידי שמים חוץ מצניעת פחים. נמצא שיש חילוק בין דברים שיכולים לבוא לאדם- יש דברים שבאים בידי שמים ויש דברים שלא באים בידי שמים. צריכים לפרש מה הוא "בידי שמים."

נזכיר כאן שני הקדמות:

הקדמה ראשונה:

לכאו', יש חמש דרכים שדבר רע יבוא על אדם. יכול להיות גזירה שיקרה לו אותו דבר רע. זאת אומרת שה' רוצה שאותו דבר רע יקרה לו, וגוזר שכן ייעשה. גם יכול להיות גזירה שיקרה מה שגורם לו רע- אבל לא לגרום לו אותו רע. בתוך אותם שני כללים, נחלק לשני דברים, והם שלפעמים זה נעשה מחמת גזירה עליו (מחמת תולאה אחר של אותו דבר שעושה הרע) ולפעמים זה נעשה מחמת גזירה על אחרים. הכל השלשי הוא על פי מעשיו. לא נגזר שום דבר, אבל הוא גרם שדבר רע יבוא. הכל הרביעי הוא שבא על ידי מעשי אחרים או מעשי עצמו, בלי שום גזירה מן השמים (חוץ מגזי' של ששת ימי בראשית של טבע).

הקדמה שניה:

יש לנו בכל זה, שני הוכחות כלליות. ההוכחה הראשונה בא ממה שיודעים שציניים פחים אינם בידי שמים ושכל דברים אחרים הם בידי שמים. אז, יש לנו כל הערות של תוס'. נמנה אותם, בלי נדר, לקמן. ההוכחה השניה הוא שיש ארבע גמרות, שנביא בע"ה לקמן, שדנים בזה. אז, צריכים לומר לבאר כולם לפי כל השיטות.

מהו בידי שמים:

עכשיו, נדון מהו בידי שמים. נתחיל למנות שני חילוקים שאפשר שהוא תלוי בו. אבל, קודם שנעשה כן, יש להעיר שבכל אלו, יש שני צדדים במהו- דהיינו, יכול להיות כולו כצד אחד של החילוק, ויכול להיות לפעמים כצד אחד של החילוק. (כמובן, בתוך כל שני, יש הרבה צדדים, שיכול להיות רובו כן או חציו כן, או מיעוטו כן.)

1. האם אדם יכול לסלק אותו או לא. כשבא לאותו סיבה, בד"א אין יכול לסלק אותו, אבל בציניים פחים, אדם יכול לסלק אותו.

2. למה בא. ד"א באים לסיבה חלוקה מסיבה שגורמת ציניים ופחים.

יש להעיר שאפשר שהם תלויים זה בזה. אז, יש שלש צדדים בביאור החילוק שיש בין דברים שהם בידי אדם לדברים שהם בידי שמים- או רק חילוק 1 או רק חילוק 2 או שניהם. כמובן, לכל שלישי, יש לדון אם מילים "בידי שמים" מכוון לחילוק 1, חילוק 2, או לשניהם.

נתחיל לבאר כל ראשון:

לכאו', בתוך זה, צריך לדון ממה יכול לסלק (דהיינו, מהו הסיבה). כמו שבארנו, יכול להיות ארבע סיבות (ובתוך אחד, יש חילוק שיכול להיות חשוב לנקודה זו.)

נתחיל לבאר לד שני:

לכאו', 2 כבר באנו, שבאנו לעיל אודבע הדברים שיכולים לגרוס זה. כמו שבאנו לעיל, יש להעיר שאפשר שאם יכול לסלק את עצמו תלוי ב2, שאפשר שכל דבריס שוויס במאיזה סיבה יכול אדם לסלק את עצמו. החילוק לענין אם יכול לסלק א"ע הוא רק מה הוא הגורס.

נתחיל לבאר מה שרואים מן הראשונים על הדף:

רש"י כ' בד"ה בידי שמים ש"אם באים פורענות על אדם, גזי' מלך הוא." בד"ה חוץ מגניס פחיס, פי' "שפעמים שבאים בפשיה." (בפשטות, כוונת רש"י הוא לומר שלפעמים בא בפשיעה, ולפעמים בא בגזירת מלך. אפשר לפרש שכוונתו הוא שלפעמים בא בפשיעה ולפעמים בא בכוונה או כדומה. אבל, לשון רש"י לא משמע כן, שהיה לו לומר שלעולם לא בא בגזירת מלך, שזהו עיקר החילוק אז. אלא, משמע שהסיבה האחרת הוא גזירת מלך. אז, רש"י אומר שלפעמים לא בא בגזירת מלך. ותחשב. היה אפשר לפרש ברשי שפשוט לרש"י שה' תמיד לא גוזר בלי יכולת לאדם להציל את עצמו (לא נראה שזה נכון כלל, אבל נמשיך כאילו הוא נכון), אלא שה' עושה שבפשיעה ימות. כל אדם פושע פעם אחת, ואז כאילו גזר ה'. אז, יש לומר שכך הוא כוונת רש"י. כאן, לפעמים באים בכוונה. אבל, בדברים אחרים, תמיד באים בפשיעה, והיי' בגזי' ה'. כאן, רק לפעמים בא בפשיעה. לחוק.) לכאו', אז, רואים שרש"י פי' כלד 2. (גם משמע מרשי שאין 1 תלוי בזה (או שאין תלייתו בזה השוב) ממה שלא הזכיר אותו. ויש לדון, שאולי כל כך פשוט הוא שתלוי בו עד שלא צריך להזכיר אותו.) בתוכו, אומר שסיבה רביעית– פשיעת אדם– הוא לפעמים סיבה רק בגינים פחיס. אבל, אינו לעולם סיבה בשאר דברים, ובאלו, הסיבה הוא שגזי' המלך הוא. לכאו', רש"י כולל שלש משאר הסיבות במילים של "גזירת מלך," שהרי כולם הם גזירות מאת ה'. (צריך להזכיר שראיתי שיש שלא גורסים "לפעמים" ברש"י. אבל, פה נשייר אותו בתוך דברי רש"י. אבל, יש לדון למה רש"י רק דן בשלב אחד של סיבה רביעית, ולמה לא דן במעשי אחריס כמו שדן במעשי עצמו.

תוס' בד"ה הכל בידי תמיד מדבר על שמירת עצמו, ומחלק שגבי גינים פחיס תמיד יכול לשמור את עצמו, אבל בשאר רק לפעמים [בין אם אומר כ1 ובין אם אומר כ2, יש לדון אם החילוק בין פעמים אלו לפעמים אחריס הוא הסיבה שבא או דבר אחר. נראה שממה שאז נקרא בידי שמים, ולא שלפעמים הוא בידי שמים ולפעמים הוא בידי אדם, רואים שאין הפעמים תלוי במהו הסיבה. עדיין יכול להיות סיבות שתמיד יכול לסלק או תמיד לא יכול לסלק, אבל יש סיבה שלפעמים יכול לסלק ממנו. ויש לדון, שאולי לאו דווקא הוא, ל"בידי שמים" רצה לומר "לפעמים בידי שמים."] יכול לשמור את עצמו. יש לדון אם זהו החילוק (ואז אומר כ1) או שזהו רק סימן לחילוק (ואז אומר כ2). גם יכול להיות שאומר כ2, ומזכיר זה כיון שזהו הסיבה שחילוק של 2 השוב.] אם אומר כ1, אז אומר מה שאומר, וזהו. אם אומר כ2, אז צריך לפרש מה הם הסיבות. לכאו', מה שמסתבר במה שיותר יכול לסלק הוא כך– הכי קל לסלק הוא דבר שבא מחמת מעשה עצמו (פשוט שיכול לסלק אותו).

וע' בלשון תוס' בב"ב. שם, מוסיף על דברי תוס' בכתובות, שכ', "פי' הכל נגזר בידי שמים... אבל גניס פחיס לא נגזר עליו כלו' לעולם יכול לשמור את עצמו." משמע שהחילוק הוא הסיבה. (אבל, עדיין יש לדון אם החילוק הוא הסיבה (איזה מן האודבע שבאנו) או, בתוך אחד, כמה קשה נגזר. במילים אחריס, לבאר לד שני, אפשר לומר שבשניהם יש גזירות עליו בדווקא, אבל בד"א ייגזר שימות ככה, אבל בגינים פחיס ייגזר רק שיבואו בו באופן שימות אם לא מציל את עצמו. ותחשב.) אבל, אפשר לדחות שתוס' רק בא לבאר לשון "בידי שמים," שלא אומר שלא לעולם יכול להציל את עצמו. אז, אומר שעיקר החילוק הוא אם יכול להציל את עצמו. אבל, לשון גמ' בא כיון שממילא, אם לא יכול לגזור את עצמו, גזי' ה' היה שימות. ותחשב על זה.

לכאו', מתוס' מוכח שגבי ליניס פחים, לעולם יכול אדם לסלק את עצמו. אז, צריך לומר או שיכול להוציא את עצמו מכל החמץ, או שגבי ליניס פחים, יש מן החמץ שלא קריס.

עכשיו, נדון על הוכחות של תוס', ונבאר אותם לפי רש"י ולפי תוס' (באמת, היה יותר טוב לדון לזה לכל הצדדים, אבל זה קשה):

הוכחה ראשונה:

ההוכחה ראשונה היא שגמ' מזכיר שיש חיוב (או עצה טובה) שירחיק אדם את עצמו מסכנה. (תוס' מזכיר שני מקורות לזה.)

תוספות:

תוס' מבאר את זה. דברים אחרים, לפעמים, יכולים להיות מסולקים על ידי מעשי בני אדם. אז, ירחיק אדם את עצמו מהם, שאולי זהו אחד מן הפעמים שיוכל להציל את עצמו מהם.

רש"י

לרש"י, לכאו', הוא קצת קשה. רש"י פי' שבידי שמים רצה לומר שלעולם הוא נגרם משמים, ולא מאדם. אז, קשה מה לו לבוא למצב סכנה, שאי אפשר שייגרם על ידי מעשים שלו. נראה שיכול להיות אבעיא דחוייס:

1. ליחוי ראשון הוא שאולי אותו גמ' מדבר על ליניס פחים. עיין בגמ' שמביא תוס', שיכולים לדחות (כמו שכתבנו בביאורים על תוס') לראיה ראשונה כן, אבל לא לראיה שנית.

2. ליחוי שני הוא שרש"י רק אומר שאין דברים אחרים קריס על ידי פשיעה. אבל, אולי יש דרגא יותר גדול מפשיעה, ויכול להיות נגרמים על ידי זה. ותחשב. (אולי כן מסתבר קצת, שאם אדם זורק את עצמו מגג, אטו לא ימות. יש לדון, שאולי ה' אומר שבלי גזירה, אין עליו מחשבה כזה. אבל, יש לדון, שאז נמצא שקשה מאד לאדם להרוג את עצמו– אבל עדיין עבירה הוא. ויש לדון, שאולי צריך גזירה מאת ה', אבל צריך גם בחירה שלו.) יש לדון בזה, שמחודש לומר שיש דרגא יותר גבוה מפשיעה (שאינו מזיד, שהרי כאן לא מדבר על מזיד (ויש לדון, שאולי החילוק תלוי במה שכאן הכניס את עצמו לציור. אולי פשיעה של רש"י הוא שלא שמר את עצמו כראוי. ותחשב על זה.)). גם יש לדון, כמו שכתבנו לעיל, איזה לשון של רש"י דווקא, שרש"י כ' שרק ליניס פחים באים על ידי פשיעה. אבל, בשאר כ' שלעולם באים על ידי גזירת ה'. ותחשב.

3. כמו כן, יש לומר שדברים אחרים באים על ידי גזירות שלא עליו. אז, אם מרחיק את עצמו, עושה שאין אותו גזירה ממית לו. (כן, באמת, משמע ממקור ראשון שאומר תוס'.)

4. ליחוי רביעי הוא שאם חוששים שיש גזירה. אפשר שצריך גזירה ומעשים שלו. יש לבאר את זה בשני אופנים. האופן הראשון הוא שלפעמים ה' גוזר שאם הוא יפשע ימות. במילים אחרים, ה' גוזר באותם פעמים שחייס שלו בידיו. אבל, בליניס פחים, לפעמים אין שום גזי' חדשה, אלא לעולם הם בידיו. האופן השני הוא שגמ' אומרת יותר עליל לה' לגזור כשהוא במקום סכנה. לכאו', זה מפני שהוא יותר "קל" להמית אותו (שאין צריכים כל כך שינוי, וגם שבני אדם לא יתמהו עליו).

הוכחה שנית:

גמ' דורש בב"מ מ"והסיר ה' ממך כל חולי" שה' מסיר ממך לינה. קשה, שלינה בא בידי אדם, ולא בידי שמים.

תוספות:

תוס' תי' שה' עשוה שלא צריכים שמירה ממנו. (יותר טוב לנו, לסיבות שבאנו בביאורים שלנו על תוס', לסמוך על שמירת ה' מלסמוך על שמירות שלנו.)

רש"י:

לפי רש"י, אין קושיה זו קשה כלל. רש"י כ' שלינים ופחים לפעמים באים על ידי פשיעה. משמע שבשאר מקומות, באים על ידי גזירות ה'. אז, ה' אומר שלא יגזר כן. גם יש לומר שלא יבוא לעולם, שלא יגזור ה' וגם לא יהיה לינה שבו יכול לפשע. (מובן, יש לדון לפי רש"י איזה סיבה אומר ה' שלא יקרה. יכולים לדחות כל אחד מן הסיבות (או יותר מאחד מהם). ותחשב על זה.)

הוכחה שלישית:

תוס' מביא מדרש שבו אנטונינוס שאל לרבי להתפלל עליו. רבי התפלל עליו שלא יוזק על ידי לינה, וטען אנטו' שכבר יכול להגיל א"ע מלינה, שיש לו כיסוי. [יש להעיר שיש קושיה על זה, והוא שאולי התפלל לאותו סיבה שה' נתן ברכה עליו, בהוכחה שנית. צריך לומר שסבר רבי שזה לא די להיות תפלה טובה או שסבר רבי שזה לא נוגע לו, שלו אין טורח כלל בשמירת עצמו. אבל, לרש"י, זה יותר קשה, ולריך לומר שרש"י מודה לתוס' שלעולם יכול אדם לשמור את עצמו מלינה. אבל, לרש"י אין זה כוונת הגמ'.] אז, התפלל רבי עליו שלא יוזק על ידי חוס, ואמר אנטו' שזה, באמת, היא תפלה טובה, ומביא פסוק שאומר שאין אחד יכול לעמוד נגד חוס ה'.

לכאו', קשה, שמשמע שחוס הוא בידי ה'.(יש לחייה פשוטה לקושיה זו, והוא לומר שלינים פחים לא מדבר על חוס כלל. עיין בביאורים על תוס', שנבאר מחלקת ראשונים בזה.) אבל, לינים ופחים אומר לינה וחוס, ואז אינו בידי שמים.

תוספות:

תוספות מבאר שלא יכול לסלק את עצמו בכל אופן. אם הוא כבר בחר ללכת למקום שיש בו חוס, וכבר היה יכול לסלק את עצמו ולא סלק, אז אפשר שלא יכול לסלק את עצמו עוד. אבל, אם לא בחר כלל, תמיד יתן לו ה' יכולת לסלק את עצמו. לכן, אנטו' היה צריך תפילה על זה, שהשם שיבחר דבר שיגרם לו חוס, ואז לא יוכל לסלק את עצמו. לכן, התפלל לה' שלא יבוא לו חוס (או שלא יבחר בטעות או שה' יתו לו עוד יכולת להגיל את עצמו).

רש"י:

לפי רש"י, אין קושיה זו קשה. התפלל על חוס כיון שיש חוס שבא שלא בפשיעה, אלא בגזירה. אז, התפלל שה' יגיל אותו מחוס זה, ואל יגזור עליו, או יתן לו יכולת להגיל את עצמו. אז, צריך לומר לרש"י שלא לעולם אפשר לסלק את עצמו. (ואם תאמר הרי הוכנו לעיל שרש"י מודה לתוס' גבי לינה. ויש לומר שגם מודה לתי' תוס' להוכחה שנית. אז, יש לומר שזה התפלל. גם אפשר שמודה לתי' תוס' כאן. גי"ל שאנטו' הכיר בעצמו שלעולם יכול להגיל את עצמו מקור,

אבל לא הכיר כן בחוס, ולא היה כן בחוס. במילים אחרים, מה שהיה כן בלינה היה רק מפני שכן היה מליאות של אנטו', אבל לא היה בכלל שייך למה שלינה אינה בידי שמים.)

עכשיו, נדון הוכחה כללית שנית שבארנו:

מלאנו ארבע גמרות שמזכירים את זה. נביא אותם בסדר הש"ס:

גמ' ראשונה היא גמ' בכתובות (ל.). שם, לומד שיש פטור ממון גבי חיוב מיתה בידי שמים ממה מג"ש מממילת אסון שנאמר גבי אזהרת בני יעקב ומילת אסון שנאמר גבי מיתת בית דין. הרי, גבי בני יעקב, גמ' מפרש, דנים בכל מיתות, ולא רק בלינים פחים, שהרי אילו היה רק דן בלינים פחים, לא היה מקור, שהרי בידי אדם הם, ולא בידי שמים.

נמצא שרק אם חשש יעקב היה למיתה בידי שמים יכולים ללמוד את דינו לענוש של מיתה בידי שמים. לפי רש"י, זה מובן. גמרא דן אם חשש יעקב למיתה שבא בידי שמים או מיתה שבא בפשיעה (או לסיבה אחרת). ואם תאמר אם כן גם מיתת בית דין הוא מיתה בידי שמים, שבא מגזי' ה'. ויש לומר שאינו כן, אלא מיתות אחרים יכולים לבוא מכוונה, ורק לא מפשיעה. גם יש לומר שאין הכי נמי, הם מיתות בידי שמים. אבל, הם גם מיתת בית דין, ולא עונש מיתה בידי שמים. במילים אחרים, אולי כשדנים במיתה בידי שמים לענין מיתת בית דין אינו אותו דבר של מיתה בידי שמים לענין מיתה בידי אדם ובידי שמים. לפי תוס', לא כל כך פשוט. לכאו', צריך לומר שמניחים שלא יענש ה' במה שיכול לעלות מידו. אז, כעין זה לא יהיה מיתה בידי שמים בדבר שממש חייב מיתה בידי שמים. ויש לדון ל"ל, שיעשה זה, ואם לא יהני, יעשה דבר אחר. ויש לומר שה' לא מטריח את עצמו ככה. (מה שמוכיח גמרא מאריות האו, לשניהם, שה' עושה בזה מיתה בידי שמים.)

גמ' בב"מ דורש מ"והסיר ה' ממך כל חולי" שהוא הלינה, ומביא על זה בריי' זה. בארנו כל זה בתוך הערות על ביאורים שלנו על תוס', שסס כתבנו:

"צריך לעיין באותו גמ'. אותו גמ' אומר שמש"א ה' שיסיר ממנו לינה הוא כבריי' זה שהכל בידי שמים חוץ מלינים. היה נראה לומר, אז, שהפוך הוא, והכל בידי שמים. אבל, ה' עשה לנו טובה, ובכך לנו על הלינה, באופן שאינו עוד בידי שמים. (אולי על פי זה גם יכולים לת' לחלק שלישי של תוס'.) וצריך ביאור איך תוס' מפרש אותו גמ' אם לא מבאר כמו שבארנו, שקשה מהו ה"לשיטתו" שם. ותחשב. גם לפי רש"י, נראה לי, יש ביאור טוב לאותו גמ', שזהו דבר שצריך שמירה ממנו, שיכול לפשע בו. אבל, דבר אחר, אין בו פשיעה, ואין צריכים שמירה מן הפשיעה (ואולי לא רוצה ה' לשמור מגזירה). אבל, עדיין להבהנת תוס' באותו גמ', צריך ביאור.

שוב נראה לי שיש להקשות על הגמ', שאומר, "והסיר ה' ממך כל חולי," ומונה דבר אחד. לכאו', הפוך הוא, ולשון "כל" מרבה הרבה חוליים. נראה לבאר שתוס' סובר שכוונת הגמ' הוא לשאול מה "כל" מרבה. אם ה' אמר שמסיר ממנו חולי, אם מסתבר כבר שקאי על כל חולי. אז, מפרש גמ' שיש אחד שיש הו"א שלא מסיר ה' ממנו. לפי שאר פשטים בגמ', הוא הכי קשה, שהוא יותר "קשה" לה' להסיר אותו. אבל, ר"ח מפרש שהוא לינים, שאין כל כך טורח שה' יסיר אותו, שכבר אנו יכולים להסיר אותו. אז, גמ' אומר שאף על זה ה' מבטיח שישמור לנו. לכן מה שאומר ר"ח הוא לשיטתו. (אבל, אם זהו פי' כל הגמ', צריך ביאור איך תוס' בחר את הגמ' בקושיה שלו. אם פי' גמ' כן, אולי יהיה לו קושיה- איזה שמירה יכול ה' להוסיף- אבל זה יהיה קושיה על אותו גמ', ולא נוגע לביאור לינים פחים. ויש לדון, שמצוי שתוס' יקשה בדרך אג.ב. גם אפשר שבא להוכיח כרש"י, והוא שלפעמים בו בידי פשיעה. אז, אותו גמ' מובן מאד, כמו שפירשנו. אז, אומר שאינו כן, אלא יכול לפרש את הגמ' אף לפי פירוש שוהא (תוס') כתב, וכמו שבארנו. ותחשב."

וע' לקמן, שבע"ה נביא עוד פשט לתוס'.

קושיה ראשונה:

עניים ופחים אינם בידי שמים, אלא בידי אדם. המקור לזה הוא ברייתא שאומר ש"הכל בידי שמים חוץ מעניים ופחים." אז, פשוט שאינם בידי שמים. (בביאור עניים פחים, ע' למטה[112].)

גמ' בב"ב אומר שאם אח אחד חלה, לא נוטל ממון מהפסת הבית לרפא את עצמו. גמ' מפרש שזה רק אם חלה בפשיעה. גמ' מסביר שפשיעה הוא כברייי', שהוא על ידי עניים פחים. לפי רש"י, זה מובן מאד. אין דבר אחר בא על ידי פשעיה; אז, ליורים אלו הם הליורים המיוחדים של פשיעה. לתוס', לכאו', הפי' הוא שאלו בוודאי באים על ידי פשיעה, שהיה תמיד אפשר לשמור את עצמו. אבל, שאר ליורים לא לעולם היה אפשר לשמור את עצמו. ואם תאמר עדיין ספק הוא, ולא יכול להוציא מהם. ויש לדון מי נחשב המוציא ממי. וזה תלוי בדומדות של תפה"ב ומוציא מחברו עליו הראיה. גם אפשר שלא לעולם הוא ספק, אלא יש ליורים שפשוט לראות שה' עשה שלא יכול לעזור לעצמו כלום. (למשל, אם כלב גדול בא לו ונשכו, לכאו', לא היה יכול להציל את עצמו כלל, שה' לא נתן לו שום פתח הצלה.) גם לרש"י, יש להעיר שלכאו' רק ספק הוא, שאין כל אינה בא בפשיעה. אז, היה צריך לומר שלא יכול לקחת מתפה"ב מספק. אבל, יש לדון, שיש לדחות כמו שאמרנו– שאינו ספק.

גמ' בע"ז אומר שבני אדם הם דומים לדגים, במה שכשה' מוציא עליהם חמה, הם מתים. לכאו', לרש"י ותוס' אין זה מובן. לרש"י, זה קשה, שהרי כל דבר שה' עושה ממית לאדם, אם לא מסלק את עצמו. החילוק הוא רק שיכול למות על ידי חוס בפשיעתו. נראה שצריך לבאר שה' לא גוזר מיתה עליו, אלא ה' מוציא חמה. זה עושה יכולת גדול לו למות, כיון שלא רק יכול, עכשיו, למות מחמת גזי' מחוס, אלא אף בלי גזי' מחוס. (יש להוסיף שאולי הדמיון לדגים הוא ששניהם מתים בלי גזי'– שאולי מסתבר שאין גזי' על דגים– על ידי חוס.) לתוס', זה קשה שלהיפך, בני אדם שמורים יותר מן החמה ממדברים אחרים. (באמת, היה נראה לפרש אותו גמ', לפי תוס', הפוך ממה שכ' תוספות בכתובות, ולומר שכוונת הגמ' הוא שאינו אפשר (על כל פנים, אינו לעולם אפשר) להציל את עצמו מן החמה, שרק יכול להציל את עצמו מצינה. אז, בני אדם דומים לדגים במה שחמה ממית אותם. יש דברים אחרים שממיתים לאדם שלא יכול להציל מהם, אבל אלו לא ממיתים, כל כך, דגים, ובזה לא דומים לדגים. ותחשב על זה.) נראה שצריכים לדחוק לתוס' לומר ש"כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים" אינו דווקא (על כל פנים, גבי בני אדם), ורק רצה לומר שהוא מין מיתה המצוי. מיתת חמה מצוי ביותר, שכיון שאדם יכול לסלק אותו ממנו, אין צריכים כל כך סיבה לגזור אותו. במילים אחרים, לא רוצה ה' לגזור מיתה על אדם הרבה פעמים, שזה מאד רע לו. אבל, יגזור עליו מיתה אם לא שומר על עצמו, שאין זה כל כך רע לו. אז, קורה מיתת חוס יותר משאר מיתות. ממילא, נמצא שהוא ממית יותר בנ"א משאר מיתות. (ויש לדון, שלא פשוט שירבה ה' אותו מיתה כל כך.) על פי זה, יש לבאר גם את הגמ' בב"מ. אולי אומר שה' ישמור מצינה. זה הדבר הכי טוב, מפני שאינה הוא מאד מצוי, כמו שחמה מאד מצוי. (אולי כן נראה קצת מדמיון למה שאמר רב שם, והוא עין הרע, שמזכיר גמ' שהוא המיתה הכי מצוייה. ותו"ת.) גם אולי אפשר לפרש לפי תוספות שכוונת גמ' הוא שצריך לשמור מחמה, שקל לו להמית אדם (אם לא שמר ממנו כבר). מה שמזהיר לנו קרא על זה (שאם לא בא להזהיר לנו, למה יזכיר אותו) מראה שיכול לשמור עליו. אז, הוא לשיטתו, שאמר שיכול לשמור על אינה וחוס. ויש לדון, שהרי אף על דברים אחרים, לפעמים יכול לשמור. אז, אף עליהם צריך שמירה. ותחשב.

(גם קצת יש לדון על לשון הפסוק. אומר ששומר נפשו ירחק מאלו. נראה שזה מובן לרש"י– שיש צורך להרחיק מאלו, שיכול לגרום אותם על ידי פשיעה, ואז צריך להרחיק מן הפשיעה– וזה מובן לתוס'– שצריך לשמור את עצמו, כיון שתמיד יכול.)

112 ביאור עניים פחים:

הקדמה:

גמ' אומר שיש חילוק בין מינים פחים לדברים אחרים, שכל דברים אחרים באים בידי שמים.

מצאנו שלש מקורות עיקריים שמזכיר מילים אלו:

a. פסוק במשלי (כב– ה) אומר, "מיס פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם."

b. יש בריי' שמביא גמ'' בכתובות (כ.) שאומר: "הכל בידי שמים חוץ מעינים פחים שנאמר [ומביא פסוק שבמשלי]."

c. יש מימרא מר' חנינא שמביא גמ' בב"מ (קז.), בב"ב (קמד.), ובע"ז (ג:) שאומר: "הכל בידי שמים חוץ מעינים פחים שנאמר [ומביא פסוק שבמשלי]," שהוא אותו לשון ממש של הבריי'.

[לא מוכרח ששני ושלשי הם, באמת, חלוקים. אפשר שר"ח אמר כן מן הברייתא (או שמדבר על תנא ר' חנינא). גם אפשר שאריכים לשנות את הגי', על שכולם אומרים דבר אחד.]

מהו הגירסא:

איזה גירסאות יש (נניח שכל זה דווקא, אבל לא מוכרח, שאפשר שבהרבה מאלו יש חילופי גירסאות, ויש טועים וכדומה.**):**

מצאנו שני גירסאות– מצאנו גירסת "מיס פחים," ומצאנו גי' "מיס ופחים." כמו שבארנו, יש שלש מקורות. לא מוכרח שיש לכולם אותו גי'. אבל, מסתבר שמה שמביא מן הקרא גורם כקרא. כיון ששני ושלשי מביאים מן הקרא, מסתבר שלשני ולשלשי יש אותו גי', ושיש להם אותו גי' של ראשון. אז, מסתבר שלכולם יש אותו גירסא.

איפה מצאנו גירסאות אלו:

מיס פחים:

כן מצאנו בפסוק במשלי כמו שנדפס, וכן מצאנו בכתובות (כשמביא הבריי'), וכן מצאנו בב"מ, ב"ב, ובע"ז, כשמביאים את המימרא. כמו כן מצאנו ברש"י בכתובות (לא על אחד משלש המקורות, אלא על הגמ' שעליו מביא הבריי'), וכן ברש"י בע"ז ובב"מ. כן מצאנו בתוס' בכתובות ובב"מ ובע"ז

מיס ופחים:

כן מצאנו בדפוס שלנו בגמ' בכתובות (כשאומר גמ' מה שעליו מביא הבריי'). כן מצאנו ברש"י בבריי' בכתובות. כן מצאתי בתוס' במגילה (כה.) ובנדה (טז:).

מהו הפירוש:

יש בזה שתי שאלות:

האם הם דבר אחד או שני דברים:

יש בזה שני שיטות, כמובן:

1. רש"י בב"מ (קז.), פשט ראשון של רשב"ם בב"ב (קמד.), ופשט שמביא תוס' בכתובות (ל.) סוברים שדבר אחד הוא. (ואם תאמר הרי גמרא דן עליהם בלשון רבים. ויש לומר שמשנים אותו גי'. גם אפשר שסוברים שמילת "ליניס" הוא מילה שהוא ברבים, ולכן דנים עליו בלשון רבים. ותו"ת.)

2. מסקנת תוס' בכתובות (ל.), וכן בב"מ בב"ב ובע"ז הוא ששני דברים הוא. כן הוא פי' שני של רשב"ם, וכן כ' רש"י בכתובות וע"ז.

מה הוא/ הם:

מצאנו בזה, בעיקר (יש ראשונים שכ' פי' שונים על הפסוק במשלי, אבל אינם לפי הגמ', שלא מזכירים קור או חוס כלל.), בין הכל, שלש שיטות:

2. ליניס הוא קור, ופחיס הוא חוס. אז, אומר שהכל בילי שמים חוץ מקור וחוס. כן פי' רש"י בכתובות (ל.) ובע"ז (באמת, שם פי' שפחיס הוא חולי הבא מחוס). כן פי ' רשב"ם בפשטו השני, וכן פי' תוס' בכל מקום.

3. ליניס הוא קור. פחיס הוא בילור של ליניס:

a. אומר שהוא ליניס שהם למוקש לו. כן מביא תוס' בכתובות ומקשה עליו. קושיית תוס' יהיה קשה גם על לא שני.

b. אומר שהוא ליניס שמפיחיס (לכאו', רלה לומר כמו רוח). כן אומר רש"י בב"מ.

נמצא, אז, שלש קושיות:

אנו סתירה בתוס' בבילור הגירסא, שלפעמים תוס' גורס "ליניס פחיס," ולפעמים גורס "ליניס ופחיס." כמו בכל סתירה בתוס', יש לומר ששני בעלי תוס' היו. ויש להעיר שלכאו' חילוק זה חשוב, שישנה אם הוא דבר אחד או שני דברים. אבל, עיין לקמן, שגם זה צריך בילור.

באמת, על כל מי שגורס ליניס ופחיס, קשה למה לא יאמר לשון של פסוק במשלי. ויש לדון, שאולי לשון קרא חלוק מלשון גמ'.

מצאנו סתירה בפרש"י, שבשני מקומות אומר שהם שני דברים, ובמקום אחד אומר שהוא דבר אחד.

היה אפשר לבאר שרש"י סובר שמקור שני ומקור שלישי חולקים. מקור שני, שהוא הבריי' המובא בכתובות, דן בשני דברים. מקור שלישי, שהוא מימרא של ר"ח רק דן בדבר אחד, שהוא ליגה. אבל, על זה יש הרבה קושיות. הקושיה הראשונה הוא שרש"י בע"ז פי' שהם שני דברים (כמו שלכאו' מוכח שם), אף ששם גמ' מביא ר' חנינא, ולא הבריי'. צריך לומר, לפי זה, שרש"י שם חולק על גי' גמ' שלנו, וסובר שגורסים שבריי' אומר כן. (אבל, ע"ש, שגמ' כופל איפה שאומר שר"ח הוא.) גם צריך לבאר מהיכי תיתי שחולקים. לכאו', יהיה לנו הוכחה מגמ' בע"ז שהם שני דברים, כמו

קושיה שניה:

אריא וגנבי אינם בידי אדם, אלא בידי שמים. המקור לזה הוא ברייתא שאומר שה' שולח אריות וגנבים להמית בני אדם שחייבים מיתה הדומה לאופן מיתה שבא על ידיהם.

שאומר תוס', ויהיה לנו מגמ' כתובות, לפי גי' רש"י, שגורס בגמ', "לינים ופחים." לשון גמ' בב"מ משמע שהוא דבר אחד [אבל, יש להעיר שאין זה מוכיח שהמימרא שמביא אומר דבר אחד. היה אפשר לומר שה' מבטיח שישמור אותנו מן הלינה, והוא דבר גדול מפני שלינה הוא אחד מן הדברים שגייבים בהם פשיעה. אז, צריך לומר שרש"י מניח שאם הם שווים במה שהם בידי פשיעה, ה' לא ישמור על אחד מהם, אלא על שניהם. ויש לדון, שאולי אחד יותר מצוי בפשיעה, ועדו שכמובן, הטוב כפול אם שומר על שניהם מאם שומר על אחד מהם. ותחשב.], שדורש קרא ש"הסיר ה' ממך כל חולי," ומפרש מהו החולי. שם, ר"ח אומר שהוא לינה, ומביא גמ' שהוא מפני שהכל בידי שמים חוץ מלינים פחים. לכאו', רש"י מניח ש"לינה" רק רצה לומר "לינה," ולא יותר. אז, מוכרח שאותו גמ' רק ן בדבר אחד. [נראה שהחולקים (תוס' שם) ידחו שנקט אחד מן השנים. יותר מזה, יש לומר ששניהם תלויים בכוח אחד– להיינו לשנות מזג האוויר, ואז הם אחד. יותר מזה, נראה שאינם רק כוח אחד, אלא הם דבר אחד ממש, שקור הוא רק מה שאין חוס. גם אפשר שהוא מפרש שה' מסיר ממנו רק לינה, ואולי לא חוס (חוס יותר קשה, כמו שמפרש גמ' בב"מ), אבל עדיין דין לינה שייך לדין שאומר ר"ח. ותחשב. גם יש לומר שרצה לומר שאף ישמר ה' על לינה (שהו"א, כמו שכתבנו בביאורים שלנו על תוס', שכיון שאין כל כך צורך לשמור אותנו ממנו, ה' לא ישמור), ולכן רק הזכיר לינה, שהוא יותר קשה, כמו שמפרש מדרש רבה שמביא תוס'.] גם יש להבין, אז, למה מביא גמ' מימרת ר"ח בב"מ ושאר מימרות בשאר מקומות. לכאו', מובן למה מביא מימרת ר"ח בב"מ, שמתאים עם מה שאמר, כמו שבארנו, ועוד שסש מכוון לומר ר"ח לשיטתו. גם בע"ז מובן למה מביא ברייתא (אם נאמר שמביא ברייתא) שצריך להגיד זה על חוס, ואין זה נכלל במימרת ר"ח. (אין אותו גמ' קשה על ר"ח, שיש הרבה לדיים שם.) אבל, יש לדון למה בגמ' כתובה מביא ברייתא. אפשר לפרש שאם אין צורך לנקוט זה או זה, יביא ברי', שהוא ברי' ולא מימרא, ואז הוא יותר חזק. (אבל, אז, לכאו', צריך לגרוס כן גם בב"ב, שסש נראה שהיה יכול להביא או זה או זה. ותחשב.) גם אפשר לפרש שסש, יודעים שהמקשה (לאזיה סיבה שהוא) סבר כברייתא, שרש"י גורס לשון רבים בתוך קושייתו. וק"ק איך יחלוק ר"ח על ברייתא. אבל, יש לדון, שמצאנו הרבה פעמים שבאגדתא אמוראים חולקים עם תנאים. לכאו', הוא מפני שאין פוסקים מאגדתא, ואז בין כך ובין כך אין נפק"מ. גם יש לומר שאז תנאים לא עיינו כל כך, ויותר קל לומר שטעו.

יש שגורסים "לינים פחים," ומפרשים שהם שני דברים. קשה איך זה אפשר. (באמת, כל מי שמפרש שהם שני דברים יהיה קשה לו לשון הפסוק כן.)

לכאו', צריך לומר שמבארים אותו כאילו יש קומ"א באמצע, שאומר, "לינים, פחים." עדיין מוזר שלא יאמר וי"ו. אולי אינו כל כך קשה אם נאמר שהוא מיוסד על לשון הפסוק, ואולי בלשון קרא– ובפרט בחלקים שהם יותר כמו פואטר"י– אינו כל כך קשה. ותחשב.

יש להוסיף נקודה שחדשתי אחר שכתבתי כל זה. נראה שכמו שיכול להיות גזירה לטובה, גם יכול להיות ביטול גזירה. אז, אפשר לומר שקור וחוס אומר שאינו בידי שמים לעשות לינה ואין בידי שמים לבטל את הלינה. לפי רש"י, זה יאמר שלפעמים אדם, בלי גזרה, גורם קור לעצמו, ולפעמים בלי גזי', גורם שהוא יותר חס. במילים אחרים, זה יאמר שאף שיש גזירה שיהיה קר עד כדי שימות, יכול לעשות נגד אותו גזירה להציל את עצמו. (ויש לדון, שגבי עשיית קור, רק נמצא שאם אין גזירה שהוא קור, יכול לעשות כן. אבל, לא רואים שזה אף אם יש גזי' שלא יהיה קור. ותחשב עוד על זה.) לתוס', זה יאמר שאדם תמיד יכול לסלק את עצמו מקור ואדם יכול לסלק את עצמו מחוס, ולעשות שלא נשמר. אז, נראה שאולי אף אם לינים פחים הם שני דברים, הם רק אחד לרע ואחד לטוב. על פי זה, הוא קל לבאר גמ' בב"מ לפי הצד ששני דברים הם. ותחשב על זה.

נצטרך לפרש את כל זה לפי רש"י ולפי תוס'. נכתב בפה מלא, בל"ג, בכל אחד:

רש"י:

לפי רש"י, ברייי' אומר שלפעמים ה' שולח את האדי והגנס. אז, לא באים בידי אדם- להיינו, לא באים בפשיעת אדם, אלא באים בידי שמים, להיינו שבאים בגזירת ה'.

יש להעיר שרק רואים מן הבריית'א שיש אריא וגנבי שהם בידי שמים. אבל, אינו מוכיח שכל אריה וגנב באים בידי שמים. נראה שני דרכים לבאר את הגמ'.

אפשר שכוונת הגמ' הוא לומר שכל אריא וגנבי הם בידי שמים. ההגאה הפשוטה יהיה שדבר הוא בידי שמים. אבל, בדבר כאריה וגנב, נראה לנו בחוש שהוא בוחר. אז, נניח ע"פ ראייתינו שאינו בידי שמים, אלא ה' תלה אותו בבחירת האורב. אבל, כיון שמוכיחים שאינו כן, אלא שלפעמים אף שנראה שהוא בוחר, אינו בוחר, נמצא שאין הגאה שלנו נכונה. אז, אין סיבה להניח עוד שיש שום אריה או גנב שאינו בידי שמים. פשט זה מחודש מן הסברה.

גם אפשר שכוונת גמ' הוא רק להקשות על קושיית גמ'. לא היה לו להקשות מהיכי תיתי שהזהיר מחמת אריא וגנבי ולא ענינים פחים; היה לו להקשות מהיכי תיתי שהזהיר מחמת אריא וגנבי בידי שמים ולא מחמת אריא וגנבי בידי אדם.אבל, יש להעיר ששנינים פחים הם רק לפעמים בידי אדם, יש לדון ל"ל הקשה למה לא מחלקים בתוך ענינים פחים.

ואם תאמר למה לא הקשה ממה שרק ענינים פחים הם בידי אדם. (גם, לגר שני שכתבנו לעיל, קשה, שאינו רק ענינים פחים, שהוא גם אריא וגנבי.) נראה שנוכל לומר שאותו משנה הוא רק בדברים שקורים לו ממילא, שלא על ידי אדם אחר או בריה אחרת[113]. אבל, דברים שקורים על ידי דבר אחר אינם בידי שמים. (ויש להעיר שלגר ראשון שכתבנו לעיל, אע"ל שזה נכון למסקנה של הגמ'. אפשר להיות שזה רק סיבה שאי אפשר להקשות מכאן. אבל, אולי האמת הוא ש"הכל בידי..." כולל אף מה שאינו ממילא. ותחשב על זה.)

וע' לעיל (למטה), שבארנו שאולי לפי רש"י מוכרח[114] שיש דרגא יותר גבוה מפשיעה, ודברים אחרים יכול להיות גרמים על ידי זה. אז, יש לומר שגניבה הוא ככה. נראה שיכול להיות שגניסה לפעמים גרם באופן גבוה מפשיעה, וגם יכול להיות שמה שגדול מפשיעה הוא שיש בו כוונה- אף אם אין כוונת הנהרג, אלא יש בו איזה כוונה. אז, כיון שיש כוונת הגנב או האדי, אינו עוד נחשב פשיעה, ואינו בתוך הכלל של מה שלא גורם דבר שהוא רק בידי שמים. במילים אחרים, אולי בידי שמים רק רצה לומר שכשלא בא בכוונה, בא בכוונת ה'. אבל, כאן, שבא בכוונה, אינו צריך להיות בידי שמים.

תוס':

---

113 לא כל כך פשוט מהו החילוק העיקרי. באדם אחר, קל לומר שהחילוק הוא שנתן לו תורה בחירה, ועשה שמה שעושה אינו מוכרח, אלא יכול לבחור. אבל, לכאו', אינו כן בבהמות. (ע' בגמ' שאומר שיש לבהמות יצר הרע.) אבל, עדיין אני מרגיש חילוק בין מה שקורה על ידי בהמה למה שקורה על ידי עץ.

114 באמת, אולי זה אפשר גם לפי תוס', אבל מה שלא דוחה ככה לא משמע כן. ויש לדון, שאולי יש לו תירוץ אחר, ולכן לא חש. ותחשב.

לפי תוס', ברייי מנלה שלפעמים ה' נוזר שימית לו כיון שחייב מיתה. כיון שבא מנזירת ה' שבא מערך שימות- יש עליו חיוב מיתה- מסתבר שלא יכול לשמור את עצמו ממנו. (במילים אחרים, הוא בליוק כמו מיתה בידי שמים, להיי' שכיון שיש חיוב מיתה, מוכרח הוא לבוא.)[115]

ואם תאמר למה לא מקשים ממה שברייי אומר שרק ניס פחים הס בידי אדם, ולא אריא וגנבי. נראה שצריך לחלק בין דברים שקרים לו ממילא לדברים שקרים לו על ידי מי שהוא אחר שבוחר, כמו אדי או גנב.

ברייי:

נמ' מביא ברייי שאומר שכשאין בית דין ממית[116], ה' ממית מי שחייב מיתה. לא רק ממית, אלא אף ממית באופן הדומה למיתת בית דין שהוא חייב[117]. מפרש ברייי איזה מיתות בידי שמים דומה למיתות בית דין:

למי שחייב סקילה-

נופל מן הגג- רש"י כ' שהדמיון לסקילה הוא למה שהיו מפילים אותו לארץ קודם סקילה. (בגמ' בסנהדרין דורש שאם מת ע"י נפילה, יצא ידי סקילה.[118]) אולי יש להוסיף קצת ביאור ולומר שזריקת אדם אל האבנים (הקרקע) הוא דומה לזריקת אבנים אל האדם. אז, מפלתו וסקילתו הס אחד.

חיה דורס אותו- רש"י לא מפרש הדמיון כל כך. מלשונו- "אדי מפילו לארץ...," קצת משמע שהוא אותו נקודה של נפילה מן הגג. אז, נמצא שאדי דורס עליו, עד שנופל לארץ באופן שממית אותו. גם יש לומר שלא מת ע"י הנפילה, אלא על ידי מכות שבאים מדריסה. אבל, עליין כיון שמת על ידי מעשה שבו נופל, הוא דומה לסקילה. זה מחודש, שלכאו' מה שהוא נופל אינו נוגע למה שממית אותו, לצד זה.

לולי רש"י, אפשר לפרש שהחיה קופץ עליו, או מכביד עליו, והוא דומה לאבן גדול שנותנים עליו. גם יש לומר שכל צפורן של החיה הוא דומה לאבן קטן, שזורקים עליו אם לא מת ע"י נפילה או אבן הגדול.

---

115 יש להעיר שאף אם תאמר שאם דבר רע נגזר על אדם, יכו לסלק את עצמו ממנו, יש לומר שזה רק אם נגזר שמקרה אחד ימית אותו. אז, אפשר להעביר את הממית אותו, ויהיה נקי. אבל, כאן, יש חיוב שימות– בגזירה הוא שימות. אז, אף אם זה לא ממית אותו, ה' ימצא דרך אחר להמית אותו. ותחשב על זה.

116 בביאור זה, ע' בתוס' ד"ה מיוס שחרב, וע' בביאורים שלנו עליו.

117 על זה, יש שקלא וטריא קטנה מן הגמ', שמתחילה אומר בברייי, "אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו." מקשה גמ' שהרי בטלו. רואים כן בעינינו, וגם לומדים זה מדרשות שאומרים שרק יכולים להמית כשיש סנהדרין. אז, גמ' אומר ש"דין מיתות לא בטלי." יש לדון אם משנה את הגירסא או מפרש את המילים באופן אחר.בביאור תי' של "דין מיתות," רש"י פי' שהוא שמקבל "עונש דוגמתם," והוא שה' נותן לו אותו מיתה. יש לדון אם זה סיבה– זה פירוש של "דין מיתה"– או זה סימן– "דין מיתה" משמע, אולי, שיש עליו עוד חיוב. זה נוגע כיון שה' ממית אותו. ותו"ת.

118 באמת, קצת יש לדון למה נקרא סקילה, ולא סקילה ונפילה, או כדומה. ותחשב.

על פי פשטיס שלו (שלא כמשמעות רש"י), נראה לפרש שאם היה מת ע"י לחיפה אילו נסקל, מת ע"י נפילה מנג. אם היה מת ע"י אבניס, מת ע"י חיה.

אבל, אף שהשתכלות ככה טוב, יש לדון בזה. לכאו', היה נראה לומר שכל מי שעבר עבירת סקילה חייב באותו מיתה. אז, לכאו', קשה איך אחל ימות במיתת לחיפה ואחל ימות במיתת סקילה. אפשר לפרש שהס שוויס, אבל לא מסתבר כן, שמי שנסקל נס צריך לסבול נפילה, ומסתבר שיש לו הרבה יותר צער. אפשר לומר שה' מבחין מי עבר באופן יותר רע, אבל נס זה מחולש. יותר היה נראה לומר שיש חיוב עליו שיסבול סקילה. כמו שיש טוב שבא לעולם ממה שהחליט ה', כשנולד, לתת לו שני רגליס, ולא לעשות אותו חגר, נראה שיש מי שבא לו טוב ממה שה' עשה אותו חלוש. אותו טוב הוא שלפעמיס, לא בא לו כל הרע שטוב לבוא לו, מפני שכבר ימות. ותחשב.

על כל פניס, לכל הפשטיס חוץ מן השני, נראה שלא כל כך מסתבר שהאופן שהיה מת הוא מה שיעשה לו ה' ע"י מיתה ששולח לו. אלא, ה' ישלח לו המיתה הראוייה לו. ותחשב.

מי שחייב שריפה-

נופל בבליקה- רומה לשריפה במה שמת על ידי שריפת האש. יש להעיר שאילו היה נשרף בבית לין, היו שורפיס אותו בתוך נופו, ולא מבחוץ. מנמ' סנהדרין (נב.) יוצא שמיתת בית לין יותר קל. אז, קשה איך ייענש במיתה יותר חמורה.אפשר לומר שלפעמיס מי שעובר חייב יותר, אבל תורה חייב אותו דבר בכל ענין, כיון שאי אפשר לבית לין להחליט כמהב חייב. (זה יאמר כנ"ל שני שכתבנו לעיל, נבי סקילה.) נס אפשר שראוי לתת לו יותר, אבל יש מעלה במה שב"ל לא יהיו כל כך קשיס לו, ויקיימו אהבה לרעיהס. אבל, אין ענין כזה כלפי ה', ואז אין ה' עושה כן.[119]

נחש מכיס אותו- רש"י באר שהכשת נחש רומה לבליקה במה שנותן בו ארס ששורף אותו.[120]

---

119 באמת, אותו גמ' שהבאנו צריך קצת ביאור. לכאו', אם לא נדע איך להמית אותו, נאמר שאין לעשות הכי חמור, כיון שאולי מצער אותו בלי צורך. אז, נראה שאין בעיה במה שמצער אותו. אולי כיון שאינו זכאי בחייס, אינו זכאי שלא יהיה לו צער. כמו כן, יש לומר שאולי נוקטיס לדרוש לחומרא, והומרא הוא מה שיותר רע לו. (אז, דוחה גמ' שחומרא הוא כלפי הממית לנהוג עמו באהבה. אבל, אין זה חומרא כלפי ה', וממילא עושה חומרא האחר. אבל, יש לדון, שהיה אפשר לומר שעושיס כחמור מחמת סימן– לא מפני שטוב להחמיר, אלא מפני שזהו הכלל שנתן לנו ה'. אבל, אולי יש סיבה אחרת לעשות כן.)

120 באמת, אין זה כל כך פשוט. ראיתי ב"אינקרטא" (הוא אינציקלופידי"א שנעשה ע"י חברת מייקרוסופ"ט) שיש שלש מינים של ארס. יש שמזיקיס לכלי הדס (ועושיס ילילת דס בתוך הגוף), יש שמזיקיס לנאר"ביס (הנאר"ביס שולחיס מודעות אלקטרוניו"ת לכל הגוף. אם מזיקיס נאר"ביס, אז לא יכול לנשוס. גס, הלב אינו שולח דס לגופו.) או שמשניס יכולת הדס לקרוש– או שלא יכול לקרוש כלל, ומת ע"י ילילת דס, או שנקרש בתוכו. לכאו', אין אחד מאלו דומה לששריפה. שריפה הוא שינוי מהותו על ידי חוס. מסתבר שמיתה על ידי שריפה אינו לעולס שווה, אלא הוא מפני ביטול של מה שנשרף. אז, אם יש שריפה במעיס שלו, כמו שיש במיתת שריפה, נראה שמיתה יבוא מפני ילילת דס, מכלי דס שנשרף. גס אפשר שישרף לב או ריאה, אם הוא קרוב די. אולי, אז, יש לדמות במה שמבטל חלק הגוף. וצריך לחשוב על זה.

אבל, גס ראיתי שכ' באינקרט"א שרוב המתיס ע"י שריפה מתיס ע"י חולי שבא ממקוס שנשרף העור. אבל, נראה שזה לא שייך בשריפה שממית בעצמו, שאז אין זמן שיבוא חולי, אלא ממית החוס עצמו, באופן אחר היותר מהר. גס

מי שחייב הרג-

נמסר למלכות או לסטים הורגים אותו[121]- לכאו', בשניהם הממיתה בא באופן הדומה להרג, והוא שממיתים אותו על ידי חתיכה שממנו יוצא דם. יציאת הדם ממית אותו. יש להעיר שלפי רבי יהודה, שמיתת הרג בא בחתיכת ראשו מעל הסדין, נמצא שהרינה ע"י מלכות הוא יותר קל, שאין בו כל כך ניוול (כמו שאומר אותו נמ' שם). גם יש לדון איך ליסטים הורגים אותו. בהשקפה ראשונה, היה נראה לומר שכל מיתה שעל ידי סכין שווה, שכולם ממיתים אותו על ידי יציאת דם. אבל, לא נראה שזה מוכרח. ראשון, יש שממיתים יותר מהר, דדם יוצא יותר מהר. או, אלו יותר קלים, לכאו', שלא סובל אותו זמן גדול. שני, לכאו', יש שממיתים בלי יציאת דם, כיון שחותכים דברים אחרים. צריך לעיין, אבל נראה שהתזרת ראש יחתוך את חוט השדרה, וזה ימית אותו. אבל, מסתבר לי שזה לא ימית אותו, שבדר"כ מיתה בא מחתיכת שדרה רק בגלל שאז אי אפשר למוח להניק לריאה לנשום. אבל, כבר מחותך המוח שלו מן הראיה, ואז מה לי אם נושם מה לי אם לא נושם. (אבל, גם זה קצת תלוי מכה נחשב מוות. אם נאמר שהוא מיתת המוח, אז מה שכתבנו נכון. אבל, אם נאמר שהוא מיתת הגוף, אז, כיון שאין ראיה נושם, כיון שאין לו פה, וכיון שאין לב שולח דם, מת, ואולי אף קודם שבא מיתה מיציאת דם. וצריך לחשוב על זה. אבל, כמו כן, יש לדון למה מת ע"י נגיסה. אם חותכים את לבו, אז אולי מת מחמת שאין לבו שולח דם[122]. אולי זה דומה לי למיתת חתיכה, שבא כיון שאין דם נשלח, מחמת החתיכה. יותר מזה, נראה שלא מסתבר שיהרג אותו על לבו, כיון שלא קל הוא, שהרי יש שם סטורנ"ס. יותר קל להרוג אדם בעוואר שלו או בירך שלו (שקרוב לבטנו, יש ארטר"י גדול בירך). אבל, יש לדון, שלא לעולם ממיתים בדרך הכי קל. גם לא פשוט שילעו מה יותר קל, שאולי לעולם רק ממיתו בדרך אחר. ויש לדון, שלמה לא יבדקו; בין כך ובין כך הוא ימות.

מי שחייב חנק-

אומרים שיש משקה שבגוף שיוצא כיון שנשרף. זה גם גורם למיתתו. אולי זהו מה שממית אותו במיתת שריפה. אז, עדיין, צריך ביאור הדמיון, אם לא מפני שגופא מה שגרם ליציאה הוא ביטול העור, כמו שכתבנו.

אבל, ברוך ה' ראיתי בבריטאניק"א ששריפה גדולה (לכאו', שריפה שעושים בב"ד הוא כך) עושה היזק לנאר"ביס. (אף שבדר"כ זה רק אחר כמה שעות, נראה שאם לא מציליס אותו, יקרה מיד.) גם ראיתי שם שהעור הוא מאד חשוב בענין הדם וכלי הדם. אז, גם זה דומה לאדם נחש.

גם מצאתי בוויקאפידי"א שיש ויפו"ריס שממיתים על ידי אדם שהורג ס"ליס. אולי זה דומה יותר לאש, שמחריב את הס"ל. ולריך לדון איזה מין נחש היה מצוי בבבל וא"י.

ודע שמצאנו בכמה מקומות שגמ' אומר לשון שרף על אדם. גם, לפעמים, אומר כן על דריסת חיות, אף שלכאו', אין בו שום אדם. (אגב, יש לדון למה אין שריפה בדריסת חיה, שהוא סקילה, כמש"א גמ'. ויש אומר שיש שניהם, ורק מי שחייב שריפה, שהוא יותר חמור, מקבל אותו. אז, זה נגד רבי שמעון.

121 עדיין נהרג הוא על ידי בני אדם, אלא שה' גורם אותו. אז, אפשר לומר שמיתת בית דין הוא גם מין של מיתה בידי שמים. (לא צריך להיות שהוא כן, שאפשר שמיתה בידי שמים הוא מיתה כשה' גורם שימות, שנותן בלבו כן או כדומה, אבל בבית דין לא עושה כן, אלא רק מצווה להם בתורה. אבל, עדיין אפשר שהוא כן.) אז, בדיון זה של גמ', אין החילוק בין מיתה בידי אדם למיתה בידי שמים, אלא בין מין אחד של מיתה בידי שמים לשאר מינים (שאינם על ידי בית דין).

122 ראיתי שוויקיפידי"א מזכיר שלפעמים מת מחמת זה.

טובע בנהר או מת בחולי של סרונכי (הוא חולי שעושה שלא יכול לנשום)- לכאו', בשניהם הלימון הוא שמת כיון שאין אויר בא לתוך הראיה שלו. יותר מזה, מה שלא בא לתוך הראיה אינו מפני חתיכה, אלא מפני דבר שמפסיק אותו. (אבל, יש לדון אם זה נכון בסרונכי. איני יודע אם המציאות הוא כן, שאולי הוא שמחליש את הראיה, על שאינו שואב אוויר. אם כן, צריך לומר שהלימון הוא רק שאינו יכול לנשום אף שאין חתיכה. גם יש לומרם הוא שאינו יכול לנשום, כשאין מיתה על ידי לש. ותחשב.)

וע' בביאור רש"י על סרונכי, שכ' שהוא בגרון. אפשר שרק בא להוסיף קצת ביאור לענין מה הוא אותו חולי שנקרא סכרוני, אבל אולי יותר משמע שרש"י בא לומר למה הוא לומה, והוא ששניהם הם בעיות בגורן. אז, אולי לא מת ע"י מה שאי אפשר לנשום.

על כל פנים, יוצא כמה הערות, אז. יש לדון כמה דומים צריכים להיות, יש לדון במה הם דומים (במעשה מיתה או בסיבת המיתה), ויש לדון אם יכולים להיות יותר קשים או קלים ממיתת התורה. ותחשב.

לערך הגמ', מה שיוצא מאותו בריי' הוא שנגבים וארית באים בידי שמים, שהרי ה' שולח אותם להרוג מי שחייב מיתת סקילה והרג.

ואם תאמר אם נגבים באים בידי שמים, למה יש עונש לאותם נגבים. יש לומר שאין הכי נמי, לאותם נגבים אין עונש. לא נראה כן ממשנה באבות (ב- ח). כמו"כ, נראה שאילו היה כן, לא היו בית דין ממיתים לעולם, שלעולם יהיה ספק, שיכול הממית לטעון שהיה בא בידי שמים. ויש לדון, שאולי הורגים אותו מחמת רוב[123]. ני"ל שקרא אומר להרוג אותו, ואז נמצא שמבטיח קרא שאם לא ראוי ליהרג, ה' יגיל אותו. אבל, אנו לא נחוש לאותו ספק. ותחשב.

ודע שיש בזה שני קושיות. קושיה ראשונה הוא שלא היה לו בחירה, שהרי ה' הכריח לו להרוג. זה יש לשאות לומר שה' לא מכריח שאחר יהרג אותו, אלא רק עושה שהוא יותר קל לאחר להרוג. (אבל, יש לדון שחייב להיות הומת. ויש לומר שאם נמצא שאין אדם ממית אותו, ה' יהרוג אותו באופן ממילא. אבל, נמי' לא מזכיר את זה[124], כיון שמסתבר שברבות הימים, אחד ימית אותו.) אבל, יש לדון בזה, שעליין אינו כל כך פיי"ר, שהרי יותר קל לו להרוג מאחר. ויש לדון, שאולי אין הכי נמי, אינו נענש כל כך, מחמת זה. כמו"כ, יש לומר שלא הכריח אותו ה' כיון שהיה אחר יכול לעשות אותו. אבל, צריך ביאור, שה' צריך להכריח לאחר. ותחשב. ויש לדון, שאולי מסתבר יותר שהרג מלעת מלומר שה' הכריח לו, שמסתמא ה' יצא מי שלא צריך להכריח. (ודע שראשונים לנו בכעין זה נבי עונש מצרים. אבל, יש להעיר שיש מן התירוצים שם (יש שכ' שמצרים שעיבדו אותם באופן יותר קשה מן הערך) לא יתרצו כאן.)

אבל, יש קושיה אחרת, והוא למה חייב כיון שמה שעשה היה טוב, שה' רצה שייעשה. ויש לומר שה' רק רצה כן כיון שידע שאף זה ייענש. ותחשב. ואם תאמר למה הוא חלוק ממיתת בית דין. וצריך לומר שהוא מפני שבית דין יודע בבירור שטוב להם להמית, ואיש זה לא יודע. כמו כן, יכול להיות שהוא מפני שיש ציווי בתורה לבית דין להמית, ואין ציווי לזה להמית, אלא שלא להמית. ותחשב על זה.

אגב, לכאו', בריי' זה קשה מן הקרא שאומר, "ואם העלם יעלימו עם האדם את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו." אז, נמצא אומר שאם לא נענש, כרת בא לו, ולא חייב מיתה. וצריך

---

123 וע' לעיל, שכתבנו שאולי כל גנבים וכל ארית באים בידי שמים. לכאו', אם נאמר כלל זה, אי אפשר לומר כן, שהרי אז אין להמית אף אחד מהם. ותחשב.

124 שוב הבנתי שאולי כן מזכיר את זה, שאולי זהו הביור שמת על ידי חיות. ותו"

ביאור. אולי זה רק אם בית דין היה להם לממית, ולא הממיתו, שאז אין ה' ממית, אלא נותן חיוב כרת. אבל, צריך ביאור למה נחלק. ותחשב.

קשה לת' שמקבל שני העונשים, שקשה למה יוסף עליו עונש כרת, כיון שכבר יש לו מיתה לונמת ל' מיתות. קשה לומר שכרת כאן לאו לווקא, ומכוון לומר מיתת ה', שהוא לומה לכרת, שהרי יש חילוקים גדולים ביניהם. יותר מזה, מדרשת רבא, ומנפק"מ של נמ', פשוט שהפסוק מדבר על כרת לווקא, ולא דבר יותר גדול ולא דבר יותר קטן.[125]

תירוץ הגמ':

נמ' מתרץ שצריכים להפך לשון של קושיית נמ'. היה לו לומר, "מהיכי תיתי שמנגב ואדי, שהם בידי שמים, היה יעקב ירא, שאולי היה ירא מעניים פחים, שהם בידי אדם."

לעיל, הערנו שעליין היה אפשר להקשות באופנים קצת חלוקים, כמו להקשות מהי"ת שהיה ע"פ שהיו בידי שמים ולא ע"פ שהיו בידי אדם," אם יש ככה ויש ככה. כמו"כ, היה לו להקשות כן בנגבים ואדיות, אם נניח שיש ככה ושיש ככה.

יש לדון אם כוונת הנמ' הוא לשנות הני' במקשה או לומר שהמקשה טעה בנקודה הזאת.[126]

מקור שני- רבא:

קרא אומר, "ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו." הפסוק אומר שאם בית דין לא ממיתים, ה' יתן כרת. מזה, דורש רבא שכרת הוא כמיתת בית דין, ושניהם פוטרים חיוב ממון.

יש לדון מהו הדרשה:

- אפשר לומר שהיקש הוא. ממה שקרא אומר שניהם ביחד- ויותר מזה, אומר אחד להיות חילוף חבירו, שהוא ניתן במקום חבירו- מקיש זה לזה. דורשים מזה שדין של חיוב מיתה- שפוטר מחיוב תשלומים- הוא גם בחיוב כרת, ואף כרת פוטר מחיוב תשלומים.

---

125 אולי יש לדחוק שקרא מדבר על מיתה דוגמתו, והוא דומה לכרת, במה שעשוה מיתה בידי שמים. אולי הדרשה הוא מהיקש שניהם (שנאמר מיתה דוגמת ל' המיתות בלשון של כרת), וכיון שמיתה גדמת ל' מיתות הוא שווה למיתה עצמה, נמצא שיש לימוד ממיתה עצמה לכרת. ותחשב על זה.

126 בדרך אגב על אגב, יש להעיר שכל זמן שגמ' אומר ככה, צריך ביאור למה גמ' מביא כל שקלא וטריא זה, ולא רק מהפך את הקושיה בעצמו ומגיד לנו ככה. על קושיות כעין זה, יש ראשונים שכותבים שרצה להגדיל תורה ולהאדירה. לכאו', הכוונה הוא שרצה שיביא דיון, כדי שנביא יותר דיון. גם אפשר שהדיון עצמו הוא התורה שמוסיף. (אבל, זה מעניין, שאין בו צורך. אין מי שיאמר, לכאו', שטוב שלקרא הגמ' הפוך כדי לומר, "אבל אני חושב שיהיה כן, אלא יאמר דבר אחר," ושוב יאמר מה שאומר גמ'. ותו"ת.)

אולי לשון הגמ' קצת משמע כן. כשמבאר הגמ' את הדרשה, אומר אותו בלשון של היקישים וג"ש, שאומר, "מה מיתה... אף כרת...." ויש לדון.

- אפשר לומר שנלמד מפשטות של הקרא. קרא אומר שאם אין בית דין ממיתים, ה' נותן חיוב כרת. כיון שה' נותן כרת במקום מיתה, צריך לומר שכרת הוא דומה למיתה. כיון שכן, מסתבר שכמו שמיתה פוטר מתשלומים, אף כרת פוטר מתשלומים.[127]

ע' ברש"י, שכ', "למדנו שהכרת הוא במקום מיתה וחילופה." לכאו', רש"י משמע כצד שני. (אבל, אפשר לדחות שרש"י סובר כצד ראשון, אלא שסובר שכדי להקיש אותם, לא די שיהיו באותו פסוק, אלא שכרת יהיה חילוף מיתה. עדיין, סתימות רש"י לא משמע כן.)

צריך לבאר למה לא דרש רבא כאביי, ולמה לא דרש אביי כרבא. לכאו', צריך לבאר זה- בין לבאר למה אמרו מה שאמרו, ובין לבאר ל"ל קשה לשניהם למה צריכים שני פסוקים.

---

127 בדל"כ, ק"ק איך כרת יכול להיות במקום חיוב מיתה, שיש חילוק גדול, שכרת הוא, לפעמים, אחר זמן רב, וגם עושה שאין לו זרע. אבל, מיתה הוא מיד, ולא עושה שום דבר לזרעו. אז, קשה איך כרת הוא כנגד מיתה. באמת, בזה יש שני קושיות– מקולות של כרת ומחומרות של כרת. ולריך להשוב על זה, אבל אולי לריך לומר שבין הכל, אין שום קושיה, שהקושיה מקולות שלו והקושיה מחומרות שלו מתרלים זה את זה, שלכל אחד יש חומרא ויש קולא, ואז הם שווים. אבל, יש להעיר שלגד שני, עדיין מעניין שממה שחומר הסופי שלהם שווה, יכולים ללמוד דינים מזה לזה, שהרי הם חלוקים שיש חומרה חלוקה לזה מלזה.

אבל, קשה איך נאמר שכרת שווה לחיובו ע"י בית דין, שהרי מלאנו חיוב כרת לגיורים שיש בהם מיתה חמורה, גיורים שיש בהם מיתה קלה, וגיורים שאין בהם שום מיתה. אולי לפעמים מת בתחילת ימי כרת ולפעמים בסוף ימי כרת, ואז יש כרת שהוא יותר חמור.אבל, קשה, אז, שאולי רק כרת החמור, שהוא בקרא זה, הוא כמו מיתה. גם יש לומר שה' לא רולה לעשות כמה מיני עונשים (יש לדון ל"ל), ואז עשה אחד שהוא די לכל חייבי מיתה (והעודף יפרע מהם בעוה"ב). כמובן, לגד זה, קשה לדרוש כגד שני. ותתשב.

יש דרך אחר לבאר, אבל הוא לא פשוט כלל. מילת "כרת" לא אומר העונש, כמו שאר עונשים– "מיתה" הוא מיתה, ו"מכות" הוא מכות, וכדו', אבל "כרת" הוא מיתה מוקדם ומה שאין לו בנים. (אפשר לפרש שכרת קאי על מה שאין לו בנים, אבל עדיין נמלא שרק הזכיר מקלת העונש.) היה נראה לומר, אז, שכרת הוא שנכרת מאת ה'. זה גורם שאר עונשים של כרת. מה שמזכיר הסיבה לו, שהוא הכריתות, משמע שאין זה רק האופן שבו מקבל עונש של מיתה מוקדמת עם מיתת בנים, אלא שזהו העונש (והוא רע לו באיזה אופן רוחני), ומה שבא אחריו הוא רק תולאה (מסתבר שהוא גם כן חלק מן העונש, שהרי הוא רע, אבל אינו עיקר העונש). אז, נראה שקל לומר שיש מינים חלוקים של כרת, יש שכורתים אותו יותר מה'. אבל, אולי יש להם אותו תולאה גשמי. אפשר לומר (ויל"ד למה ומהיכי תיתי) שרק עונש הגשמי יכול לפטור מחיוב תשלומים, שהוא עלמו גשמי. אם כן, לענין פטור תשלומים, כל חיובי כרת שווה, אף שעיקר כרת שלהם עלמו אינו שווה.

נתחיל בביאור ל"ל יאמר רבא כאביי. אפשר שהוא מפני שאין דורשים ג"ש מעצמינו. אז, יש לומר שרבא לא היה לו מסורה לאותו ג"ש. ויש לדון בזה, שאילו היה מסתבר לו שר"נ דרש כן, היה אפשר לו לומר שר"נ היה לו מסורה, אבל לו (לרבא) לא היה מסורה, כיון שקבל מסורה שלו מרבנן, ולא מר"נ. אולי עדיין ק"ק שלא יגיע לו שיש שהיו להם מסורה ככה. גם אפשר שמוכיח שלא לדרוש כן כיון שסובר ש"אסון" שנאמר גבי יעקב מדבר על אסון בידי אדם, שרק מזה חשש. אבל, לא חשש כל כך לאסון בידי שמים, כיון שלא פשוט שיכול לסלק אותו. גם י"ל שסבר ש"אסון" שנאמר גבי מיתת אדם אינו אותו מיתה, אלא הכאת חברו. זה גם בידי שמים, אולי, שאולי היתה חייבת ככה. גם יש לומר שלא יכולים ללמוד משם, שאינו מדבר על מיתה של עונש (אם אינו בידי שמים), ואז אינו פוטר כלום.[128]

נמשיך בביאור ל"ל יאמר אביי כרבא. אפשר שסובר שר"נ פוטר גם במיתה בידי שמים, ולא רק בכרת. אז, צריך לדרוש מן הג"ש, ולא מן הפסוק. אבל, קשה מהיכי תיתי זה.[129] גם יש לומר שסבר שאין לדרוש מקרא זה. אם דורשים מהיקש, יש לומר שלא קבל ההיקש (רש"י כ' שצ' מסורה גם להיקש). אף אם לא צ' היקש, יש לומר שאין מה שמייחד אותם די לעשות שהוקשו. אם לומדים מפשטות הקרא, קל לומר שסובר שאין כרת כ"כ במקום מיתה, שאף אם הוא שווה, הוא חלוק, כמו שהערנו. כמו"כ, אולי אף אינו שווה, אלא הוא העונש הכי קרוב שמצאנו.

ויש להעיר שמוכרח שיש דחייה לכל מקור[130], שהרי רבנן חולקים על ר"נ. אז, לא דורשים כאביי ולא דורשים כרבא. אז, צריך להיות שכ"א אפשר להיות נדחה. (אבל, שם יש לומר שלא היה להם מסורה. כמו שבארנו, אולי זה לא יהני לבאר ל"ל אומר רבא כאביי ולמה לא אומר אביי כרבא. ותו"ת.)

---

128 זה תלוי למה מיתה פוטר. בע"ה, לקמן נדון בזה.

129 אבל, זה יהני למה צריכים שניהם. אולי נאמר שצריכים ג"ש, שפסוק זה לא די. אבל, צריך ביאור למה צריכים הפסוק. ויש לומר שצריכים אותו כפשטותו, לומר שחייב כרת.

130 אבל, זה לא די לביאור ל"ל אומר אביי כרבא ורבא כאביי, שצריך להיות גם סיבה למה מקור זה יותר טוב מזה. ותחשב ותבין.

נפקא מינא בין מקור של אביי למקור של רבא:

שאלת גמ':

שואל גמ' מהו הנפקא מינא בין מקור של אביי למקור של רבא. במילים אחרים, שואל מהו הנפקא מינא בשיטת רבי נחוניא אילו דורש כאביי לשיטת רבי נחוניא אילו דורש כרבא.

לכאו', אין מקור שיש נפק"מ; לא היה קשה שיחלקו רבא ואביי במקור בלי נפק"מ, אבל עדיין שואל גמ'. אולי חלק מן השאלה הוא אם יש נפק"מ (אבל לשון השאלה לא משמע כן[131]). גם אפשר ששואל כדי להגיע לתירוץ. (רצה גמ' להגיד את הנפק"מ בתוך שקלא וטריא שלו[132], ואז שאל ותי'.)

תשובת גמ':

הקדמה[133]:

יש שלש מיני מיתה:

מיתה בידי אדם:

מהו:

יש ארבע מינים- סקילה, שריפה, הרג, וחנק. בכולם, שלוחי בית דין (גואל הדם (אם יש), או עדים, או שליח אחר) הורגים מיד אחר גמר הדין את מי שחייב מיתה.

מה צריך כדי לחייב:

---

131 יש לדון, שאולי רצה לכלל כל השאלות באחד. אילו שאל אם יש נפק"מ, לא היה כל כך מוזר להשיב, "כן," ולא להסביר מהו הנפק"מ. אבל, אם שואל מה הוא הנפק"מ, אם יש נפק"מ, יאמר אותו, ואם אין נפק"מ, יאמר שהשאלה לא מובנת, שאין נפ"מ.

132 לא פשוט למה ירצה כן. אולי זה עושה שבני אדם יהיו מעוניינים בו יותר. (ודע שאף בזמנינו, עושים כן בני אדם, ובפרט ישראלים.) גם אפשר שרצה שיהיה לנו יותר דברים לכתוב בתוך ספר זה.

133 לא צריכים כל הקדמה זה, אבל הוא סיכום טוב. מה שצריכים מן ההקדמה הוא שיש שני חומרות בכרת מבחינת מיתה לפי רש"י, והם מתי מת ואם בניו מתים, ולפי תוס', יש רק הראשון.

צריך שבית דין יפסקו שהוא חייב מיתה. (פסק בית דין הולך אחר הרב, עם שני יוצאים מן הכלל. היוצא הראשון הוא כשכל הבית דין מחייבים אותו מאותו טעם, שאז הוא פטור. היוצא השני הוא אם המחייבים הם מרובים על הפוטרים רק באחד, שאז הוא פטור.) כדי שבית דין יפסקו שהוא חייב, צריך להיות שני עדים כשרים שעבר עבירה שמחייב כן, ושהתרו לו (באופן שזכר בשעת עבירה[134]) וקבל, ושהודיעו לו העונש (מסתמא, אף זה צריך להיות באופן שזכר בשעת עבירה[135]) וקבל.

מה פוטר אותו:

חזרת בית דין פוטר אותו. אין ד"א פוטר אותו.

יש מין אחר של זה שנקרא מיתה בידי שמים של מיתה בידי אדם. הוא במקום שהיה ראוי לו לבית דין לחייב אותו מיתה בידי אדם, אלא שלא יכולים.[136] דין מיתה זה הוא שה' ממית אותו באופן הדומה למיתת בית דין. (לא מבאר בן כמה הוא מת[137].) לא מבאר גמ' מה פוטר אותו, אבל תוס' כ' שתשובה ומעשים טובים פוטרים אותו.

כרת:

מהו:

יש שני חלקים לכרת:

---

134 צריך להיות, אז, שהתרה, או שהזכיר לו ההתראה, בתוך כדי דיבור של העבירה.

135 איני יודע אם יש מקור לזה, אבל כן נראה מסברה, שיהיה בו אותו טעם של ההתראה. ויש לדון, שיש לדון למה צריך קבלת העונש, שאולי אינו משנה את העבירה, אלא עושה דבר אחר, וידיעתו בשעת עבירה לא שייך. ויש לדון בזה.

136 יש לדון אם הוא גם אם יכולים אבל לא מחייבים. היה נראה מסברה שלא נחלק, אבל מה שמלאנו קרא שאז מחייב כרת, ולא מין מיתה בידי שמים זה, משמע שיש חילוק.

137 לכאו', הסתימות משמע שהוא מת מיד, כמו במיתת בית דין. אבל, ע' בקושיית תוס' בכתובות (כ:), שלשון קושייתו אינו משמע כן, אלא שמשמע שבאיזה גיל שהוא ימותו. גם היה אפשר לומר שהוא בכלל "מיתה בידי שמים" שמזכיר גמ' במ"ק (כח.), כמו שנבאר לקמן.

- מיתה- כרת עושה שאדם מת קודם זמנו. במו"ק (כח.) אומר שמיתת כרת הוא בחמישים שנה. לכאו', יש שלש דרכים לבאר את זה:
  - הוא רק באותו שנה.[138]
  - הוא לפני אותו שנה עד אותו שנה. (יש לדון מאימתי מתחיל. אולי מתחיל בכל זמן (מזמן עבירתו, איזה זמן שיהיה).) כן נראה מירושלמי (בכורות (ב-א)), שדורש כן משני מקורות- ממה שאומר קרא שלויים לא יחללו עבודתם כדי שלא יכרתו, והרי רק עבדו עד שעה חמישים, וממה שימים שאדם ראוי לעונש הם רק חמישים שנה[139]. לשני המקורות, יהיה כל שנה עד אותו שנה.
  - הוא אחר אותו שנה עד זמן מסויים. כן פי' הבבלי, ואומר שהוא עד שהוא חמישים ותשע.[140]

לא מבאר חז"ל איך מת, ולכן נראה שאפשר שימות באיזה אופן שרוצה ה'.[141]

- מת בלי בנים- חולקים ראשונים בזה. רש"י סובר שכל מי שחייב כרת מת בלי בנים. (תוס' מוסיף שזה רק נוגע לבנים קטנים, שנענשים בעוון אביהם.[142]). דורש את זה (בכתובות (ל:))

---

138 יש לדון אם מכוון לומר אחר שנה חמישית או בתוך שנה חמישית. נראה שמגמ' משמע שהוא אחר שנה חמישית, שכן הוא בשאר הדברים שבבריי'. ותו"ת.

139 לא ברור כלל מה כוונת הגמ' במקור זה. ע' בפני משה; ולריך ביאור. אולי נראה לומר שלא נהנה ממתנה שנתן לו ה' של חיים בלי יכולת להיענש. זה נקרא כריתות מה'. לחוק.

140 אולי לא כולל אם מת אחר שנת חמישים ושניים (או כל גיל אחר חמישים ושניים). בריי' אומר שזה מיתת שמואל; יש לדון אם זה רק מוסיף שאז מת שמואל או שאינו מיתת כרת. לשני, י"ב ל"ל יהיה כרת מחייב אותו. אולי מיתת שמואל הוא סיבה, שאם ימותו בנ"א החייבים כרת אז, יהיו בנ"א אחר שמואל, כמו שכ' בגמ' תענית (ה:).

141 לכאו', אז, יוצא שיש דרך אחר שאין כל כרת שווה– לא רק מתי מת, אלא גם איך מת.

142 יש לדון אם ימותו בנים קטנים אם יש גדולים, שאולי רק נענשים כלל אם יש תולדה שאין לו בנים. וע' בלשון תוס' בשבת (כה.), שמשמע שאם ימותו הקטנים.

ממה שבמקצת חייבי כרת כ' שיהיה ערירי.[143] תוס' סובר שאין חיוב זה בכל כרת, אלא רק כשכ' שימות ערירי[144].[145]

מה צריך כדי לחייב:

צריך לעבור במזיד[146] עבירה שמחייב.[147]

מה פוטר אותו:

תשובה פוטר אותו (ע' ביבמות כא. ובב"ב פח:). חולקים אם מלקות פוטר אותו (ולהל' פוטר) (ע' מכות כג:)[148]. לא מבאר גמ' אם מיתה פוטר אותו. לא מבאר גמ' אם זכות אחר פוטר אותו.

מיתה בידי שמים:

מהו:

---

143 צריך ביאור איך לומד מזה לשאר חייבי כרת. צריך לומר שמפרש שקרא מסביר חיוב כרת, ולא מוסיף חיוב. (אולי מניח כן כיון שלא מצוי שיש שני עונשים. אבל, אם נאמר שזה חלק מכרת, יש לומר שאינו נחשב שני עונשים. עדיין צריך ביאור איך לא נחשב שני עונשים.)

144 יש לדון אם שם הוא חלק מן הכרת– הכרת חלוק– או שסם יש שני עונשים, כרת וערירי.

145 יש להעיר על לשון כריתות, שצריך לבאר ממה הוא נכרת. לרש"י, יש לומר שהוא נכרת מזרע. (אבל, אף רש"י לא לומר משם, ואז צריך לומר שאינו מוכרח כן.) אז, יש לומר שהוא נכרת משאר בני ישראל (כן משמע לשון הקרא) או שהוא נכרת מה'. יש להעיר שאם נאמר כן, יש לומר ששניהם הם תוצאות של דבר אחד. יש לדון איזה (אותו דבר אחד או שני תוצאות אלו) הם עיקר העונש. ותחשב.

146 עיין בסוף זה, בע"ה.

147 יש לדון אם מה שלא צריך התראה כדי לחייב הוא מפני איזה חילוק שיש בין כרת או מיתה (או עבירה שמחיי' כרת לעבירה שמחיי' מיתה) או מחמת חילוק בין מי מענש כרת ומי מענש מיתה.

148 אגב, עיין שם, שנראה שהוא ראיה נגד רש"י (במה שסובר שמת ערירי), שם פוסק כמי שאומר שנפטר מכרת, ומקשה איך נדע. קשה, שאולי נדע ממה שלא מתו בניו. ויש לדחות שאולי שב, אף כשלא נראה שם. אבל, עדיין יש לדון למה זה לא יהיה סמך די לפסוק שפוטר. ותחשב.

ה' עושה שמת אדם קודם זמנו. גמ' במ"ק אומר שמת בששים. אף כאן, יש שלש הצדדים שבארנו לעיל. מבבלי, מוכרח שאינו כצד שני (שזה כבר מיתת כרת). כיון שמיתת כרת הוא כצד שלישי, מסתבר שאף הוא כצד שלישי. אבל, יל"ד, שמיתת שמואל, לכאו', אינו כצד שלישי[149].[150] ממקור של הירושלמי, משמע שסובר כצד שני. (כן טוב גם לשיטתו, שנמצא שכל הבריי' מדבר בזה.)

מה צריך כדי לחייב:

צריך לעבור במזיד עבירה שמחייב.

מה פוטר אותו:

איני יודע אם יש מקור ששום דבר פוטר אותו. אז, יל"ד בכולם. אפשר לומר שבהכרח מה שפוטר בכרת פוטר בו, שאי לאו הכי מקורו של אביי (כתובות ל:) לא ילמד כרת, שרק מלמד לנו מיתה בידי שמים. ויש לדון, שאפשר לומר שכמו שחש ממיתה שיבוא בידי שמים, גם חש ממיתה שיבוא מחמת חיוב כרת שיש על בנימין. (ובע"ה, ע' לקמן.)[151]

ותעיין למטה במה שנביא משי"ח ש"י בכריתות, שדן בכמה נקודות חשובות.[152]

---

149 אין זה כל כך קשה, שאולי לא בא להשמיענו שום דין.

150 אי"ז מוכרח, שיש לומר שרצה לומר שאין כרת אחר המיתים ושניים, כדי שאין חיובי כרת חייס יותר משמואל.

151 אגב, ע' בגמ' פסחים (לב:) שמשמע שיש חומרא למיתה בידי שמים מלכרת, אבל ע' במסקנא של אותו גמ'.

152 ***כל הגך*** – עיין במה שאומר רש"י. מזה יוצא שאין כרת בשוגג. לולי רש"י, היה אפשר לומר שיש חיוב כרת בשוגג, אלא שיביא קרבן ויתכפר (או שיעשה תשובה ויתכפר). רש"י לא אומר כן. יש לדון למה נחלק:

1. במזיד, מראה יותר שלא מקפיד לעשות מה שה' לא רוצה, שבילים עושה נגד מה שרוצה ה', אבל בשוגג, לא מראה כן כל כך, שרק לא נזהר ואז שגג.

3. אולי הרע שעשה הוא יותר גדול אם עבר במזיד מאם עבר בציור אחר, והוא מפני שהיה בו יותר רצון באותו מעשה (שבשוגג או לא חשב לעשותו, או לא חשב שהוא רע, ונמצא שחשב שהוא מעשה קצת חלוק). ותחשב.

זה תלוי באם עבירה על צווי ה' (לכאורה, זהו 1, שלכאורה מה שרע לעשות נגד ציווי הוא שבציווי גילה ה' רצונו למה יעשה, והוא עושה נגדו. ויש לדון בזה, ואין זה ברור לי) או עשיית רע מחייב כרת. יש להעיר שאפשר שאין כרת כשאר עונשים.

יש להעיר שאפשר שבעצם חייב כרת, אף בשוגג, אלא שממילא עושה תשובה, וכמו שאומר גמרא בסוף מנחות [הוא בקט:. ואולי יש לדחות שאותו גמרא רק מכוון לומר שלא היה לו לומר, "אם שב...," אלא היה לו להגיח שישוב כפשטות, שרוב שוגגים מכפרים, ועומד לשוב, והיה לו לומר, "אם לא שב..." אם כן, אין להביא ראיה מאותו גמרא. ותו"ת.]. ויש לדון, שאולי הוא מומר, אלא שלמעשה כאן לא כיוון לאותו מעשה (לא שב מידיעתו). זה קושיא טובה, אבל הוא קושיא על אותו גמרא, והרי למעשה במקומו עומד, ויש לומר כמותו. ותו"ת.

כל הגך – לחמורות– יש לדון מה אומר:

1. סברס כן כיון שבענין אחר הם יותר חשובים (שהם יותר חמורות).

2. סברס כן כיון שיש יותר סיבה לכרת (שהם יותר חמורים, כמו שרואים ממה שבהתראה חייבים סקילה)

3. סברס כן כיון שיש יותר כרת באלו, והוא שהם יותר נכרתים מה' כיון שהוא יותר חמור. ויש לדון, שעדיין עונש של כרת (מה שהוא מת קודם זמנו) אינו יותר עליהם.

4. גם יש לומר שסברס כן כיון שאז יש יותר סיבה לחטאת (אולי אין יותר סיבה לכרת, אבל יש יותר סיבה לחטאת, ואולי יש יותר סיבה לכרת, אבל אין זה הסיבה שמנה אותם ראשון). זה תלוי במה שנדון אם משנה בא לדין כרת או לדין חטאת. גם תלוי באם יוכל חטאת להיות תלוי בדבר חוץ מכרת (וזה תלוי במה שנדון מהו היחס בין כרת לחיוב חטאת.) [ולכאורה, יהיה אפשר בכל לד, שאולי כמו שכרת עושה שום סיבה, אולי אף עונש אחר עושה סיבה כזה, וחיוב סקילה מוסיף סיבה הכי גדולה לחטאת. ותחשב.]. ותחשב.

באמת, שני ושליש שווים, אלא שלשני "כרת" אומר עונש שלו, ולשליש (אף) אומר מה שנכרת מה'. יש לדון– ואולי מה שיהיה במשמעות מילת ועונש "כרת" תלוי בזה– אם הם שני עונשים [כמובן, לזה יהיה כל דין כרת יוצא מן הכלל של מה שאלם חייב רק עונש אחד. ותחשב.] שבאים שני סיבות במעשה אחד, מסיבה אחת, או שכריתתו מה' גורם עונש השני.

גם יש להעיר על לשון "חייב כרת." אם דנים במה שימות לפני זמנו, זה טוב. אם דנים במה שנעשה נכרת מה', לכאורה היה לו לומר, "נכרת," שקורה מיד ממילא. ויש לדון, שאולי אין ה' כורתו ממילא [לכאורה, יש להביא ראיה ממה שאינו חייב כרת אם שב. הרי, כבר קבל כרת. ויש לומר שאין הכי נמי, ורק פוטר אותו מכאן ולהבא. יותר נראה לומר שחוזר למפרע קירבת ה' לו. וזה קשה להבין, אלא שהוא כמו מה שאומר גמרא שחטאותיו נהפכים לזכויות למפרע. ותחשב.]. גם יש לדון, שאולי אומר לשון זה מפני חיוב השני שבו (שמת קודם זמנו).

פסח– כרת הוא שמת בלי בנים– עיין במועד קטן (כח.) שמבואר שגם מת קודם זמנו. ק"ק למה לא הזכיר רש"י את זה כאן. נראה שני מהלכים:

- אולי יש עונשים, ויש תולאות שהם ממילא. אולי רש"י רק מונה עונש (שהרי, אומר רש"י קונטרס"ט עם שאר עונשים). [אבל, הוא גופא– מה שרש"י מניח כן במשנה– צריך ביאור.]

החילוק בין עונש לדבר שבא ממילא הוא שעונש בא כדי ליתן לו צער. דבר שבא ממילא לא בא לצורך, אלא בא.

יש להעיר שגמרא (כריתות כג:) אומר שכרת יותר חמור ממיתה בידי שמים. לכאורה, יש שלש סיבות לזה:

- כרת ממית בחמישים; מיתה ממית בששים.
- כרת אף עושה שמת בלי בנים.
- איסור כרת אף מחייב חטאת. ויש לדון, שהיה אפשר לדחות שחטאת לא מהני על חיוב מיתה (גם יש לומר כן בשאר הגדלים, אלא שעש יש סיבה, לכאורה, חוץ מכפרה, והוא שטוב שמי שחטא ייענש, אבל כאן, בקרבן, לכאורה, הוא כדי שיכפר ה'. ויש להעיר שאולי ה' לא רוצה בכפרה לטובתו [רצה לומר, ואז יש סיבה חוץ מטובתו., ואז הוא כשאר איורים. ותחשב.] אלא לטובה בדרך כלל (אז, אין כל כך עבירות). ויש לדון אם כפרה מוחק את העבירה או עושה שאין זה מיוחס לו.

ונראה שאולי רש"י הוא קצת לשיטתו בשלש רשי"ס, שרש"י משמע לעיל שחטאת הוא עונש (עיין ברש"י ראשון,שמנה אותו עם עונשים), וסבר שאין מיתה קודם זמנו עונש, ואז מבאר למה נקט עונש לגלות על עונש, ולא זמן מיתה, שאינו עונש. עדיין לא מבואר למה לא נקט שמת בלי בנים, שהוא פרט אחר בעונש (לא היה לו לומר שעונש נתקיים בשוגג, אלא שהוא עונש יותר גדול. ואולי כיון שזה רן בכמה רע הוא לו הוא יותר דומה למיתה קודם זמנו, ולא קל לדעת איזה יותר רע לאדם, ואיזה עונש יותר גדול. אבל, מה שעבירה טעון עונש אף בשוגג מראה שלענין עונשים, הוא עבירה יותר גדולה, ואז מסתבר שעונש מזיד שלו יותר רע. ותחשב.

- אולי רש"י אומר שבין כך ובין כך (בין אם התרה בין אם לא התרה) מת קודם זמנו, שהרי בית דין ממיתים אותו. ועדיין יש לדון, שאם הוא קרוב להמישים, וחייב כרת ומיתה, אפשר שבית דין לא ימצאו פנאי לדון בו עד שמגיע לגיל חמישים.

על כל אחת ואחת– יש לדון מה יהיה הסיבה שלא יחייב על כל אחת:

- אולי ס"ל של חיוב כרת אחד דומה לס"ל של חבירו עד שלא מוסיף רע. ויש לדון, שאם כן נצטרך לומר שבשני העלמות, שחייב שני קרבנות, הוא חלוק. ותחשב.

- אולי הוא מפני שמביא קרבן על מה ששגג (לא מפני ס"ל, אלא שעשה נגד ציווי ה' כששגג מלשמור את עצמו מעבירה). עשה כן רק פעם אחת. למסקנא, יש לדון אם לא מביאים קרבן על זה או שאם מחמתו עשה כמה עבירות, מביא יותר קרבנות, שהוא יותר רע.

- אולי הוא מפני שקרבן אחד יכול לרצות לכמה עבירות. נראה שיש לדון אם עושה סיבה לכפר עבירה או לכפר לאדם. ותחשב מה זה אומר. אולי זה תלוי בדיון זה. ויש לדון. [כוונתי לומר שיש לדון אם יש סיבה שאותו אדם יכופר או שאותו עבירה יכופר. לראשון, יהיה נמצא שצריך קרבן אחד על חטאות הרבה. ויש לדון, שאולי יש סיבה לשנות את האדם בכפרה זה רק קצת. ותחשב.

- נראה שגם יש לדון איך מכפר, אם משנה את האדם, וממילא אינו מיוחס לאותו עבירה, שהרי הוא אדם חלוק, או שמשנה את העבירה, ואז אינו רע, או שאינו מיוחס להאדם. לגד ראשון, לכאורה, יעשה שאינו מיוחס לשום אחד

תשובה:

יש נפקא מינא בין שיטת אביי ושיטת רבא בזר שאכל תרומה, ובזה נתחייב גם תשלומים. עכשיו סובר גמ' שהגביה אותו על מנת לאכלו, ובזה חייב תשלומים כיון שגנב אותו, ואכלו. (ע' לקמן, שלא פשוט שכן חשב גמ' עכשיו.) (לקמן, יבאר גמ' הציור יותר.) איסור אכילת תרומה לזר הוא איסור שעושה מיתה בידי שמים. מקור של אביי מלמד שמיתה בידי שמים פוטר מתשלומים. מקור של רבא מלמד שכרת פוטר מתשלומים. נבאר שני דברים אלו שאמרנו:

מקור של אביי היה גזרה שווה מ"אסון" שנאמר גבי מיתת בית דין ל"אסון" שנאמר גבי חשש יעקב שימות בנימין. מחמת זה, אומר גמ', יכולים לדעת שמיתה בידי שמים פוטר ושכרת פוטר. לכאו', יש שני צדדים בזה. אפשר שהקרא מדבר בכרת ומדבר במיתה בידי שמים, ומפני זה יכולים לדעת שניהם, ואפשר שהקרא מדבר במיתה בידי שמים, ויכולים לדרוש כרת ממנו. (בוודאי אי אפשר לומר שקרא מדבר בכרת, ויכולים לדרוש מיתה בידי שמים ממנו, שכן מוכרח ממה שמניח גמ' ברבא, כמו שנבאר בע"ה.)

נראה שמוכרח לומר כצד ראשון. לכאו', אי אפשר ללמוד כרת ממנו. אם יש חומרא למיתה בידי שמים (ויש גמרות שמניחים שאין חומרא), אז בוודאי אין ללמד, שאולי דבר חמור יכול לפטור מחיוב תשלומים. אם יש חומרא לכרת (ובוודאי יש, שנפטר יותר מוקדם, וגם מת בלי בנים[153]), אז אולי רק עבירה שמחייב כרת יכול לחייב שני דברים (כרת ותשלומים). אז, נראה שאין אפשרות ללמוד זה מזה, וצריך לומר כצד ראשון. ע' ברש"י, שפי' כצד ראשון.

צריך לדון איזה מין מיתה היה של בנימין (ר"ל, מיתה שחשש לו יעקב שיקרה לבנימין)- כרת או בידי שמים. תחילה, נדון בן כמה היה. מגמ' במגילה יוצא שהיה יוסף בן שלשים ותשע כשירד יעקב למצרים (ומסתמא כל אותו מעשה קרה בשנה אחת). בנימין היה נולד שבע שנים אחרי שנולד יוסף (שנולד בחזרתו לארץ), ואז היה בן שלשים ושנים אז.

מעוונותיו. ויש לדון, שלכאורה, פשוט שאין מי שמקריב קרבן נמחל על כל עוונותיו (שהרי צריך גמרא לדון למה אינו רק באחותו). ותא'.]

153 יש לדון, שהיה אפשר לומר שמסתבר שחיוב המיתה הוא הפוטר אותו, ולא מה שהוא מת בלי בנים. ולע שלא פשוט אם הם שני דברים, שאולי הוא יותר מת כשאין לו בנים. ותתשב על זה.

לכאו', זה לא מיתת כרת ולא מיתה בידי שמים. אז, קשה למה חשש יעקב. (לפי ירושלמי, נראה שזה יהיה מיתת כרת, כמו שנבאר, אבל לפי בבלי, קשה.) היה צריך לומר שחשש יעקב למיתה בידי שמים מחמת חיוב מיתת בית דין. (כמו כן, יש לומר שיש מין של מיתה בידי שמים שהוא יותר חמור, דהיינו שאם ה' רוצה לענש אותו, לאיזה סיבה, ימות קודם שנת חמישים וששים, כמו שמצאנו בדואג ואחיתופל.[154]) אז, אינו קשה למה חשש יעקב, שאף שלא חשש למיתה שבידי שמים (הרגיל) וכרת, עדיין היה לו איזה דבר שיחוש לו. אבל, הקושיה הוא רק איך יכולים ללמוד דין כרת ודין מיתה שבידי שמים מאותו קרא, אחרי שאין אותו קרא מדבר בזה או בזה.

נראה שש דרכים לבאר את זה:

אפשר שאביי סובר כירושלמי. כמו שכתבנו לעיל, ממקורות של ירושלמי, מבואר שחמישים ר"ל עד חמישים. נצטרך לומר שגם ששים רצה לומר מעבירתו עד ששים, ולא מחמישים עד ששים. (אז, אפשר לשני בני אדם למות באותו זמן, ולהיות אחד מחייבי כריתות ואחד מחייבי מיתה בידי שמים. אבל, עדיין יש חילוק ביניהם, והוא בסיבה שלהם. אחד מהם בא מסיבה אחד, שמחייב מיתה עד גיל שישים, ואחד בא מסיבה שונה, שמחייב מיתה עד גיל חמישים. ותחשב.[155])

אבל, ע' במ"ק (כח.) במה שאמר רב יוסף שם, שלכאו' רב יוסף חולק על הירושלמי (שהוא סובר שכרת הוא עד ששים), ואביי מדבר עליו, ולא חולק עליו. צריך לומר שאביי לא סבר שיש הוכחה נגד ר"י, אבל אף על פי כן, סבר שר"י אינו נכון. לכן, לא היה יכול להקשות עליו מנקודה זו. כמו כן, יש לומר שידע כבר שרב יוסף חולק על נקודה זו (אף שיש איזה הוכחה לאביי). רצה להקשות על ר"י

---

154 המשל הפשוט לזה הוא כך: לא מצאנו שום דבר בתורה שעונשו מפורש שהוא עניות. אבל, לפעמים בא עניות על בני אדם, ומסתבר שהוא עונש. צריך לומר שכל עונש שבידי שמים מפורש בתורה (ואולי מפני שלא פסיקא, שה' לא קובע לו עונש, אלא שלפעמים ראוי לזה ולפעמים ראוי לזה). ותחשב.

155 לא כל כך פשוט מה מכריע מתי מת. אולי הוא מתי קל ביותר לה' לעשות שהוא ימות. גם אפשר שהוא לדקות שלו. גם אפשר שהוא אופן שעשה את העבירה. אם כן, שניהם יותר דומים, שבשניהם, הסיבה הוא שימות באותו שנה. צריך לומר שגורמים אותו בעניינים שונים– לדוגמא, נגיד שבזה ס"ר עושים שחייב למות אז, ובזה חולפה לה' עושה כן. (אף אם שניהם הם רק מחמת סיבות רעות, עדיין יכול להיות שהם מינים חלוקים של סיבות. ויש לדון.)

ויש להעיר שלפי רש"י יש עוד חילוק ביניהם, והוא אם בניו מתים או לא מתים.

לשיטתו (מדבר שהוא מודה בו). (ואגב, עיין שם, שיש אמורא אחר שנראה שחולק על ירושלמי. יש מחלקת בגירסאות אם הוא רבה או רבא. אם נניח שהוא רבא, אז נוכל לומר שחולק כאן לשיטתו.)

ואם תאמר מהיכי תיתי שלמיתה חשש ולא לכרת. ויש לומר, כמו שאומר גמ', שחשש לזה ולזה. (בע"ה, זה יהיה קצת נוגע לקמן.)

גם אפשר לומר שכל הבבלי סובר כירושלמי. כשאומר שכרת הוא מחמישים ועד ששים, רק רצה לומר שהוא גם מחמישים ועד ששים. אז, סובר כירו' במה שהוא עד חמישים. ואם תאמר למה מחלק אותם. אפשר שלא מחלק אותם, אלא אומר שבריי' לא אומר מה שהוא האמת. אבל, באמת, אין חילוק. גם יש לומר שיש חילוק בין חמישים עד ששים ועד חמישים, שאחד מהם יותר מצוי. ותחשב. כמו"כ, יש לומר שמת עד חמישים אם אין מצווה תולה, ומת מחמישים עד ששים אם יש זכות תולה. ותחשב.

צריך לומר כן, אז, גם למיתה בידי שמים, שהוא עד שישים. ואם תאמר אם כן מאי בינייהו, שמיתה בידי שמים וכרת הם באותו זמן. אז, קשה למה בריי' חילוק אותם. ויש לדון, שיש לומר שחילק אותם כדי להשמיע רע על שמואל. ואם תאמר אם כן איזה חילוק יש בין העונשים. ויש לומר שיש סיבה כללית אחרת שנענש. [156] (אבל, אז צריך למצוא סיבה אחרת למה אי אפשר ללמוד מכרת למיתה בידי שמים; צריך לומר כרש"י נגד תוס' במח' אם בני חייבי כרת מתים.)

גם אפשר שיש חילוק ביניהם באיזה גיל יותר מצוי (כמו שכתבנו לעיל). לפי רש"י, יש חילוק במתי בנים מתים.

גם אפשר שחשש שיהיה בדרך לזמן רב, וימות כשהוא בן חמישים או בן ששים, ולא יראנו עד אז. לא נראה כן, שנראה שזה חשש רחוק. (אף שזה קרה ליוסף, עדיין חשש רחוק הוא. (אבל, ע' בגמ' ברכות י.[157]) יותר מזה, לא ידע כבר מה קרה ליוסף, וחשב שממש מת.) יותר קשה לזה לומר סיבה לחשוב שזה היה בתוך חשש של יעקב. (שוב ראיתי ששיט"מ מביא הקושיה ומביא תי' זה.)

---

[156] יש להוסיף שהיה נראה לומר שיש חילוק ביניהם, והוא שבחיוב מיתה מן השמים, חייב מיתה. אבל, בכרת, לא חייב מיתה, אלא נכרת מה', וממילא מת מוקדם. ותחשב.

[157] ויש לדון, שקשה רק לריכיס שהוא אפשרי, ולא שהוא מצוי.

גם אפשר שחשש שבדרך יתחייב בכרת או במיתה בידי שמים (כיון שהוא רחוק משמירה רוחנית של יעקב אבינו). יש שני הערות על זה. הערה ראשונה הוא שק"ק מהי"ת שחשש לזה, כמו שהערנו לעיל, ושלא רק חשש שימות בדרך. צריך לומר שאף על זה אומרים שמסתמא לזה ולזה חשש. הערה שנית הוא שלשון גמ' (שדן באריות וצינים) מוכרח נגד זה. (וגם יש לדון, לפי צד זה, אם האסון הוא מה שמחייב מיתה או המיתה, כמו שכתבנו לעיל.)

גם אפשר לומר שאין הכי נמי, לא מדבר על אחד מאלו, אבל מחמת שיש גזירה שווה, חייבים אנו ללמוד ממנו. אז, "אם אינו ענין למיתה הנזכר, תנהו ענין למיתה שלא נזכר." (לכאו', מוכרח שהגזירה שווה הוא מופנה, שבוודאי בלי זה אי אפשר ללמוד ממיתת בית דין, שנעשה בדרך אחר, ושנעשה מיד (באיזה גיל שהוא, ואי אפשר בו תשובה), למיתה בידי שמים וכרת. לא פשוט לי למה זה מיותר כלל; אולי צריך לומר שמילת "אסון" והא מילה מוזר, והיה לו רק לומר שאם לא מת, אז הדין ככה. ותו"ת. על כל פנים, כיון שמופנה הוא, מוכרחים לדרוש, ואז אומרים "אם אינו ענין." חוץ מזה, יש לומר שקבלו אותו מסיני (אלא שמרשי בכ"מ משמע שרק קבלו המופנים), ואז צריכים לדרוש ממנו. ודע שאם מופנה הוא, צריך ביאור מה עושה בו רבא.) ואם תאמר אם כן רק נלמד אחד- מיתה בידי שמים או כרת- ממנו. אפשר שלא נדע איזה לרבות, כמו שבארנו (שיכול להיות תלוי בחומר או בקולא), ואז מרבים שניהם לדין זה. (מצאנו כעין זה בגמ' בזבחים במין אחר של לימוד.)

הקושיה על זה, אף שיש לנו קצת הוכחה לזה, כיון שיש לנו הוכחה שהג"ש מופנה, הוא שגמ' מקשה שאולי בידי אדם הוא. אם כן, לא היה מלמד כלום, ואז היה עוד מופנה. צריך לומר שהיה דבר אחר לדרוש- ואיני יודע מהו- ואז גמרא לא אפשר להיות אומר כצד זה. ותחשב.

ואם תאמר אולי בא לחדש שאם אדם חייב מיתה בידי שמים שבו מת בגיל פחות מחמישים, אז פטור מתשלומים. ויש לומר שאין אפשרות לדעת. אם נאמר שיודעים ממה שאחר כך מת, צריך לומר שמה שמת יכול להיות ראיה לזה; זה לא נראה מן הסברה. אם נאמר שיודעים ממה שראה שעבר על חיוב מיתת בית דין, ולא היה בית דין יכול להרוג אותו, אז יפטור בלי פסוק, כיון שעבר על מיתת בית דין, כמו שיאמר גמרא לקמן. ותו"ת.

גם אפשר שבדרך כלל, כרת ומיתה בידי שמים רק ממיתים בגיל חמישים וששים. אבל, כשהעובר הוא במקום מסוכן, כמו בדרך, ממיתים בגיל יותר נמוך. (יש לדון בזה, שאז כל הנפק"מ של חמישים וששים הוא למי שעד אז לא הלך במקום מסוכן. לא כל כך פשוט מה הגדר של מסוכן, אבל לכאו', הייתי אומר שאז חמישים וששים לא מצוי כלל. אם כן, מעניין שברי' יאמר אותו סתם. צריך לומר שמה שהוא עיקר דינו די לומר אותו סתם. ותחשב.)

לפי רש"י, שבניהם של חייבי כריתות מתים, קשה למה חשש שבנימין יחייב כרת, שהרי כבר היו לו הרבה בנים. דחוק לומר שהיו הולכים עמו- למה ילכו עמו, ולמה לא יעכב יעקב אותם. צריך לדון למה יותר קל לענשו כשהוא בדרך. אפשר שהוא שאין כל כך מניעה לחיובו. בדרך כלל, יש מניעה על חיוב, והוא מה שה' לא רוצה ל"הטריח," כמו שאומר גמ"ע בסנהדרין. אבל, כאן אינו טרחא. אם כן, היינו צריכים לומר שהוא טירחא קצת יותר קטנה כאן, כיון שכבר קל להמית את בנימין. גם אפשר שמה שיש אפשרות בקלה שאדם ימות עושה שה' דן אם אותו דבר יקרה. אז, מסיר מניעה מחיוב כרת, והוא מה שה' לא דן. אז, יש לומר כן כאן גם כן, שה' ידון על מיתתו, ואז ימות, אף אם לא היה מת בלי הדיון. (ודע שאם כן, לכאו' יהיה שווה אם בן שלו הלך, ולא הוא. ותחשב.

ויש להעיר שלפי צד שני, לכאו' יותר מצוי שיקרה מיתה בידי שמים משיקה כרת. מעניין, אז, שעדיין חושבים שיעקב חשש גם למיתה. ותחשב.

מקור של רבא היה לימוד ממה שכרת נאמר במקום מיתת בית דין. זה רק מלמד לנו דין של כרת, שרק כרת נאמר במקום מיתת בית דין. לא יכולים ללמוד מיתה בידי שמים מכרת, שיש לכרת חומרא, כמו שבארנו, ואולי קולא (על"ע). אז, אין לנו מקור לפטור מתשלומים כשחייב מיתה בידי שמים, ואז לכאורה חייב בתשלומים. מרש"י כאן נראה שמפרש שלא יכולים ללמוד מכרת למיתה בידי שמים כיון שיש חומרא לכרת במה שאף בניו מתים. כמובן, תוס' לא יכול לומר כן (שתוס' לא סובר שבכל חיוב כרת בניו מתים), ותוס' יפרש שמיתת כרת חמור כיון שמתים מוקדם (שמתים בני חמישים). (וע' למטה שהבאנו שם שרש"י במק"א אומר שחומרת כרת הוא שמת מוקדם. לכאו', אין זה כל כך קשה, ששניהם נכונים, ובמקום אחד הזכיר זה, ובמקום אחר הזכיר אחר.)

נמצא, אז, שיש נפקא מינא בין מקור של רבא למקור של אביי, והוא פטור תשלומים כשלא חייב כרת אלא מיתה בידי שמים. שם, ממקור של אביי, לאיזה סיבה, שרואים שהוא פטור מתשלומים, אבל ממקור של רבא, לא רואים שהוא פטור מתשלומים, ואז הוא חייב בתשלומים.

הזכרנו לעיל שגמ' אומר שיש נפקא מינא בין דרשת אביי לדרשת רבא אם זר שאוכל תרומה פטור מתשלומים. זה רק ציור אחד של חיוב מיתה בידי שמים. מצאנו שלש עשרה ציורים של חיוב מיתה בידי שמים (סנהדרין פג.):

1. אוכל את הטבל.
2. כהן טמא שאכל תרומה טהורה.
3. זר שאכל את התרומה.

4. זר ששימש.

5. טמא ששימש.

6. טבול יום ששימש.

7. מחוסר בגדים ששימש.

8. מחוסר כפרה ששמש.

9. שלא רחץ ידיים ורגלים ששמש.

10. שתויי[158] יין ששמש.

11. פרועי ראש ששמש.

12. בעל מום ששמש (לרבי).

13. מזיד במעילה (לרבי).

אז, היה לו הרבה ציורים לנקוט. יש לדון למה נקט זה[159]. (אפשר שהוא מפני שבדרך כלל אין לו תרומה, שחייב לתת אותו לכהן, ואז מצוי שיהיה חיוב תשלומים לפטור. אבל, ע' בהמשך הגמ', שאולי לא יפטור מאותו חיוב. אבל, עדיין י"ל שגמ' לא יודע, עכשיו, המשך הגמ'.)

---

158 לשון זה רבים, אבל "ששמש" הוא לשון יחיד. קל"ב.

159 יש לדון בזה ככה:

גמ' שלנו דן בציור שני, ובא דן אם יש אופן שיחייב מיתה באופן שיבוא עמו חיוב ממון באותו זמן דווקא. אז, צריך להפש בכל הציורים אם יש ציור אחר שהיה יותר קל לו:

1. אוכל את הטבל. לכאו', בזה יהיה אותו דיון של זר האוכל את הטבל. הרי, יהיה חיוב ממון כיון שאוכל דבר של חברו, כמו שיש גבי אוכל תרומה. אז, אין חילוק. עדיין, יש לדון למה נקט זה ולא זה; אבל, צריך לנקוט אחד, ואין אני יודע למה אחד יהיה יותר טוב. אפשר שלא כל כך מצוי שיחייב ממון על ידי ציור סתם של זה (על כל פנים, לפני תי' של רב אשי), כיון שמצוי שיהיה שלו. אבל, זר שאוכל תרומה אינו כן, שלא מצוי שיהיה שלו, שלמה

קושיה:

מקשה גמ' שלא יפטור חיוב מיתה בידי שמים את חיוב תשלומים בציור זה. כדי שייפטר, צריך להיות שהפוטר קורה באותו זמן של חיוב התשלומים. כאן, אינו כן. כשמגביה את התרומה כדי לאכול אותו,

---

יהיה ברשות שלו, כיון שאין לו הנאה ממנו. (מה שאין כן גבי טבל, כיון שאדם יקיים את טבלו עד שיש לו פנאי להפרישם.) (ויש לדון, שאולי אף בתרומה יש לומר כן, שאולי משאיר אותו בידו עד שנותן לכהן.)

1. כהן טמא שאכל תרומה טהורה. לכאו', זה יהיה שווה ל1. אבל, ע' בתוס' שסובר שלעולם חייב ממון על זה, כיון שהממון קנס. אז, לכאו', לא היה נפקא מינא כאן.

2. זר שאכל את התרומה. זהו הציור שנקט הגמ'.

3. זר ששימש. לכאו', בציור סתם, אין בזה חיוב ממון, שאינו מזיק דבר של שוס אדם. ויש לדון, שהוא מזיק להקדש, שהרי הוא פוסל את דבריו. ויש לדון, שלא מצאנו שום חיוב לזה. עכ"פ, אף אם זה נכון, יהיה עליו קושיות הגמ'.

4. טמא ששימש. זה שווה ל4.

5. טבול יום ששימש. זה שווה ל4.

6. מחוסר בגדים ששימש. זה שווה ל4.

7. מחוסר כפרה ששמש. זה שווה ל4.

8. שלא רחץ ידיים ורגלים ששמש. זה שווה ל4.

9. שתויי יין ששמש. זה שווה ל4.

10. פרועי ראש ששמש. זה שווה ל4.

11. בעל מום ששמש (לבדי). זה שווה ל4.

12. מזיד במעילה (לבדי). לכאו', זה שווה ל1, שכשמגביה אותו, חייב מיתה. אבל, יש לדון, שלא צריך לאכול כדי למעול. אז, אולי היה יכול למצוא הנאה שאין בו חיוב אחר. (יותר מזה, צריך לדון איזה חיובים יש בדברי הקדש, אם הם שווים לשל הדיוט או לא.) אבל, קל לומר שלא רצה לומר שיש נפק"מ בין אביי ורבא רק אם ר"נ סובר כרבי.

ודע שבאמת צריך ביאור ל"ל רק אמר שהנפק"מ הוא חייבי מיתות, ולמה צריך לתת ציור כל כך פרטי. ונראה שכיון שלמעשה אין הציור פשוט, רוצה גמ' לתת ציור, כדי שנדון עליו. זה מוכיח שכבר ידע, אף בהו"א יש מה שאינו כל כך פשוט כאן. ותתשב.

קונה אותו, וחל חיוב תשלומים. רק חייב מיתה כשאוכל אותו (שהוא, כמובן, אחר שמגביה אותו). אז, אין חיוב מיתה פוטר אותו מחיוב תשלומים.

נמצא, אז, שאף שיש נפק"מ טיאראטיק"ל בין אביי ורבא, בציור זה אין נפק"מ. במילים אחרים, יש נפק"מ בין אביי ורבא בציור שיש מיתה בידי שמים לפטור מתשלומים- אבל ציור זה אינו כן, שאין המיתה בידי שמים נתחייב באופן שיפטור אותו מחיוב תשלומים.

לכאו', צריך ביאור מה לנו שהוא כבר חייב בגניבה. לכאו', אין צורך שלאביי יהיה פטור לגמרי, אלא שיהיה נפק"מ בין אביי ורבא. אז, יש לומר שיש נפק"מ בין אביי ורבא לענין חיוב הנאה. לכאו', כשהגביה אותו, נתחייב בגניבה, אבל כשאוכל אותו, חייב משום הנאה, שהוא נהנה ממנו. אז, קשה למה אין נפק"מ בזה.

אפשר לומר שכיון שגנב אותו, אינו כל כך של הבעל שלו. אז, אינו זכאי לקבל דמי הנאה שלו. ע' לקמן למטה, שנדחה את זה. (אבל ע"ש, שנקיים אותו קצת.) גם אפשר לומר שכיון שגנב אותו, יש לו קצת זכויות עליו (מצאנו שאחרונים דנים בזה הרבה)[160]. אולי לכן זוכה ביכולת להנות ממנו בלי חיוב הנאה. גם אפשר שאינו פיי"ר שאדם יקבל יותר מדמי חפץ שלו לחפץ שלו.[161] וע' לקמן, שדנינו בזה.

ראיה:

גמ' מביא ראיה ממימרה של רב חסדא. רב חסדא אומר שמודה ר"נ שמי שאוכל חלב של חבירו חייב בתשלומים. שם, יש חיוב כרת, מאכילת חלב, ויש חיוב תשלומים, מגניבת החלב. כיון שאדם מגביה את החלב קודם שאוכל אותו, חייב על התשלומים וחייב על הכרת. אז, כמו כן כאן; כיון שאדם מגביה את התרומה קודם שאוכל אותו, חייב על תשלומים של גניבת התרומה, וחייב מיתה על אכילת התרומה.

---

160 לפי זה, מה שנקט לשון קנין כשל"ל גניבה הוא מובן, שענין של הגניבה הוא מה שעושה קנין. ותו"ת.

161 לריכיס לפרש מה מייחס שני חיובים אלו זה לזה. אפשר שהם על חפץ אחד מספיק, אבל יותר נראה שלריך גם מה שבאיס מאדם אחל, ומה שהם סוג אחד של חיוב (שבאיס ממה שעשה נגד זכות אדם בחפץ שלו).

לאיזה דבר מביא ראיה:

צריך לבאר למה צריכים ראיה לזה. כמו כן, צריך לבאר מה היה ההו"א של הגמ' (קודם הקושיה). לכאו', פשוט הוא שחיוב גניבה שלו, שבא כשהגביה אותו, אינו באותו זמן של אכילתו. נראה שיש בזה חמש חידושים:

1. שחייב מחמת גניבה. נראה שיש שלש דרכים לומר שאין חיוב שלו מחמת הגניבה, אלא מחמת דבר אחר:

1. אפשר שאין מעשה שלו נחשב גניבה כלל. הרי, בגניבה, מגביה דבר כדי לקנות אותו. אבל, כאן, הגביה אותו על מנת לאכול אותו. אולי אין זה גניבה.

לא נראה שזה אמת. לכאו', כל זמן שאדם גונב דבר, הוא מגביה אותו על דעת לשלוט בו, ולהשתמש בו. אז, אף זה כן, שמגביה אותו על דעת לאכול אותו. אולי יש לחלק בין כוונה לשלוט בו פעם אחד (כמו כאן, שרק אוכל אותו) למגביה כדי לשלוט אותו לזמן.

מסקנת הגמ' יהיה שהגבהה כזה הרי הוא גניבה, כיון שמגביה אותו ברצון לשלוט עליו ולהנות ממנו. ותחשב.

2. אפשר שאין חיובו מחמת הגניבה. אולי הגניבה רק מחייב אותו להחזיר החפץ. כיון שאכל אותו, חייב לשלם את דמיו. אז, יש לומר שהחיוב חל בשעה שאכל אותו.

ע' בגמ' סנהדרין (עב.) שלכאו' דן בזה.

3. אפשר שאילו רק גנב היה חייב מחמת גניבה. אבל, כאן גנב וגם אכל. אז, יש שני סיבות לחיוב- יש סיבה לשלם מחמת גניבה, ויש סיבה לשלם מחמת היזק. אולי כיון שהם שווים, שהם על אותו דבר, השני נשאר, והראשון לא נשאר[162]. אז, כיון שהשני נפטר, נמצא שלא חייב כלל.

---

[162] זה קלת צריך ביאור. לכאו', מסברה חיצונה, הייתי אומר שמה שיקרה הוא שיש שני חיובים. תשלומים של אחד מהם מהני לשני. אז, כיון שלא משלם לשני, אלא שני בטל, יהיה עוד חייב בראשון. לכאו', אילו היה איזה טורח ב"בריאת

כמובן, מחודש לומר כן, שמה שיש לאחד פטור הוא גופא חילוק גדול ביניהם. צריך לומר שכיון שאין זה כל כך קרק' שלו- שהוא רק דבר שנעשה עמו- אינו די לחלק ביניהם. ותחשב על זה.

2. שלא נפטר באמצע. נראה שהיה אפשר לומר שחל חיוב עליו בשעה שגנב אותו. אבל, כמו שחיוב שקרה בשעת חיוב מיתה נפטר, כך חיוב שקרה לפני כן נפסק, ואינו ממשיך לחייב אותו. אז, הו"א שאין חיוב גניבה נשאר.

לכאו', פשוט שאינו כן, שלמה יהיה חלוק מכל שאר חיובים, שלא נפסק החיוב, אף שנתחייב מיתה. צריך לומר שהו"א שכיון שיש כבר יחס בין שני החיובים, כמו שנבאר, יכול לפטור אותו.[163]

3. שאינו באותו זמן. לפעמים, כשדבר ממשיך, נקרא הכל על שם זמן אחד. אז, היה אפשר לומר שיש מעשה ארוך של אכילה. אותו מעשה כולל מה שמגיבה אותו ומה שאוכל אותו. מה שמגביה אותו גורם קנין, ומה שנותן אותו לתוך פיו גורם חיוב מיתה. היה אפשר לומר שכיון ששניהם הם חלק ממעשה אחד, הם קרים בזמן אחד. נראה שיש שני דרכים לומר כן. הדרך הראשון הוא לומר ששניהם הם חלק ממעשה אחד, ואז זמניהם שווה. (כדי לדחות את זה, צריך לומר או שאינם חלק ממעשה אחד, כמו שנבאר, או שאין כל תוצאות ממעשה אחד ניתן זמן שווה) הדרך השני הוא שהם חלקים ממעשים שונים, אלא שמעשה של אכילה, שהוא המחייב מיתה, ממשיך וכולל כל הזמן של מעשה גניבה. אז, חיוב מיתה בא מזמן של מעשה גניבה (או שזמנו נחשב תחילתו או כדו', או שנחשב כל זמנו). גם נראה שיכול לצדד שכיון שהגבהה גרם אכילה, ואכילה גרם חיוב מיתה, נחשב הגבהה שלו גורם של חיוב המיתה. כמובן, זה יותר קל אם נניח שמה שפוטר הוא מעשה שמחייב במיתה, ולא חיוב מיתה.

חיוב," היה אפשר לומר שיש רק אחד, שאין השני נצרך. אבל, לא נראה שיש טורח בו, אלא הוא דבר שממילא קורה. אף אילו היה טורח בו, לכאו' יתחייב מחמת ראשון, שכבר חייב מחמתו, ולא מחמת שני. ולריך לחשוב.

163 יש לדון אם הענין יהיה שיותר יכול חיוב מיתה לפעול עליו כיון שיש להם אותו יחס, ואז יכול לפטור, או שהענין יהיה שלא חל כל כך החיוב, שאין מעשה שלו נגמר. ותחשב ותבין. לשניהם, יש לדון אם באיסור אחר, נפסק, אלא שחוזר ונתחייב, או שלא נפסק. דיון זה אפשר על שני הצדדים. ותחשב.

4. שצ"ל באותו זמן. אולי רק צריך להיות שמעשה אחד גרם אותו, ולא שהוא באותו זמן.[164] בזה, יש לדון אם הקמ"ל הוא שצריכים להיות באותו זמן, או שכאן לא נחשבים חלק מאותו מעשה.

5. שרק חייב מחמת גניבה[165]. ע' במש"כ לעיל.

ע' בלשון גמ', שהוא "כיון דאגבהה קנייה." לכאו', זה משמע כצד ראשון שבצד ראשון או כצד שלישי. ותחשב על זה.

תירוץ:

כדי לתרץ, צריך למצוא ציור שלא חייב מחמת גניבה, אלא חיוב שלו בא מחמת אכילה. אז, גמ' אומר שיש נפק"מ בציור שלא גנב אותו בכלל, שלא הגביה אותו. אלא, חבר שלו הגביה אותו, ונתן אותו לפיו. עדיין יש חיוב תשלומים, כיון שאדם חייב לשלם לחבר שלו לכל מה שנהנה ממנו[166], אבל אין חיוב גניבה. חיוב הנאה בא בזמן שהוא נהנה, שהוא בשעת אכילה, וחיוב מיתה בא בזמן שהוא אוכל, שהוא בשעת אכילה. אז, חיוב מיתה וחיוב ממון באים באותו זמן, ולכן חיוב מיתה, לפי אביי, יפטור את חיוב הממון.[167]

אגב, בחיוב הנאה, נראה שיש לומר ארבע צדדים למה יהיה חייב:

---

164 יש לדון מה לנו ששניהם בס בתוך מעשה אחד. יכול להיות שהפטור הוא שהמעשה גרם חיוב מיתה. גם אפשר שכיון שלמקלת המעשה יש פטור, לכולו נמשך הפטור. (כמו בכל ליור, יש לדון כ"ל אומרים להיפך, וכמו בכל ליור, יש לומר שסיבה לפטור הוא דבר, ומה שאין סיבה לפטור אינו דבר, ודבר גורר דבר, ואין אין דבר גורם אין דבר.)

165 ולה לומר, שאי לאו הכי, יהיה מחלקת בין רבנן לר"נ בן הקנה באותו חיוב שני.

166 רש"י כ' שהחיוב הוא מחמת שנהנה. אבל, צריך ביאור למה אינו מחמת שהזיק בבליעתו. צריך לומר שגמ' כבר ידע שהוזק כל ארכו בבלעיסתו. וע' לקמן. גם יש לומר שסובר שכמעט כפוף לעשות מה שעשה בבליעתו, ואז אינו חייב. יש לדון, שאדם חייב אף על אונס. ותתשב.

167 יש להעיר שנמצא שאף שחבר שלו כבר גזל את החפץ, כיון שהוא נהנה ממנו, חייב דמי הנאה לבעל שלו. אולי יש לדחות שלא ממש גזל אותו, אלא רק הגביה אותו. אולי אם לא הגביה אותו על דעת להשתמש בו, אינו נחשב גזילה. אבל, צריך לומר שמה שנותן אותו לפיו של בעליו לא נחשב גניבה. לחוק הוא, כמובן. גם יש להוקיש אותו בבעל עצמו שנתן לו. אבל, יש לדון אם אז חייב מחמת הנאה, שלכאו', כיון שבעל נתן לו, פשוט שמחל על ההנאה– יש מי שמשלם אחרי שאוכל בבית חבירו. ותתשב.

1. אפשר שהוא חייב מפני שהוא פיי"ר שאם אדם נתן לו הנאה שהוא יתן לחברו הנאה. בזה, נראה שיש לדון אם הוא פיי"ר מחמת יחס של חפץ שלו לאותו הנאה או מחמת יחסו לאותו הנאה.

2. אפשר שהוא חייב מפני שהוא פיי"ר שהנאת חפצים של אדם ילך לו. אז, כל פעם שנותן הנאה, צריך להיות שההנאה הולך לו. אז, כשמהנה לאחר, אותו אחר צריך לתת דמי הנאה לבעל, כדי שנמצא, אז, שבא לו הנאה מן החפץ (שגרם שחברו משלם לו).[168]

3. אפשר שהוא חייב מפני שאילו היה מקבל ההנאה בלי הבעל, היה צריך לתת כסף. אז, מה שנשאר אותו כסף לו הוא מחת הבעל, ואז הכסף מיוחס לו.

4. אפשר שהוא חייב רק למה שהוזק חברו, והוא מפני שמיוחס לאותו היזק, כיון שנהנה ממנו.

לצד רביעי, פשוט שיפטור בזה נהנה וזה לא חסר.[169] לשאר צדדים, היה נראה לומר שיחייב בזה נהנה וזה לא חסר. אבל, נראה שלא מוכרח. לראשון, יש לומר שכיון שהוא נחסר בנתינה לחברו, אינו פיי"ר אם נותן לו בשביל מה שחבר שלו נתן לו בלי חסרון. אז, אין צורך לתת. לשני, יש לומר שרק פיי"ר שהנאת חפצים שבאים מחסרון ילך לו. לשלישי, יש לומר שמניחים שלא היה קונה אותו בכסף, אלא חברו היה מסכים לתת לו, אם מפציר בו, כיון שלא חסר. לכולם, יש לומר שמניחים שהוא מוחל, שלא חסר. (ויש לדון, שיכול להיות שצריך כסף, כמו שהיה צריך אילו חסר. לכאו', ההנחה הוא שאדם הוא בשלום עם הממון שיש לו. אז, רק רוצה יותר ממון, בדרגה חשובה, אם חסר ממון שלו. ותחשב.)

קושיה:

מקשה גמ' שיש חיוב ממון שבא קודם חיוב הנאה. אחרי שניתן לתוך פיו, הוא עדיין שווה כסף, והוא של הבעל. אז, כשלועס אותו בשיניו, הוא מזיק את החפץ. היזק זה קורה קודם אכילתו, שההיזק

---

168 כמו כן, יש לומר שרע להנות מחפץ של חברו מחמת זה. כיון שחוזר לו דמי הנאה, נמצא שנהנה. אבל, לזה קלת קשה למה לא אנרמש חייב לתת את הכסף שלו לתוך יס המלח, שזה יעשה אותו דבר. ותחשב.

169 כן מסתבר, אבל נראה לי שיש אפשרות לדחות. נראה שיש דרכים שונים לדון בהיזק. למשל, נוכל לומר ששינה בבית נחשב היזק, כיון שבין הכל, כיון שרוב בתים הם עומדים לתשמיש, יש הפסד. בדרך כלל, לא מיוחס די לאותו רעה כדי לחייב עליו, שבין יחסו לאותו רע, נמצא שרק עשה רע קטן. אבל, כאן, כיון שעשה אותו באופן שהוא מאד מיוחס לו, בין יחסו לרע, הרי הוא חייב. ותחשב.

קורה כלועס אותו, ואכילה הוא רק כשנכנס למעיים שלו. אז, עדיין יחייב מיתה וממון, ועדיין אין נפק"מ בין אביי ורבא.

יש לדון למה לא הכיר הו"א של גמ' בזה. נראה ארבע צדדים:

1. אפשר שסבר גמ' שאכילה אינו הכנסה למעיים, אלא לעיסה. בזה, יש שני דרכים- אולי הוא כולל לעיסה, ואולי הוא רק לעיסה.
2. אפשר שסובר גמ' שאף שחלק אכילה שמחמתו חייב מיתה הוא מה שנכנס למעיים שלו, זה חלק מאותו מעשה של לעיסה. לכן, כמו שכתבנו לעיל, אולי מיתה שלו יכול לפטור חיוב ממון של לעיסה.
3. אפשר שסבר שאין חיוב מזיק בלעיסה. אולי החפץ כבר הוזק, כיון שהוא בתוך פיו, ומה שהוא לועס אותו אינו מזיק אותו. (אבל, לא נראה שדיון גמ' הוא בזה, שזה מציאות, ואינו קשה לבדוק.)
4. אפשר שסבר שחייב הוא מחמת היזק וחייב הוא מחמת הנאה. נפק"מ של רבא ואביי יהיה בחיוב הנאה- אם חיוב מיתה פוטר אותו או לא.

צריך לדון בחיוב הנאה במקום שיש כבר חיוב היזק. נראה שיש שני ציורים של היזק שצריכים לדון בהם:

1. ציור ראשון הוא שהזיק חפץ של חברו, אבל לא באופן שאין לו שוויות. חיוב היזק הוא רק למקצת שוויות החפץ, שהחפץ הוא עדיין נשאר, קצת בתשמיש שלו. בציור כזה, נראה שפשוט שיהיה חייב אם נהנה אח"כ מאותו חפץ. אז, יש לומר שסבר גמ' שאף אחר שלעס אותו, יש בו שוויות. (כמובן, מן הסברה, קשה לומר שיש בו שוויות. גם צריך ביאור מהו השקלו"ט, שנשאל אם יש בו שוויות. ויש לדון, שאולי יש דרכים חלוקים להגדיר שוויות, ובזה תלוי השקלא וטריא. וצריך ביאור.)

2. [170]ציור שני הוא שהזיק חפץ של חברו, ואין בו שום שוויות. אבל, עדיין נהנה ממנו. ואם תאמר אם אפשר להנות ממנו, אז בוודאי יהיה לו שוויות. ונראה שיש שני דרכים שזה יימצא. דרך ראשון הוא בציור כמו שלנו, והוא שאין לו תשמיש לרוב בני אדם, ולכן אין בו שוויות, אבל אדם אחדו, יש תשמיש ויש הנאה. דרך השני הוא שעל ידי ההיזק גם נהנה.

לכאו', יש לומר שההו"א הוא שחייב בציורים אלו (או רק בראשון, או בשניהם). וחחשב.

(אבל, צריך ביאור מהו הצד שלא יחייב. הרי, נהנה מחפצים שהם של חבר שלו, ולא שלו, ואז יחייב לו ממון. אפשר שזה נהנה וזה לא חסר הוא, שכיון שאין לו שוויות, פשוט שאין חבר שלו חסר. אבל, אז צריך לומר שפוסקים שז"נ וזל"ח פטור. ע' במס' גמ' בב"ק, שאינו כן. גם יש לומר שכיון שאין בחפץ שום תשמיש, אינו עוד של הבעל- או שאי אפשר לקנות דבר שאי אפשר להנות ממנו, או שמסתבר שהוא מפקיר אותו או מיאש עליו. ויש להעיר שאז בציור שני, פטור הוא כיון שבבת אחת בא. ותחשב. גם אפשר שאין לו זכות לקבל יותר מדמי חפץ שלו. ויש לדון למה לא. (גם לא כל כך פשוט ששני חיובים שלו מיוחסים כל כך זה לזה עד שנאמר כן. עיין לעיל (למטה) שקצת דנינו בזה.) גם יש להעיר שנראה שזה רק יהני לשני, ולא לראשון, שלכאו', יכול אדם לשכור את חפץ שלו עד שבא לו יותר דמים משוויות החפץ[171][172]. אלא, צריך לומר שזה רק שלא בא יותר משוויות שלו בבת אחת. ויש לדון, שיש לומר שזהו שוויות החפץ, הכסף עם הטירחא. ונראה שאולי מקור דין זה הוא אונאה, שאולי הוא מיוסד על זה, שאין לקבל יותר משוויות של חפצו, מחמת חפצו. ותחשב.)

נראה שכן הוא הפשט הכי מסתבר בביאור קושיית הגמ'. אבל, יש להעיר שמלשון הגמ', לא משמע כן כל כך. גמ' לא מקשה שבלעיסה הוא מזיק אותו, אלא משמע שבלעיסה הוא קונה אותו. (אפשר

---

170 עכ"ע, שכאמרנו שצריך להיות שגמ' כבר ידע חידוש כעין זה (ע"ש). אז, צריך לומר שיש יותר חידוש כאן. ע"ש, ועיין במה שנכתב כאן בע"ה. ותו"ת.

171 עדיין יכול להלק לומר שכאן נחשב מעשה אחד. ויש לדון, שאינו מעשה אחד די לפטור מחיוב תשלומים. ותחשב.

172 אולי יש להלק בין מה שבא לו בלי דעתו ומה שעושה בו מדעתו. ותחשב על זה.

לומר שרק מכוון לומר שלא יחייב עוד בהנאה; שלא בא לומר שהוא חייב בדמי היזק, שזה לא נוגע לגמ' שלנו, אלא שלא חייב בהנאה. אבל, עדיין דחוק הוא, שלכאו' אין פטור שלו מחמת שקנה אותו. ויש לדון; על"ע שצדדנו כן.)[173]

לשון גמ' קצת משמע שמכוון לומר שגנב אותו בלעיסה שלו, ומאז הוא חייב מחמת הגניבה. (לעיל, כשדן בגניבה, אמר לשון קנין.) כיון שהוא כבר גנב אותו, לא משלם דמי הנאה שלו. (על"ע, שבארנו שאולי יותר קל לומר, גבי גניבה, שלא משלם דמי הנאה.) אבל, יש לדון אם נחשב לעיסה גניבה. בדר"כ, גניבה הוא כשעושה מעשה קנין על דבר כדי להשתמש בו. אז, זה לא מעשה קנין. אפשר לומר שאכילת דבר הוא כעין הגבהה או משיכה, שמראה בעלות כמותם. רק לא נמנה לאחד מן הקניינים כיון שלא מצוי שיקנה אדם כן[174]. גם יש לומר שהוא כעין מה שמצאנו ששואל שלא מדעת הוא גזלן. בפשטות, הייתי אומר שאף שם, צריך מעשה קנין (כמו שאולי אף שואל צריך (שגמ' דן בזה)), ורק מחדש שלא צריך דעת לקנות, אלא רק להשתמש ולהחזיר די. אבל, אפשר לומר שענין גניבה הוא היזק שיש בו הנאה. אז, אולי אף זה ייחשב גניבה. (מה שזה גניבה יכול להיות החי' של קושיית גמ'.)[175]

אבל, נראה שיש סמך לפשט זה. לכאו', יש קושיה פשוטה על קושיית גמ', והוא שיש תי' פשוט לו, שנוקים אותו בשלא לעס, אלא אכל בלי לעיסה. נוכל לדחות שזה לא מצוי, אבל יש לדון, שיש הרבה דברים שיכול לאכול בלי לעיסה.[176] לצד זה, אין זה קשה, שכמו שלעיסה, שהוא כדי לאכול אותו,

---

173 אפשר לומר שכשון של גמ' זה הוא רק אגב לשון גמ' בק' שלפני זה, שאמר לשון קנין. אולי זה טוב יותר אם מצרפים אותו עם מה שדחינו למעלה.

174 ודע שכיון שכן, לפי ריש לקיש, שקנינים אלו הם מדרבנן, היה נראה לומר שרבנן לא תקנו אותו. ויש לדון, שאולי רבנן תקנו משיכה והגבהה וכדו' בתקנה אחת, דהיינו דברים שמראים בעלות. אז, ממילא, כל דבר שמראה בעלות יעשה כן. ויש להעיר שלא כל כך פשוט שזה מראה בעלות, שבזמן שבני אדם רואים הבעלות, אין החפץ עוד בעולם. אולי צריכים שיחשבו על החפץ להיות שלו. ותחשב.

175 יש להעיר שאם חיוב שלו בא מחמת גניבה, צריכים לשמור שלא יהיה קא משמע לן של גמ' שווה לקמ"ל שלעיל. במילים אחרים, אם הקמ"ל הוא מה שלא חייב הנאה, לא כל כך קל עכשיו לחלק ביניהם.

176 אבל, בתוך דברים שחייב בהם תרומה מדאו', אולי רק נמצא קליות של חיטין או פירורים של פת.

הוא מעשה גניבה, נתינתו בבית הבליעה שלו הוא גם כן גניבה, שהוא מעשה שעשה כדי להזיק את חברו עם דעת להנות מחפץ שלו.[177]

תירוץ:

יש ציור שלא מזיק אותו בלעיסה שלו- כיון שלא לועס אותו. יהיה נפק"מ בין אביי ורבא כשחבר שלו לא נותן אותו לתוך פיו, אלא נותן אותו לתוך בית הבליעה שלו. אין חיוב היזק או גניבה כשלועס אותו, כיון שלא לועס אותו. אלא, רק יהיה חיוב נהנה[178] כשבולע אותו. אז, חיוב מיתה יהיה בזמן של חיוב הממון, ויפטור מחיוב הממון. אז, יהיה נפק"מ בין רבא לאביי.

קושיה:

גמ' מבאר שיש שני דרכים לבאר ציור של תירוץ זה- ועל שניהם יש קושיה:

דרך ראשון:

דרך ראשון הוא שחבר שלו נתן אותו לתוך בית הבליעה שלו באופן שיכול להחזיר אותו.

קושיה:

עיין בביאור תוס' ד"ה אי דמצי, שבארנו מחלקת רש"י ותוס' בזה. על כל פנים, עיקר הקושיה הוא שיש חיוב ממון שחל קודם חיוב מיתה. רש"י סובר שחיוב הממון הוא חיוב היזק שבא כשנשאר בגרונו, ותוס' סובר שהוא הנאה או היזק שבא בתחילת בליעתו.

עיין שם, שהערנו שאף שנראה שהוא מחלקת, יש סיבה לחשוב שאינו מחלקת, שרש"י מבאר למה לא פטור אם לא בלע מיד, ותוס' מבאר למה לא פטור אם בלע מיד. וע"ש, שהקשינו על זה.

דרך שני:

דרך שני הוא שחבר שלו נתן אותו לתוך בית הבליעה שלו באופן שלא יכול להחזיר אותו.[179]

---

177 צריך להגדיר עדיין מה בתוך גניבה. אם צריך להיות גם היזק (ובגניבה רגילה יש היזק, כיון שנוטל אותו מרשות שלו), לא כל כך פשוט שזה נחשב גניבה, שלא מרחיק אותו ממנו כל כך. וצריך לחשוב.

178 ע' במה שכתבנו לעיל (למטה), שלכאו' כאן החיוב יהיה מחמת ההיזק. ותחשב.

179 אגב, יש לדון אם זה תלוי כמה עמוק הוא בתוך בית הבליעה או בדבר אחר. (למשל, אפשר שיש מקומות בגרונו שמוכרחים לבלוע כשדבר ניתן עליהם. לא מוכרח שמקומות אלו הם בתחתית גרונו. ותו"ת.)

קושיה:

מקשה גמ' שאם כן לא יחייב. חלקו רש"י ותוס' בביאור מה לא יחייב. רש"י פי' שלא יחייב מיתה, כיון שעבר על עבירת מיתה, דהיינו הבליעה, בעל כרחו.[180] תוס' פי' שלא יחייב ממון, שכבר אין בו שוויות. אין אדם חייב דמי הנאה כשנהנה מחפץ חבירו שאינו שווה כלום.[181]

תירוץ:

תחב לו חבירו לתוך בית הבליעה שלו במקום שרק יכול להחזיר אותו בדוחק. אם מחזיר אותו משם, אינו שווה כלום. לכן, מה שמזיק אותו (או נהנה ממנו) קודם חיוב מיתה, לא מחייב אותו.[182]

בביאור יכול להחזיר אותו על ידי הדחק, כדאי להעיר שיש, עכשיו, שני חיובים שצריכים לדון בהם:

- הראשון הוא אותו חיוב שמחמתו הקשה גמ' בציור שיכול להחזיר. בביאור אותו החיוב, יש שני מהלכים עיקרים:

---

180 יש להעיר שקלת מחולש שזה יעשה שאינו פטור מממון. הרי, אם מניחים– וכמו שכתבנו לעיל, יש סיבה להניח– שדין זה שווה לדין ממון, אז נאמר שפטור, אף שלא חייב מיתה, כמו בממון. לחוק לומר שאונס שאני (אף שהיה סברה לומר שאונס שאני, שאולי אינו נחשב אותו מעשה, כיון שחסר בהיכרה לעשות אותו, ועוד שכיון שיש אחר שגורם לו, ומכריח אותו) כיון שגמ' אומר בפירוש נגד זה. נלטרך לומר שאינו דווקא (ואין ההיקש, אז, דווקא, אף שאין מקישים לחלמים), ולא ממש אומר דין זה באונס. גם אפשר לחלק בין מיני אונס, בין לירו שאדם עושה מקלת המעשה, עד שאחר המעשה מוכרח, לגיור שאדם מכה בו עד שעושה את המעשה. ותחשב.

181 קשה, שאז משמע שבשאר ציורי גמ', שלא הקשה כן, אלא שכבר היזק אותו, הוא שווה כלום. אז, קשה למה אין חיוב הנאה. אולי אף שם רצה לומר אותו דבר, ומה שמשתנה הוא רק איך הגיע להיות לא שווה כלום. ק"ק מהו הלל שזה יחלק, שגמ' אמר תי' ושוב הקשה. ויש לדון.

וא"ת הרי בשני הציורים חייב מיתה באותו זמן. בשניהם, הגיע לגמר בליעה, ששם מחייב, כשכבר בא לבית הבליעה שלו. אז, דמי הנאה שלו יהיה לו דין שווה. אולי יש לדון, שאולי עושה מעשה בליעה קודם שמגיע למקום ששם אין בו שוויות, מה שאין כן כשמכניס אותו חברו יותר. ותחשב. גם אפשר שהכנסת חבר שלו הוא חלק ממה שעושה שאין בו שוויות. ותחשב. גי"ל שאין הכי נמי, היה אפשר לומר כן לעיל, אבל היה לו ליחוי אחרת. אבל, ע' לקמן, ששם יהיה לנו אותו בעיה.

182 אגב, בביאור חיוב ההנאה, רש"י ותוס' כותבים שחייב על הנאת גרונו ומעיו. משמע, לכאו', שהפטור (הנפקא מינא) יהיה על הנאת גרונו ומעיו. אם כן, נמצא שצריכים לומר או שפטור כיון שהוא בתוך אותו מעשה, או שזמן של אכילה שמחייב מיתה נמשך. אבל, יש לדון מהו הנאת מעיים, שאולי הוא רק נתינתו לתוך מעיו, ואז קורה ביד, ואז אין כל כך חידוש לומר שנמשך. באמת, אפשר שהוא קרוה באותו זמן של הנאת גרונו, שיש לומר שההנאה בא ממה שנותן מזה לזה, שהגרון נהנה ממה שאין בו מזון והמעיים נהנים ממה שיש בהם מזון. אז, ממש קרים בב"א. ותא'.

- רש"י פי' שהוא מה שמשאיר אותו שם. לכאו', הביאור הוא שכשמשאיר אותו שם, הוזק המאכל. אז, כיון שיכול להחזיר אותו ולא מחזיר, נמצא שמזיק אותו.

לקמן, נבאר שתוס' לא סובר כן. אפשר להיות שתוס' סובר שאין בזה היזק, ואפשר שתוס' סובר שאין אדם חייב על היזק כזה, שאינו מיוחס לו די.

- תוס' פי' שהוא תחילת בליעתו. יש לדון אם החיוב הוא שמזיק אותו או שנהנה ממנו.

ואם תאמר הרי חייב מיתה בבליעתו. תוס' תי' שחיוב מיתה בא רק בגמר בליעה. יש לדון אם כוונת תוס' הוא לומר שרק גמר הבליעה הוא המחייב אותו או לומר שרק חל החיוב אחרי שנגמר כל הבליעה. אז, ממילא אין חיוב (או אין סיבה שלימה) עד אז.

רש"י חולק על תוס'. יש לדון אם חולק מתי הוא אכילה, או איזה חלק מן אכילה פוטר, או כמה מיוחסים צ"ל המיתה והממון (שאולי הוא די אם הם בתוך מעשה אחד, אף שאינם ממש בזמן אחד). גם אפשר שסובר שאין היזק או הנאה בתחילת בליעה.

- השני הוא החיוב שממנו אביי פוטר. זה חיוב שבא בזמן שהוא חייב ממון. לתוס', צריך לומר, אז, שבא בזמן סוף הבליעה. אפשר שרש"י יחלוק על זה.

גמ' אומר שאם אדם בולע מה שתחב לו חברו במקום שראוי להוציא ע"י הדחק, יש לנו נפק"מ בין אביי ורבא (שחולקים אם חיוב מיתה בידי שמים פוטר מחיוב ממון). נמצא שחיוב ראשון אינו קיים, אבל חיוב שני קיים.

יש לדון למה אין חיוב ראשון קיים:

- לפי רש"י:
  - מפני שאינו כל כך של בעל:
    - מפני שאין לו (או, אם מוציא, לא יהיה לו) שוויות.
    - מפני שאין לו (או, אם מוציא, לא יהיה לו) תשמיש.
  - מפני שאין מה לשלם, שכבר אין לו שוויות.

- מפני שהוא כעין אונס- לא צריך לטרוח כל כך שלא להזיק. ואם תאמר הרי אדם מועד לעולם. ויש לומר שכאן, שלא עשה על ידי מעשה, לא אומרים כן. ג"ל שזה אונס גמור, ועל אונס גמור, אף אדם חייב (חלקו בזה ראשונים).
- א"א להשאיר אותו בפיו, שכיון שהוא דחוק, צריך לבלוע או להוציא. אז, אין השאלה קיים.

- לפי תוס':
  - מפני שאינו כל כך של בעל:
    - מפני שאין לו (או, אם מוציא, לא יהיה לו) שוויות.
    - מפני שאין לו (או, אם מוציא, לא יהיה לו) תשמיש.
  - מפני שאין מה לשלם, שכבר אין לו שוויות.
  - מפני שהוא כעין אונס- לא צריך לטרוח כל כך שלא להזיק. ואם תאמר הרי אדם מועד לעולם. ויש לומר שכאן, שלא עשה על ידי מעשה, לא אומרים כן. ג"ל שזה אונס גמור, ועל אונס גמור, אף אדם חייב (חלקו בזה ראשונים). לו שוויות.
  - מפני שאין תחילת בליעה; כל בליעה שהוא בולע הוא סוף הבליעה, ואז חייב מיתה עמו.

עכשיו, נדון למה חיוב שני קיים:

- לפי רש"י:
  - לצד 1- יש לומר שלא צריך להיות באופן זה של בעל כדי לחייב על הנאה. גדר של צורך שיהיה של בעל לענין חיוב הנאה אינו שווה לגדר לענין חיוב היזק.
  - לצד 2- אין צריכים שיזיק כלום כדי שיחייב בהנאה. אז, אין צריכים שיש לו שוויות. ויש לדון, שאולי צריך להיות זה נהנה וזה חסר. (יותר מזה, אולי בעיה הוא אם נותן יותר דמי הנאה משוויות החפץ. צריך לומר שכיון שהיה ב"תחילת המעשה" שווה יותר, אין זה בעיה. גם יש לחלק בין ציור שבא לו שוויות שלו ויותר לציור שרק בא לו יותר (כיון שאין לו שוויות). ותחשב למה נחלק.

- לצד 3- אין צריכים שיהיה אחראי כדי לחייב מחמת הנאה. (נראה שהענין הוא שבהנאה, אינו חסר דבר, ורק לא בא לו טוב מחמת ההנאה. במילים אחרים, דבר קרה לו שלא היה ביכולתו להפסיק. אותו דבר נתן לו הנאה, ומחמתו, נתחייב, ונתבטל ההנאה. אז, כאילו לא קרה לו שום דבר.)

- לצד 4- אין זה סיבה כלל ל"ל יחייב. זה רק אומר שציור של חיוב ראשון לא בא. אבל, עדיין ציור של חיוב שני בא, שבלע אותו.

- לפי תוס':

- לצד 1- אף אם אינו כל כך של בעל, חייב אם נהנה ממנו. צריך לומר, אז, שהיזק אינו כמו הנאה, ושאין היזק חייב אם אינו כל כך שלו, אבל הנאה חייב.

- לצד 2- אין צריכים שיזיק כלום כדי שיחייב בהנאה.

- לצד 3- אין צריכים שיהיה אחראי כדי לחייב מחמת הנאה.

- לצד 4- אין זה נוגע לחיוב שני שלה, שרק אומר שאין חיוב ראשון שלה קיים.

אבל, בתוס' יש לנו עוד הוכחה פשוטה, שתוס' כ' (על כל פנים בצד אחד) שאין חיוב הנאה אם הוא כבר נאבד מן העולם. לכאו', אז, היה נראה לומר שאי אפשר לטעון כצד 1 או 2. הדרך לדחות יהיה שאיבוד מן העולם לענין היזק ואיבוד מן העולם לענין הנאה אינם שווים. לאחד די במה שאין שוויות או במה שאין תשמיש ובשני צריך שניהם (או האחר). ותו"ת. אבל, קשה, שתוס' גם אומר כעין זה על גמר בליעה בציור שאי אפשר להחזיר אותו. צריך לומר ששם הוא יותר אבוד (שכאן הוא רק אבוד אם יחזיר אותו). ותחשב.

עכשיו, נחפש מה שרש"י ותוס' אומרים:

למה אין ראשון קיים:

רש"י- רש"י כ': "דאי נמי אהדרה, ממאסה ולא חזיא לבעלים." לכאו', זה אומר כצד ראשון או שני.

תוס'- תוס' כ': "אין מרוויחים בעלים ככך דכבר נמאסו הלכך ליכא חיוב ממון." לכאו', כוונת תוס' הוא לומר כצד ראשון או כצד שני.

צריך לבאר את זה, שהרי אם אין לו שוויות כבר, לא יחייב הנאה לפי תוס'. אז, צריך לומר שיש לו שוויות. (אפשר לחדש שיש חילוק בין שוויות להרווחת בעל. אולי בכעין זה אין הרווחה לבעל, שבעל בכלל לא רוצה דבר כזה, אבל יש לו שוויות. על דבר כזה אין חיוב היזק, אבל יש חיוב הנאה. צריך לומר, אז, שחיוב של תחילת בעילה הוא היזק, ולא הנאה. וא"ת אם כן למה לא חייב אם ממש אי אפשר להחזיר אותו. צריך לומר ששם גם אין שוויות. ותחשב על זה. צריכים לבאר איך מגדירים שוויות לפי זה. אולי הוא כמה כל אדם ישלם לדבר כעין זה להם. ותחשב. יש לדון למה לא נאמר שיש שויות, אז, אם אי אפשר לו להחזיר. אולי צריך לומר שיש לו שוויות במה שיכול לבלוע אותו, ואז דנים כמה שווה מה שיכול לבלוע אותו (ולא כמה רוצה שהוא שם בבית הבליעה). אולי כיון שאין אדם קונה זה, כיון שמוכרח לבלוע אותו, כמובן, אין לו שוויות. זה מחודש.)

תוס' גם מביא מריצב"א שיש לו שוויות, אבל פטור כיון שכולו נחשב מעשה אחד. וא"ת אם כן נאמר כן גם אם אפשר להחזיר אותו. יש לומר ששם לא נחשב מעשה אחד. יש לדון למה; צריך לומר שמה שאי אפשר להחזיר אותו עושה שהוא נחשב כבר קצת בלועה. אולי זה מציאות או אולי הענין הוא שבדר"כ יש חי' ביניהם, במה שאחד בא מבחירתו ואחד מוכרח, אבל אם רק אפשר להחזיר ע"י הדחק, לא כל כך בא מבחירתו, שכמעט מוכרח לבלוע אותו. ותחשב.[183]

---

[183] במק"מ סכמנו ככה:

גמ' אומר ליור של חיוב מיתה בידי שמים שיש עמו חיוב ממון. שם, אומר גמ', יש מחלוקת בין אביי ורבא אם רבי נחוניה בן הקנה פוטר מחיוב ממון או לא פוטר מחיוב ממון.

ליור לאשון שנוקט גמ' הוא שמגביה תרומה ואוכל אותו. צריכים לברר באיזה חיוב ממון יחלקו:

1. הגבהה– זה יהיה גניבה.
2. לעיסה– זה יהיה גניבה (כיון שעושה בו מעשה שהוא להנאתו), או היזק (כיון שמפחית את שוויות שלו) או הנאה.
3. השארתו בפיו– זה יהיה גניבה, או היזק, או הנאה.
4. תחילת בליעה– זה יהיה גניבה, היזק, או הנאה.
5. סוף בליעה (כניסה למעיים)– זה יהיה גניבה (לא נראה כן, שאחרי כן, לכאו' לא נחשב בעולם), היזק, או הנאה.

לוחה גמ' שחיוב ממון בא קודם חיוב מיתה, יש חיוב גניבה כשהגביה אותו. צריך ביאור למה זה נכון, יש חיוב ממון (כגון חיוב הנאה) בזמן של חיוב מיתה. אפשר שלא חייב כיון שכבר נחשב נאבד מן הבעל (נראה שזה רק אפשר מחמת

תירוץ:

כמו כן, תי' גמ' שמדברים במי שאכל משקה של תרומה. (משקה של תרומה מצוי, ששנים מן הדברים שחייבים בתרומה מן התורה הם זיתים וענבים. מזיתים עושים שמן ומענבים עושים יין.)[184]

שתי סיבות– מחמת שגנוב ממנו (אינו ברשות שלו), ומחמת שכבר אין לו שוויות). גם אפשר שאי אפשר לחייב יותר מדמי החפץ. גם אפשר שאין בזה הנאה. תוס' לקמן יכתוב שאין חיוב הנאה על מה שאין לו שוויות. אז, יש לומר שלא נשאר בו שוויות.

ליור שני שנוקט גמ' הוא שנותן אדם אחר לתוך פיו. אז, לא קונה אותו בגזילה. נמצא שחיוב שלו בא מחמת 2 או 3 או 4 או 5. אולי סובר שכולו נחשב מעשה אחד או אולי סובר שיותר קשה לפטור מחיוב הנאה בזמן חיוב מיתה כאן, כיון שאין חיוב 1. (זה רק מהני אם נאמר כלל ראשון ושני שכתבנו. ללא שלישי יותר קשה, אבל אולי יש לומר ש שיותר נחשב דבר אחד (ואז רק חייב כדמי חפץ) עם מעשה ראשונה, כיון שהוא גזל, וזה נטילת הנאה.)

דוחה גמ' שעדיין חייב ממון משעה שלועס. וא"ת עדיין למה פטור מחיוב הנאה. עדיין יש לומר ארבע הגדרים שכתבנו לעיל.

ליור שלישי שנוקט גמ' הוא שנותן אדם אחר בבית הבליעה שלו. ליור ראשון של ליור שלישי הוא שנותן אותו במקום שיכול להחזיר אותו משם. נמצא שיש חיוב 3 או 4 או 5. ההו"א הוא כמו שכתבנו בשני.

דוחה גמ' שיחייב קודם הנאה של זמן חיוב מיתה. חולקים רש"י ותוס' אם יחייב מחמת 3 או מחמת 4. בין כך ובין כך, צריך ביאור למה אין חיוב הנאה. נראה שאפשר לומר ככל הגדרים.

ליור שני של ליור שלישי הוא שנותן אותו במקום שלא יכול להחזיר אותו משם. נמצא שיש חיוב 5.

דוחה גמ' שאז לא חייב. חולקים רש"י ותוס' בביאור זה. רש"י אומר שאז לא חייב מיתה. תוס' אומר שאז לא חייב הנאה, כיון שאין לו שוויות. (אז, לכאו' צריך לומר שתוס' סובר שבכל שאר הליורים, כיון שלא דחה כן, אין פטור זה על חיוב הנאה. אז, צריך לומר שהיה שוויות. זה נגד לד אחד שכתבנו בפטור מחיוב הנאה. ויש להעיר שלשון גמ' כאן הוא רק שאין חיוב. כיון שזה נכון בשאר ליורים, צריך ביאור למה לא אומר כן. משמע שאין זה נכון בשאר ליורים, שאם יש סיבת חיוב, אבל כאן אין אף סיבת החיוב. ותחשב.

ליור רביעי הוא שנותן אותו במקום שיכול להחזיר אותו משם על ידי הדחק. נמצא שיש חיוב 5. זה עומד. וא"ת למה אין 4. לפי רש"י, יש לומר שאף ב4 יפטור. אבל, אי אפשר לומר כן לפי תוס'. תי' תוס' שני תי'. תי' שיש שני מיני 4– כשיכול להחזיר בקל וכשקשה להחזיר. מין השני (מין שלנו) נחשב כבר מעשה שווה עם 5 (גמר בליעה). גם תי' שאין חיוב על 4, כיון שאין בזה היזק, שכבר לא שווה כלום. זה רק נוהג כאן, ולא בליור שלפני זה, שאם היה היזק בו. (נמצא שסובר שאותו חיוב הוא רק משום היזק, ולא משום הנאה.) וא"ת אם אין בו היזק, איך יש בו חיוב הנאה. ויש לומר שלא נכון שממש אין לו שוויות. וי"ל שיש לו עד כדי לחייב על הנאה, אבל לא כדי לחייב על היזק.

[184] אגב, יש לדון אם חייב אם שתה שמן, שאינו כדרך אכילתו כל כך.

לכאו', ענין של התי' יהיה שווה לאכילה על ידי הדחק. כיון שמשקין הוא, לא יהיה חיוב היזק עד שהוא קרוב לבילוע. יש לדון אם הענין הוא שיותר קל להזיק משקין, ואז בכניסתו לתוך גרונו כבר הוזק (ויש להעיר שאז קשה לריצב"א; נוכל לומר שסובר שרק תי' זה אומר כן, אבל לא התי' שלפני כן), או שבכל כניסה לפה, משקין באים למקום שקל לבלוע אותם (ר"ל, יורדים יותר). גם יש לומר שאי אפשר להפסיק בליעת משקין, ואז באמת, קרים בתוך זמן אחד (או שאז המעשה הוא אחד עד כדי שכו"ע יודו לריצב"א).

רש"י פי' כפשט ראשון.[185]

תירוץ:

עד כאן הניח גמ' שחיוב הממון בא מאכילת התרומה. אז, היה קשה לו, שבתוך מעשה אכילה, יש סיבות אחרות לחיוב היזק. רב אשי מחדש שאין חיוב הממון בא מאכילת התרומה[186], אלא מדבר אחר. אם עשה שום דבר אחר שחייב אותו ממון- למשל, הזיק בגדים של חברו, בזמן שאוכל את התרומה, יהיה מחלקת בין אביי ורבא, שאביי יאמר שיפטור מאותו חיוב ואביי אומר שיחייב.

ואם תאמר, הרי אי אפשר לצמצם. אז, לא נניח שאכל את התרומה בזמן שהזיק לחברו. (דחוק לומר שמוקים ר"א את המשנה כר"י הגלילי, ויותר דחוק כיון שלא מזכיר זה.) ויש לומר שאפשר לצמצם- לכאו', זה פשוט, שלמה לא יוכלו שני דברים לקרות כאחת- אלא שלא מניחים שמה שנראה להיות באותו רגע הוא, באמת, באותו רגע. אבל, כיון שיש צד שהוא באותו רגע, לא יכולים להוציא ממנו

---

185 לגב, רש"י משמע שהסיבה לומר כפשט זה, ולא כפשט ראשון, הוא שאין זה דוחק כ"כ גדול. דוחק הוא לומר שמיירי בליור שנתן לותו לתוך הפה של חברו עד כדי שלא קל לו להחזיר לותו (לולי קשה שיתן לותו כל כך תכוף ולולי קשה שיכוון לותו לשם, ולא לפניס ממנו ולא חוץ ממנו, ובפרט כיון שמסתבר שלא מקפיד התוחב ליפה נתון המזון), ואז יותר קל להניח שנתן לו משקין של תרומה. יש לדון ל"ל לומר כן תי' ראשון. לפשר שרלה להמשיך על פי התירולים שלמר לעיל (יש לדון למה), ומה שלמר הוא יותר דומה (יש לדון בזה).

לולי רש"י, היה נראה לומר שגמ' נותן כל תירוץ שמולא, לף שכולם טובים. ויש לדון בזה, שקשה למה יכתוב לת השני כיון שכבר יש ראשון. לולי זה בכלל "יגדיל תורה ויאדיר," שמלאנו שלפעמים ראשונים לומרים. (כעי"ז, ע' בגמ' נדה, שמזכיר שלכן מנה תורה שני סימני דגים, לף שרק לריכים לדעת לחד מהם. לבל, עיין שם בשי"ח ש"י, שבארנו שנוכל לומר שלותו גמ' רק מכוון לומר שה' רולה להרבות מלוות (כמו גמ' בסוף מכות), ולז נותן עוד מלווה של בדיקה לעוד סימן. ויש לדון, שלינו ממש מלווה, אלא פרט בלאו. ותחשב.)

186 לף לומר שמיירי בליור שהתרומה שלו. לכאו', לא לריכים כן, שיכול להיות חיוב ממון מן התרומה; הכוונה היא רק שיש חיוב לחר, ובפטור לותו חיוב חולקים לביי ורבא.

ממון. המוציא מחברו עליו הראיה, ואז צריך המוציא להביא ראיה שלא קרו בזמן אחד[187]. גם יש לומר שחיוב תרומה ממשיך הוא- הוא כל זמן אכילתו- ועל דבר כזה, יכולים לצמצם. במילים אחרים, אם דבר הוא זמן גדול, ורואים שדבר התחיל אחרי שהוא התחיל, וסיים אחרי שהוא סיים, יודעים שצמצם. אז, יש לומר כן כאן. אבל, זה מחדש שאכילה נמשך. ע' בתוס', שאומר שרק חייב מיתה (באופן שיפטור) על סוף בליעה. לכאו', אז אינו ממשיך כל כך.[188]

ויש להעיר שלכאו', צריכים לומר שזמן אכילה נמשך, שהרי פשוט שזמן קריעה נמשך. בתוך רגע אחד הוא קורע, ובכל חלק וחלק מאותו רגע הוא מזיק קצת. (לא מסתבר לומר שפוטר אותו ממה שנעשה בחלק מאותו רגע, שלא מסתבר שהיזיק אף שווה פרוטה אז, ולא יימצא נפק"מ. אבל, אולי נמצא אם רק היזיק כשווה פרוטה, שאז אם פטור על אותו חלק, לא חייב כלל[189]. ותחשב.) ויש לדון, שאפשר לומר, כמו שכתבנו לעיל, שעל כל דבר שקורה בתוך מעשה אחד, ניתן זמן של אותו מעשה, והוא זמן אחד, ולא זמן נמשך. אז, יש לומר שההיזק, שקרה בין עשר שעות ורגע אחד לעשר שעות ושלש רגעים, יש לו זמן של תחילתו או סופו או משהוא כזה. אז, לא צריכים שהאכילה נמשך. כמו כן, יש לומר שכיון שחלק מן המעשה הוא עם חיוב מיתה, אולי כולו נגרר אחריו, כיון שהוא מעשה אחד, להיות נחשב כן. ותחשב.[190]

---

187 ויש לדון, שהיה אפשר לומר שאז יהיה תלוי, על כל פנים ברוב נגד מוציא מחברו עליו הראיה, כיון שרוב זמנים אינם אותו זמן. ויש לדון בזה, שאולי מסתבר שהוא באותו זמן, כיון שכך נראה. יותר מזה, יש לומר שר"א מתרץ אליבא דהלכתא, והוא שלא חוששים לרוב נגד מוציא מחברו עליו הראיה, וצריכים ראיה אחרת.

גם יש להעיר שאם נאמר שיש סיבה לחיוב ממון, אלא שיש מניעה על אותו החיוב, אולי נאמר כאן ש"אין ספק מוציא מידי וודאי." אבל, יש לדון אם זה מספיק להוציא מחברו (או לעשות שאין חברו מוחזק).

188 ואגב, יש לדון, לפי תוס', מה קורה אם לא בלע שיעור בזמן אחד, אם חייב מיתה כשבלע כל חלק, או בין כל הזמנים (דהיי', שמתחיל מבליעה ראשונה ונמשך עד בליעה אחרונה), או רק באחרון. כמובן, זה תלוי אם כוונת תוס' הוא שאמר דברים אינם סיבה לחיוב או שכל מה שאינו סיבה אחרונה אינה סיבה השובה או שרואים זמן חיוב, ולא זמן סיבת החיוב, והרי חיוב רק בא בגמר סיבתו. ותחשב.

189 ואם תאמר היה לו לגמ' להזכיר כן. אני מסכים לקושיה, אבל תוס', כנראה, לא מסכים, שהיה אפשר להקשות כן על מה שכ' תוס' בד"ה ואי דלא מצי. ויש לדון, שאולי יש איזה סיבה להניח כן גבי תרומה (שבדרך כלל לא שווה כל כך) מלהניח כן גבי שיראים. לחוק לומר כן, שפשוט שיכול להיות תרומה ששווה יותר מפרוטה. אז, צריך ביאור למה מפרש, אבל כנראה לא צריך לפרש.

190 ויש לדון, באמת, למה אדם חייב על שום היזק. לכאו', הוא מזיק בכל עת של ההיזק, ובכל עת הוא חייב פחות משווה פרוטה. יש לומר שכיון שהוא מעשה אחד, נחשב דבר אחד של פרוטה. אז, נראה שאולי יכולים לומר שכיון שיש הפסק

החידוש שיוצא מדברי רב אשי הוא שלא צריכים שיהיו שני החיובים- המיתה והממון- באים ממעשה אחד[191], אלא רק באים בזמן אחד.[193][192]

במעשה אחד, כיון שיש זמן שבו לא חייב, לא מצטרף. אולי זה עושה שאין חלק שלפניו מצטרף עם חלק שלאחריו, ואולי זה אף לא עושה ששום חלק מצטרף, שקרק' חשוב שמצרף אותם לא מצרף כל מה שיש לו אותו קרק' חשוב. (לדוגמא, אם יש סוג של כל בני אדם חרשים, יש להם יחס חזק. אבל, אם יש חרשים שאינם בתוך אותו סוג, אין לבני אותו סוג יחס כל כך חזק, שאין יחסם תלויים בקרק' חשוב שלהם, שאז היה כולל יותר. ותחשב.)

אבל, יש לדון בכל זה, שהיה נראה לומר שאדם מוחל על פחות משווה פרוטה רק לאחר קצת זמן, כיון שבאותו זמן כבר הגיע היזק אחר, לא מוחל כלל. אבל, יש לדון מה קורה אם מזיק חפץ זה, ושוב חפץ אחר. כמו"כ, יש לדון מה יקרה אם אחר אז הזיק חפץ שלו. ותחשב. גם לא נראה כן, כיון שלא נראה שצריך להבין ולהשוב, שלכאו' זה נעשה ממילא. אבל, זה יש לדון, שאולי נעשה ממילא כיון שפשוט מה היה רוצה. אז, אולי לא פשוט אם מיד אחריו בא היזק הראוי לצרף עמו. (נמצא שמה שלא היה יודע באותו זמן בא לתוך החשבון כשפוטרים דבר על פי אומד דעתו. זה מעניין.) אבל, אף זה צריך להגדיר, שאז מה קורה אם לא בא מיד אחריו, אלא הרבה זמן לאחריו, שלכאו' יש אותו סיבה ואותו פשיטות שם. ולריך להשוב על זה.

191 בביאור למה נחשב שצריכים להיות בתוך מעשה אחד, יש להזכיר שני נקודות, בביאור למה מה שהם במעשה אחד יהיה חשוב. ענין ראשון הוא שמה שהם בתוך מעשה אחד הוא גופא יחס ביניהם. אולי, כמו יחס של זמן אחד, יחס זה הוא חלק ממה שעושה שזה פוטר את זה. ענין שני הוא שאולי לענין יחס של זמן אחד, מה שהם בתוך מעשה אחד חשוב, כיון שאז יותר מוכרח שיהיו בזמן אחד. אז, אותו יחס של זמן אחד אולי נתחזק. (אבל, לא פשוט שבאמת תלוי ביחס שביניהם. קל לומר כן, ואז השתמשנו בלשון זה, אבל אין צורך לומר כן. אפשר לומר שחיוב מיתה שלו עושה שוש רושם בעולם, שעושה שלא חייב שום דבר אחר. אז, לא שייך כמה מיוחס הוא לאותו דבר אחר. ותחשב על זה.)

192 אגב, נראה שיש לדון מהו הציור של רב אשי; יכול להיות שני ציורים. יכול להיות שאכל, ובתוך אכילתו, קרע שירצים בידיו. אז, היחס בין שניהם הוא רק מה שעשה אותם בזמן אחד. גם אפשר שאכל התרומה עם חפץ חברו, עד שנמצא שחפץ חברו קרוע. אז, יחס שלהם קצת יותר חזק, שעשה שניהם בתוך אותו מעשה. אבל, לא נראה שהציור הוא השני, שהרי נראה שיקרע בזמן לעיסה, והרי יודעים שאינו פטור על היזק כזה.

193 יש לדון קצת בחידוש זה. לכאו', היה אפשר לומר ששניהם בתוך מעשה אחד הם, שהרי עושה מעשה של אוכל עם פיו וקורע עם ידו. אפשר לומר שאין הכי נמי, נחשב מעשה אחד, ואין זה כל כך חידוש אז. (לקמן, נבאר חידוש אחר שיש כאן.) אבל, אני מדרהר, ונראה שבני אדם מדרהרים, שלא נחשב מעשה אחד. רק תנועה אחת נחשב מעשה, ולא הרבה תנועות ביחד. אבל, כשתחשב עליו יותר, תבחן שזה לא פשוט. נקשה משני ציורים. ציור ראשון הוא כשאדם מכה את חברו. עומד במקומו, ומרים את ידו, וכשעוד עומד שם, מכה את חברו. לכאו', נאמר שה"מעשה" כאן אינו רק מה שהוא עושה עם היד שלו, שזה לא היה די בפני עצמו. אילו היה הולך ברגלו באותו זמן, לא היה המכה מגיע לחברו. אז, לא היה בכלל אותו מעשה שלו כוון, ולא היה הסיבה לאותו תולדה. אז, צריך לומר שה"מעשה" הוא מה שהוא מכה את ידו כשרגליו לא מזיזות ממקומם. אז, נמצא שכל מעשה מדבר על כל גופו. אז, קשה למה אין גוף שלו בכלל מעשה כאן. יש לדחות ששם אין הכי נמי, עשה שני מעשים, שהרי הכה את ידו ולא זז את רגליו. ואם תאמר ייחשב שני כוחות באדם, ויהיה בו דיונים בתחילת שבת. צריך לעיין שם לראות אם זה קשה, אבל קל לדחות שכיון שבאחד אין בו מעשה, אינו כן. אבל, ציור שני הוא יותר קשה, והוא מי שמזיק בדרך הילוכו. הוא הולך לחברו ובתוך הליכתו, תוחב בו סכין. אז, צריך שני מעשים, שצריך הליכה ברגל וצריך הכאה ביד. נראה שיש לומר שני חילוקים. הראשון הוא ששם באמת אין ההליכה חלק מן המעשה, אבל גם לא נצרך כדי לעשות את התולדה. התולדה בא על ידי מעשה הכאה– אלא שמעשה הכאה נשתנה מחמת מה שהלך באמצע. כיון שהלך, המעשה יש לו מקום מיוחד. עם מקום זה, המעשה

יש חידוש אחר, לכאו', שמבאר רש"י בתוך דברי רב אשי. בע"ה נבאר את זה יותר בתוך ביאורים שלנו על תוס' ד"ה רב אשי, אבל הקיצור הוא שכדי שמיתה יפטור מממון, לא צריכים שהמיתה והממון הם לאותו אדם, אלא די אם יש מיתה לזה וממון לזה. כך הוא לשון הגמ', אבל הקורא יבין שאינו כפשטות שלו, שהרי אין "מיתה לזה," שאין מיתה, כממון, דבר שנותנים לניזק.[194] אז, לכאו', ההסבר הוא שמיתה בא מחמת תוצאה לזה וממון לא בא מחמת תוצאה לזה.[195]

יש לדון למה לא אמרו שני עיקרי התירוצים כהדדי. הרי, היו שני תי' עיקרים. הראשון היה שאף שחיוב בא מחמת אכילתו של התרומה, אותו חיוב חל באותו שעה של חיוב מיתה (או בדבר שנחשב באותו שעה שלו). השני היה שחיוב לא בא מחמת אכילה, אלא מחמת דבר אחר שקורה בזמן אכילה.

של הכלה לי. זה תי' ראשון. תי' שני הוא שלפעמים כל מה שגופו עושה הוא חלק מן המעשה; אבל, זה רק אם מה שעושה חלק אחד הוא לצורך חלק שני. (יש לדון אם צריך להיות שגרם לשני או שעשה אותו לשם שני או אחד או שניהם.) ותחשב ותבין על כל זה.

194 במקלת ליורים היה אפשר לומר שנותנים אותו מחמת זכותו. למשל, יש לומר שכלי שלא יהיה אדם הוזק, יש לו זכות שמי שממית אותו ייהרג. ויש לדון בזה. כמו"כ, יש לומר שיש לו זכות שייהרג כיון שזה מביא קלת מנוחה לנשמה, כמו שמצאנו גבי אחב, וכמו שמצאנו בהו"א של נבוזרדן (כמובן, יש לדון שלא היה עובד לו). (ודע שלא צריך להיות שעבר על דבר גדול כדי שנאמר כן. במקום אחר באנו שאולי יש שני חלקים לחיוב מיתה, והוא מה שלא זוכה בחיים ומה שחייב מיתה. אז, אולי אחד מהם בא מחמת מה שעשה לחברו, והאחר בא מחמת דבר יותר גדול. ותחשב.)

195 ויש לדון אם חידוש זה שווה לחידוש אחר שכתבנו לעיל. בפשטות, אינו שווה. חידוש שלעיל כולל חידוש זה בדרך כלל (אבל, גם זה לא פשוט, שחי' זה הוא שחייב אם אינם לאותו אדם; חי' שלעיל רק מוכיח שיתחייב אם אינם אותו תולדה. ותחשב.) ששני מעשים יהיו להם תולדות חלוקות, אבל לא כולל חידוש שלעיל, שיכול להיות שיש שני מעשים משני תולדות. ויש לדון, שאפשר לטעון שיש למעשה אחד הרבה שמות, עד שנוכל לומר שמעשה אחד הוא הרבה מעשים. אז, אולי מה שבא מחמת תולדה זו נחשב שבא ממעשה אחד ומה שבא מחמת תולדה אחרת נחשב שבא ממעשה אחר. אז, כל זמן שיש ממון לזה ומיתה לזה, יש שני מעשים, אחד שגורם מיתה ואחד שגורם ממון.

יש אופן אחר לפרש מילים "מיתה לזה וממון לזה," והוא שמכוון לומר "מיתה לתולדה זה" או "מיתה למעשה זה." ותו"ת.

צריך לחשוב על זה יותר, שנראה שיש אופן אחר.מ גמ' בסנהדרין (ט, י) יולא חילוק בין שני ליורים. בליור אחד, עדים זוממים טוענים שאשה זינתה, ואז חייבת מיתה ואובדת כתובתה. אם, פטורים מדמי כתובה. בליור שני, ע"ז טוענים שאיש בא על אשה. אז, הוא חייב מיתה (ולא היא, שי"ל שלא התכו בה), והיא לא מקבלת את כתובתה. אם, חייבים, כיון שהוא ממון לזה ומיתה לזה. לכאו', קשה, שהרי, בין כך ובין כך, הם תולדות חלוקים. לריך לומר שהם רק נחשבים חלוקים אם הם תולדות לשני בני אדם. ותחשב על זה.

אפשר לומר שראשון לא אומר כשני כיון שסובר שאין הדין נכון. אולי סובר שכיון שאינם בתוך מעשה אחד, אין חיוב אחד מציל את חברו. ותחשב. גם אפשר שסובר שלא יכולים לצמצם, כמו שכתבנו לעיל.[196] אף אם אפשר שיקרה בזמן אחד, יש לומר שהיה דחוק, יותר דחוק מציור של תי' ראשון. לא נ' כן, שציור של תי' ראשון הוא מאד דחוק. גם יש לומר שלא רצה לבחור ציור שהוא כל כך מחודש (מחמת שני דברים ראשונים שהזכרנו), כדי שיגיד שאף בציור שלא מחודש רבא יחלוק. יש לדון, שנראה שזה קצת פשוט. גם יש לדון ל"ל נאמר חי' לקולא באביי. ונראה שמה שרבא מחייב אותו הרי הוא לקולא, כמו רש"י בביצה (אבל יש רשב"ם בפסחים שחולק על זה), שחידוש הוא דבר שלא היינו עושים אילו לא יודעים אותו בבירור. ותחשב.

אפשר לומר שראשון לא אומר כשני כיון שהוא חולק בדין (ע' לעיל, שבארנו שיש הרבה חידושים, כמו מה שאולי חייב בלי שוויות או מה שנחשבים בבת אחת). גם יש לומר שסובר שציור דחוק הוא.

---

196 וע' שם, שלחינו מה שכתבנו. לכאו', צריך לחות את דחיות שלנו. יכולים לחות את הראשון לומר שכיון שאין ראייתו ראיה שממש, יש רוב שאומר שלא ממש, שרוב פעמים אינו עושה חיוב מיתה. גם יש לומר שכלל של אי אפשר לממש אומר שכשרואה שממש, לא ממש, שראייתו לא נכון. (אולי הפשט בזה הוא שיודעים שיש זמן לכל מידע להגיע אל אדם. אז, מסתבר שאם שני דברים באים לו בזמן אחד, לא קרו בזמן אחד. ותחשב.) אבל, עדיין קשה למה לא מוקמים אותו בציור שלא נראה לו שקרה בבת אחת. אולי בזה קל לומר רוב, שאין אף שום הוכחה שהוא באותו זמן. ותחשב. גם אפשר שסובר ש"אי אפשר לממש" הוא כלל (ולריך ביאור מהיכי תיתי) שאין ה' עושה שני דברים כאחד בעולמו. ואם תאמר הרי יש הרבה דברים שקרים, ואין זמן לי. ויש לומר שה' מחלק את הזמן להתיכות קטנות; לא רק רן ה' בשעות ודקות וגעים, אלא בדברים יותר דקים מזה. אבל, עדיין לא נראה כן, שאין שום מקור לחידוש גדול כזה. גם ק"ק מהי"ת שרבנן סובריס כן, ולמה לא אומרים שרבנן סובריס שלא יכולים להבחין מתי דברים קרים. אולי אילו היה כן באמת, היה ה' תולה אותו על הבחנת בני אדם, כיון שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, והולכים אחר השבונות בני אדם. ותחשב. לדחות שני, יש לומר שסובריס שלא, בדרך כלל, ממשיך לי, כמו שכתבנו שיהיה לפי שיטת תוס'.

ביאור דיון על מימרא של רב חסדא[197]:

המימרא:

הקדמה[198]:

יש חיובים שפוטרים מי שחייב בהם מחיובים אחרים שבאו באותו זמן. למשל, אם אדם נתחייב מיתה, לא יכול להתחייב ממון באותו זמן. רבי נחוניה בן הקנה סובר שמי שנתחייב כרת (ואולי אף מיתה בידי שמים[199]) לא יכול להתחייב ממון. אז, למשל, אם אדם אכל חלב (שהוא חיוב כרת), ובאותו זמן נתחייב בממון, לא יהיה חייב ממון לפי ר"נ בן הקנה.

המימרא:

רב חסדא אומר שאם אדם הגביה חלב ואכל אותו, אף לרבי נחוניה בן הנקה חייב הוא בממון. אף שחיוב כרת פוטר מממון, ואכילת חלב מחייב כרת, כאן אין חיוב ממון בא בזמן של חיוב כרת. אלא,

---

197 גמ' מביא מימרא זה כאן כיון שהובא, אגב, לעיל. לעיל, גמ' הביא שיטת ר"נ בן הקנה, כיון שחלק על משנה שלנו. אגב, זה, רן גמ' במקור לשיטת רבי נחוניה בן הקנה, ואגב זה, רן בנפקא מינא בין שני המקורות. הקשה על אחד מן הגדלים למצוא נפ"מ ממימרא של רב חסדא, ואז מביא גמ' מימרא של רב חסדא. ותתשב.

198 כמו שנראה מן מביאור המימרא, הקדמה זה (רצה לומר, מה שסובר רבי נחוניה בן הקנה) הוא נצרך למימרא, שהרי מימרא הוא על חיוב כרת. אבל, יש להעיר שלכאו' אין המימרא מיוחד לחיובי כרת, שגמ' אומר אותו גם על חיובי מיתה, כמו הולאה בשבת (וכן, באמת, נראה מן הסברה). אז, קשה למה ר"ח אומר מימרא שלו בתוך שיטת ר"נ, כיון שהוא שייך גם לרבנן. אפשר לומר שיש מעליותא בעשיית הולאה. על ידי זה, עושה ר"ח שיש ליור שכולי עלמא מודו זה לזה, שכאן כו"ע מודו שחייב ממון. לא היה מוסיף הולאה אם היה רן בחיוב מיתה, שכבר מודים בדין חיוב מיתה. גם אפשר לומר שהו"א שכמו שמיקל ר"נ לומר שכרת פוטר מחיוב ממון, גם מיקל לומר שגם אם אינו ממש באותו רגע, פטור הוא מחיוב ממון. (יותר מכך יש לבאר על פי מה שיש לדון– ובעזרת ה', בעיקר סוגיית פטור ממון נדון בו– אם הפטור בא ממה שעבר עבירה שמחייב כך או ממה שנתחייב כך. נראה שאפשר לומר שמחלקת רבי נחוניה ורבנן תלוי בזה. אולי חיוב כרת וחיוב מיתה הם דומים, ששניהם ממיתים אותו. (ואם תאמר הרי כרת הוא רק לאחר זמן. ויש לדון, שיכו' אומר שיכול להמית אותו בכל זמן, אלא שצריך להיות בתוך חמישים שנה. ועיין לעיל, שבארנו את זה.) אבל, כיון שכרת מביא עמו דברים אחרים– כמו מיתת בנים, לפי רש"י, וחיוב כרת בשוגג– רואים שהעבירה היא חלוקה. אז, יש לומר שרבנן מחלקים כיון שתולים אותו בעבירה, ור"נ לא מחלק כיון שתולה אותו בעונש. (כשאני אומר "כיון," אין זה המקור. אולי זה סברה שמכריע אם לדרוש, ואולי זה סברה שיוצא מן המקור, אבל גמ' מביא (לעיל) מקור לשיטת ר"נ.) אז, אולי אפשר לומר שמש"א ר"ח הוא יותר מחודש לפי ר"נ, כיון שסובר שהפוטר אינו העבירה אלא העונש. ולריך לחשוב למה.

199 עיין לעיל, שזה היה מחלקת בין רבא לאביי;והוא תלוי במקורו של ר"נ.

הגבהת החפץ הוא מעשה גניבה, ומאז חייב הוא בממונו, ואכילת החלב הוא זמן חיוב כרת. לכן, נשאר עם חיוב ממון.

לעיל, בארנו מהו החידוש בזה. כתבנו: "לכאו', פשוט הוא שחיוב גניבה שלו, שבא כשהגביה אותו, אינו באותו זמן של אכילתו. נראה שיש בזה חמש חידושים:

1. שחייב מחמת גניבה. נראה שיש שלש דרכים לומר שאין חיוב שלו מחמת הגניבה, אלא מחמת דבר אחר:

1. אפשר שאין מעשה שלו נחשב גניבה כלל. הרי, בגניבה, מגביה דבר כדי לקנות אותו. אבל, כאן, הגביה אותו על מנת לאכול אותו. אולי אין זה גניבה.

לא נראה שזה אמת. לכאו', כל זמן שאדם גונב דבר, הוא מגביה אותו על דעת לשלוט בו, ולהשתמש בו. אז, אף זה כן, שמגביה אותו על דעת לאכול אותו. אולי יש לחלק בין כוונה לשלוט בו פעם אחד (כמו כאן, שרק אוכל אותו) למגביה כדי לשלוט אותו לזמן.

מסקנת הגמ' יהיה שהגבהה כזה הרי הוא גניבה, כיון שמגביה אותו ברצון לשלוט עליו ולהנות ממנו. ותחשב.

2. אפשר שאין חיובו מחמת הגניבה. אולי הגניבה רק מחייב אותו להחזיר החפץ. כיון שאכל אותו, חייב לשלם את דמיו. אז, יש לומר שהחיוב חל בשעה שאכל אותו.

ע' בגמ' סנהדרין (עב.) שלכאו' דן בזה.

3. אפשר שאילו רק גנב היה חייב מחמת גניבה. אבל, כאן גנב וגם אכל. אז, יש שני סיבות לחיוב- יש סיבה לשלם מחמת גניבה, ויש סיבה לשלם מחמת היזק. אולי כיון שהם שווים, שהם על אותו דבר, השני נשאר, והראשון לא נשאר[200]. אז, כיון שהשני נפטר, נמצא שלא חייב כלל.

---

[200] זה קצת צריך ביאור. לכאו', מסברה חיצונה, הייתי אומר שמה שיקרה הוא שיש שני חיובים. תשלומים של אחד מהם מהני לשני. אז, כיון שלא משלם לשני, אלא שני בטל, יהיה עוד חייב בראשון. לכאו', אילו היה איזה טורח ב"בריאת

כמובן, מחודש לומר כן, שמה שיש לאחד פטור הוא גופא חילוק גדול ביניהם. צריך לומר שכיון שאין זה כל כך קרק' שלו- שהוא רק דבר שנעשה עמו- אינו די לחלק ביניהם. ותחשב על זה. כמו"כ, אולי נאמר שמה שלא חל הוא עוד "מיתלא תלי," ואם ימצא רווח, יחול.

2. שלא נפטר באמצע. נראה שהיה אפשר לומר שחל חיוב עליו בשעה שגנב אותו. אבל, כמו שחיוב שקרה בשעת חיוב מיתה נפטר, כך חיוב שקרה לפני כן נפסק, ואינו ממשיך לחייב אותו. אז, הו"א שאין חיוב גניבה נשאר.

לכאו', פשוט שאינו כן, שלמה יהיה חלוק מכל שאר חיובים, שלא נפסק החיוב, אף שנתחייב מיתה. צריך לומר שהו"א שכיון שיש כבר יחס בין שני החיובים, כמו שנבאר, יכול לפטור אותו.[201]

3. שאינו באותו זמן. לפעמים, כשדבר ממשיך, נקרא הכל על שם זמן אחד. אז, היה אפשר לומר שיש מעשה ארוך של אכילה. אותו מעשה כולל מה שמגיבה אותו ומה שאוכל אותו. מה שמגביה אותו גורם קנין, ומה שנותן אותו לתוך פיו גורם חיוב מיתה. היה אפשר לומר שכיון ששניהם הם חלק ממעשה אחד, הם קרים בזמן אחד. נראה שיש שני דרכים לומר כן. הדרך הראשון הוא לומר ששניהם הם חלק ממעשה אחד, ואז זמניהם שווה. (כדי לדחות את זה, צריך לומר או שאינם חלק ממעשה אחד, כמו שנבאר, או שאין כל תוצאות ממעשה אחד ניתן זמן שווה) הדרך השני הוא שהם חלקים ממעשים שונים, אלא שמעשה של אכילה, שהוא המחייב מיתה, ממשיך וכולל כל הזמן של מעשה גניבה. אז, חיוב מיתה בא מזמן של מעשה גניבה (או שזמנו נחשב תחילתו או כדו', או שנחשב כל זמנו). גם נראה שיכול לצדד שכיון שהגבהה גרם אכילה, ואכילה גרם חיוב מיתה, נחשב הגבהה שלו גורם של חיוב המיתה. כמובן, זה יותר קל אם נניח שמה שפוטר הוא מעשה שמחייב במיתה, ולא חיוב מיתה.

חיוב," היה אפשר לומר שיש רק אחד, שאין השני נצרך. אבל, לא נראה שיש טורח בו, אלא הוא דבר שממילא קורה. אף אילו היה טורח בו, לכאו' יתחייב מחמת ראשון, שכבר חייב מחמתו, ולא מחמת שני. וצריך להשוב.

[201] יש לדון אם הענין יהיה שיותר יכול חיוב מיתה לפעול עליו כיון שיש להם אותו יחס, ואז יכול לפטור, או שהענין יהיה שלא חל כל כך החיוב, שאין מעשה שלו נגמר. ותחשב ותבין. לשניהם, יש לדון אם באיסור אחר, נפסק, אלא שחוזר ונתחייב, או שלא נפסק. ליון זה אפשר על שני הצדדים. ותחשב.

4. שצ"ל באותו זמן. אולי רק צריך להיות שמעשה אחד גרם אותו[202], ולא שהוא באותו זמן. בזה, יש לדון אם הקמ"ל הוא שצריכים להיות באותו זמן, או שכאן לא נחשבים חלק מאותו מעשה.

5. שרק חייב מחמת גניבה[203]. ע' במש"כ לעיל[204].

ע' בלשון גמ', שהוא "כיון דאגבהה קנייה." לכאו', זה משמע כצד ראשון שבצד ראשון או כצד שלישי. ותחשב על זה."

שאלת גמ' (אם יש חולק):

גמ' מביא מימרא מרבי אבין, ודן אם אותו שיטה של רב חסדא חולק עליו.[205]

מימרת רבי אבין:

המימרא:

הדין הוא שאם אדם זורק חפץ ארבע אמות ברשות הרבים בשבת, או שזורק דבר מרה"ר לרה"י או מרה"י לרה"ר בשבת, במזיד, חייב מיתת בית דין. אז, אם היה מתחייב ממון בשעת חיוב זריקה, לא היה צריך לשלם, שחיוב מיתה יפטור אותו מחיוב ממון.

רבי אבין מחדש שאם זרק חץ, וקרע בגדים בהליכתו, לא חייב ממון, כיון שמתחייב במיתה.

---

202 יש לדון מה לנו ששניהם בס בתוך מעשה אחד. יכול להיות שהפטור הוא שהמעשה גרם חיוב מיתה. גם אפשר שכיון שלמקלת המעשה יש פטור, לכולו נמשך הפטור. (כמו בכל ליור, יש לדון כ"ל אומרים להיפך, וכמו בכל ליור, יש לומר שסיבה לפטור הוא דבר, ומה שאין סיבה לפטור אינו דבר, ודבר גורר דבר, ואין אין דבר גורם אין דבר.)

203 רלה לומר, שאי לאו הכי, יהיה מחלקת בין רבנן לר"נ בן הקנה באותו חיוב שני. יש לומר שלכן נקט ר"נ בן הקנה (עיין בקושיה שלנו לעיל), שבלי מה שאין מחלקת, אין נפקא מינא. ותחשב.

204 לעיל משס, ואז זה מאד לעיל מפה.

205 לכאו', זה רק שאלה, ולא קושיה, שאינו קשה לומר שר"ח ור"א חולקים זה על זה, ששניהם היו אמוראים.

הטעם:

רבי אבין מבאר שהטעם לזה הוא ש"עקירה צורך הנחה." בביאור זה, נראה שיש שני נקודות לבאר:

1. כאיזה הו"א משיב. נתחיל, בעזרת ה', לדון בזה:

a. זה נחשב גניבה.

זה לא שייך כאן. כאן, אין חיוב שלו מחמת גניבה, אלא מחמת היזק השיראים. זה, בוודאי, הוא היזק.

b. שייפטר באמצע.

נראה שאפשר לומר צד זה כאן כדי לפטור, והוא שנתחייב בקריעת הבגדים, אבל כיון שמיד נתחייב במיתה, מחמת הוצאה, ייפקע החיוב, ולא יחזור. זה, מילים אלו של "עקירה צורך הנחה" יהיו ביאור של היחס שבין חיוב מיתה לחיוב ממון שהוכחנו לעיל שנצרך כדי שחיוב ממון ייפטר מחמת חיוב מיתה.

c. שאינו באותו זמן.

זה שייך כאן. אפשר לומר שמפני היחס בין עקירה להנחה, נחשב כל המעשה של עקירה, הליכה, והנחה כקורה ברגע אחד. לפי זה, מילים אלו מבארים היחס שעושה שכולו נחשב מעשה אחד.

d. שצריך להיות באותו זמן.

זה שייך כאן. אפשר לומר שלא צריך שיהיו במעשה אחד, אלא שיהיה להם יחס אחר חזק. היחס שבין עקירה והנחה שר"א מזכיר הוא אותו יחס חזק הנצרך.

e. שרק חייב מחמת גניבה.

זה לא שייך כאן. לפי זה, פשוט שחייב על חיוב ראשון, ורק דן אם חיוב שני גם מחייב אותו. אז, יהיה פשוט שחייב על קריעת הבגדים- ור"א אומר שהוא פטור.

2. איך מבאר כאותו הו"א. בזה, יהיו לנו שני הוכחות:

a. צריך להיות דבר שנוהג בהוצאה (שהוא ציור של רבי אבין) ובגניבת חלב (חוץ

מחילוקים של תי' הגמ').[206]

b. צריך להיות קיים בלשון של רבי אבין, שהוא ש"עקירה צורך הנחה."

3. אז, נדון בזה:

a. אפשר שאומר שעקירה והנחה נחשבים מעשה אחד. יש לדון למה:

i. עקירה גורם הנחה. אז, כמו כן, נאמר בהגבהת חלב; ההגבהה גורם את האכילה. אותו מעשה אכילה שעשה לא היה עושה כלום אם לא שכבר הגביה את החלב.

ii. עקירה נצרך כדי שהנחה יקרה. אולי כמו כן נאמר בהגבהת חלב, שאף שאין עקירה נצרך כדי לאכול את החלב, הוא נצרך כדי לאכול אותו באופן רגיל. זה עושה שני דברים. דבר ראשון הוא שנמצא שהוא נצרך כדי לאכול אותו באופן שאכל אותו. דבר שני הוא שנמצא שהוא הסיבה למה שהוא האופן הסתם של המעשה שעשה. (בתוך זה של "אופן הסתם," יש שני דברים- יש מה שהוא רגיל, ויש מה שהוא הכי טוב.)

iii. עקירה מכריח הנחה. אולי לא מצוי שיגביה אדם חלב שלא לאכול אותו (יש לדון בזה), ואז אף שאינו ממש מוכרח, הוא סימן שיגיד לנו שבוודאי הוא אוכל אותו. אז, כמו בעקירה, אין הגבהת חלב שלא בא עם (ושלא גורם) אכילת חלב.

iv. עקירה נעשה כדי שיקרה הנחה. אז, כמו כן, הגבהת החלב נעשה כדי לאכול אותו. ויש לדון אם נאמר כן, שלא עושה כן כדי לאכול אותו, אלא כדי לאכול אותו באופן זה. ויש לדון, שעושה אותו מפני מעשה שרוצה, ואותו מעשה הוא מעשה אכילה. גם, אפשר לומר שאל יאכל אותו אם לא יכול להגביה אותו. ותחשב על זה.

v. עקירה משנה מה שעושה הנחה, שבלי העקירה, לא היה ההנחה מחייה מיתה. אפשר שזה סיבה (אותו שינוי של חיוב מיתה די לחלק) ואפשר שזה סימן

---

206 כמובן, אפשר להיות שהיה אפשר לגמ' לומר תי' אחרים, אלא שנקט אלו. אבל, עדיין צריך להיות שיש הו"א לומר זה גבי הגבהת חלב.

(שהנחה אחר הוא).

כיון שהוא חלק מאותו מעשה:

i. דיני חיוב מיתה הולכים לשם:

1. כמו שחיוב מיתה יש לו סיבה לפטור מממון, כך מה שעושה אז יש לו סיבה לפטור מחיוב ממון.

2. כמו שחיוב מיתה פוטר מחיוב ממון, כך מה שעושה אז פוטר.

ii. נחשב מה שעושה סיבה לחיוב ממון, כיון שהוא חלק מאותו מעשה, ולכן מה שעושה אז יכול לפטור. ותחשב.

iii. חיוב ממון יכול לפטור, שנחשב שהוא באותו זמן, שלכל מעשה ניתן זמן אחד.

iv. חיוב ממון יכול לפטור, שאף שאינו באותו זמן, באותו מעשה הוא.

b. אפשר שאומר שעקירה גרם את ההנחה, וממילא נמצא שעקירה גרם את חיוב המיתה. אז, כמו כן נאמר כן, שהגבהת החלב גורם את אכילתו, ואז נמצא שגורם את חיוב המיתה.

כמו כן, נוכל לומר שעקירה משנה את ההנחה שעליו חייב מיתה. מפני זה, אולי נחשב לגורם של חיוב המיתה.

יש להעיר שלשון "עקירה צורך הנחה" משמע שהנחה צריך עקירה.[207] אבל, יש להעיר, גמ' גם אומר (וגם הזכרנו לעיל צדדים כזה, ולכן אנו דנים בזה כאן) שאפשר שיש חילוק בין ציור של ר"א וציור של ר"ח במה שחיוב ממון של ציור של ר"א מכריח את חיוב מיתה. אז, לכאו', אין הענין שעקירה הוא צורך של הנחה, אלא שהנחה הוא צורך עקירה. אפשר לומר שגמ' משנה את הגירסא, אבל יותר נראה לומר שצריכים שניהם- צריכים מה שעקירה הוא צורך הנחה וצריכים מה שהנחה הוא צורך עקירה. אבל, יש לדון עדיין למה רק אמר אחד מהם. אולי אפשר לקרוא אותו לומר שעקירה הוא רק צורך הנחה, דהיינו שתמיד עושה הנחה, ואז אם היינו צריכים לפרש מה הוא, היינו אומרים שהוא

---

207 כך הוא משמעות של מלת "צורך." אז, כעין זה, אומרים שיש דברים שהם "צורכי רבים," שרבים צריכים לאותם דברים.

בעיקר גורם של הנחה. (לכאו', זה לא רק שתמיד עושה כן, אלא שתמיד עושה כן, והוא תמיד תוצאה חשובה.) אפשר, אז, שאף לא צריכים מה שהוא נצרך כדי לעשות הנחה. אלא, הוא היה יכול להיות אחד מכמה צורכים האפשרים (ר"ל דרכים האפשרים) להנחה, אבל הענין הוא שכך שמו- שתמיד עושה כן. עדיין, דחוק הוא, שאף אם באמת יכול להיות משמע כן, יש דרך אחר יותר קל לומר. אולי גמ' אומר הענין, והוא שאף שהחילוק והסיבה הוא מה שגמ' אומרת, זה לא חשוב מחמת עצמו, אלא שזה נותן חשיבות לתוצאה של עשית ההנחה, ואולי אף משנה את שמו מחמת זה, וזהו מה שעושה את הדין. ותחשב.

עיין ברשי, שכ' שענין של "עקירה צורך הנחה" הוא שמאז מתחיל המלאכה. לכאו', רצה לומר כצד ראשון, והוא שהם מעשה אחד. יותר מכך, קצת משמע שאינו רק דיל שהולך מאחד לשני, ואינו שחיוב מיתה יכול לפטור מה שאינו באותו זמן, אלא ששניהם נחשבים הסיבה מחמת יחס שלהם, ושניהם חלק מן המלאכה. אין זה מוכח, ותחשב. אז, כמו כן, נאמר שהגבהת חלב ואכילת חלב הוא מעשה אחד, וכולו הוא מעשה העבירה.

הקושיה הפשוטה על כל זה הוא כך: צריך ביאור למה דן במה שעקירה הוא צורך הנחה. כאן, אין חיוב קריעת בגדים בא בזמן עקירה, אלא בזמן הליכה. אז, לא היה לו לדון במה שעקירה צורך הנחה, אלא לדון במה שהולכה צורך הנחה.

נראה שיש ארבע דרכים לתרץ לזה.

אפשר לומר שהכוונה היא שכולו מעשה אחד, כיון שמה שלפני ההליכה הוא מעשה אחד עם מה שלאחר ההליכה. אבל, אז צריך לומר שכוונת גמ' הוא לומר שכולו מעשה אחד. (אפשר גם לדחוק שמה שלעקירה יש סיבה די לפטור מחמת אותו יחס גופא עושה שהוא מעשה אחד. במילים אחרים, יחס של עקירה צורך הנחה לא צריך מה שהוא מעשה אחד, ואולי לא די לעשות שהוא מעשה אחד. אבל, מה שהוא פוטר עושה שהוא מעשה אחד, ואז מה שביניהם נחשב מעשה אחד.[208])

גם אפשר לומר שקורא ההליכה "עקירה," שכל זמן שהוא הולך, נעקר הוא ממקום שלו קצת. (אינו ממש עקירה, שלא נח שם, אבל הוא כעין עקירה.)

גם אפשר לומר שהסיבה שדן בעקירה הוא שמשעת עקירה כבר עומד ללכת שם ולקרוע את הבגדים. אז, כבר חייב מאז, כמש"כ גמ' בב"ק (כו:). ואם תאמר אם כן נאמר כן גם במיתה, שכיון שהוא עומד

---

208 יותר מזה, יש לומר שאין שניהם מעשה אחד בפני עצמם. רק כיון שיש דבר בחמצע שהוא קצת מיוחס לזה וקצת מיוחס לזה, והם כבר קצת מיוחסים במה שלכל אחד מהם יש פטור מממון, נעשים כולם מעשה אחד.

לבוא, זמנו עכשיו, ובאים בזמן אחד[209]. (כמו שנראה, אפשר שזהו מסקנת הגמ', אבל קשה לפי ההו"א. ואין זה כל כך קשה, שיש לומר שאין הכי נמי, היה קשה להוה אמינא למה נקט עקירה, והניח שכוונתו לומר הולכה.) יש שכתבו שחיוב ממון חל ממילא, כשמזיק. אבל, חיוב מיתה חל רק כשבית דין פוסקים שחייב מיתה. אז, אינו עומד לכך.ויש לומר שדין מיתה חלוק מדין ממון. בממון, חייב אדם משעשה אותו עומד לינזק. אבל, אולי, במיתה אינו כן. אינו קשה שיהיה כן, אבל יש להוסיף הסבר לזה. דרך אחד לבאר זה יהיה שלא נחשב מה שהוא עומד כאילו כבר חל, אלא שנחשב כבר הוזק, שמה שהוא באותו מצב של "עומד להיזק" הוא, גופא, היזק. אבל, אינו מיתה כבר. ותחשב. אבל, אף בלי זה, יש לומר שהוא קצת כמו אותו דבר שיהיה. אפשר להיות שזה די לדין אחד ולא די לדין אחר. ותחשב.

נראה שיש אפשרות אחר, והוא שאולי לא פרשנו את הציור כראוי. אנחנו הנחנו שהציור הוא שעקר אותו- דהיינו, שזרק אותו- ואחר שזרק אותו, קרע בגדים. אולי אינו כן, אלא בתוך מעשה זריקה, קרע בגדים שהיו לפניו. אז, נמצא שעקירה היא מה שאנו דנים בו. (לא כל כך פשוט שזה אף עקירה, שיש לומר שזה אינו אף עקירה, אלא מעשה שגורם עקירה, והוא לפני עקירה.) (לשון רש"י לא משמע כן; אבל, כל אותו רש"י ק"ק, ואולי הגי' צריכה להשתנות שם). לשון גמ' ("קרע... בהליכתו") לא משמע כן.[210]

עוד הערה הוא ככה: יש להעיר שכנראה גמ' מניח שההנחה הוא המחייב[212][211], שאי לאו הכי, קשה למה לא מחלק ביניהם שעקירה הוא חלק מן המחייב, אבל הגבהת חלב אינו חלק מן המחייב. נראה

---

209 היה אפשר לומר שרק ההליכה, ולא ההנחה עומד לבוא, אבל לא נראה כן מסברה. אבל, גם אפשר לומר שהמעשה עומד לקרות, אבל החיוב לא עומד לבוא. אז, אם נאמר שלריך החיוב כדי לפטור, ולריך שיהיה עם המעשה, ולא שיהיה עם החיוב, נוכל לומר שזה לא יהני. ותחשב.

210 גם, לכאו', מפורש נגד זה מחילוק שני של גמ'. ויש לדון, שיש לומר שכיון שהוא כבר באמצע זריקה, כמעט אי אפשר לו להפסיק את עצמו מלזרוק. ותחשב ותדון על המציאות.

211 יש להעיר שאפשר לומר שכוונת הגמ' הוא שכיון שהם כל כך מיוחסים, מסתבר שזה וזה סיבה. אבל, קושייתו הוא שגם בחלב נעשה כן, שאף הגבהה שלו יהיה חלק מן הסיבה, שכמו שבשבת עיקר האיסור (אולי) הוא בהנחתו, אבל מפני יחסו, גם עקירה הוא חלק מן האיסור, כמו כן יהיה בחלב.

212 לריך להעיר שבוודאי לא חייב אם אחר עקר לו והוא הניח. אם ההנחה הוא המחייב, לריך לומר שקרק' אחד של הנחה הוא מאיפה הניח. כמו כן, יש לומר שפטור כיון שאחר מיוחס להנחה במה שהוא הגביה אותו. (אבל, אז היה מוכרח לחלק בין חלב לזה, שלא אומרים כן בחלב.)

שיש שני מהלכים, אז, בביאור הגמ':

1. אפשר שאין זה נכון, ואין עקירה חלק מן המחייב. יש לדון מהו המחייב:
   a. הנחה.
   b. עקירה והנחה, אבל לא הליכה.[213] לא כל כך פשוט לומר כן לפי מקצת הצדדים שכתבנו לעיל, בביאור לשון עקירה שנקט הגמ'.
2. אפשר שהוא חלק מן המחייב, אבל זה לא שייך. פשוט לגמ' שזה לא יחלק, כיון שפשוט לגמ' שהזמן החשוב הוא זמן חלות חיוב מיתה, או זמן שיש סיבה מלאה לחיוב מיתה, וזה בוודאי בא בסוף. אז, חילוק זה בכלל לא מחלק, שלא מסתבר לתלות חילוק בו. וצריך לחשוב על זה.

לשון גמ' לא משמע כן כל כך, שאומר ש"עקירה צורך הנחה." לפי זה, לא היה לו לנקוט הנחה, שאין זה הזמן החשוב, אלא היה לו לומר שהוא צורך של חיוב מיתה. יש לדחות שעקירה הוא, באמת, צורך הנחה, ומחמת זה זמנו הוא זמן של הנחה, וממילא זמנו הוא גם זמן של חיוב מיתה.

תשובה:

חילוק ראשון[214]:

אפשר שרבי אבין רק סובר שפטור מחיוב ממון בציור שלו. שם, עקירה והנחה יותר מיוחסים, שאי אפשר להניח בלי עקירה. אבל, אולי כאן, שאפשר לאכול בלי הגבהה, לא סובר שחיוב מיתה פוטר את חיוב ממון.

יש ארבע דברים לדון בהם:

- האם, באמת, זה נכון בציור של רבי אבין.

---

[213] כמובן, כל זה מאד שייך להגדת מלאכת הולאה. וצריך לחשוב על זה.

[214] נזכיר כאן שבכל הצורכים יש לדון אם צריך החיוב או המעשה. כן יש לדון בשניהם, ולא תלויים זה בזה.

בדיון זה, צריכים להעיר שיש לנו (לעיל) שני צדדים מה היא "עקירה" של ר"א:

- עקירה.
- הליכה.

לכאו', בשניהם, מסתבר לומר שהנחה צריך להם. אי אפשר להניח דבר אם לא עקר אותו והוליך אותו לשם. אבל, נראה שיש הערה אחת על שניהם, ועוד שתים על אחת מהם:

- על שניהם, יש להעיר שלא צריך עקירה זו. היה אפשר לעקור באופן אחר; והיה אפשר להוליך באופן אחר (או בילך במקום אחר או באופסן אחר, אושיאחוז החפץ באופן אחר).

יש להוסיף שאף לא צריך עקירה שמחייב. זה יכול לקרות על ידי אונס (אבל, יש לדון בזה, שיש לומר שהוא גם עקירה שעשוה סיבת החיוב, אלא שיש פטור שם), וגם יכול לקרות על ידי חילוק במעשה העקירה. אפשר שלא יעקר, אלא יפחית מה שתחתיו עד שהוא פחות מארבע אמות, ואז יקח אותו; ואפשר שיוליך אותו לתוך מקום פטור ויניח שם, ושוב יביא אותו לכאן ויניח אותו.[215] אז, לא צריך עקירה זו בדיוק.

גם לא צריך עקירה שמחייב ממון. היה אפשר לעקור אותו ממקום אחר או באופן אחר.

בכל אלו, יש לומר שאינו כן, אלא אילו היה ההנחה קורה באחד מאלו, לא היה אותו הנחה. יותר מזה, יש לומר שכוונת הגמ' אינו שצריך עקירה זו כדי שיהיה הנחה זו, אלא שצריך עקירה זו כדי שיהיה חיוב מיתה. זה מייחס את העקירה לחיוב המיתה. (אבל, כמובן, זה תלוי באם צריך יחס בין עקירה לחיוב מיתה או בין עקירה להנחה. נראה שגם אם צריך יחס להנחה, יחס לחיוב מיתה יכול להיות יחס להנחה, שגם הוא מיוחס ככה (באופן סיבה) לחיוב מיתה. ותו"ת.)

---

215 באמת, יש להוסיף, היה העקירה אפשר על ידי אחר, ואז בוודאי הוא לא יחייב. ויש לדון, שעדיין יגרוס חיוב.

- על הליכה, יש להעיר שלכאו', לא צריך הליכה אלא להנחה זו. אבל, היה אפשר להיות הנחה על מקום עקירה. יש לדון, שאולי הגבהה שלו נחשב הליכה. (יש לדון אם נוכל לומר כן בעקירה. לכאו', עקירתו הוא רק מה שמגביה אותו, וזה תמיד כמעט אותו דבר.)

- על הליכה, יש להעיר שלכאו', לא צריך הליכה לכל הנחה זו, אלא רק להנחה זו אחרי שהיה מקומו הראשון במקום אחר. ויש לדון בזה, שאולי קרק' אחד של ההנחה הוא איפה התחיל החפץ. נראה שגם על עקירה יש להעיר כן, שאילו לא היה החפץ כאן, לא היה זה נצרך להנחתו. אבל, עדיין אינו כל כך חזק שם, שקל לומר שכל עקירה הוא שווה, והוא עקירתו ממקומו. אבל, הילוך הוא חלוק, שהמקום שהולך בו משנה אותו יותר. ותחשב. [216]

- האם, באמת, זה לא נכון בציור של רב חסדא.

צריך לבאר איך היה עושה מעשה אכילה בלי הגבהה:

- היה נותן את ראשו במקום המזון ואוכל.

- היה חברו מגביה את המזון ומאכיל אותו.

גמ' מזכיר את הראשון, ולא השני. יש לדון אם זה מפני שאין השני מהני או מפני שכבר יש ראשון. על כל פנים, אנו נדון בו, לשני סיבות. ראשון, יכולים להקשות ממנו, ושני יש לדון למה הוא יותר פשוט לגמ' מציור שממנו הקשה גמ'.[217]

לא פשוט שבאמת יכול לאכול בלי הגבהה, לשני הציורים שהזכרנו.

---

216 גם יש להעיר שאף אם צריך העקירה וההליכה, אין צריכים קריעת שילאים, שאם סלק את השילאים, לא היה המעשה נשתנה. יש לדון, שאולי הבגדים שינו מקום הנוח שלו, שעשו שהולך יותר לאט. גם יש לומר שאי אפשר, כמעט, לזה לקרות בתחילת מעשיו. גם אפשר שכיון שצריך המעשה שעשה כשקרע את השילאים, כבר נחשב אחל, וכבר פטור. ותחשב.

217 אין הכרח ממה שלא הקשה ממנו שהוא יותר פשוט, שאפשר שהוא אותו קושיה, והיה סיבה אחרת לנקוט מה שנקט להקשות. ותחשב.

- בציור ראשון:

  - אף שיכול לעשות מעשה אכילה, לא יכול לעשות מעשה זו. המעשה שהיה עושה יהיה מעשה חלוק. ויש לדון בזה, שראשו יהיה במקום אחר[218], אבל עיקרי המעשה יהיו שווים. ותחשב.

  - לא היה אוכל בלי הגבהה. לא מצוי שבני אדם יאכלו כמו חיות השדה, בלי הגבהה בידים, ואז לא היה מניח את עצמו לאכול בלי הגבהה. אז, יכולים לומר שאי אפשר לו לאכול- מחמת רצונו שלא לאכול ככה- בלי הגבהה.

  וע' ברשי, שרש"י מעורר שלא צריכים שממש לא מגביה אותו, אלא שרק יגביהה אותו פחות משלש טפחים[219]. אין זה נחשב הגבהה, והיה יכול לאכול כך. ותו"ת. (ויש להעיר שבדרך כלל, באכילה נחשב הדבר מונח, שהוא בתוך ידו, שנחשב מונח, ואין ידו הולך. אז, יהיה שווה בין אם הוא בתוך שלש טפחים בין אם אינו בתוך שלש טפחים, שתמיד הוא מונח בתוך ידו. אולי יש חילוק בין אם ידו נח על דבר או לא. כמו כן, אולי יש חילוק באם היה ידו, לפני כן, מוליך אותו לו, או נח. ותחשב. ודע שמחודש קצת לומר שזה עושה שנחשב מעשה אחר. אכן, לענין שבת וכדו' אינו אותו דבר, אבל המעשה הפיזיקא"לי שעושה הוא כמעט שווה. צריך לומר שזה מחלק את המעשה די. ותחשב.)

  ויש להעיר שיש לדון למה רש"י מזכיר את זה. אולי, אגב, רש"י מוסיף לנו קצת ביאור במה נחשב הגבהה. יותר משמע שרש"י סובר שצריך נקודה זו,

---

218 הוא מקום אחר בשני אופנים חשובים. הראשון הוא שהוא אחר לנגד כל דבר שבעולם, והשני הוא שהוא אחר לנגד שאר גופו (גופו הוא בפוזיש״ן אחר).

219 מצאנו חילוקים אחרים בין פחות משלש טפחים ויותר משלש טפחים, כמו דין לבוד וקנים (לפי רש״י). ויש לדון אם דינים אלו סימנים או סיבות. במילים אחרים, יש שלש דינים. מוכרח שאחד, על כל פנים, יש לו סיבה, אבל אחרים יכלוים להיות מחמת אותו אחד. אז, יש לומר שצריך להגביה אותו גודל חשוב, והוא אינו חשוב אם עוד יש לו דין לבוד. (אפשר שזה מפני שיש לו דין לבוד, ואפשר שמחמת לא פלוג, נקט תורה שיעור שווה לחשיבות כל הגבהה, והוא שלש טפחים.) ותו״ת. אז, יש לדון איזה מאלו יש להם סיבה, ואיזה מאלו (או אם יש) נגרמים מן האחרים. ותחשב.

שכיון שלא היה אוכל בלי הגבהה, היה נחשב שעקירה הוא צורך של ההגבהה. ותח'.

- בציור שני:
  - אף שיכול לעשות מעשה אכילה, אולי לא יהיה אותו מעשה, שיאכל מיד חבירו, ולא מידו. ויש לדון, שעדיין היה חבירו יכול לתת אותו לו. אבל, אז היה צריך הגבהה, ורק לא הגבהה זו.
  - מעניין שנחשב שלא צריך הגבהה, שלפעמים צריך הגבהה, כמו אם אין חבר שלו נמצא שם או שאינו מסכים עמו. (ויש לדון, שעדיין יש טיאראטיק"ל אפשרות.) שוב ראיתי שתוס' מחשיב זה להיות שאינו נצרך.

- מה לנו בזה. בארנו החילוק, ועכשיו צריכים לבאר אם זה מחלק. לכאו', הענין הוא שמה שהנחה צריך עקירה כזה עושה שהוא סיבה להנחה באופן יותר חשוב. ותחשב. כמו כן, כיון ש"הנחה" מכריח שהיה עקירה כזה, כולל אותו, ויותר קל להחשיב אותם מעשה אחד.
- מה היה ההוה אמינא.

לכאו', יש שלש צדדים:

- סובר שלא זה נכון בציור של רבי אבין.
- סובר שזה נכון בציור של רב חסדא.[220]
- סובר שלא צריך זה, ואין זה יחס חשוב משאר יחסים.[221]

---

[220] אין כל כך חילוק בין לד לאשון לשני, ששניהם אומרים שאין לחלק ביניהם. אגב, הם חולקים אם מה שיש לשניהם הוא חשוב או לא. ותו"ת.

[221] או שסובר שאין זה מוסיף ליחס, או שסובר שלא מסתבר שהקו המחלק יהיה ביניהם. ותחשב.

חילוק שני:

אפשר שרבי אבין רק סובר שפטור מחיוב ממון בציור שלו. שם, עקירה מכריח הנחה; כיון שעקר אותו, מוכרח שסופו לנוח. אבל, אולי כאן, שאפשר להגביה ולא לאכול, לא סובר שחיוב מיתה פוטר את חיוב ממון.[222]

כמו לעיל, כאן יש לדון בארבע דברים:

- אם זה נכון בציור של רבי אבין.[223]

יש לדון בזה, שלכאו' לא מוכרח הנחה מן העקירה:

  - לא מוכרח הנחה כלל, שאפשר שהחפף יחטף ויאבד. אז, אינו מונח כלל, אלא נאבד. אפשר שאין זה מצוי. גם אפשר לדחות כמו שנדחה לקמן, בע"ה.
  - לא מוכרח הנחה זו, שיכול לבוא רוח או אדם או כדומה, לעשות הנחה אחר. לדחות, יש לומר שלא צ"ל שמוכרח הנחה זו, וגם יש לומר שדי במה שיש סיבה להנחה זה, אף שיכול לבוא מניעה.

- אם זה לא נכון בציור של רב חסדא.

יש לדון בזה, שלכאו' היה אפשר לומר שמוכרח אכילה מהגבהת חלב. לעיל, בארנו שהוא מפני שלא היה מגביה בלי צורך, ואותו צורך הוא בדרך כלל לאכול אותו. (יש לדון בזה, שמצוי שיגביה אדם את החלב כדי לשים אותו במקום אחר. אולי מגביה אותו באופן אחר. אבל, אז נמצא שהענין הוא שמוכרח רק מאופן זה של המעשה. אבל, אולי זה נכון גם בעקירה והנחה, שרק באופן זה של הליכה מוכרח להניח שם, ולא במקום אחר. ותחשב.) עדיין, זה רק תלוי ברצונו, מה שאין כן בעקירה, שמוכרח כן ממציאות.

---

222 נראה שבזה יש לדון אם הענין הוא שמוכרח שיהיה חיוב מיתה או מוכרח שיהיה הנחה. ותחשב.

223 ואם תאמר אינו נכון אם נניח שעקירה הוא עקירה ממש, ולא הולכה, שמשעקר לא צריך לזרוק. ויש לומר שבדרך כלל מי שזורק הוא מונח (לא הולך)– יש לדון אם זה נכון– ואז העקירה הוא הילילה מילו. ותחשב.

- מה לנו בזה. במילים אחרים- בארנו אם זה חילוק; עכשיו, צריכים לבאר אם זה מחלק.

נראה שיכול להיות מחלק באחד משני אופנים:

  - מסתבר לומר שיחס בין דבר ומה שגורם הוא יותר חזק אם אותו דבר צריך לגרום אותו דבר השני.[224]
  - אפשר שכיון שבשעשת עשיית ראשון, שני עומד לקרות, זמן ראשון הוא שווה לזמן שני, שמה שעומד לקרות נחשב כקרה. (אז, באמת, אולי שניהם הם בזמן עקירה.

- מה היה ההוה אמינא.

לכאו', כמו לעיל, יש שלש הו"א:

  - שאין זה נכון בציור של ר"א.
  - שזה נכון בציור של ר"ח.
  - שאין יחס זה חשוב מיחסים אחרים.

בכל חילוק זה, פירשנו אותו כפי מה שמסתבר בלשון ובסברת הגמ'. אבל, ע' ברש"י שלא משמע כן. ע' בהערות שלנו על רש"י, ששם כתבנו שני דרכים לפרש רש"י.

נפקא מינא בין שני החילוקים:

גמ' מבאר שיש נפקא מינא בין שני הציורים[225]. לכאו', יכול להיות נפקא מינא באחד משני אופנים:

---

224 ללמדנים, יכולים לחשוב אם זה יחס חזק או שזה מחשיב היחס של מה שהוא סיבה. גם יש לל אחר, והוא שזה סיבה ליחסים אחרים. למשל, יכול להיות שיחס ביניהם הוא שבאמירת "עקירה," יודעים על ההנחה. ותחשב.

225 הרבה פעמים בפרק זה גמ' מחפש לנפא מינא. יש לדון בזה. כאן, אולי, הוא מפני שבלי זה, קשה למה מוסיפים חילוק כשכבר יש חילוק אחר. ויש לדון, שלעיל באמרנו שאין כל חילוק וחילוק פשוט, והיה אפשר לדחות אחד ורק לקיים את חברו. אז, יש טובה בהוספת חילוק. ותחשב.

- אם המחייב מיתה צריך המחייב ממון, אבל לא מוכרח מן המחייב ממון שיבוא חיוב מיתה.
- אם מוכרח מן המחייב ממון שיבוא חיוב מיתה, אבל חיוב מיתה לא צריך חיוב ממון.

גמ' מוצא ציור של אופן ראשון. הציור הוא שהוציא בשבת, אבל על ידי הולכה ולא זריקה. נמצא שחיוב מיתה צריך המחייב ממון, שלא יכול להיות הנחה בלי עקירה והולכה. אבל, אין הכרח מן המחייב ממון שיבוא חיוב מיתה, שהיה יכול לעקור אותו ולהוליך אותו ולקרוע בגדים, ושלא להניח אותו.

יש לדון בזה, שלכאו' מוכרח הוא להניח אותו. יש לומר שלא מוכרח להניח אותו באופן זה, אלא יניח אותו במקום אחר, או אחר שבת. אז, נמצא שזה לא נחשב אותו הנחה, ומה שהיה אפשר לעשות כן בשבת אם יש רוח או כדומה אינו בעיה, מסתמא מפני שאינו מצוי או מפני שזה רק מניעה, אבל עדיין יש כבר סיבה.

ביאור דיון גמ' על מימרא של רבי אבין:

המימרא[226]:

רבי אבין אומר שלפעמים, אף אם חיוב ממון וחיוב מיתה נראים שלא באים בזמן אחד, עדיין חיוב מיתה פוטר חיוב ממון. לכאו', יש שלש צדדים בגמ' מתי זה קורה. ההו"א הוא שזה קורה כל זמן שחיוב ממון הוא לצורך חיוב מיתה. גמ' לא מבאר מה זה, אבל מבואר מגמ' שזה לא רק נוהג בזורק חץ ברה"ר בשבת, והזיק בהליכתו, אלא גם נוהג במגביה חלב לאכול אותו. נניח שהוא שמעשה

---

226 לגב, מפני שאולי יהיה שייך לכאן, אביא קיצור של לדיס שכתבתי בשי"ח ש"י בתחילת שבת על ביאור מלאכת הוצאה:

לכאו', במלאכת הוצאה, יש שלש דברים עיקריים– יש ביטול מקום אחד, יש עשיית מקום חדש, ויש שינוי מקום. יכוליס לדון איזה מאלו הם חלקים מן המלאכה (יכול להיות כולם, או שניס מהם (ויל"ל איזה שניס), או אחד מהם (ויל"ל איזה אחד)). יש לדון למה צריך עקירה או הנחה, אם אינו החשוב. אפשר שמשנה את החפץ (הוא חפץ שיש לו/ שהיה לו מקום) ואפשר שמשנה את המעשה (מאיזה מצב/ לאיזה מצב) עשה את מעשיו).

כל זה עם ההנחה שהבעיה הוא המעשה. אם הבעיה הוא התוצאה, אז יכול להיות הבעיה שיש לו יחס לשני מקומות, או שהיה במקום אחד ואינו שם, או שהוא במקום שלא היה בשבת.

בכל אחד מאלו, יש לדון אם הענין הוא השינוי בחפץ או ברשות (או ברשות עצמו או במקום יותר פרטי).

ראשון, שגרם חיוב ממון, נעשה כדי לעשות מעשה שני, שגרם חיוב מיתה. צד שני ושלשי של גמ', שהוא הדיחוי של ההו"א[227], אומר שיש תנאי אחד לזה, וחלקו שני צדדים בגמ' מהו התנאי. צד שני אומר שהוא שצריך שחיוב מיתה לא יכול להיעשות בלי חיוב ממון[228], וצד שלישי אומר שהוא שצריך שחיוב ממון מכריח את חיוב מיתה להיעשות.[229]

קושיית הגמ':

גמ' מביא בריי', ומאותו בריי' ינסה להוכיח, נגד רבי אבין, שאין יחס די בין חיוב ממון לחיוב מיתה, ולכן חייב שניהם.

הבריי':

ברייתא מדבר על מי שגונב בשבת. בגניבותו, מוציא את החפץ מרשות חברו (שהוא רשות היחיד) לחוץ (שהוא רשות הרבים).

הקדמה:

להקדים, נזכיר שני דינים פשוטים:

- אם אדם גונב, חייב ממון. מה שעשוה גניבה הוא קנין על החפץ שגונב. אותם גדרים שקובעים מתי אדם קונה חפץ קובעים מתי אדם נחשב גנב על חפץ.
- אם אדם מוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב מיתה (סקילה). הוצאה כולל עקירה מרשות אחת, הוצאה לרשות אחר, והנחה שם.

---

227 לכאו', אינו דומה אותו לומר שאי אפשר, אלא לומר שאינו מוכרח. אין הכרח שרבי אבין ור"ח חולקים. אבל, עדיין אפשר שחולקים. לכאו', מסתבר שלא לברוא מחלקת. אבל, כמו שנראה מתוס', אולי כבר יש מחלקת. אז, גמ' רק אומר שאין הוכחה מה סובר רב חסדא באותו מחלקת. אבל, עדיין אין הכרח שמודה לרבי אבין. ותו"ת.

228 ויש לדון בכל אחד מהם– בחיוב מיתה ובחיוב ממון (ולא כ"ל שווים בזה)– אם זה נדון בחיוב או נדון במעשה.

229 אנחנו תלינו את זה בתוך חיוב מיתה וחיוב ממון. אפשר שהתלייה הוא בחיוב ראשון וחיוב שני. ותו"ת.

בבא ראשונה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא חייב על הגניבה. אם מגביה את הכיס, ושוב מוציא אותו לרשות הרבים, הוא חייב, שהרי גנב אותו כשעשה מעשה קנין של הגבהה ברשות ביחיד, ואז נתחייב בממון, ורק הוציא כשהניח אותו ברשות הרבים, ואז חייב מיתה.

בבא שניה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא פטור על הגניבה. אם אדם לא אוחז את הכיס, אלא מגרר אותו לרשות הרבים, לא חייב על הגניבה. רק גונב כיון שבא לרשות הרבים, שאין משיכה קונה ברשות הבעל, ואז גם הוציא אותו, וחייב מיתה.

הקושיה:

גמ' מקשה מבבא ראשונה. שם, מבואר שמה שחיוב שבא ממה שעוקר אותו לא נפטר כיון שנתחייב מיתה לבסוף. קשה ל"ל אומרים כאן ש"עקירה צורך הנחה היא[230]."

יש להעיר שיש, לכאו', קושיה יותר גדולה כאן, והוא שכאן חיוב ממון בא על ידי ההגבהה, שהוא העקירה. אז, אם לא שנאמר (עיין לעיל) שחיוב מיתה בא על ההנחה או שדנים בזמן שחל חיוב מיתה (שהוא זמן הנחה), קשה ל"ל נפטר חיוב ממון מחמת חיוב מיתה של שעת עקירה.

נראה שיש לדחות שכאן לא גונב בשעת עקירה. כדי שיעקור, לענין שבת, צריך שיעקור החפץ בידו, ושילך. אבל, אם עדיין מונח הוא בתוך ידו, מונח הוא, ולא עקר אותו. אבל, כיון שהגביה אותו, קנה אותו. אז, נמצא שחיוב גניבה הוא בהגבהת חפץ, וחיוב מיתה הוא בעקירה ובהנחה, אבל לא

---

230 כמובן, זה מניח שלא היה יכול להוציא בלי עקירה. ואם תאמר הרי יכול לגרר אותו. לריך לומר שזה היה הוצאה אחרת. בכל כעין זה, לריך להגדיר.

בהגבהה. ותו"ת. .[232][231] גם, לפעמים, נמצא שעקירה הוא קודם קנין[233]. אם מהלך כשמגביה אותו, נראה שנחשב עקירה לענין שבת אף למטה משלש טפחים (שאף בלבוד, אומר רבא (שבת פ.) שצריך לנוח על משהו)[234]. אבל, אולי לפי רש"י, אולי עדיין לא יקנה.

קצת צריך ביאור למה לא מוכיח כמו רבי אבין מסיפא של המשנה. סיפא של המשנה מדבר במי שמגרר אותו חוץ לרשות היחיד. צריך לבאר מתי קונה וצריך לבאר מתי חייב חיוב מיתה. תחילה, נבאר מתי גונב אותו. לכאו', זה תלוי איך גונב אותו. גמ' דן אם קונב אותו במה שבא לתוך ידו או במה שמושך אותו. לפי ראשון, לכאו', לא צריך שיזוז כלל, אלא די שיבוא לתוך ידו. אבל, עדיין אפשר שצריך שיהיה מונח כאן; איני יודע מהו הדין. לשני, לכאו', צריך שיזוז אותו ברשות הרבים, ולא די שרק יהיה שם. אבל, אין זה ברור לי, שמשך אותו לשם, ואולי זה די למשיכה. כשאומרים שמשיכה לא קונה בחצר המוכר, אולי זה רק אומר שלא מהני אם נגמר שם. אבל, אם נגמר ברשות אחר, יכול להתחיל שם. חיוב מיתה בא כשהחפץ נח. לכאו', מתי נח יהיה תלוי באם מתגלגל נחשב כמונח לענין דיני שבת. (איני יודע הדין בזה; בדברים אחרים אומר גמ' בפפירוש שנחשב כמונח, אבל

---

231 יש להעיר שאז הציור דומה למה שלדנו לעיל, והוא שלעיל ההיזק קרה בתחילת מעשה עקירה, קודם שילא מידו בזריקה.

232 וע' בגמ' לקמן, שמשם מוכרח שלא די במה שיש חיוב ממון לפני העקירה, ושם אף לר"א לא פטור. לא פשוט למה זה נכון, ושם ביארנו אותו, אבל כן משמע שם. אז, אי אפשר לומר כן כאן. הדרך להוות יהיה לומר שזה רק שם, ולא כאן. לד אחד שכתבנו הוא ששם אפשר על ידי אחר. יש לדון אם זה נקרא אפשר על ידי אחר, או שזה יקנה את המעשה. כמו כן, יש לדון אם יש מה שיעשה שאינו אותו מעשה כאן, כמו שיש שם. בע"ה, שם נדון בזה קצת.

אבל, שוב ראיתי שמגמ' לקמן, לכאו' מוכרח נגד לד זה. גמ' שם מחייב מי שעוקר ושוב עומד ושוב עוקר את גופו. לכאו', צריך לומר שאין חיוב ממון שנצרך נפטר אם הוא לפני העקירה (לקמן, בע"ה, נבאר למה לא. ויש לדון, על פי לד אחד שנכתב שם, שהענין הוא שאפר על ידי אחר, ולא יקנה את מעשה ההנחה. אולי כאן יקנה את מעשה ההנחה. ויש לדון.)

233 יש להעיר שאז לשון הברייי': "שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה" הוא מעניין, שהרי עקר קודם כן. ותחשב.

234 איני יודע אם דין זה, באמת, נכון, שכאן הוא נח על משהו, אלא שאותו משהו הולך. (לא נראה שהוא נכון, שנראה שיהיה כמגלגל, שנחשב שנח. ויש לדון, שאולי כל דין לבוד הוא רק על דבר שהוא במקום אחד, ולכן צריכים שיהיה נח על משהו. לא נראה כן, שאין מקור לזה, לכאו'. אלא, יותר נראה לומר שצריך להיות דבר מונח כדי לעשות לו לבוד, והחפץ הוא הולך. אבל, אדם (ואף ידו, כיון שהוא חלק ממנו) הוא נח. ותחשב.) אם נניח שהוא נכון, יש להעיר שאולי זה מצוי בכמעט כל ציור, שאף עלייה, אולי, נחשב הילוך עד שלא נח. ויש לדון, שהלבוד הוא, לעולם, לאותו מקום. (ע' בתוס', שנראה שאני לא יודע בזה, וקונה גם ביד שהולך. ויש לדון, שתוס' דן ביד שמגביה. אולי יש חי' בין זה לזה.)

אינו יודע אם גם לזה הוא כן.) אם נחשב כמונח, אז הוא נח מיד כשמגיע לרשות הרבים. אם לא נחשב כמונח, אז רק נח כשמניח אותו. אז, בין הכל, לא פשוט מה יהיה הדין, שאפשר שזה קודם ואפשר שזה קודם. אז, צריך ביאור למה הוא פטור. יש מן הצדדים שיבוארו אם נניח כרבי אבין. כנראה, גמ' סבר שלא צריכים רבי אבין כדי לבאר בבא זה, ואז צריכים לומר אף נגד אותם צדדים. ותחשב.

תירוץ של הגמ':

גמ' מתרץ שבריי' מחייב אותו בציור שאין העקירה אף צורך להנחה. גמ' מפרש שבריי' רק מחייב אותו אם מגביה אותו שלא על מנת להוציא[235]. אז, כיון שהגביה אותו, נמצא שגנב אותו (שאף שלא כוון להוציא אותו, כיוון להצניע אותו למקום שיקח אותו ממנו לאחר זמן, ואז יש מעשה קנין (ההגבהה) עם כוונה להוציא לקחת אותו[236]). רק אחר שכבר הגביה אותו, וכבר קנה אותו, חשב בדעתו להוציא אותו, ורק אז חייב מיתה.

לכא', צריך ביאור איך תי' זה תירץ כלום. קושיית הגמ' היה שלא יכול להוציא בלי מעשה זה של עקירה. אף כאן, לא יכול להוציא בלי מעשה זה של עקירה. לא היה חושב בדעתו להוציא אז, אבל עדיין צריכים אותו מעשה.

באמת, יש קושיה יותר פשוטה על כל צד זה: אם אדם עושה חנית, ושוב מכה אדם בו, אטו פטור מחיוב ממון שבא כשעשה את החנית. אפשר שכיון שלא היה חושב בדעתו על חיוב מיתה (או מפני קרק' אחר), יש בעיה אחרת, שעושה שלא פוטר אותו. (מסתבר שהענין הוא שלא יכול להיחשב

---

235 לגב, מה שצריך כוונה לף בעקירה משמע שהוא חלק מן המחייב. (יש לדחות שצריך זה כדי לייחס לותו להנחה, שבלי זה, כיון שנעשים עם כוונות שונות לא מיוחסים לי. אני לא מבאר עכשיו למה צריך איזה יחס ביניהם.) ויש לדון אם צריך מחשבה גם בשעת הולכה; נראה לי שגמ' בסוף הזורק שייך לזה, שמדברי רב אשי שם נראה שלא צריכים כוונה בהליכתו. כמובן, יש לחלק בין הוצאה להולכה ברשות הרבים. צריך לעיין שם.

236 זה לא כל כך פשוט לי, שבמקום מונע אינו יותר בתוך רשות הנגב משהוא ברשות הבעל (ונראה שהוא יותר ברשות הבעל כיון שהוא בחצרו). ויש לדון, שכיון שנגב יודע מקומו ולוה לקחת אותו, אולי הוא יותר נחשב ברשותו. ולריך להשוב על זה. באמת, היה נראה לדון אם מה שעושה גניבה הוא כוונתו לשים אותו במקום שרק הוא יודע או כוונתו לגנוב אותו לבסוף. לכל ראשון, צריך לומר כמו שכתבנו, שמקום מונע הוא יותר ברשות גנב, שהוא יודע איפה הוא המקום, והבעל לא יודע. לכל שני, יש לומר שכל שעושה מעשה שמאל מיוחס לגניבה שיעשה נחשב אותו מעשה גניבה. צריך להגדיר את זה, אבל אז נאמר שמה שמבגביה אותו כדי לגנוב אותו לאחר זמן די לעשות גניבה.

מעשה אחד כיון שמשנה את תכליתו).[237] אבל, יש להעיר, זה רק לפי צד ראשון שלנו בביאור למה צריכים שנצרך שיהיה עקירה. אבל, לצד שני שלנו, עדיין צריך ביאור. צריך לומר שיחס זה לחיוב מיתה לא די, אלא צריכים גם מה שהוא מיוחס לסיבתו באופן חזק. ותחשב.

אפשר לומר שכיון שלא היה חושב בדעתו על חיוב מיתה, יש בעיה אחרת, שעושה שלא פוטר אותו. (מסתבר שהענין הוא שלא יכול להיחשב מעשה אחד כיון שמשנה את תכליתו).[238]

גם יש לומר שלא היה מוכרח, שהיה אפשר שחברו יגביה אותו ויתן לו. (עיין בתוס', שכ' שזה נחשב שאינו צריך כן כדי להגיע להנחה.) ואם תאמר גם היה יכול לתת עליו באופן שלא עקר כלל. ויש לומר שאז לא היה ההנחה אותו הנחה, כמו שבארנו. אבל, קשה שעדיין, כשמגביה אותו, קונה אותו שם. אבל, מה שהוא עקר אותו משם, ולא ממיד לפני יציאתו, אינו נצרך, שהיה יכול חברו לתת אותו לו. וצריך להגדיר מה מניחים בחבר ומה בכלל אותו מעשה. ותחשב.

גם אפשר לומר שאין הכי נמי, היה יכול להקשות כן, אלא שיש לו קושיה אחרת. אבל, ע' לקמן, שלא משמע כן.[239]

גם נראה לי צד אחר. אולי כיון שכבר נוכל לומר ש"כדי להניח אותו, צריך עקירה זו," והוא עקירה האחרון, שהוא אוחז בו, ועוקר את גוף שלו, ולא צריך שום דבר אחר, אינו בעיה שגם נוכל לומר ש"כדי להניח אותו, צריך עקירה ראשונה." וצריך לחשוב על זה. גם צריך לחשוב איך להגדיר את זה, שגם נוכל לומר שאם הוא הולך באויר מיד אחרי הבגד, לא צריך כלום. ותחשב. צריך לומר, אז, שלפעמים אומרים שדברים הם סט"ף אחד ולפעמים אינם כן, ועל פי זה מגדירים. באמת, מושג זה

---

237 כמו כן נצטרך לומר לקמן, גבי עומד. ואם תאמר למה הוא יותר רחוק מכשמגביה אותו לאכול אותו. אין לומר שהוא מפני שינוי מחשבתו, שעדיין יהיה קשה מכן עצמו. צריך לומר שהוא מפני שיש עמידה באמצע, יש זמן שאין בו מעשה לנגד החפץ. ותחשב. (ויש לדון בביור שדנינו בזה לעיל, בצד שהגבהה של גניבה קורה לפני הגבהה של עקירה, שיש לומר ששם לא עומד, אלא כבר היה עמוד. ותחשב.)

238 כמו כן נצטרך לומר לקמן, גבי עומד. ואם תאמר למה הוא יותר רחוק מכשמגביה אותו לאכול אותו. אין לומר שהוא מפני שינוי מחשבתו, שעדיין יהיה קשה מכן עצמו. צריך לומר שהוא מפני שיש עמידה באמצע, יש זמן שאין בו מעשה לנגד החפץ. ותחשב. (ויש לדון בביור שדנינו בזה לעיל, בצד שהגבהה של גניבה קורה לפני הגבהה של עקירה, שיש לומר ששם לא עומד, אלא כבר היה עמוד. ותחשב.)

239 ששם לא כל כך פשוט להקשות.

כבר נמצא בענין גרמות; לא אומרים שהמזיק אדם ע"י זריקה גורם שהסכיון הוא באויר ביניהם עם כוח, וזה גורם היזק, אלא אומרים שזריקתו גורם את ההיזק. ותו"ת.

גם יש לומר שאף שיש יחס שאומר הגמ', שמקרה השנית אי אפשר בלי מקרה הראשונה, יש הרחק, והוא מה שראשון בדרך כלל לא גורם שני.[240] כאן, כיון שמכוון להצניע, ולא להוציא, מקרה ראשונה בדרך כלל לא גורם את השנית. אבל, יש לדון, שזה רק אם נדון במקרה עם הכוונה.

ויש להעיר שמוזר שמשנה לא מזכיר נקודה זו (שצריך להיות שעקר שלא להוציא), שהוא נצרך כדי לקבוע את הדין כן. אולי מכוונים לשנות את הגי', אבל לא משמע כן.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שעל הוצאה כזה לא חייב. משנה אומר שיש חיוב סקילה- אומר שמה שחייב בממון, ולא נפטר מחמת חיוב הסקילה, הוא שכבר נתחייב בממון קודם שבא לידי איסור סקילה. אז, מוכרחשבא לידי איסור סקילה.[241]

---

240 לכאו', ענין הרחק הוא רק שיש יחס אחר שאל נמצא. ותחשב אם זה נכון, שנראה שיכול להיות גם שיש איזה סתירה בין שניהם שלא מניח להם להתייחס.

241 יש להעיר שהיה אפשר לדחות שרק אומר איסור סקילה, ומכוון לאיסור שבת. לא ממש עבר על איסור שבת, אלא הוא פטור, כמו בממית בשוגג, שלא נהרג, אבל עליין פטור מדיני ממון. לכן צריך טעם זה, ולכן קורא לו איסור סקילה (שפוטר כמו איסור סקילה). ויש לדון בזה.

יש לדון אם פטור שלו בא ממה שלא כוון בעקירה (אולי שצריך כוונה או אולי שאינו כל כך עקירה, כמו שפרשנו, אבל הוא עקירה די שאף מחשבה שלו לא נחשב עקירה[242]) או ממה שעקירה והנחה היו לתועלת חלוקה[243][244], או ממה ששינה דעתו בין עקירה להנחה[245].

ראיה:

מביא גמ' ראיה לזה ממימרא של רב סימון בשם ר' אמי בשם רבי יוחנן. אמר שהמפני חפצים מזוית לזוית, וכשהיה אוחז באחד מהם, חזר בו, והוציא אותו מן הבית, לא חייב. אז, יוצא שאם אדם עוקר דבר שלא על מנת להוציא אותו, לא חייב על אותו הוצאה.

ויש להעיר שנמצא, אז, שבריי' זה רק מוכיח שאי אפשר להיות שרבי אבין ורבי יוחנן צודקים, אלא אחד מהם טועה. מסתבר לומר שגמ' לא רוצה שרבי אבין יחלוק על רבי יוחנן, שר"י היה חשוב מאד.[246] גם לא רוצה שיהיה אמוראי[247], ולא רוצה שיחלק על רב סימן או ר' אמי.

---

242 לו שלין בו מעשה, ולכן לין בו סקילה לו חיוב קרבן.

243 לולי הענין הוא רק שחלוקים הם לו לולי הוא שדחה את סיבת הראשון בשני וסיבת השני בראשון, שהיה שייך, ועדיין לא כוון עליו.

244 ואם תאמר אם כן יחייב אם שניהם היו על מנת להגניב. ויש לומר שצריך מחשבה על כל פנים במקצת מלאכה. גי"ל שצריך מחשבה בהנחה (שהוא, לולי, עיקר המלאכה).

245 לולי שינוי דעת עושה חילוק בין עקירה להנחה, שזה היה בדעת זה וזה היה בדעת זה, לו לולי נמצא שעקירה הוא עקירה מוטעת, שהוא עקירה שהחריט עלי (לא ממש החריט עליו, אלא החריט על מה שהיה סיבתו). (צריך לומר, לזה, שצריך חרטה עליו בשעת ההנחה, שאי לאו הכי, יהיו הרבה מיוריס שבו יפטרו. נראה שהענין הוא שכיון שחל החיוב– וחל אם לא בא חרטה– לא פקע.)

246 יותר מזה, נראה שר"א היה מארץ ישראל, ששמו מתחיל ב"רבי," ולא ב"רב." אז, יותר מסתבר שיסבור כרבי יוחנן, שהיה ראש ישיבה שבא"י.

247 ויש לדון, שמגמ' יבמות (יח:) משמע שאינו כל כך קשה לומר שדבר הוא מח' אמוראי. (אגב, נראה לי שזה מפני שרב היה חשוב מאד, ואז הרבה שמעו, ומסתמא הרבה טעו. כמו כן יהיה, לכאו', ברבי יוחנן.)

גם אפשר לומר שגם מוכיחים שכן סובר רבי אבין. אולי סובר שאילו היה ר"א חולק על רבי יוחנן, היינו יודעים. ממה שלא שמענו על זה, צריך לומר שהוא מודה. אז, כוונת הגמ' הוא להביא מה שרבי יוחנן אמר כך, וידוע שלא מצאנו חולק, ואז אי אפשר שר"א חול' על רבי יוחנן.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ שהציור שבו נמצא שלא יפטור מחיוב גניבה הוא שהגביה אותו- ונתחייב בממון- ושוב עמד. אח"כ, יצא עמו. נמצא שחיוב מיתה שלו בא על עקירה השנית שלו, כשהלך אחרי שעמד, ולא על עקירה ראשונה שלו. כיון שחיוב ממון בא מעקירה ראשונה שלו, לא יכול חיוב המיתה לפטור את חיוב הממון שלו.

לכאו', אז, לא צריכים שהגביה אותו על מנת להצניע אותו, אלא הגבהה הראשונה שלו יכול להיות לאיזה סיבה שבעולם.

כמו שהערנו לעיל, עדיין צריך עקירה ראשונה כדי להוציא אותו. אז, קשה למה לא יפטור רבי אבין בציור זה. צריך לומר כצדדים שכתבנו לעיל. (אולי, אז, מוכרח שמכוון להצניע אותו, ולא להוציא אותו.)

ביאור גמ'[248]:

גמ' מבאר באיזה ציור יהיה זה נכון. כדי שיהיה הדין שאמר נכון- שמה שעמד בינתיים ייחשב הנחה- צריך מין עקירה מיוחדת, מבאר גמ'.

יש שני מיני עמידה המצויים- עמידה לפוש ועמידה לכתף. עמידה לפוש הוא שאדם עומד מפני שהוא עייף, ואין לו כוח, כיון שהיה עוסק בהגבהה והוצאה. עמיד לכתף הוא שאדם צריך לשנות את מקום החפץ שמוציא, כדי שיהיה יותר קל לו לישא אותו. (היה נ"ל שיש שני ציורים- ציור הראשון הוא כשהחפץ שלו עומד ליפול, ואז צריך לשנות את מקומו, וציור השני הוא כשמה שהחפץ הוא במקומו כואב לו, ואז נותן לו מקום אחר.)

---

248 עיין בביאורים שלנו על תוס' ד"ה אבל לכתף מאי, שש נבאר בס"ד שמתוס' משמע שאין השקלא וטריא כמו שבארנו- ביאור ושוב קושיה- אלא הביאור הוא חלק מן הקושיה. אבל, אינו מוכרח.

הדין הוא שעמידה לפוש נחשב הנחה ועמידה לכתף לא נחשב הנחה (בין לענין הנחה ובין לענין עקירה ממנו). אז, כדי להוקים את המשנה כשהגביה ושוב עמד, צריך להיות שעמד כדי לפוש.

יש להעיר ש- תלוי מה מוציא- אבל, לכאו' מעניין שיעמד לפוש בציור זה. אף לא הוציא אותו מרשות הבעל, וכבר צריך לפוש. ויש לדון, שאולי היה מסתובב לחצי שעה, מחפש מקום להצניע את החפץ, ואחרי שלא מצא, עמד לפוש, והוציא אותו. ותחשב. גם, כמו שרמזנו, יכול להיות חפץ גדול, וצריך לפוש אף אחרי כמה פסיעות. (אבל, יש להעיר, יודעים מכוון לגנוב אותו, ואז מוזר שלא יהיה קל לו להוציא אותו. צריך לומר שהוא בטוח שאף אחד לא יבוא בזמן הקרוב לראות אותו. כמו"כ, יש לומר שלכל מי שיבוא, אחרי שהוציא אותו מרשות בעל הבית, יגיד שהוא שלו, ולא של בעל הבית, ולמה לא יאמינו לו.)

עכשיו, בע"ה, נבאר למה יש חילוק ביניהם. מסברה, היה נראה לומר שהוא מפני שאדם יכול לפוש אף אם לא מכוון להמשיך, אבל לא יכתף אם לא מכוון להמשיך. (ויש לדון, שאולי ישאיר אותו על הכתף שלו, אף שלא הולך. וי"ל שזה לא מצוי.) אז, כיון שעמידה לכיתוף מכריח המשכתו, אינו מפסיק, ונעשה חלק ממעשה אחד ארוך. כמו כן יש לומר לומדויות אחרות, מסתמא, אבל לשון גמ' לא משמע כן[249].

לשון גמ' הוא "אי לכתף אורחיה הוא." משמע שפטור של עמידה לכתף הוא שכך הוא דרך של המוציא דבר. לכאו', הכוונה הוא שכולו נחשב אותו מעשה כיון שכך הוא דרך של מי שמוציא דבר. רק אם עומד לפוש, שאינו כדרך המוציאים דבר, לא נחשב מעשה אחד שנמשך, אלא נחשב עמידתו הנחה.

יותר מזה, נראה שיש לומר שכיון שמצוי הוא שאדם עומד לכתף, נוכל לומר שהלך, ונבין ש(אולי) גם עומד לפוש. זה עושה שהוא נחשב מעשה אחד.[250]

---

249 אין זה ממש מוכרח. יכולים לפרש ש"אורחיה הוא" לא קאי על העמידה, אלא על מה שהוא ממשיך. אומר שהליכה אחר עמידה לפוש אינו אורחיה, שלא מוכרח, אבל אחרי עמידה לכתף הוא אורחיה, כמו שכתבנו.

250 צריך לחשוב על זה. אפשר שמה שיכולים לומר אותם מילים על שניהם הוא גופא סיבה, אבל מוזר שיהיה כן. אולי זה סימן למחשבת בני אדם– חושבים על שניהם ביחד– והמחשבה הוא סיבה.

אבל, יש לדחות ש"אורחיה הוא" אינו סיבת החיוב, אלא מקור החיוב. מסתבר שאף עמידה לכתף הוא קצת עמידה, ואינו כל כך כהוצאה רגילה. אבל, כיון שאורחיה הוא, מסתבר שכן עשו במשכן, ולכן יודעים שחייב עליו. אבל, עמידה לפוש, אף אם אולי בין הכל הם שווים, אלא שיש לזה מעלה להיות נח ויש לזה מעלה להיות נח- לא קרה במשכן, ואין מקור לחייב עליו לשבת.[251]

קושיית גמ':

כמו שהבאנו לעיל, יש במשנה שני בבות- בבא ראשון הוא ציור שבו חייב ממון, ובבא שני הוא ציור שבו פטור ממון. בבא ראשון הוא, עכשיו סובר הגמ', כשהגביה אותו, עמד לפוש, ושוב הוציא אותו. בבא שני הוא כשהיה מגרר ויוצא.

מקשה הגמ' ל"ל הוקים משנה בבא שני בציור הדומה לבבא ראשון- כשהגביה אותו, עמד לכתף, ושוב הוציא אותו. שם, יהיה פטור, כיון שעקירה ראשונה נצרכת להנחה.

ואם תאמר למה זה יותר טוב. ויש לומר שרוצים שיהיה דמיון בין שני הציורים. כעין זה, מצאנו בכמה מקומות שיאמר גמ' שסיפא הוא אגב רישא; וזה אותו נקודה, שרוצים שיהיה הסיפא דומה לרישא. ואם תאמר למה רוצים את זה. וי"ל שהוא קל לזכור. גי"ל שמיישב את הדעת כשדברים הם סימאטריק"ל כזה. ותחשב. גם אפשר לבאר על פי מה שמצאנו בכ"מ (כמו בביצה ובב"מ) שתנא נוקט דברים על פי מה שהיה עוסק בו, והוא, לכאו', מפני שדעת שלו היה הולך להם ראשון. אז, כיון שתנא עסק ברישא, מה שיחשוב עליו ראשון וינקוט הוא דבר הדומה לרישא. ממה שלא עשה כן, צריך לומר שלא היה יכול לעשות כן.

גם אפשר לומר שיהיה יותר טוב כיון שיש בו יותר חידוש. אילו היה אומר כן, היה משמיע לנו חידוש של רבי אבין, והיה משמיע לנו חידוש של רבי יוחנן, והיה משמיע לנו חידוש של עומד לכתף[252].

---

251 יש לדון בזה, שמסתמא במשכן לא כוונו להגניע כלל.

252 לף שמלשון גמ' כאן נראה שפשוט הוא, בכ"מ יניח גמ' דברים שהם, באמת, חידושים במשנה. ותו"ת. גם, יש להעיר, מלאנו אמורא שאומר כן בשבת, ואז צריך לומר שאינו כל כך פשוט.

תירוץ של הגמ':

שיטת בן עזאי:

בן עזאי מחדש שכל מהלך כעומד. זאת אומרת, אף שאדם הולך, מה שמונח עליו הוא נח.

היה אפשר לומר פשט פשוט בזה, והוא שאולי סובר בן עזאי שכשאדם מגביה חפץ, מקום של אותו חפץ הוא "על האדם." אולי אינו כן כשחפץ מונח על דבר אחר, אבל כשהוא מונח על גבי אדם, כיון שאדם הוא חפץ חשוב, ובפרט כיון שהוא חשוב לענין החפץ, שהוא קובע איפה ילך, מקומו הוא "על האדם." כיון שכן"כיון שנח על האדם (אלא שהאדם לא נח), נחשב מונח.

אבל, זה לא פשוט כל כך. לכאו', כדי שהוצאה יהיה מחייב, צריך שיוציא אותו מרשות אחד לרשות אחר. אז, אם נגיד שמקומו הוא "אדם," לא יעשה שתמיד הוא עומד, אלא יעשה שלעולם אינו עומד- יעשה שאינו, לעולם ברשות הרבים או ברשות היחיד. אפשר לדחות ככה: פשוט שמקומו אינו רק "על האדם," שפשוט שמקום האדם שייך לו. אבל, כיון שעיקר מקומו על האדם, אין שינוי קטן באותו מקום משנה כל כך. רק דנים במקום כללי של אותו אדם- הוא ברשות הרבים או הוא ברשות היחיד. אז, נוכל לומר שבתחילתו, החפץ היה ברשות הרבים על האדם, ובסוף היה ברשות הרבים על האדם. אז, מונח הוא.[253]

אבל, רש"י לא מבאר כן. כמו כן, לכאו', יוצא מירושלמי. נביא את הירושלמי תחילה, ושוב נביא דברי רש"י. בעזרת ה', נדון יותר על הירושלמי בביאורים על תוס', אבל נביא מש"א הירושלמי. ירושלמי מקשה שלפי בן עזאי, לא יחייב אדם לעולם על טלטול ארבע אמות ברשות הרבים. כיון שמהלך כעומד, נח בינתיים, ונמצא שלא הלך ארבע אמות רצופות ברשות הרבים. בירושלמי שלנו, זהו- לא מתרץ. אבל, תוס', כנראה, גורס בירושלמי שתי' שאפשר לאדם להתחייב בקופץ. רואים, אז, נגד מה שכתבנו. אף אם אדם קופץ, עדיין החפץ מונח עליו. אז, צריך לומר שלירושלמי יש פשט אחר בבן עזאי.

---

253 גם אפשר לומר כמו זה באופן קלת חלוק. אפשר לומר שיש שני עניני מקום, ולענין אחד מקומו הוא רשות הרבים ולענין אחר מקומו הוא האדם. ותו"ת. אחד נוגע לקביעות מקומו לענין אם נחשב הולאה ואחד נוגע לקביעות מקומו לענין אם הוא נח.

רש"י כאן מסביר ש"עקירת כל פסיעה הוא עקירה, והנחת רגל הוא הנחה." אין זה כל כך ברור לי.

נראה שצריכים לחלק את זה לשני צדדים, ולדון בדיון יסודי. מגמ' בשבת (ד:) יוצא, לכאו'[254], שלא מוכרח שהנחה של עקירה והנחה של הנחה צריכים להיות שווה. אז, יש לדון אם רש"י מבאר על פי זה או לא.

במילים אחרים, נוכל לעשות שרש"י אומר לנו מתי אדם מונח ומתי אינו מונח. מעקירת פסיעה עד הנחת פסיעה, הוא עקור. מהנחת פסיעה עד עקירת פסיעה, הוא מונח. אז, רש"י אומר, עקירת פסיעה היא עקירה, והנחת פסיעה היא הנחה. אבל, לא נראה שזה ישנה כלום, שנצטרך לפרש שיש עקירה ממצב אחד למצב אחר. אז, צריך לומר שמצב משתנה בינתיים. ותו"ת. (תראה, בהמשך, כוונה שלנו.)

נראה שנוכל לומר שלש צדדים פשוטים בענין מה מבטל הנחה, ועושה שהוא עקור:

1. מה שרגל הוא באויר:

1. רגל אחד הוא באויר. כדי לומר כן, צריך לומר שלא תמיד רגל אחד הוא באויר. נראה שזה נכון. ותחשב.

2. רגליים הם באויר. איני יודע בדיוק המציאות, אבל לא נראה שזה קורה בכלל. אז, אם נאמר שהוא עקור כלל בתוך הילוך שלו, אי אפשר לומר צד זה. (מרש"י יוצא שזה נכון. אבל, מירושלמי, אין הוכחה.)

2. מה שרגל זז:

1. רגל אחד זז. כדי לומר כן, צריך לומר שלפעמים אין אף רגל אחד זז. לא נראה שזה נכון. נראה שאולי יש לומר שצריך שרגל לא הולך באויר, אלא רגל מוליך אותו ומגביה אותו. (נראה שקודם לכן, הוא כמתגלגל, שנח, אבל כאן, הוא עוקר את עצמו (שמגביה את הרגל), ולכן הוא מונח.) צריך לחשוב אם יש פעמים שזה לא קורה. ותחשב.

---

[254] עיין בשי"ח ש"י גלגל שפי, שפס בלרנו שלינו ממש מוכרח.

2. רגליים זז. כדי לומר כן, צריך לומר שזה קורה, ושניהם זזים. נראה שזה נכון. אבל, צריך לומר שלפעמים רק רגל אחד זז. לא נראה שזה נכון.

3. מה שרגל מוליך:

1. רגל אחד מוליך. אז, צריך לומר שיש זמן שאין אגל שמוליך. נראה שזה נכון.

2. רגליים מוליכים. לזה, צריך לומר שיש זמן שרגליים מוליכים. לא נראה שזה נכון.

גם לא פשוט לי כלל למה יהיה תלוי בענינים אלו כלל. ותחשב.

גם אפשר שהענין יהיה (ולא נראה כן מלשון רש"י) שאף אם היה עומד, אם נתן את רגלו שם, היה צריך להוליך את גופו לו. מה שמוליך בזה, אז, אינו חלק מן ההליכה, והוא הנחה. אז,כל זמן שרגלו שמוליך הוא לפני גופו, הוא מונח, שלא עושה מעשה שהוא רק מעשה הילוך.. ותחשב על זה. גם אפשר לומר שתמיד לא נח, אבל יש הוצאות חלוקות, שתמיד משנה איזה חלק ממנו הוא על הקרקע. אבל, לא פשוט שזה יהני לעשות דין של ב"ע. למשל, בן עזאי פוטר כשהולך בתוך מקום פטור. על פי מה שכתבנו, יש לדון בזה. ותחשב. כמו כן, אפשר לומר שמצבכו לא משתנה. הוא קצת נח וקצת עקור, וזה די לעשות שהוא נחשב נח. אבל, מה שמשתנה הוא מה שיכולים לראות מדעתו. לפעמים, יכולים לראות שרותה להמשיך. כמו שכתבנו, כשמניח את רגלו, לא רואים כן, שבין כך ובין כך היה מניח. אז, אין רואים דעת של עקירה, ואז לא נחשב עקור. אבל, מיד, כשמגביה את רגלו, רואים כן, ונחשב עקור.

ואם תקשה על שיטת בן עזאי, איך אפשר להיות שדבר מונח ועדיין מקומו משתנה. ולא נראה שזה קשה, שתמיד הוא מונח במקומו, ומקומו משתנה. לא נראה לי שום סיבה שמה שמקומו תמיד משתנה הוא סיבה שלא נח, שבכל זמן יש לו מקום, אלא שבכל זמן הוא מקום אחר. (נראה לי שהסיבה שבני אדם מתבלבלים מחמת זה הוא שקשה לחשוב על זמן אחד, שכל זמן שחושבים עליו (סקנ"ד וכדו') הוא, באמת, המשך (כמו שכל מקום שחושבים עליו בני אדם הוא המשך), והרי יש כמה מקומות באותו זמן. אבל, באמת, יש חלקים לזמן, ובכל זמן הוא במקום אחר. ותחשב. וזה מעניין את הדעת.

אגב, יש להעיר שלפי רשב"ע, צריך לדון אם מעשה נגמר אחרי שנח (בהנחה של הליכה), שאם נאמר כן, פעמים רבות יפטר מחיוב כרת, כיון שחישב להביא ואתו למקום אחר ברשות שלו מכניס אותו. ויש לדון, שכיון שרצה להביא אותו לשם, נמצא שכוון להניח אותו בהנחת רשב"ע בתחי', במקום שהניח אותו, ושוב להביא אותו. ותו"ת.

תירוץ של הגמ':

משנה שלנו הוא כשיטת בן עזאי. אז, תי' ראשון קיים עוד. לא חייב כיון שעמד בינתיים, שהלך בינתיים, והליכה כעמידה. אבל, לא היה אפשר לשנות הסיפא כשלא עמד, שתמיד עומד אדם כשמהלך.

יש להעיר שלפי מה שפירש רש"י לא תמיד עומד כשהוא מהלך, אלא רק אם פוסע. צריך לומר שלא מצוי שאדם יגביה ולא יפסע עד שיוציא ותו. אף שהלכה למשה מסיני נאמר על כעין זה- הולכה ברשות הרבים- לא ייאמר בו משנה; לא קשה לנו שלא נקט ציור שלא פסע עד שהוציא.

קושיית הגמ':

כיון ששיטת בן עזאי הוא שמהלך כעומד, רק חולק על רבנן בדין מהלך. אבל, בזורק, מודה לרבנן, ששם לא עומד. אם כן, חוזר קושיית הגמ'. היה לו לומר את הסיפא בציור שווה לרישא- אלא שלא הוליך אותו, אלא זרק אותו.

אין זה כל כך פשוט לי. לכאו', תמיד היה אפשר להקשות שבכל זמן, הוא כאילו עמד ביניהם, שהרי בדרך כלל, אדם מגביה כשהוא מעומד (ואז החפץ עוד מונח), ושוב מוציא אותו. צריך לומר שאין זה מוכרח, ואפשר להיות שיגביה אותו כשהוא מהלך, ואז זה יהיה העקירה, ולא עקירת גוף שלו. אבל, לומר כן בזורק- להוקים אותו במגביה כשהוא זורק (או כשהוא מהלך, וזורק קודם שנח רגלו) הוא מאד מוזר. אז, כמו שלא מקשה ל"ל מוקמים אותו כשקפץ, כך לא יוקים אותו בכעין זה. וצריך ביאור. ותחשב.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ ואומר סיבה למה רצה לומר, בדווקא, ציור של סיפא. אז, יכולים לפרש רישא כבן עזאי או כרבנן וכשעמד, ולא יכולים להקשות עוד ל"ל שנה חילוף שלו בסיפא, שיש סיבה למה שנה ציור של מגרר ויוצא בסיפא. (ואם תאמר יאמר שניהם. וי"ל שלא בא משנה אלא לפרש ציור אחד של חיוב וציור אחר של פטור, ולא לפרש כל הדינים השייכים.)

הסיבה שרצה לשנות פטור של מגרר ויוצא הוא ששם יש חידוש שרצה להודיע, שמחודש הוא שפטור מחיוב ממון. כדי להיות פטור מממון, צריך להיות שחייב במיתה. שם, לא פשוט שיתחייב במיתה. כדי שאדם יתחייב במיתה על מלאכת שבת, צריך להיות שעשה מלאכתו כדרך עשיית המלאכה. היה

אפשר לומר, אז, שפטור הוא, ושאין הדרך להוציא דבר על ידי גרירה. אז, המשנה מודיע לנו שאכן חייב מיתה.

ויש לדון מהו, באמת, החידוש בזה. לכאו', מן הבריי' יוצא שיש שני דינים- חייב מיתה, ולא חייב תשלומים. יש לדון איזה מאלו הוא החידוש.

לכאו', מה שחייב מיתה הוא חידוש, שהוה אמינא שלא יחייב כיון שאינו עושה מלאכה באופן רגיל. אבל, לכאו', חידוש של המשנה אינו דין ראשון, אלא דין שני. אז, היה יותר נראה שאומר חידוש בזה. לכאו', יש חידוש, שרק יכול להיות פטור מחיוב תשלומים אם הוא חייב מיתה. אז, צריכים חידוש ראשון לחדוש שני.

אבל, יש לדון אם זה נכון. גמ' אומר שאף בלי התראה- ואף בשוגג- עבירת מיתה פוטר מחיוב ממון. אז, לכאורה נאמר כן כאן, שעבירת מיתה- אף שלא חייב מיתה, כיון שעשה אותו שלא כדרכו- יפטור אותו מחיוב מיתה. אם לא נאמר כן, צריך לומר שכיון שאינו כדרכו, הוא חלוק ממה שמחייב אותו ממון- יותר משוגג חלוק ממזיד- עד כדי שלא פוטר אותו. ותחשב.

וע' ברש"י כאן, שמפרש, "ואין דרך הוצאה בכך- ואין כאן חיוב שבת." לכאו', משמע שרש"י מפרש שההו"א היה לפטור אותו בשבת, אבל לא לחייב אותו בתשלומים. אפשר לומר שכיון שרש"י באר את הסיבה שלא יפטר מן התשלומים סובר שלא צריך לבאר את החיוב עצמו. דחוק לומר כן.[255]

נמצא, לבסוף, שיש שלש דרכים לבאר את הבריי'- אפשר שרישא של הבריי' הוא בכל ציור שהוציא אותו בעקירה ושוב הוצאה. אז, משנה היה נגד ר"א. גם אפשר שרישא של הבריי' הוא כשעמד בינתיים, או על ידי עמידה[256], בין על ידיהליכה (ומשנה יהיה כב"ע שסובר שהליכה כעמידה).

---

[255] יותר מכן, לדקדק שרש"י לא היה צריך לומר כלום, שפשוט שמקשה גמ' שאז לא חייב עליו משום שבת. אז, מה שמפרש כן משמע שרש"י בא לומר שזה ורק זה קושיית הגמ'. אבל, לא נראה שמוכח כן, שקל להחות שהו"א שמקשה שלא יקנה, שאין קנין בדבר שאין אורחיה. אז, רש"י מפרש שזה לא נכון, ואף שאינו אורחיה, יש בו קנין. רק מקשה גמ' מדין שבת. ותחשב על זה.

[256] כן היה נראה לומר, אבל עיין בתוס' ד"ה אבל מגרר ובביאורים שם, שלכאו' תוס' לא סובר כן.